GOUVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Document de politique transversale

Annexe au projet de loi de finances pour 2027

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales



Ministre chef de file :
ministre de l'Action et des Comptes publics

2027

Note explicative

Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, complété par l'article 169 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, par l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, par l'article 183 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre de finances pour 2009, par l'article 137 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, par l'article 7 de la loi n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2009, par l'article 159 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, par l'article 160 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par l'article 257 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Sont institués 15 documents de politique transversale (DPT) relatifs aux politiques suivantes : aménagement du territoire, défense et sécurité nationale, lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales, lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, outre-mer, politique de l'égalité entre les femmes et les hommes, politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives, politique en faveur de la jeunesse, politique française de l'immigration et de l'intégration, politique française en faveur du développement, politique immobilière de l'État, politique maritime de la France, prévention de la délinquance et de la radicalisation, sécurité routière, ville.

Conformément à cet article, ce document comporte les éléments suivants :

Une **présentation stratégique de la politique transversale**. Cette partie du document expose les objectifs de la politique transversale et les moyens qui sont mis en œuvre pour les atteindre dans le cadre interministériel. Outre le rappel des programmes budgétaires qui concourent à la politique transversale, sont détaillés les **axes de la politique**, ses **objectifs**, les **indicateurs de performance** retenus et leurs valeurs associées. S'agissant des politiques transversales territorialisées (par exemple : Outre-mer, Ville), les indicateurs du document de politique transversale sont adaptés de façon à présenter les données relatives au territoire considéré.

Une **présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'État à la politique transversale** pour l'année à venir 2027, l'année en cours (LFI + LFRs 2026) et l'année précédente (exécution 2025), y compris en matière de dépenses fiscales et de prélèvements sur recettes, le cas échéant.

Une présentation de la manière dont chaque **programme budgétaire** participe, au travers de ses différents **dispositifs**, à la politique transversale.

Sauf indication contraire, **les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés en euros.** Les crédits budgétaires sont présentés, selon l'article 8 de la LOLF, en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Les prélèvements sur recettes sont présentés de manière à s'additionner aux CP.

Sommaire

La politique transversale 7
Présentation stratégique de la politique transversale 8
Évaluation des crédits consacrés à la politique transversale 24

AXE 1 : La lutte contre la fraude fiscale 25
Objectifs concourant à la politique transversale de cet axe 26
Améliorer l'efficacité du recouvrement, de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques 26

AXE 2 : La lutte contre la fraude douanière 29
Objectifs concourant à la politique transversale de cet axe 30
Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels- 30
Affirmer le rôle de la douane en tant que première ligne de défense économique- 31

Présentation des crédits par programme 33
P156 – Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local 34
P302 – Facilitation et sécurisation des échanges 38

Annexes 43

La politique transversale

Présentation stratégique de la politique transversale

I- LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Indissociable de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la lutte contre la fraude fiscale renforce le pacte républicain, contribue à l'unité de la société et consolide le consentement à l'impôt. La juste contribution de chacun est le socle permettant la réalisation de toute politique publique. Si elle est fondée sur l'adhésion au principe déclaratif de l'impôt, cette contribution commune repose aussi sur l'appréhension efficace et dissuasive des manquements aux obligations fiscales.

Dans un contexte d'exigence collective d'efficacité de l'action publique, la lutte contre la fraude fiscale est la démonstration de l'égalité de tous devant la loi en garantissant que tout citoyen participe à hauteur de ses facultés contributives aux charges communes. À ce titre, la lutte contre la fraude fiscale revêt également une dimension budgétaire et participe au redressement des comptes publics, garantie de la souveraineté de la nation.

La détection et le rappel des droits éludés, la sanction des pratiques illégales et la dissuasion de toute velléité de fraude sont les garants de l'ordre public économique et du maintien d'une concurrence juste entre entreprises.

Le contrôle fiscal vise tout à la fois à réprimer les fraudes caractérisées, le cas échéant en coopérant avec le juge pénal, et à réparer les erreurs commises de bonne foi par les contribuables.

Ces deux versants de la mission du contrôle fiscal ont été confortés par l'adoption en 2018 des lois pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC/août 2018) et de lutte contre la fraude (octobre 2018).

En 2024, la création de l'office national anti-fraude (ONAF (ex SEJF service d'enquêtes judiciaires des finances) d'une part, et le renforcement des missions d'accompagnement des entreprises, d'autre part, illustrent les moyens déployés pour atteindre ces résultats.

Les 35 mesures du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière), présenté par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 renforcent l'arsenal dont dispose l'administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale, tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d'irrégularités pour les contribuables de bonne foi. La DGFiP est ainsi l'une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan. La loi de finances pour 2024 notamment, a porté un certain nombre de ces mesures nouvelles, également mises en œuvre par des mesures réglementaires et internes. À titre d'illustration, sont notamment d'ores-et-déjà introduits : le délit de mise à disposition de schémas frauduleux, le renforcement de l'encadrement des prix de transfert, l'augmentation des moyens au sein de la DGFIP. D'autres mesures peuvent être encore citées : notamment la nouvelle Unité de renseignement fiscal (URF), habilitée à utiliser des techniques de renseignement pour détecter la fraude fiscale et crée en janvier 2025, la transposition en droit interne par la loi de finances pour 2025 de la DAC 8, directive de l'Union européenne prévoyant l'échange d'informations automatique relatif aux actifs numériques ou encore, la signature en mars 2025 d'un protocole de coopération rénové et ambitieux, entre la DGFiP et l'URSSAF CN.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contribue également à renforcer les outils au service de la lutte contre la fraude fiscale. Plusieurs mesures peuvent être citées : la facilitation de la transmission d'informations par l'ONAF et la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) à la DGFiP, la dématérialisation du droit de communication bancaire, l'allongement de six à dix ans du délai de conservation des documents soumis au droit de communication, le renforcement des sanctions applicables au délit de facilitation de la fraude fiscale, le renforcement des sanctions et des obligations déclaratives en cas d'avoirs financiers en trusts non déclarés, l'extension des instruments de coopération administrative en matière fiscale (contrôle multilatéral), la possibilité de contrôler les terminaux de paiement électronique des professionnels, l'adaptation de la procédure de perquisitions fiscales (art. L. 16 B du LPF), la clarification des règles d'imposition des crypto-actifs non fongibles, l'extension du dispositif d'anonymisation aux opérations coordonnées de lutte contre la fraude, ou encore l'allongement du délai de reprise prévu en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative, de dépôt d'une plainte « police fiscale » ou de révélation par l'autorité judiciaire.

Par une adaptation continue de la loi fiscale et des méthodes de contrôle, l'administration fiscale s'attache à anticiper et à lutter de manière efficace contre les nouvelles formes de fraude. La DGFiP développe ainsi le data mining depuis 2014 pour mieux cibler les contrôles, anticipe le recouvrement des créances issues du contrôle fiscal, déploie des moyens spécifiques notamment pour lutter contre les fraudes complexes et approfondit la coopération

internationale. Ainsi, la DGFiP se saisit pleinement des opportunités offertes par le numérique et du renforcement de l'arsenal législatif et réglementaire pour renforcer l'accompagnement fiscal des entreprises et réprimer les fraudes les plus graves ou complexes, y compris dans leur dimension internationale.

A- MIEUX CIBLER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE

La DGFIP affine ses capacités à détecter la fraude au plus tôt, et gagne ainsi en efficacité, dans la sélection des contrôles, dans l'amélioration de la couverture du tissu fiscal au niveau national et dans la répression des auteurs de fraude. L'amélioration de la qualité du ciblage repose à la fois sur des moyens numériques et des moyens humains et organisationnels.

La DGFiP a été une administration pionnière dans l'exploitation de données (data-mining, analyse). Depuis 2014, l'exploitation des données en masse n'a cessé de se diversifier et de gagner en pertinence. Le ciblage réalisé par le bureau de la programmation des contrôles et de l'analyse des données de l'administration fiscale s'appuie sur un silo de données qui intègre de façon décloisonnée des informations de nature et d'origine différentes. Dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles, le bureau est également en mesure d'analyser les données non structurées (analyse de texte et d'images) et utilise en les enrichissant des informations recueillies sur internet en application des dispositions de l'article 154 de la loi de finances pour 2020, dispositif élargi et étendu par la loi de finances pour 2024.

Cette meilleure sélectivité des dossiers s'accompagne d'un calibrage des méthodes de contrôle, allégées et à distance pour régulariser, ou plus intrusives et sur place pour les manquements plus complexes.

L'administration fiscale poursuit la mobilisation du renseignement aussi bien interne qu'externe, notamment à travers ses services de recherche qui, dans le cadre légal prévu, échangent au quotidien avec les partenaires de la lutte contre la fraude (services judiciaires, police, gendarmerie, organismes sociaux…).

B- RENFORCER L'APPROCHE JUDICIAIRE DES FRAUDES LES PLUS GRAVES

Les présomptions de fraudes fiscales complexes et graves, commises de manière intentionnelle nécessitent les moyens d'investigation renforcés de l'enquête judiciaire. Par ailleurs, la saisie du juge pénal permet l'application de sanctions judiciaires qui s'ajoutent aux sanctions administratives, permettant une réponse de l'État à la hauteur de la gravité des faits constatés.

La loi relative à la lutte contre la fraude en 2018 a élargi les moyens d'actions de l'administration et de la justice pour mettre au jour et réprimer les fraudes les plus graves. Ainsi, les deux unités judiciaires de lutte contre la fraude fiscale, la BNRDF et l'ONAF, se sont affirmées comme des services d'investigation hautement efficaces incarnant le renforcement des liaisons entre l'autorité judiciaire et l'administration fiscale. La mise en œuvre des mesures du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques permet d'intensifier et d'étendre les moyens judiciaires mobilisables pour lutter contre la fraude fiscale : doublement du nombre d'officiers fiscaux judiciaires (OFJ) du ministère chargé des comptes publics (échelonné jusqu'en 2026)et élargissement de leur champ de compétence, pénalisation de la mise à disposition de montages et procédés frauduleux.

C- RÉAGIR AUX ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES DE FRAUDE

La fraude fiscale évoluant en permanence, **la lutte contre les différentes formes de fraudes fiscales**[1] doit sans cesse s'adapter.

Les moyens juridiques évoluent afin de moderniser les méthodes de contrôle et de lutter contre les différentes formes de fraude. L'arsenal juridique s'est accru avec l'adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude et les lois de finances successives. Conformément au plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques de 2023, la loi de finances pour 2024 a ainsi resserré les règles en matière de documentation des prix de transfert des entreprises (seuils d'application, opposabilité, sanctions et extension du délai de reprise s'agissant des cessions d'actifs incorporels difficiles à évaluer).

La coopération avec les partenaires de l'administration fiscale (Intérieur, Justice, Douane, organismes sociaux) est facilitée par l'ouverture ou l'accès croisés aux applications informatiques. À cet égard, et tel qu'inscrit dans le plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques, la DGFiP matérialise l'intensification de ces échanges en conduisant une rénovation des protocoles nationaux et locaux avec ses partenaires. De plus, face à des fraudes toujours plus organisées, complexes et mobiles, les travaux initiés par la mission interministérielle de coordination

anti-fraude (MICAF)[2] orchestrent une réponse collective en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques.

La DGFiP poursuit plusieurs axes de contrôles stratégiques. Elle a, en particulier, adapté ses structures pour renforcer son action en matière de lutte contre la fraude à la TVA, mais aussi en matière de fiscalité patrimoniale. Ainsi, elle est cheffe de file de trois groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF) dédiés à la fraude fiscale, au e-commerce et aux sociétés éphémères[3]. En outre, elle a éclairci les règles d'assujettissement à la TVA des activités de dropshipping. En matière de fiscalité patrimoniale, les pôles de contrôles revenus/patrimoine (PCRP) au niveau départemental et les brigades patrimoniales (BPAT) au niveau interrégional permettent de mieux répondre à l'exigence de compétences en la matière.

Dans un contexte d'internationalisation et de dématérialisation des échanges, le contrôle des opérations internationales est devenu une priorité essentielle du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude, qui s'appuie sur une meilleure identification des comportements et opérations frauduleux. La lutte contre la fraude liée aux paradis fiscaux, états et territoires non coopératifs ou le démantèlement de schémas d'optimisation fiscale agressifs constituent des objectifs prioritaires. Par ailleurs, une attention particulière est portée sur les détentions de biens immobiliers situés en France afin de lutter contre les schémas de contournement de l'impôt. En conséquence, la DGFiP adapte ses moyens et son organisation pour optimiser ses actions sur les questions internationales.

Il convient de souligner l'importance prise par les mesures trouvant leur origine dans les instances internationales de concertation (OCDE, UE), par exemple en matière d'échanges automatiques d'informations qui sont devenus une source précieuse de renseignements pour le contrôle fiscal international : échanges automatiques sur les comptes financiers en application de la directive européenne relative à la coopération administrative (dite DAC 2) et du Common Reporting Standard (CRS), son pendant OCDE ; échanges automatiques sur les rulings (DAC 3), échanges sur l'implantation des groupes multinationaux (DAC 4 et country by country reporting ou CBCR au niveau OCDE), échanges automatiques portant sur les montages fiscaux dits agressifs (DAC 6), sur les revenus tirés des plateformes (DAC 7) ou les crypto-actifs (DAC 8) ou les échanges sur les déclarations relatives à l'imposition minimale des multinationales (DAC 9)[4] et les données de paiements transfrontaliers au sein de l'UE (CESOP).

D - AMÉLIORER LE RECOUVREMENT

Pour être efficace tout en étant dissuasif, la lutte contre la fraude doit aboutir au recouvrement des sommes éludées. Le recouvrement offensif des créances est une partie intégrante de l'action de contrôle fiscal. Les liaisons entre les services de contrôle et les comptables publics se renforcent et les moyens juridiques et techniques doivent permettre non seulement d'accroître l'efficacité des opérations de contrôle, mais aussi du recouvrement effectif des rehaussements.

A la suite d'un audit interne conduit par sa mission risques et audit, la DGFiP met en œuvre un plan d'action visant à l'amélioration des liaisons entre services de contrôle et de recouvrement. Les mesures concernent aussi bien l'organisation des services que les systèmes d'information ou les modalités de pilotage des deux métiers complémentaires.

[1]Détails en annexes

[2]Au niveau national, les groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF) sont mis en place. Trois de ces GONAF sont pilotés par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la DGFiP et portent sur la TVA, le commerce électronique et les sociétés éphémères

[3]Du fait de l'évolution des schémas de fraude, les GONAF « E-commerce » et « Sociétés éphémères » concentrent désormais l'essentiel des sujets de coopération en matière de TVA, que ce soit au stade de la détection des sociétés éphémères utilisées comme véhicule de la fraude, du contrôle des entreprises utilisatrices des marketplaces ou du recouvrement des créances de TVA. Il a donc été décidé en 2025 que le GONAF initialement dédié à la lutte contre la fraude à la TVA serait désormais consacré à la lutte contre la fraude fiscale et les autres fraudes connexes, afin d'élargir le périmètre de la coopération interministérielle à toutes les thématiques de fraudes qui nécessiteraient une attention particulière.

[4] Issue de l'adoption par l'OCDE en 2022 d'une réforme de la fiscalité internationale reposant sur deux « Piliers » dont l'imposition minimale effective de 15 % pour les multinationales, entrée en vigueur le 1er janvier 2024

II- LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIÈRE

Le rôle central de la DGDDI dans la lutte contre la fraude fiscale et douanière est réaffirmé et se traduit notamment par un renforcement des contrôles en matière de lutte contre les trafics illicites.

Dans ce cadre, les trafics illicites de produits du tabac, qui nuisent à la fois gravement à la politique de santé publique mise en place, mais également aux finances de l'État, restent l'une des préoccupations majeures mises en avant.

De même, afin de prendre en compte la part toujours croissante du e-commerce dans le monde ainsi que l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, d'une réglementation obligeant notamment les opérateurs de fret express et postal à déposer une déclaration en douane électronique dès le premier euro, la priorité sera mise sur ces flux, priorité concrétisée par la mise en place dans le PAP, dès 2022, d'un indicateur spécifique reprenant le nombre de constatations dans le fret express et le fret postal ayant pour but notamment de lutter contre les minorations de valeur à l'importation.

La DGDDI renforce également son rôle dans la lutte contre les fraudes aux finances publiques au travers de l'Office national anti-fraude (ONAF), service commun à la DGDDI et à la DGFiP et actif le 1er mai 2024. L'ONAF dispose d'une compétence générale pour mener des enquêtes judiciaires en matière douanière et portant sur des escroqueries réalisées au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

La DGDDI continuera également à renforcer les modalités de sa coopération avec la DGFiP ainsi qu'avec les administrations fiscales étrangères afin de lutter de manière optimale contre les fraudes transfrontalières. Un des enjeux majeurs de l'année 2025 a été également d'assurer une collaboration efficace entre la DGDDI et le Parquet européen, organe juridictionnel européen chargé d'enquêter et de poursuivre les infractions portant atteinte au budget de l'Union européenne.

III- LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX COTISATIONS SOCIALES

La fraude aux cotisations sociales fragilise les fondements de notre économie et de notre modèle social et constitue donc une priorité pour les pouvoirs publics.

La lutte contre toutes les formes de fraude est un impératif d'efficacité économique et de justice sociale et revêt depuis 2010, le caractère d'exigence constitutionnelle (décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010). Plus spécifiquement, la valeur constitutionnelle de la lutte contre la fraude en matière de protection sociale a été consacrée en 2019 par le Conseil Constitutionnel qui s'est inspiré de sa jurisprudence en matière de fraude fiscale (Décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019).

Améliorer l'efficacité des processus de contrôle et de sanction de la fraude aux cotisations sociales et du travail dissimulé est un impératif du point de vue de l'efficacité administrative. La lutte contre la fraude représente aussi un enjeu d'équité, le manque à gagner devant être compensé.

L'émergence de fraudes massives et élaborées avec de lourds impacts financiers, facilitée par l'environnement numérique, invite les pouvoirs publics à mettre l'accent sur la lutte contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec un préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes touchant plusieurs régions ou plusieurs organismes, les fraudes avec une dimension internationale.

Au regard de l'évolution constante de la fraude, les politiques publiques définies depuis 2018 ont ainsi principalement porté leurs efforts sur le renforcement et l'adaptation régulière des moyens d'investigation et de recouvrement, par l'élaboration d'outils juridiques et de pilotage pertinents.

A - UNE ADAPTATION CONSTANTE DES MOYENS DES AGENTS CHARGÉS DU CONTRÔLE

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est une étape importante dans la construction des outils d'investigation ouverts aux agents de contrôle des organismes du recouvrement du régime général (URSSAF) et du régime agricole (MSA) :

- Par des mesures renforçant les échanges d'informations entre les administrations et les organismes, via l'accès à des fichiers de la DGFiP (Patrim[1], FICOBA[2], FICOVIE[3], BNDP[4]), et l'harmonisation des conditions d'exercice du droit de communication des organismes sociaux avec la sphère fiscale en introduisant une sanction en cas de silence opposé à une demande ;

[1] Registre des ventes immobilières

[2] Fichier des comptes bancaires ouverts en France par les personnes physiques ou morales

[3] Fichier des contrats de capitalisation ou de placements

[4] Base nationale des données patrimoniales

- Par des mesures améliorant le dispositif répressif en clarifiant et renforçant les obligations déclaratives des plateformes en ligne (le récapitulatif annuel des revenus encaissés par les utilisateurs établis par les plateformes est désormais transmis par l'administration fiscale à l'Urssaf CN en vue d'une interconnexion de données) et en créant une amende à l'encontre des complices de graves manquements fiscaux et sociaux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 sanctionne plus fortement le travail dissimulé en élargissant le périmètre de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations et en portant la majoration jusqu'à 60 % du redressement en cas de réitération du travail dissimulé dans les cinq ans.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 consolide les prérogatives des agents de contrôle pour constater les situations de travail dissimulé quel que soit le régime d'affiliation du salarié. Les constats des agents de la MSA ont force probante pour être utilisés par les URSSAF et réciproquement. Le contrôle des salariés détachés par des entreprises de travail temporaire étrangères dans le secteur agricole est ainsi facilité. La loi modifie également les dispositions mises en œuvre pour le recouvrement des créances nées à la suite du travail dissimulé pour limiter l'obligation d'informer le cotisant qu'il risque une saisie conservatoire dans les seuls cas où l'inspecteur envisage effectivement de recourir à cette possibilité.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 améliore l'exercice du droit de communication dont bénéficient les URSSAF et leur ouvre la possibilité d'interconnecter leurs données avec les données non nominatives qui leur sont, entre autres, communiquées par les plateformes en ligne.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 aligne les conditions d'exercice du droit de communication des agents de contrôle des organismes sociaux sur les règles fiscales en leur donnant la possibilité de dématérialiser les échanges avec les tiers et notamment avec les banques.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 est particulièrement riche en mesures destinées à faciliter la détection de la fraude et le recouvrement des créances liées au travail dissimulé. Les possibilités d'échange d'informations sont renforcées avec un accès aux renseignements détenus par les greffiers des tribunaux de commerce en matière de lutte contre la fraude sociale et aux données annuelles reçues par les plateformes numériques situées dans l'Union européenne collectées par la DGFIP. Les prérogatives de contrôle sont enrichies avec l'attribution d'un nouveau pouvoir d'investigation sous pseudonyme (cyber-enquête) pour la recherche du travail illégal commis par la voie des communications électroniques ou internet. Les agents chargés du recouvrement des créances de travail dissimulé bénéficient du droit de communication bancaire. La solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé par le cocontractant est renforcée : la sanction d'annulation des exonérations et réductions de ses cotisations est aggravée en cas de réitération fautive et la majoration de redressement réduite en cas de règlement rapide. Les possibilités de contrôle du détachement en agriculture sont facilitées en permettant l'assujettissement à la MSA des salariés intérimaires détachés par des entreprises de travail temporaire (ETT) étrangères, lorsque les conditions de maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre État ne sont pas remplies.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 instaure deux nouveaux délits visant à réprimer l'incitation à la fraude sociale et sa facilitation par la mise à disposition de schémas ou d'autres moyens. Elle met aussi en place un prélèvement obligatoire « à la source » par les plateformes numériques, des cotisations, contributions et taxes dues auprès de l'Urssaf par leurs utilisateurs, dès lors qu'ils sont micro-entrepreneurs ou cotisants ayant opté pour le régime général ; dispositif qui sera généralisé en 2027.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 étend le droit de communication pour permettre aux agents des organismes chargés du recouvrement de mieux lutter contre les fraudes émergentes. Elle suspend également les délais de prescription et de recouvrement des cotisations et majorations en cas de travail dissimulé réalisé dans le cadre d'une mobilité européenne, le temps de la procédure de dialogue et de conciliation. Enfin, elle sécurise le prélèvement automatique par les plateformes des cotisations et contributions sociales des micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 augmente les montants de la majoration de redressement applicable en cas de travail dissimulé.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce sensiblement les capacités de contrôle et de recouvrement des organismes des cotisations sociales. En matière de contrôle, il renforce la protection des agents chargés de mission de lutte contre le travail illégal en permettant l'utilisation d'un numéro d'immatriculation administrative en lieu et place des nom et prénom des agents de contrôle. Il ouvre par ailleurs aux agents un accès direct aux données du système d'immatriculation des véhicules (SIV) afin de faciliter les investigations, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé, et d'optimiser le recouvrement des

créances. Le texte révise en outre les dispositions relatives à la majoration de redressement applicable en cas de travail dissimulé afin notamment de sanctionner plus sévèrement les auteurs d'infractions commises en bande organisée. Sur le volet recouvrement, le projet de loi étend l'obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière de travail dissimulé au maître d'ouvrage, et par suite, le mécanisme de solidarité financière qui découle du manquement à cette obligation. Il remplace les mesures conservatoires existantes en cas de travail dissimulé par un nouveau dispositif de « flagrance sociale » inspiré du droit fiscal afin d'accélérer la saisie. Il supprime l'effet suspensif de l'opposition à contrainte, afin que celle-ci devienne immédiatement exécutoire et que le débiteur ne puisse plus organiser le détournement de ses actifs pour échapper au recouvrement forcé. Enfin, le texte autorise la saisie des contrats d'assurance-vie.

B - LE RENFORCEMENT DU PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ DE CONTRÔLE PAR L'AUTORITÉ DE TUTELLE

La lutte contre la fraude constitue un axe majeur des conventions d'objectifs et de gestion (COG) conclues entre l'État et les organismes de recouvrement. Dans les COG signées avec l'ACOSS pour la période 2023-2027 et avec la CCMSA pour la période 2021-2025, l'État demande à ces organismes de conforter leurs dispositifs de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude. Cette orientation est reprise dans la COG conclue avec la CCMSA pour la période 2026-2030.

Ces COG fixent les objectifs stratégiques et les moyens associés assignés aux organismes de recouvrement. La stratégie a été adaptée et s'appuie sur une meilleure identification des risques de fraude (développement d'outils de croisement de données, amélioration des techniques de détection des fraudes), sur des contrôles davantage centrés sur les forts enjeux financiers et sur un renforcement des échanges impliquant l'ensemble des acteurs des branches et les partenaires externes.

Les COG comprennent également des objectifs chiffrés en termes de montants de redressement et de recouvrement. L'ensemble de ces indicateurs de performance fait l'objet d'un suivi annuel par la direction de la sécurité sociale, autorité de tutelle, et d'une renégociation tous les cinq ans.

Le bilan annuel des actions de lutte contre la fraude que les organismes sociaux doivent transmettre à l'autorité de tutelle est un outil majeur du pilotage. Dans une perspective plus qualitative, il a été décidé en 2019, d'y intégrer un suivi trimestriel des fraudes à enjeux (arrêté du 24 juillet 2019).

Le plan d'action de lutte contre la fraude sociale 2021-2023 a été un fort levier de la nouvelle impulsion que le Gouvernement a souhaité donner à la politique de lutte contre la fraude sociale.

Les grandes orientations de la lutte contre toutes les formes de fraude aux cotisations et aux prestations sociales ont été arrêtées dans une feuille de route à la fin de l'année 2020 et déclinées dans un plan d'actions du 2 février 2021, sous l'égide du Ministre chargé des Comptes publics.

Ce plan piloté et mis en œuvre par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) comprend une trentaine de mesures visant à mieux prévenir, détecter et réprimer tous les types de fraudes (cartographie des risques, évaluation de la fraude, partage des données et de la connaissance des mécanismes de fraude entre organismes, amélioration du recouvrement, etc.).

Pour les organismes du recouvrement, le plan vise à renforcer l'évaluation de la fraude, développer les méthodes de ciblage (datamining), accentuer la lutte contre la fraude dans le cadre de la mobilité internationale (détachement et pluriactivité), renforcer le contrôle des travailleurs indépendants et de l'économie numérique, optimiser le recouvrement des créances issues de la lutte contre le travail illégal.

Certaines actions du plan sont mises en œuvre par la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) notamment dans le cadre des GONAF organisés sur les questions liées aux sociétés éphémères frauduleuses, au travail illégal, au recouvrement des créances en matière de fraude. La MICAF a aussi pour mission de faciliter le travail entre les administrations en animant le réseau local des CODAF destinés à renforcer le caractère opérationnel de la lutte contre la fraude et au sein desquels les organismes du recouvrement sont investis de longue date.

La feuille de route de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques 2023-2027 comprend un volet de lutte contre la fraude sociale qui a été annoncé le 30 mai 2023 par le ministre délégué chargé des Comptes publics.

Ce nouveau plan fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre la fraude sociale. S'agissant des redressements de cotisations et contributions sociales, l'objectif a été initialement fixé à 5 Md€ sur le quinquennat, soit un doublement des résultats entre 2022 et 2027, puis porté à 5,5 Mds d'euros. Les moyens dédiés à la lutte contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations seront considérablement renforcés, tant sur le plan humain (recrutement d'agents de contrôle) que sur le plan des systèmes d'information. Le plan prévoit également l'installation d'un Conseil de l'évaluation des fraudes (CEF) chargé de définir une méthode harmonisée et partagée

d'évaluation pour connaître le montant de la fraude, d'appréhender les nouvelles pratiques et les phénomènes émergents de la fraude (notamment liés au numérique) et d'améliorer les leviers de lutte contre la fraude. Présidé par le ministre des Comptes publics et composé des administrations compétentes, de personnalités qualifiées, d'experts indépendants et de parlementaires afin de s'assurer de la fiabilité des estimations produites, la réunion de lancement s'est tenue le 10 octobre 2023.

Des dispositions règlementaires (décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024) ont permis d'adapter les procédures de transmission universelle de patrimoine (publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) en lieu et place des journaux d'annonces légales) et de liquidation amiable des sociétés (production au greffe du tribunal de commerce d'attestations de régularité sociale et fiscale) pour faciliter l'intervention des créanciers publics et prévenir les détournements par des sociétés éphémères. Une réforme de la solidarité financière en cas de travail dissimulé a, par ailleurs, été engagée par le décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 lequel prévoit la création d'une procédure dédiée.

Le Plan national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) 2023-2027 prolonge ces orientations avec une cinquantaine de mesures visant à un pilotage et à des modalités d'actions modernisés pour promouvoir une meilleure efficacité des contrôles, des sanctions et de la réparation des préjudices liés au travail illégal. La politique de ciblage des actions de contrôle sur des secteurs et enjeux prioritaires notamment les grands évènements sportifs, les faux statuts, les fraudes les plus graves et complexes, les fraudes transnationales, sera adaptée au niveau territorial. Par exemple, dans le domaine agricole, les échanges d'informations seront renforcés entre les caisses MSA et les plateformes délivrant les autorisations de travail des salariés saisonniers pour renforcer la lutte contre les filières de main-d'œuvre clandestine.

C - UNE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTIONS ADAPTÉE À L'ÉVOLUTION DES ENJEUX

Les réseaux poursuivent la modernisation et l'amélioration des techniques de détection de la fraude. D'importants travaux ont été conduits pour améliorer la connaissance des phénomènes de fraude aux prélèvements sociaux et enrichir les données mobilisables, afin de pouvoir renforcer le pilotage de cette activité et se concentrer notamment sur les fraudes organisées.

Dans le régime général, l'évaluation s'appuie sur une extrapolation des résultats de contrôles aléatoires. Une large campagne menée en 2022 et 2023 sur des entreprises du secteur privé de tous les secteurs d'activité ainsi que sur les micro-entrepreneurs a permis d'actualiser l'évaluation globale de la fraude en 2024. Celle-ci est estimée entre 4,8 et 6,3 milliards d'euros en ce qui concerne le champ de recouvrement des URSSAF. Afin de poursuivre la fiabilisation de l'évaluation, l'ACOSS a initié en 2025 une évaluation portant sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, secteur pour lequel les dernières estimations disponibles dataient de 2013. La campagne de contrôles aléatoires sur ce secteur se poursuivra en 2026.

Les méthodes de datamining et de traitement en masse des informations (dont les données individuelles issues des déclarations sociales nominatives) sont en expérimentation dans le régime agricole et en voie de généralisation dans le régime général. Depuis 2022, l'ACOSS déploie un plan national *datamining* de lutte contre la fraude permettant d'optimiser le modèle prédictif de ciblage.

A la suite de la loi fraude de 2018 et de la convention de juin 2021 avec la DGFiP, les agents du contrôle et du recouvrement LCTI de l'Urssaf-CN ont un accès aux données fiscales des bases BNDP, Patrim et Ficovie.

Dans le régime agricole, la MSA poursuit ses travaux d'évaluation du manque à gagner en termes de cotisations sociales résultant des comportements de fraude et d'évasion sociale au régime agricole. De nouvelles pistes de travail sont, en outre, explorées sur la lutte contre le travail dissimulé grâce à la mobilisation des dernières avancées scientifiques et technologiques (IA). La MSA fait le choix d'exploiter les résultats des contrôles menés par les contrôleurs sur les entreprises jugées à risque plutôt que de recourir à des contrôles aléatoires en s'appuyant sur un partenariat avec trois enseignants-chercheurs du laboratoire d'économie de l'Université d'Orléans (LEO) et de l'Université Paris Dauphine. Cette approche devrait permettre une estimation plus fine et plus précise des comportements de fraude, notamment la distinction entre la dissimulation totale et la dissimulation partielle. Les travaux récents confirment que le manque à gagner en termes de cotisations salariales demeure inférieur à 200 M€ par an, soit moins de 2 % des cotisations totales sur la période considérée. Au titre du travail illégal, la CCMSA a estimé les montants liés à la dissimulation partielle d'activité et d'emploi salarié, qui s'établissent entre 140 M€ et 290 M€ selon les années observées.

Le renforcement du contrôle des travailleurs indépendants **et des plateformes**. Les URSSAF poursuivent leur montée en compétence sur les situations de dissimulation d'activité par des travailleurs indépendants (TI), des micro-entrepreneurs (ME) ou des utilisateurs de plateformes.

Les estimations de la fraude menées en 2021 dans de nouveaux champs sectoriels (travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs, plateformes collaboratives) ont permis de mieux cibler les contrôles.

La présence des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement est désormais plus affirmée sur cette catégorie de cotisant. Les contrôles des TI représentent, en 2025, 36,27 % des actions ciblées, contre 10 % en 2015. De fait, les redressements pour dissimulation d'activité des TI augmentent pour atteindre plus de 136 millions d'euros (soit plus de 11,48 % en un an).

Cet accroissement résulte principalement de la mobilisation du réseau sur la population des micro-entrepreneurs. L'exploitation des données communiquées par les plateformes en application de la loi fraude de 2018 a permis de mener des travaux d'évaluation de la fraude qui ont, entre autres, confirmé une dissimulation très élevée d'assiette des micro-entrepreneurs.

Les relevés annuels des transactions des utilisateurs de plateformes transmis par la DGFiP ont par ailleurs permis de sensibiliser les utilisateurs sur le dispositif d'affiliation au Centre national de l'économie numérique (CNEC) mis en place pour faciliter certaines déclarations (locations saisonnières, meublés, etc.).

Dans le même esprit et à la suite d'une expérimentation menée en région PACA en vue de fiabiliser les revenus des micro-entrepreneurs par comparaison des données sociales et fiscales déclarées, un Guichet de régularisation des micro-entrepreneurs (ME) a été mis en place à l'échelle nationale. Après une phase amiable, les ME refusant de régulariser les écarts constatés pourront faire l'objet de sanctions. Ce nouveau dispositif s'inscrit dans une volonté de renforcer plus encore le pilotage national des contrôles relatifs à l'économie des plateformes. Le montant des cotisations des auto-entrepreneurs régularisées depuis 2023 grâce aux actions de fiabilisation menées par le guichet de régularisation s'élève à 129 millions d'euros.

La lutte contre la fraude à la mobilité internationale demeure une priorité pour les caisses.

A la suite des préconisations du PNLTI 2019-2021 et du rapport IGAS n° 20195-051R sur le pilotage de la fonction internationale dans le champ de la sécurité sociale, la gestion du traitement des situations de mobilité internationale (détachement entrant et sortant et pluriactivité) a été réorganisée. L'Urssaf CN est désormais l'interlocuteur privilégié pour le régime général en matière de mobilité internationale. La caisse a ouvert en octobre 2022 une interface de consultation des bases de données détenues par le ministère du Travail (SIPSI) et par les organismes de Sécurité sociale (archives de SIRDAR, DSN, EESSI). Cette interface dénommée CLASS pourra être consultée par les différents corps de contrôle habilités. A terme, ces données seront croisées pour un meilleur ciblage.

Au sein de l'UE, la coopération et l'entraide administratives ont été renforcées avec la mise en place effective en 2021, d'un système d'information permettant aux organismes de sécurité sociale des pays européens d'échanger de façon dématérialisée des données relatives à leur activité (*Électronic Exchange of Social Security Information* – EESSI). Les premiers échanges se concentrent sur la fraude.

Au-delà de ce cadre, des conventions entre institutions de sécurité sociale conclues sur la base du volontariat et de la réciprocité, peuvent élargir le périmètre des données accessibles. En lien étroit avec le CLEISS, l'Urssaf a conclu des conventions avec les institutions de sécurité sociale de Belgique, Luxembourg, Portugal, Pologne, Italie et Espagne. Elles favorisent les échanges d'informations, la désignation d'interlocuteurs privilégiés, et l'organisation d'opérations de contrôle conjointes

La coopération s'appuie aussi sur l'autorité européenne du travail (AET) qui organise des inspections conjointes entre les États.

En 2025, les actions des URSSAF en matière de fraude au détachement et à la pluriactivité ont engendré 16 millions d'euros de redressements (peuvent y être ajoutés les dossiers toujours en cours d'instruction).

Le régime agricole a porté l'accent sur la lutte contre la dissimulation d'activité notamment via le contrôle du recours massif au temps partiel avec risque de sous-déclaration et contre les fraudes à enjeux.

Au-delà de ces mesures structurantes de la fraude aux prélèvements sociaux, les bons résultats obtenus en 2024 par les organismes du recouvrement du régime général et agricole, témoignent de la forte implication des réseaux.

IV- COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX FINANCES PUBLIQUES

En 2021, pour mieux lutter contre des fraudes toujours plus complexes, organisées et opportunistes, il a été décidé de donner un nouvel élan interministériel à la lutte contre la fraude aux finances publiques (fraudes aux prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux, travail illégal, fraudes aux prestations sociales, fraudes aux aides publiques).

Le dispositif interministériel de lutte contre cette fraude a ainsi été profondément modifié par le décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 de création de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). Placée par délégation du Premier Ministre auprès du Ministre délégué chargé des Comptes publics, la MICAF, structure resserrée d'impulsion, a pour mission de piloter la coordination nationale et locale des partenaires en charge de la lutte contre la fraude aux finances publiques. Ce dispositif fera l'objet d'un renforcement fin 2026/début 2027pour aller plus loin dans ses missions.

En lien étroit avec le cabinet du Ministre et ses partenaires institutionnels, la MICAF a consolidé courant 2023 la feuille de route relative à « la lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques ». Elle assure auprès du Ministre le suivi de sa mise en œuvre et joue un rôle d'alerte sur l'atteinte des objectifs fixés.

En 2025, elle a aussi coordonné les travaux législatifs interministériels nécessaires dans le cadre de la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques du 30 juin 2025 et dans le cadre de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Fin 2025 et début 2026, la MICAF était en charge de la coordination des travaux sur le projet de loi sur la lutte contre les fraudes fiscales et sociales dont l'ambition est de doter la puissance publique d'outils toujours plus efficaces contre les fraudes en :

- améliorant la détection de la fraude en mettant en commun et en exploitant les informations nécessaires, en renforçant les moyens d'action et de contrôle ;
- adaptant les leviers de lutte aux nouvelles formes de fraude en tarissant les sources de revenus occultes ou illicites et en renforçant les sanctions administratives et pénales ;
- garantissant un meilleur recouvrement des indus frauduleux en renforçant les mesures conservatoires des administrations.

La loi a été votée le 11 mai 2026 et promulguée le 26 juin 2026.

Au-delà des coordinations opérationnelles qu'elle met en place avec ses partenaires, il revient aussi à la MICAF d'impulser les adaptations juridiques et/ou technologiques indispensables à une meilleure détection et sanction des fraudes aux finances publiques.

Elle doit par ailleurs faciliter la coopération avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne (UE), et notamment les échanges opérationnels avec l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et le Parquet européen.

Elle contribue enfin à une information régulière du Parlement sur la fraude aux finances publiques par l'élaboration du présent document de politique transversale annexé à la loi de finances. Elle informe aussi régulièrement ses partenaires sur les problématiques de fraude et joue un rôle clé en matière de formation anti-fraude.

La circulaire du Premier Ministre n° 6263/SG du 27 avril 2021 rappelle le rôle d'instance de référence que doit jouer la MICAF en matière de coordination interministérielle anti-fraude.

A - LA COORDINATION NATIONALE ANTI-FRAUDE

1. Le rôle des groupes opérationnels nationaux anti- fraude

Elle est assurée au travers de dix groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF) pilotés par la MICAF et de la cellule de veille anti-fraude aux aides publiques créée par décret n° 2023-872 du 26 juillet 2023.

Le décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 prévoit que la MICAF pilote, avec des directions « cheffes de file », des GONAF autour d'enjeux prioritaires arrêtés lors de concertations interministérielles :

- La lutte contre la fraude à la TVA, les fraudes fiscales et sociales commises via le e-commerce ou via des sociétés éphémères, la contrefaçon, les trafics de tabac, le travail illégal et la fraude fiscale connexe, la fraude à la résidence, la fraude documentaire et à l'identité ;
- L'adaptation des moyens d'enquête aux enjeux du numérique ;
- La recherche d'un meilleur recouvrement des créances en matière de fraude aux finances publiques.

La composition des GONAF reflète la volonté d'intégrer aux échanges l'ensemble des sphères institutionnelles susceptibles d'être concernées. Ils réunissent donc, selon les thématiques, les administrations centrales du MEFSIN, des ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé, des Solidarités, du Travail, les organismes de protection sociale (OPS) ainsi que les services d'enquêtes administratifs et judiciaires et les parquets compétents.

Il s'agit de favoriser le décloisonnement des approches, le partage d'informations et d'analyses en vue de définir des stratégies communes permettant de mieux prévenir, rechercher et sanctionner ces fraudes, souvent complexes, nécessitant des articulations fines entre actions/sanctions administratives et judiciaires.

Au-delà, il s'agit aussi de lancer et de suivre dans ce cadre des projets interministériels structurants en matière de lutte contre la fraude.

À titre d'illustration, plusieurs chantiers ont été conduits par la MICAF depuis sa création en 2020 :

Sur la lutte contre la fraude à l'identité :

- L'élaboration et la signature d'un protocole renforçant les échanges de renseignements en matière de fraude à l'identité et documentaire entre le Secrétariat général du ministère de l'Intérieur, la DGEF, la DGPN, la DGGN, la MICAF et les OPS (GONAF fraude à l'identité et documentaire). Depuis 2025, les travaux ont porté sur le développement d'une méthodologie d'exploitation des listes de faux documents d'identités transmises par les forces de polices et gendarmeries aux OPS. Ainsi, ces listes ont pu être plus rapidement et facilement analysées par l'ensemble des partenaires. Il en résulte ainsi une meilleure compréhension de l'utilisation des faux documents d'identité en matière de fraude sociale. Par ailleurs, les travaux de révision du protocole sont programmés pour le second trimestre 2026 ;
- La MICAF a initié un rapprochement avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie afin d'une part, de l'intégrer aux travaux du GONAF « fraude à l'identité et documentaire » et d'autre part, de l'accompagner dans le déploiement d'actions de formation en matière de lutte contre la fraude documentaire ;
- Conjointement avec la Direction des Missions de l'Administration Territoriale et de l'Encadrement supérieur du ministère de l'Intérieur, la MICAF a soutenu le déploiement du portail « DOCVERIF » permettant de vérifier la validité des documents d'identité émis par les autorités françaises notamment auprès de la DGFiP et l'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées).

Sur la mise en place d'opérations nationales

- L'organisation d'opérations de contrôles nationales interministérielles conjointes en matière de lutte contre les trafics de tabac dites « COLBERT II et III » (2024-2025) et de contrefaçon, opération dite « Coubertin » liées aux Jeux Olympiques Paris 2024 et à l'Euro de football puis l'opération dite « FRAGRANCE » concernant la contrefaçon de parfum en 2025 ;
- La mise en place d'un observatoire interministériel des tendances et des flux financiers relatifs aux trafics de tabac et de contrefaçons au sein des GONAF dédiés à ces problématiques. Une telle veille partagée entre DGDDI, DGGN, DGPN et Justice est indispensable à une meilleure appréhension de ces phénomènes de fraude (GONAF lutte contre les trafics de tabac et de produits contrefaisants).

Sur l'amélioration du recouvrement des créances issues des fraudes :

- La mise en place d'une expérimentation avec l'AGRASC et les OPS en vue de permettre un meilleur recouvrement des créances dans les dossiers judiciarisés (GONAF Justice pénale et recouvrement) ;
- Une convention type DGPN, DGGN, DGFiP, DACG, MICAF signée en 2021 visant à assurer le recouvrement des créances fiscales (amendes forfaitaires ou pénales, droits fixes de procédure) dans le cadre des gardes à vue. Les travaux ont été menés en 2023 et 2024 dans le cadre du GONAF et ont permis d'aboutir à une refonte de la convention type dont le champ d'application a été élargi aux amendes pénales, notamment celles prononcées sur le fondement du code général des impôts et du code des douanes, aux amendes civiles, aux dommages et intérêts, aux confiscations en valeur n'ayant pas fait l'objet d'une saisie, aux amendes forfaitaires majorées et aux forfaits post stationnements majorés. Sont également concernés les biens meubles corporels de valeur tels que les montres, les bijoux ou encore les véhicules. Ce dispositif trouve désormais également à s'appliquer dans le cadre des rétentions judiciaires ;
- Afin de mieux lutter contre les fraudes en lien avec l'économie souterraine et grâce à une offre de service de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), la MICAF a pu proposer à plusieurs OPS une première expérimentation visant la transmission et l'exploitation d'information relatives à des saisies d'argent liquide réalisées par la Douane dans le cadre de leurs opérations.

Sur les enjeux du numérique et notamment l'accès aux bases des données et l'amélioration des échanges d'informations

- L'ouverture d'accès aux bases de données de la DGFiP (FICOBA, FICOVIE, BNDP, PATRIM) et aux bases de données sociales (RNCPS et SNGI) en vue de faciliter les enquêtes pour les services de police, de gendarmerie, les OPS, les services administratifs (DGFiP, inspection du travail) ainsi que les services de renseignement (Tracfin, DNRED, DGSI). L'article 3 de la loi relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales du 25 juin 2026 a élargi l'accès aux bases patrimoniales aux organismes sociaux et cette loi a autorisé l'accès au RNCPS aux agents des préfectures chargés de la lutte contre la fraude ;
- Le pilotage d'une expérimentation sur la création d'une base interministérielle de RIB frauduleux pour permettre aux organismes et administrations chargés du versement de fonds publics de renforcer les contrôles destinés à lutter contre les fraudes au virement. Parallèlement à ces travaux, la MICAF a organisé dans le cadre de son rôle de coordination, la transmission de listes de RIB frauduleux entre partenaires (2 685 au total). Ces échanges ont été fait à droit constant sur la base des textes autorisant le partage d'informations interbranches en matière de RIB frauduleux ;
- La mise en place d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre banques et administrations (PEBA) en vue de permettre une mise en œuvre plus rapide des réquisitions et droits de communication bancaires. Ce projet, piloté dans le cadre des travaux du GONAF portant sur l'adaptation des moyens d'enquête aux enjeux du numérique, a fait l'objet d'une feuille de route spécifique diffusée auprès de l'ensemble des parties prenantes de la sphère publique (DGGN, DGPN, DGFiP, DGDDI, DGTravail, ONAF, DSS pour le compte des organismes de protection sociale ainsi que France travail) et du secteur bancaire représenté par le Comité Français Opérationnel de Normalisation Bancaire (CFONB) en lien avec la Fédération française des banques (FBF). En 2024-2025, une version expérimentale de PEBA déployée au sein du ministère de l'intérieur par l'ANFSI permet la dématérialisation des envois et des réponses de certaines réquisitions judiciaires émises par les OPJ de la gendarmerie nationale auprès de certaines banques. La MICAF travaille pour qu'à terme, les services administratifs de l'État (dont la DGFiP et la Douane) qui exercent aussi des droits de communication auprès des banques puissent se raccorder à une version interministérielle de PEBA et bénéficier des gains de la dématérialisation ;
- Les travaux de rédaction sur l'arrêté d'application de l'article 2 de la récente loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales qui facilite l'accès des administrations versant des aides publiques à l'APIVERIBAN connectée au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Il s'agit de permettre aux administrations d'avoir les informations contenues dans FICOBA nécessaires pour vérifier la cohérence entre les RIB fournis par le demandeur de l'aide et les informations détenues par l'administration fiscale sous forme de réponse binaire OUI/NON. La MICAF coordonne également les travaux avec la Banque de France et la DGTrésor sur les accès à API IBAN ;
- La consolidation d'un texte pour mieux lutter contre la fraude à la résidence et la fraude fiscale et visant à permettre l'accès des agents désignés et habilités des OPS et de la DGFiP au système API-PNR France opéré par l'Agence Nationale des Données de Voyage (ANDV) et qui permet le traitement automatisé des données de réservation (PNR) et des données d'enregistrement et d'embarquement (API) collectées auprès des compagnies aériennes : la MICAF conduit à ce titre une expérimentation avec les partenaires pour permettre une application efficace ;
- L'initiation de travaux sur la mise en place d'une base interministérielle de sociétés éphémères suspectes de fraudes ;
- L'élaboration et la diffusion au premier semestre 2026, d'un catalogue national des outils numériques de lutte contre la fraude. Une cinquantaine de ressources numériques, de nature et de périmètre variés y sont recensées en fonction de leur sphère d'origine (Finances, Sociale, Intérieurs, Justice, etc.) afin d'aider les acteurs publics dans leurs démarches de lutte contre la fraude, notamment pour la détection de la fraude à l'identité et documentaire, qu'elle concerne les entreprises et/ou les particuliers ;
- L'élaboration d'un guide de détection et de traitement des sociétés éphémères frauduleuses diffusé auprès de l'ensemble des réseaux partenaires (GONAF lutte contre les sociétés éphémères frauduleuses) dont le travail de mise à jour a été lancé en juillet 2026.

Par ailleurs, la MICAF est étroitement liée à l'office central compétent en matière d'enquêtes judiciaires portant sur le travail illégal et la fraude aux prestations et cotisations sociales (OCLTI) puisque le décret qui l'organise prévoit qu'il « agit en concertation avec la MICAF pour les questions relevant de sa compétence ». Ce qui permet à la MICAF de jouer pleinement son rôle d'interface entre sphères administratives et judiciaires en matière de lutte contre le travail illégal, de fraudes aux cotisations et aux prestations sociales.

Elle est également étroitement liée au nouvel office national anti- fraude (ONAF). Le décret de création de ce dernier prévoit en effet une coopération étroite et l'ONAF participe plus particulièrement à la cellule de veille en matière de fraude aux aides publiques mise en place au sein de la MICAF.

2. La politique de lutte anti-fraude aux aides publiques mise en place

En matière d'aides publiques, il a été décidé par le ministre délégué aux Comptes publics de mettre en place au sein de la MICAF un dispositif interministériel spécifique de veille et d'analyse des risques de fraude (mesure 10 de la feuille de route « lutte contre toutes fraudes aux finances publiques »).

Le décret n° 2023-663 du 26 juillet 2023 charge ainsi la MICAF de constituer une cellule interministérielle de veille en matière de fraude aux aides publiques réunissant, « les services d'enquêtes administratifs et judiciaires et les autorités judiciaires concernés, afin de cartographier les dispositifs d'aide, de contribuer à évaluer leurs vulnérabilités, de partager les bonnes pratiques, de soutenir le déploiement de filtres et de mécanismes de blocage avant le versement d'aides indues, de mettre en alerte la communauté interministérielle sur les risques et schémas de fraude identifiés, de permettre à la communauté de les expertiser et de mettre en place les synergies nécessaires à une prise en charge interservices des fraudes ».

Les premiers travaux ont débuté en décembre 2023. En 2024-2025, ils ont principalement porté sur les fraudes à la rénovation énergétique, à l'apprentissage ou au fonds territorial d'accessibilité.

Par ailleurs, les travaux sur le dispositif *MaPrimeRénov'* (MPR) se sont poursuivis avec l'ANAH en 2025 et la MICAF a coordonné des synergies nouvelles entre la DGFiP, Tracfin et la DGCCRF lors de la suspension du dispositif décidé par le gouvernement. Une *task force* spécifique a été mise en place par la MICAF en vue d'un renforcement de la détection de la fraude et d'amélioration des contrôles. Des travaux sont en cours sur les aides CEE aux vélos cargo et le CPF. Des travaux ont également été menés dans le cadre de cette cellule sur le transfert et l'adaptation des contrôles réalisés par l'Agence de services et de paiement (ASP) dans le cadre de la bascule des aides budgétaires aux véhicules en fiches bonifiées CEE, le dispositif MACF (Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières). Il s'agit de mesures ex-ante visant à prévenir le plus en amont les risques de fraude avant la mise en place de nouveaux dispositifs.

Par ailleurs, la MICAF a pu porter des évolutions juridiques visant à poser une doctrine de lutte contre la fraude en matière d'aides publiques. Désormais consacrée dans les articles L 115-2 et 3 du Code des relations public et administration (CRPA), (articles 1 et 2 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques). L'article L 115-3 du CRPA renforce les moyens de lutte contre la fraude aux aides publiques en permettant la suspension du versement des aides et le rejet des demandes des aides en cas de suspicion de fraude. L'article L 115-3-2 du CRPA élargit quant à lui les échanges d'informations possibles entre tous les services en charge de dispositifs d'aides publiques. L'objectif est d'éviter la fraude mais aussi d'éviter de la subir. La MICAF structure auprès de ses partenaires la mise en œuvre concrète de cette doctrine.

Elle accompagne aussi dans le cadre de sa cellule les services en charge de dispositifs d'aides publiques dans la rédaction d'article 40 du CPP en vue de favoriser des poursuites judiciaires appropriées en matière de fraude organisée, et ce en lien notamment avec l'Office national anti-fraude (ONAF) et des parquets spécialisés (parquet de la JUNALCO et parquet européen). Un protocole MICAF-ONAF a d'ailleurs été signé en 2025 à cette fin.

Elle a par ailleurs récemment consolidé avec ses partenaires, dans le cadre de sa cellule de veille, un ensemble de mesures législatives visant à mieux lutter contre la fraude aux aides publiques et tout particulièrement la fraude à la rénovation énergétique. Ainsi, d'autres protocoles sont en voie de finalisation avec la direction du budget et l'ADEME.

Des travaux sont en cours avec la Direction du budget et les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sur l'intégration de la lutte anti-fraude dans les dispositifs ministériels de maîtrise des risques. Des travaux sont également initiés avec le Secrétariat Général Du Gouvernement sur l'intégration de la prévention de la fraude dans les études d'impact accompagnant tout projet de loi et décret instituant une aide publique nouvelle.

La MICAF assure également son rôle de coordination en participant à plusieurs instances nationales de pilotage dédiées à des problématiques spécifiques de fraude, telles que le comité ministériel de suivi de la feuille de route « lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques », le comité de suivi du plan national de lutte contre le travail illégal de la DG Travail et l'instance nationale de pilotage du suivi du plan de contrôle de l'activité partielle.

Ce positionnement institutionnel lui permet de faire valoir la dimension interministérielle des problématiques de fraude et de les relayer dans le cadre des GONAF qu'elle pilote. Cela lui permet aussi d'impliquer les Comités départementaux anti-fraude (CODAF) qu'elle coordonne.

B – LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE AU NIVEAU LOCAL : LES COMITÉS OPÉRATIONNELS DÉPARTEMENTAUX ANTI-FRAUDE (CODAF)

La MICAF a pour mission d'animer, de coordonner et d'appuyer l'action des CODAF dans la mise en œuvre des priorités posées par la circulaire du Premier ministre n° 6263/SG du 27 avril 2021.

Co-présidés par les préfets et les procureurs de la République dans leur forme plénière et par les seuls procureurs dans leur forme opérationnelle restreinte, les CODAF réunissent les parquets et les services de l'État (administrations préfectorale, fiscale, douanière, inspection du travail, police, gendarmerie, services compétents en matière de consommation et de transport, ARS) ainsi que les organismes locaux de protection sociale (URSSAF, CAF, CPAM, CARSAT et Pôle Emploi). Un arrêté du 12 octobre 2020 fixe leur composition.

Un travail est aussi en cours en vue d'intégrer à ses coopérations les nouveaux partenaires. Par exemple, les MDPH peuvent depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales intégrer ce dispositif

Les contrôles coordonnés et les échanges d'informations organisés dans le cadre des CODAF sont les deux axes essentiels d'action.

Il s'agit ainsi de mobiliser l'ensemble des leviers d'actions et de sanctions administratives et judiciaires pour plus d'efficacité dans cette lutte (redressements, pénalités, récupérations d'indus, fermetures administratives, sanctions pénales, etc.).

Instances locales de référence en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques, ils sont régulièrement associés à des opérations de contrôle d'envergure nationale.

Les priorités d'actions posées par la circulaire susvisée portent sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales (transports sanitaires, sur-prescripteurs de santé, fraude à la résidence, logement indigne), les fraudes fiscales (notamment en matière de TVA dans les commerces et le secteur automobile), la contrefaçon et les trafics de tabac, le travail illégal.

Sous réserve de respecter la finalité des « opérations CODAF », à savoir la recherche et la répression de la fraude aux finances publiques, ces derniers peuvent aussi être mobilisés accessoirement sur des problématiques parfois connexes. C'est notamment le cas en matière de lutte contre la radicalisation, conformément à la circulaire du Premier Ministre n° 6328/SG du 14 janvier 2022 qui prévoit que la MICAF est désormais l'interlocuteur privilégié des autres administrations et de la Cellule nationale de lutte contre l'islamisme radical et le repli communautaire sur les questions d'articulation avec la lutte contre la fraude aux finances publiques.

La coordination des CODAF prend la forme d'un appui opérationnel aux secrétaires permanents qui sont les points de contact privilégiés au niveau local. Elle répond à leurs interrogations juridiques et techniques ainsi qu'à celles des parquets et préfectures. Elle relaie également auprès des GONAF les problématiques rencontrées au niveau local qui nécessitent une réflexion et un traitement au niveau national. Elle favorise les pratiques locales dont la généralisation pourrait être envisagée pour plus d'efficacité. Elle diffuse régulièrement des FOCUS (FOCUS CODAF) sur des fraudes émergentes afin d'en améliorer le traitement local. En 2025, la MICAF a diffusé aux CODAF :

- 3 FOCUS consacrés respectivement aux fraudes sociales commises par des ressortissants de l'Union européenne en méconnaissance des règles relatives au droit au séjour, à l'opération nationale COLBERT de lutte contre les trafics de tabac, et aux fraudes relatives aux contrefaçons de parfum (dans le cadre de l'opération FRAGRANCE) ;
- 3 lettres d'information présentant les principales actualités en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques ainsi que les missions et l'activité des principaux partenaires engagés dans cette politique publique.

Elle assure parallèlement un suivi renforcé de l'activité des CODAF dont elle établit le bilan annuel d'activité. Les contrôles coordonnés ainsi que les échanges d'information sont deux axes essentiels d'action des CODAF.

En 2025, les CODAF ont réalisé 16 873 contrôles coordonnés (contre 12 482 en 2024, 13 151 en 2023 et 11 768 en 2022) dans des secteurs d'activité diversifiés, en matière de travail illégal ou hors travail illégal (tabac notamment mais également fraude à la TVA dans les commerces). En 2025, le montant total des redressements est resté stable et s'élève à 327 M€ (contre 330,8 M€ en 2024, 184,9 M€ en 2023 et 205,54 M€ en 2022). Concernant les fermetures administratives, 1 063 arrêtés préfectoraux de fermeture temporaire d'établissement ont été notifiés en matière de travail illégal et 333 arrêtés préfectoraux en matière de vente illégale de tabac.

C - LA COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION EUROPÉENNE (UE)

Dans le prolongement du décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 et du nouveau règlement OLAF (Eu, Euratom) 2020/2223 du parlement européen et du conseil du 23 décembre 2020, la MICAF a été désignée « service de coordination anti-fraude » (SCAF) pour la France auprès des institutions européennes. Elle facilite également le déroulement matériel des enquêteurs de l'OLAF en les mettant en contact avec les services territoriaux de la police judiciaire si un appui est requis

Il lui appartient de faciliter la coopération des autorités nationales avec les instances européennes chargées de la protection des intérêts financiers de l'UE et d'assurer les échanges opérationnels utiles avec l'OLAF. Elle assure ainsi la transmission aux partenaires nationaux concernés des demandes d'assistance effectuées par l'OLAF dans le cadre de ses enquêtes et tout particulièrement de celles relatives aux comptes bancaires détenus en France, conformément à l'article 7 paragraphe 3 bis du règlement européen susvisé. La MICAF est aussi un interlocuteur privilégié du Parquet européen.

La MICAF a par ailleurs consolidé pour la première fois en 2022 une stratégie nationale anti-fraude aux intérêts financiers de l'UE pour la période 2022-2027, en partenariat avec les institutions nationales et européennes concernées et le Parquet européen, conformément aux recommandations de la Commission. Outre la gestion directe de certaines des 39 mesures prévues, elle assure le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie nationale. A l'automne 2023, la MICAF a réalisé le bilan intermédiaire de la feuille de route 2022-2024 de la stratégie nationale. Après 18 mois de mise en œuvre, le bilan est positif avec un taux de réalisation des actions de 80 %. En début d'année 2025, la MICAF a consolidé avec tous les partenaires concernés une nouvelle feuille de route de la stratégie nationale anti-fraude aux intérêts financiers de l'UE pour la période 2025-2027. Celle-ci s'inscrit dans le prolongement des efforts déjà engagés, tout en tenant compte des défis actuels. Les montants en jeu atteignent désormais des niveaux inédits, avec un budget européen révisé à hauteur de 1 270 milliards d'euros pour la période 2024-2027, complété par 807 milliards d'euros mobilisés dans le cadre du plan de relance *NextGenerationEU*. Parallèlement, les techniques de fraude se sont considérablement sophistiquées, souvent mises en œuvre par des réseaux criminels transnationaux. Ainsi, les enquêtes menées en 2025 par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont permis de détecter 597 millions d'euros de détournements et de prévenir des dépenses indues à hauteur de 18,1 millions d'euros avec 209 enquêtes clôturées et plus de 250 ouvertes. Fin 2025, le Parquet européen gérait 3602 enquêtes, représentant un préjudice global estimé à plus de 67 milliards d'euros, dont 45,01 milliards relatifs à des fraudes à la TVA et fraudes douanières.

En France, cela représente 121 enquêtes avec préjudice total estimé à 5,94 milliards d'euros dont 5,69 sur les fraudes à la TVA et fraude douanière.

Considérant les enjeux identifiés en matière de protection des intérêts financiers de l'Union européenne, la nouvelle feuille de route 2025-2027 a été consolidée par la MICAF. Elle intègre l'ensemble des préconisations formulées dans les rapports annuels relatifs à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne (rapports PIF) des exercices 2022 et 2023.

Elle poursuit aussi plusieurs finalités prioritaires, parmi lesquelles figure, à titre principal, l'optimisation de l'intégration du Parquet européen au sein du dispositif institutionnel national de lutte contre la fraude. Cette intégration nécessite le développement et la formalisation des procédures de coopération entre le Parquet européen et les administrations compétentes en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, de droits de douane, d'enquêtes judiciaires ainsi que les autres institutions partenaires concernées notamment les autorités de gestion en charge des fonds européens.

Elle vise à consolider les mécanismes de gouvernance relatifs à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Cette mission est désormais placée sous l'autorité de la MICAF, laquelle s'appuie notamment sur une cellule de veille interministérielle spécifiquement dédiée au contrôle des aides publiques.

La MICAF représente aussi la France au Comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF) et contribue au rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l'UE.

Dans le cadre de la coordination de la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, la MICAF a mis en place les actions suivantes :

- la signature d'un arrangement de travail le 17 janvier 2024 entre le Parquet européen, la Direction générale du Trésor (DGTrésor) et la MICAF, visant à renforcer la lutte contre les fraudes spécifiques liées au Plan National de Relance et de Résilience (PNRR). Cet arrangement confirme la volonté des parties concernées d'unir leurs efforts pour protéger les intérêts financiers de l'UE ;

- l'organisation d'un webinaire le 21 juin 2024 en collaboration avec la DGTrésor, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et l'Autorité Nationale d'Audit pour les Fonds Européens (ANAFE), portant sur la lutte contre la fraude et la protection des intérêts financiers de l'UE. Cet événement a réuni l'ensemble des autorités de gestion responsables de la gestion des fonds européens, ainsi que des présentations de la Commission européenne, du Parquet européen et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Le webinaire a permis de faire un état des lieux des obligations des autorités de gestion en matière de signalement de fraudes et d'irrégularités. Il a également servi de plateforme d'échanges pour clarifier les définitions relatives à ces notions, assurant ainsi une compréhension commune des enjeux et des responsabilités de chaque acteur impliqué.

D - LA FORMATION ET LA DIFFUSION D'UNE INFORMATION RÉGULIÈRE SUR LA FRAUDE AUX FINANCES PUBLIQUES

La MICAF a pour mission de coordonner les échanges opérationnels et la recherche de stratégies d'action communes en matière de fraude aux finances publiques entre les partenaires des différentes sphères administratives et l'institution judiciaire. Pour mener à bien sa mission, la MICAF s'appuie sur plusieurs leviers d'action, parmi lesquels figurent les actions de formation à destination des partenaires.

Dans ce cadre elle coordonne la diffusion d'un catalogue des formations en matière de lutte contre la fraude afin de favoriser le développement d'une culture croisée « lutte contre la fraude » entre les différents réseaux institutionnels.

Dans une démarche d'amélioration continue, le catalogue de formations de la MICAF est actualisé chaque année afin de répondre aux évolutions des schémas de fraude et aux besoins des partenaires. Cette mise à jour régulière permet d'intégrer des thématiques en phase avec l'actualité, telles que le contrôle des crypto-actifs ou une formation sur la fraude aux faux ordres de virement (FOVI). De nouveaux acteurs comme l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) ont proposé au catalogue des formations autour du conflit d'intérêt et en lien avec la protection des intérêts financiers de l'UE.

La MICAF travaille aussi à élargir l'accessibilité des formations à de nouveaux partenaires, tout en renforçant la visibilité du catalogue auprès des professionnels du secteur. Les propositions des différents acteurs sont systématiquement étudiées pour garantir une offre adaptée et de qualité. En 2025, la MICAF a diffusé son catalogue auprès de l'AGEPIPH, l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), et de leurs réseaux respectifs. Ces deux acteurs sont en charge de la gestion de fonds publics.

La MICAF organise les formations suivantes :

- lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'UE ;
- fraude aux intérêts financiers de l'UE : travailler avec le Parquet européen ;
- le CODAF, un outil local de détection contre la fraude.

L'information contribue à une meilleure connaissance et lisibilité de l'action publique en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques Dans cette perspective, la MICAF diffuse une information régulière sur la lutte contre la fraude.

Par ailleurs, elle élabore et diffuse régulièrement une lettre d'information (MICAF INFO) à destination de l'ensemble des partenaires afin de les sensibiliser sur les fraudes et les travaux conduits dans le cadre des GONAF et des CODAF.

Enfin, elle réalise chaque année un bilan annuel des résultats de la lutte contre la fraude aux finances publiques à partir des résultats diffusés par les partenaires nationaux.

RECAPITULATION DES AXES, SOUS-AXES ET OBJECTIFS DE PERFORMANCE

AXE : La lutte contre la fraude fiscale

OBJECTIF DPT-3119 : Améliorer l'efficacité du recouvrement, de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques

AXE : La lutte contre la fraude douanière

OBJECTIF P302-20130 : Affirmer le rôle de la douane en tant que première ligne de défense économique
OBJECTIF P302-20129 : Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels

Évaluation des crédits consacrés à la politique transversale

RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME

	Exécution 2025		LFI + LFRs 2026		PLF 2027	
Numéro et intitulé du programme ou du PSR ou de l'action	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P156 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local			1 034 085 305	1 041 525 543		
01 – Fiscalité des grandes entreprises			*80 679 673*	*86 524 134*		
02 – Fiscalité des PME			*634 171 393*	*635 564 999*		
03 – Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale			*319 234 239*	*319 436 410*		
P302 Facilitation et sécurisation des échanges			452 796 428	434 082 988		
01 – Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière.			*52 371 374*	*52 690 017*		
03 – Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen			*42 687 085*	*58 917 834*		
04 – Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement			*11 718 487*	*10 700 000*		
05 – Fiscalité douanière, énergétique et environnementale			*7 085 886*	*6 880 748*		
06 – Soutien des services opérationnels			*267 913 596*	*239 794 389*		
08 – Soutien au réseau des débitants de tabac			*54 100 000*	*49 100 000*		
09 – Mobilisation des outils du renseignement au service des missions douanières			*16 920 000*	*16 000 000*		
Total			**1 486 881 733**	**1 475 608 531**		

AXE 1

La lutte contre la fraude fiscale

Objectifs concourant à la politique transversale de cet axe

OBJECTIF DPT-3119

Améliorer l'efficacité du recouvrement, de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques

INDICATEUR P156-11661-13346

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2024 Réalisation	2025 Réalisation	2026 (Cible)	2027 (Cible)	2028 (Cible)	2029 (Cible)
Part des dossiers répressifs transmis au Parquet	%	10,67	10,49	13	13	13	13
Part des opérations en fiscalité internationale	%	16,61	16,71	15,25	15,25	15,25	15,25
Taux net de recouvrement DGFiP en droits en pénalités sur créances de contrôle fiscal (CFE et CSP) prises en charge en N-1	%	72,08	67,70	70	70	70	70

Précisions méthodologiques

- Sous-indicateur : « Part de contrôles des professionnels ciblés par Intelligence Artificielle (IA) et data mining »

Ce sous-indicateur mesure la part de la programmation du contrôle fiscal des professionnels (hors programmation des services de recherche) provenant des travaux d'analyse de données réalisés par la cellule d'analyse de données de l'administration centrale de la DGFiP et les pôles de programmation des directions spécialisées de contrôle fiscal (DiRCOFi).

Les productions issues du data-mining étant désormais bien intégrées dans les travaux des services de contrôle, cet indicateur ne sera plus inclus dans le PAP 2027. Il continuera d'être suivi par la DGFIP en qualité de repère d'activité.

- Sous-indicateur : « Part de contrôles des particuliers ciblés par Intelligence Artificielle (IA) et data mining »

Ce sous-indicateur, mis en place à compter de 2023, mesure la part de la programmation du contrôle fiscal des particuliers (hors programmation des services de recherche et de gestion) provenant des travaux d'analyse de données réalisés par la cellule d'analyse de données de l'administration centrale de la DGFiP et des pôles de programmation des directions spécialisées de contrôle fiscal (DiRCOFi).

Pour les mêmes raisons que l'indicateur similaire concernant les professionnels (cf ci-dessus), il ne sera plus inclus dans le PAP 2027. Il continuera d'être suivi par la DGFIP en qualité de repère d'activité.

- Sous indicateur : « Part des dossiers répressifs transmis au Parquet »

Ce sous-indicateur reflète l'action de la DGFiP en matière de ciblage et de renforcement des sanctions à l'encontre des fraudeurs les plus importants. Il valorise la qualité des dossiers répressifs examinés par les services du contrôle fiscal.

Il rapporte le nombre de dossiers transmis à l'autorité judiciaire (dénonciations obligatoires au Parquet prévues par la loi relative à la lutte contre la fraude, plaintes déposées par l'administration en matière fiscale (fraude fiscale, présomptions de fraude fiscale, escroquerie) et de signalements « article 40 du code de procédure pénale » dits fiscaux (faits assimilables à l'escroquerie)) au nombre de dossiers comportant des sanctions exclusives de bonne foi ou appliquées en cas de défaillance déclarative ou des amendes qualifiées de répressives.

- Sous indicateur : « Part des opérations en fiscalité internationale »

Ce sous-indicateur, exprimé en pourcentage, reflète l'action du gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale internationale. Il comprend, au dénominateur, le nombre total des opérations de contrôle fiscal externe (CFE) et, au numérateur, le nombre de CFE ayant au moins un rappel en fiscalité internationale.

Il est désormais recentré sur les seules directions spécialisées du contrôle fiscal (DIRCOFi, DNEF, DNVSF et DVNI) qui détiennent le niveau d'expertise requis face à la technicité croissante des schémas de fraude à l'international.

- Sous-indicateur : « Taux net de recouvrement DGFiP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal (CFE et CSP) prises en charge en N-1 »

Il comprend, au dénominateur, le montant des créances nettes issues du contrôle fiscal externe (CFE) ou sur pièces (CSP) au titre d'une année (en principal, soit droits et pénalités d'assiette : intérêts de retard, amendes et majorations, mais hors pénalités de recouvrement) et, au numérateur, les encaissements sur lesdites créances, total arrêté au 31 décembre de la première année suivant celle de la prise en charge.

Il exclut les créances de contrôle fiscal sur lesquelles les comptables ne peuvent pas agir (créances en procédures collectives et contestées avec sursis de paiement) ainsi que les créances relatives aux impôts locaux et à « l'exit tax ».

Calculé en taux net, il mesure l'efficacité de l'action en recouvrement forcé de la DGFiP dans le cadre du contrôle fiscal. Il est toutefois soumis à une certaine volatilité (l'exclusion du périmètre de l'indicateur d'une créance en sursis de paiement d'un montant exceptionnel ou, à l'inverse, sa réintégration peut provoquer une variation brutale de son résultat).

Le raccourcissement de la période de référence (N-1 depuis 2018 au lieu de N-2) favorise la mise en place de synergies entre les services de contrôle et de recouvrement et l'engagement d'actions en recouvrement au plus près de la constatation des rappels des droits et pénalités.

Source des données : DGFiP

JUSTIFICATION DES CIBLES

JUSTIFICATION DES PREVISIONS ET DE LA CIBLE

- Sous-indicateur : « Part des contrôles des professionnels ciblés par Intelligence Artificielle (IA) et data mining »

La cible 2026 ainsi que la trajectoire 2027-2029 est maintenue à 50 %, niveau fixé dans le PAP 2024, pour laisser la place à la programmation d'origine locale issue de la mobilisation du renseignement interne et de la recherche. Compte tenu de l'atteinte très large de la cible depuis plusieurs années, la transformation de cet indicateur en repère d'activité à partir de 2026 à pour conséquence de ne plus le faire figurer au PAP. Cela étant, ce repère d'activité fera l'objet d'un suivi attentif, ses objectifs, figurant toujours au contrat d'objectifs et de moyen (COM) 2023-2027

- Sous-indicateur : « Part des contrôles des particuliers ciblés par IA et data-mining »

Pendant du précédent en matière de contrôle fiscal des particuliers, ce sous-indicateur mis en place courant 2023, mesure l'appropriation par les services de contrôle des particuliers des travaux d'analyse de données conduits au niveau de l'administration centrale. La trajectoire, suivant une montée en charge régulière, devait permettre de passer de 40 % en 2025 à 50 % en 2027 avec maintien de la cible en 2028 et 2029. Les résultats des dernières années montrent que les services locaux en charge du contrôle des particuliers utilisent désormais très largement les productions de l'analyse de données centralisée. Ce sous indicateur à l'instar du précédent a donc été requalifié en repère d'activité à partir de 2026 et ne figurera plus au PAP. Cela étant, il continuera suivi attentivement.

- Sous-indicateur : « Part des dossiers répressifs transmis au Parquet »

Après une nette progression (10,67 % en 2024 contre 9,41 % en 2023 et 9,12 % en 2022), l'indicateur se stabilise en 2025 par rapport à 2024 (10,67 %) mais s'écarte de la cible fixée.

Après la montée en puissance du dispositif de dénonciation obligatoire des faits de fraude fiscale observée depuis 2019 qui a atteint le niveau estimé et attendu par le législateur (2 138 transmissions en 2025 et 2 176 transmissions en 2024, soit le doublement attendu par le législateur du nombre de transmissions opérées par la DGFiP auprès des parquets, qui s'établissait avant la réforme à moins d'un millier de dossiers), le nombre de transmissions à l'autorité judiciaire paraît se stabiliser. Cela étant, la recherche et la sanction des fraudes les plus graves demeurant une priorité de la DGFIP, une progression de l'indicateur est prévue pour les années suivantes. Ces orientations sont déclinées par la progression de la cible à 13 % pour 2026 puis par sa stabilisation à 13 % en 2027 et 2028 afin de consolider les résultats obtenus.

- Sous-indicateur : « Part des opérations en fiscalité internationale »

Ce sous-indicateur est exclusivement calculé pour les directions nationales et interrégionales de contrôle (DVNI, DNVSF, DNEF et DIRCOFI). Ses résultats se sont améliorés de plus de 1,5 point entre 2023 et 2024. L'internationalisation de l'économie nécessitant une présence accrue des services de contrôle sur les dispositifs internationaux notamment celle des directions nationales, la cible 2025 avait été portée à 15,25 % conformément au PAP 2025. Néanmoins, la totalité des Directions n'atteint pas la cible en 2025. En conséquence, et afin de consolider les résultats obtenus, la cible est maintenue à 15,25 % pour la période 2026-2029.

Sous-indicateur : « Taux net de recouvrement DGFiP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal (CFE et CSP) prises en charge en N-1 »

Ce sous-indicateur est soumis à une forte volatilité, les créances les plus importantes – voire des créances exceptionnelles – emportant par construction des variations difficilement anticipables. Toutefois, suite au maintien pour 2025 de la cible à 69 % et au regard des résultats obtenus en 2023 et 2024, il a été décidé d'inclure cet indicateur dans une trajectoire légèrement ascendante avec une cible portée à 70 % à partir de 2026 en cohérence avec la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de 2023 prévoyant une hausse des résultats des actions en recouvrement. Toutefois, compte tenu de la baisse des résultats enregistrés en 2025, il conviendra, pour la période 2027-2029, de stabiliser la cible afin de s'assurer de la progression des résultats.

AXE 2

La lutte contre la fraude douanière

Objectifs concourant à la politique transversale de cet axe

OBJECTIF P302-20129

Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels-

INDICATEUR P302-20129-17907

Lutter contre la fraude financière

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2024 Réalisation	2025 Réalisation	2026 (Cible)	2027 (Cible)	2028 (Cible)	2029 (Cible)
Nombre de constatations financières ayant permis de saisir de l'argent liquide, des fonds et des avoirs	Nb	Sans objet	897	900	906	915	924

Précisions méthodologiques

Sous-indicateur « Lutter contre la fraude financière » :
Source des données : DGDDI
Mode de calcul : Le sous- indicateur mesure le nombre de notifications d'infractions financières (MOD, blanchiment douanier, infractions visées à l'article L542-1 du code des douanes) ayant donné lieu à une saisie d'argent liquide, de fonds ou d'avoirs).

JUSTIFICATION DES CIBLES

Sous-indicateur « Nombre de constatations financières ayant permis de saisir de l'argent liquide, des fonds et des avoirs » :

En lien avec la stratégie douanière de lutte contre les flux financiers illicites et avec le renforcement des pouvoirs douaniers lié à la loi n° 2025-532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le nombre de constatations financières ayant permis de saisir de l'argent liquide, des fonds et des avoirs devrait progressivement croître.

La stratégie est notamment complétée par le déploiement de groupes de lutte anti-trafic (GLAT) qui réunissent plusieurs services douaniers (brigades, services d'enquête, cellules de ciblage…) et favorisent une approche transversale permettant de détecter les fraudes complexes, d'entraver les réseaux de trafics locaux et de mobiliser les services sur le moyen spectre de la criminalité.

OBJECTIF P302-20130

Affirmer le rôle de la douane en tant que première ligne de défense économique-

INDICATEUR P302-20130-17909

Améliorer le contrôle des marchandises

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2024 Réalisation	2025 Réalisation	2026 (Cible)	2027 (Cible)	2028 (Cible)	2029 (Cible)
Taux de contrôle positif des marchandises à l'importation	%	9.48	9.77	9.85	10	10,2	10,4

Précisions méthodologiques

Source des données : DGDDI

Mode de calcul : le sous-indicateur est un ratio composé :

- au numérateur : du nombre de contrôles ex-ante « non conformes » (positifs) à l'import et à l'export auxquels un service a participé,
- au dénominateur : du nombre total de contrôles (conformes + non-conformes) ex-ante à l'import et à l'export.

JUSTIFICATION DES CIBLES

Améliorer le contrôle des marchandises

L'objectif de cet indicateur est de garantir la conformité des marchandises. La douane poursuit l'amélioration du contrôle des marchandises afin de renforcer l'efficacité des contrôles tout en préservant la fluidité des échanges commerciaux. Cette démarche repose notamment sur une meilleure exploitation des données, le développement de l'analyse de risque et le recours accru aux outils technologiques, permettant de mieux cibler les contrôles sur les flux présentant les risques les plus importants. L'objectif est ainsi de concilier efficacité du contrôle, sécurisation des échanges et simplification des opérations pour les entreprises, en adaptant en permanence les méthodes de contrôle aux évolutions du commerce international.

La DGDDI renforce ses capacités en matière de ciblage et fait évoluer le système de ciblage afin qu'il puisse intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui concourra à une amélioration progressive du taux de contrôle positif.

Présentation des crédits par programme

PROGRAMME

P156 – Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Mission : Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
Responsable du programme : Amélie VERDIER, Directrice générale des Finances publiques

	Exécution 2025		LFI + LFRs 2026		PLF 2027	
Numéro et intitulé de l'action	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
01 – Fiscalité des grandes entreprises			80 679 673	86 524 134		
02 – Fiscalité des PME			634 171 393	635 564 999		
03 – Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale			319 234 239	319 436 410		
Total			**1 034 085 305**	**1 041 525 543**		

PRÉCISIONS SUR L'ÉVALUATION DES CRÉDITS

Les sommes consacrées par le programme 156 à la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales comprennent les dépenses de personnel (Titre 2) et autres que de personnel (Hors-titre 2) liées directement à l'activité de contrôle fiscal.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local », qui regroupe les moyens consacrés aux opérations de recettes (assiette, recouvrement, contrôle) et de dépenses de l'État, des collectivités territoriales et des établissements sanitaires et médico-sociaux publics, à la tenue de leurs comptes et à la conduite de la politique fiscale du Gouvernement, est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFiP), sous la responsabilité de sa Directrice générale.

La DGFiP est engagée dans l'amélioration continue de la mise en œuvre de ses missions, avec les objectifs prioritaires suivants : améliorer l'efficacité et simplifier la gestion fiscale et le recouvrement ; renforcer la lutte contre la fraude fiscale ; améliorer l'efficacité du traitement des dépenses et des recettes publiques et la qualité des comptes ; contribuer à la qualité des prévisions de recettes présentées dans les textes financiers ainsi qu'à l'analyse des encaissements et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale ; renforcer la qualité de service et de conseil au profit des usagers et des partenaires ; maîtriser les coûts de gestion pour une efficience accrue tout en veillant aux conditions de travail des agents.

L'année 2027 sera une année de transition entre l'actuel cadre d'objectifs et de moyens (COM) de la DGFiP qui fixe ses orientations stratégiques jusqu'en 2027 et la nouvelle feuille de route stratégique. Le COM actuel repose sur deux axes stratégiques : consolider ses missions régaliennes, notamment en matière de lutte contre la fraude et de recouvrement des amendes, et développer son rôle de services et de conseil en direction de ses usagers et partenaires. La DGFIP maintient en 2027 la priorité donnée à la lutte contre la fraude et au recouvrement des amendes, tout en poursuivant le développement des partenariats et son rôle de conseil pour améliorer la gestion comptable et financière de l'État, des collectivités et des établissements publics sanitaires et médico-sociaux ainsi que la gestion et le recouvrement des recettes publiques. Parallèlement, la DGFIP élabore une nouvelle feuille de route stratégique pluriannuelle qui visera notamment à mieux répondre aux attentes des parties prenantes de la DGFiP. Dans ce contexte, le PAP 2027 adopte une logique de transition, en maintenant les indicateurs existants, qui auront vocation à évoluer en PAP 2028.

1. Généraliser la facturation électronique et améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et le traitement des dépenses publiques

La DGFiP poursuivra la mise en œuvre des transformations engagées avec notamment la généralisation de la facturation électronique dont la réussite constituera un objectif de premier rang en 2027. Ce déploiement s'effectuera par étapes pour faciliter l'adaptation des acteurs concernés. A compter du 1er septembre 2026, les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entités publiques ont l'obligation d'émettre leurs factures au format électronique ; et toutes les entreprises, quels que soient leur taille et le montant de leur chiffre d'affaires, ont l'obligation de recevoir leur facture par ce canal. Au 1er septembre 2027, les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises et les micro-entreprises auront l'obligation d'émettre, elles aussi, des factures au format électronique. Cette réforme poursuit plusieurs objectifs stratégiques majeurs. Tout d'abord, la numérisation des flux de factures rendra les transactions plus transparentes, elle réduira aussi le risque de fraude et concourra à l'amélioration du recouvrement de la TVA.

En matière de contrôle fiscal, la lutte contre la fraude fiscale restera une orientation prioritaire pour la DGFiP qui se concentrera tout particulièrement sur la lutte contre la fraude à la TVA et patrimoniale. La DGFiP contribuera aussi à la lutte contre la criminalité organisée et les narcotrafics. Pour remplir cette mission, la DGFIP multipliera les liens avec ses partenaires selon une logique de réseau. La DGFiP a rénové à cet effet ses partenariats avec la Douane et avec le service de renseignement financier TRACFIN. Elle poursuivra également sa feuille de route pluriannuelle avec l'URSSAF - Caisse nationale. En multipliant les échanges d'informations avec ses partenaires grâce aux coopérations internationales et aux échanges de renseignement, la DGFiP contribuera à l'efficacité de la réponse opposée à la fraude internationale. Enfin, la DGFiP continuera de mobiliser l'analyse des données (datamining) pour améliorer le ciblage des opérations de contrôle fiscal par l'analyse risque.

En matière de gestion comptable et financière, la DGFiP contribuera au renforcement des outils de prévision des principales recettes fiscales de l'État et à améliorer le suivi de l'exécution de la dépense grâce à l'explication des remontées comptables de l'État, des collectivités locales et de la sphère hospitalière. L'amélioration des délais de paiement de l'ensemble des personnes publiques sera également un axe fort de son action. Dans le contexte budgétaire et économique, la DGFiP aura une vigilance particulière sur les délais de paiement, que ce soit pour les collectivités comme pour le secteur hospitalier. Bien que les délais de paiement soient globalement de bon niveau, ils ont connu une légère hausse, notamment en raison des incertitudes budgétaires au début de l'année 2026.

La DGFiP poursuivra la démarche de modernisation de la chaîne financière et d'amélioration de son efficience en soutenant le déploiement de nouveaux centres de gestion financière. Nouvelle étape dans la modernisation de la gestion publique locale, la généralisation du compte financier unique (CFU) pour l'exercice 2027 visera à favoriser la transparence en faisant figurer dans un même document les données d'exécution budgétaire et les informations patrimoniales mais aussi à simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable tout en dématérialisant totalement ces processus. Accessible à toute collectivité, la synthèse de la qualité des comptes est un dispositif de fiabilisation qui participera aussi activement à l'amélioration de la qualité des comptes locaux.
Enfin, la DGFiP continuera les travaux visant à l'optimisation de la chaîne financière dans le secteur de la santé avec pour objectifs l'amélioration de la qualité du recouvrement et la réduction des délais de paiement.

2. Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Les chantiers de transformation d'ampleur, lancés dans le COM 2023-2027, seront poursuivis afin d'atteindre les objectifs fixés pour 2027.

Dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de l'accueil, la DGFiP continuera de développer son offre « multicanal » (physique, téléphonique et courriel) reposant d'abord sur ses services, mais également sur ceux de ses partenaires, à commencer par les France services, avec pour objectif de maintenir le haut niveau d'autonomie des usagers tout en veillant à répondre aux besoins et aux attentes des publics fragiles. Pour répondre aux transformations de la société et offrir une expérience utilisateur conforme aux normes actuelles, elle s'attachera à

développer les technologies mobiles et l'intelligence artificielle dans un cadre maîtrisé, appliquant la feuille de route stratégique de l'intelligence artificielle.

De plus, comme l'illustre le schéma directeur du numérique de la DGFiP, actualisé en juin 2026, qui est complété par une feuille de route stratégique en matière d'intelligence artificielle, la transformation numérique est une priorité stratégique de la DGFiP, qui s'appuie en particulier sur d'importants investissements en moyens informatiques selon six axes : résorption de la dette technique et renforcement des mesures en faveur de la cyber sécurité, amélioration des outils existants et nouveaux projets, valorisation des données ainsi que leur partage au profit des politiques publiques, exploration des opportunités offertes par l'intelligence artificielle générative et développement de la culture numérique. L'objectif est également d'améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs des systèmes d'information de la DGFiP, usagers de services dématérialisés ainsi qu'agents pour leurs outils métier, notamment par une réduction de moitié de la durée d'indisponibilité applicative d'ici 2027 par rapport à 2022.
La priorité donnée aux investissements informatiques et en particulier aux dépenses en faveur du renforcement de la cyber sécurité, dans un contexte d'inflation forte sur les dépenses informatiques, s'accompagnera cette année encore d'efforts d'économies sur les autres dépenses de fonctionnement du programme en particulier sur l'immobilier, les dépenses d'affranchissement et les frais de déplacement.

3. S'engager en matière de responsabilité sociale et environnementale

La DGFiP s'engage pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de transition écologique dans les politiques publiques qu'elle porte. Après un premier plan de transition environnementale pour la période 2023-2025, la DGFiP s'engage dans le cadre d'un nouveau plan de transition environnementale pour la période 2026-2029.
Par ailleurs, la DGFiP continue de porter une attention soutenue à la santé et à la sécurité des agents ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie au travail au sein du réseau de la DGFiP. Elle assurera aussi les conditions d'un dialogue social de confiance avec les représentants du personnel, notamment suite à la tenue des élections professionnelles de décembre 2026. De plus, dans le contexte d'évolution de ses missions, la DGFiP poursuivra l'accompagnement individuel de ses agents dans leur parcours professionnel, et confortera les collectifs de travail, tout en veillant à promouvoir la mixité et la diversité à tous les niveaux hiérarchiques.

MANIÈRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

La lutte contre l'évasion et la fraude fiscales est au cœur des priorités de la DGFIP. C'est pourquoi l'administration fiscale s'attache continuellement à en améliorer l'efficacité et l'efficience.

Pour répondre aux objectifs de la politique transversale, la DGFIP intervient dans la détection et dans la lutte contre les différentes formes de fraudes dont la fraude internationale**,** elle optimise le recouvrement et elle renforce son approche judiciaire des fraudes les plus graves.

La mission de contrôle fiscal mobilise à cet effet des moyens humains conséquents. Bien que contrainte par un effort budgétaire soutenu ces dernières années, la DGFiP a jusqu'à ce jour fait de la mission de contrôle fiscal une de ses priorités. Environ 10 000 agents (programmation, contrôle, contentieux) répartis sur tout le territoire en fonction du tissu fiscal et des enjeux locaux sont affectés à cette mission : les trois niveaux de contrôle, national, interrégional et départemental interviennent sur l'ensemble du tissu fiscal, grandes, moyennes et petites entreprises. La stratégie, l'organisation des structures et le renforcement des moyens juridiques et de la coopération avec les partenaires ont connu plusieurs évolutions permettant d'accroître l'efficacité de la lutte contre la fraude.

Par ailleurs, la DGFIP poursuit un effort constant en matière d'équipements de ses agents et d'investissements dans des projets informatiques innovants.

Pour illustration, et à l'instar de nombreux pays au sein de l'Union européenne et dans le monde, la DGFiP pilote la généralisation de la facturation électronique à l'ensemble des personnes assujetties à la TVA.

Cette généralisation intervient au 1er septembre 2026 pour la réception des factures électroniques. Elle intervient en deux temps pour l'émission de factures électroniques :

Au 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire émettent des factures électroniques et transmettent les données requises à l'administration fiscale ;

Au 1er septembre 2027, l'ensemble des assujettis à la TVA émettent des factures électroniques et transmettent les données requises à l'administration fiscale.

L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 ainsi que l'article 91 de la loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023 ont établi les bases juridiques de la généralisation de la facturation électronique à toutes les transactions domestiques entre les entreprises assujetties à la TVA, et la mise en place de la transmission de données relatives aux transactions internationales et aux transactions avec des non assujettis. L'article 123 de la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026 a complété le cadre législatif de la facturation électronique.

La facturation électronique apporte des gains de compétitivité pour les entreprises, en réduisant les coûts et les délais de traitement des factures. Elle permet d'améliorer les délais de paiement par la traçabilité des factures et le partage en temps réel de leurs statuts. Les données transmises à l'administration fiscale permettront également d'améliorer le service rendu à l'usager, par le pré-remplissage de la déclaration de TVA ou la détection des franchissements de seuil des régimes de TVA.

L'ensemble des parties prenantes (fédérations professionnelles, ordre des experts-comptables, éditeurs de logiciels et fournisseurs de solutions) ont participé à la construction du dispositif, notamment au sein de la commission AFNOR et dans le cadre de rencontres bilatérales avec la DGFiP. Enfin, la communauté des relais, installée depuis 2022, rassemble l'écosystème à chaque étape du projet.

Les entreprises s'appuient sur leurs organisations professionnelles, leurs experts-comptables, et les acteurs bancaires, pour assurer leur mise en conformité. Elles sont accompagnées par le réseau de la DGFiP, qui compte 150 référents Facturation électronique sur l'ensemble du territoire, et bénéficient d'une assistance téléphonique. Elles disposent également de l'ensemble des ressources disponibles sur impots.gouv.fr.

PROGRAMME

P302 – Facilitation et sécurisation des échanges

Mission : Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
Responsable du programme : Florian COLAS, Directeur général des douanes et droits indirects

	Exécution 2025		LFI + LFRs 2026		PLF 2027	
Numéro et intitulé de l'action	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
01 – Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière.			52 371 374	52 690 017		
03 – Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen			42 687 085	58 917 834		
04 – Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement			11 718 487	10 700 000		
05 – Fiscalité douanière, énergétique et environnementale			7 085 886	6 880 748		
06 – Soutien des services opérationnels			267 913 596	239 794 389		
08 – Soutien au réseau des débitants de tabac			54 100 000	49 100 000		
09 – Mobilisation des outils du renseignement au service des missions douanières			16 920 000	16 000 000		
Total			**452 796 428**	**434 082 988**		

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme « Facilitation et sécurisation des échanges » regroupe les moyens affectés à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) pour l'exercice de ses missions.

L'année 2027 constitue la première année de mise en œuvre de la stratégie Douane 2030 faisant suite au précédent contrat d'objectifs et de moyens qui couvrait la période 2022-2025. Ce dernier avait pour objectif de recentrer l'action de la douane sur ses missions de lutte contre la fraude et d'accompagnement des opérateurs économiques, dans un contexte marqué par le transfert de plusieurs missions fiscales. Il a permis de réaffirmer le rôle de la douane en tant qu'administration de la frontière et de la marchandise, tout en soutenant sa transformation opérationnelle et numérique et en consolidant les conditions d'exercice de ses agents.

Dans un contexte marqué par la massification considérable des flux, tant licites qu'illicites, par le développement de la menace criminelle organisée et par une instabilité géopolitique induisant une concurrence commerciale exacerbée, la douane doit consolider son rôle stratégique au service de la souveraineté économique, de la sécurité du territoire et de la fluidité des échanges.

Dans cette perspective, le plan Douane 2030 permet à la DGDDI de poursuivre son renforcement opérationnel, technologique et humain autour de trois priorités stratégiques :

- **Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels** ;
- **Assumer le rôle de première ligne de défense économique du pays** ;
- **Renforcer l'attractivité de la douane et la fidélisation de ses agents.**

Le PAP 2027 est renouvelé pour intégrer de nouveaux indicateurs pour répondre aux priorités stratégiques de la DGDDI.

I. Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels

En 2027, la douane poursuivra son rôle central dans la lutte contre les trafics illicites et la protection de la chaîne logistique. L'augmentation continue des volumes de marchandises, portée notamment par l'explosion du e-commerce, s'accompagne d'une intensification des flux illicites et d'une adaptation constante des organisations criminelles.

Pour répondre à ces défis, la douane renforcera ses capacités de détection et de contrôle par le déploiement d'une gamme complète de scanners et de moyens de détection non intrusifs permettant d'accroître significativement les capacités de contrôle des marchandises. L'exploitation des données issues de ces équipements sera progressivement renforcée grâce au développement d'outils d'analyse et de valorisation des images.

La douane poursuivra le développement et la structuration d'un continuum efficace entre services douaniers de renseignement, d'investigation et de ciblage. Au niveau régional, elle pérennisera les groupes de lutte anti-trafic (GLAT) qui réunissent plusieurs services douaniers (brigades, services d'enquête, cellules de ciblage…) et favorisent une approche transversale permettant d'entraver les réseaux de trafics locaux et de mobiliser les services sur le moyen spectre de la criminalité. Elle structurera une force d'investigation régionale au service du démantèlement des organisations criminelles et de la lutte contre le blanchiment. Au niveau national, le renforcement de la coordination entre la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), le service d'analyse de risque et de ciblage (SARC) et l'Office national anti-fraude (ONAF) contribuera à améliorer le démantèlement des filières criminelles, la lutte contre le blanchiment des avoirs criminels dépassant la seule logique de saisie.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2025-532 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ainsi que l'entrée en vigueur du nouveau code des douanes permettent d'étoffer l'arsenal juridique dont disposent les douaniers face aux menaces émergentes.

Dans le cadre de sa stratégie financière, la douane poursuivra également le développement de ses stratégies d'enquête patrimoniale et financière afin de priver les organisations criminelles des bénéfices tirés de leurs activités illicites.

Enfin, l'amélioration des conditions d'exercice des missions de surveillance demeurera une priorité. Les travaux engagés dans le cadre du plan d'action pour la surveillance se poursuivront afin de renforcer l'efficacité opérationnelle, la sécurité des agents et l'adaptation des moyens d'intervention aux nouvelles formes de criminalité.

L'ensemble des engagements pris dans ce cadre doit permettre à la douane de renforcer sa capacité de riposte face à des organisations criminelles plus violentes, plus agiles et dotées des dernières technologies.

II. Assumer le rôle de première ligne de défense économique du pays

Dans un contexte marqué par des tensions commerciales accrues, la multiplication des réglementations sectorielles, l'augmentation des flux de marchandises et la recherche d'une plus grande souveraineté économique, la douane occupe une place centrale dans la protection du tissu économique national et européen. Première ligne de défense économique du pays, elle contribue à la sécurisation des échanges, à la protection du marché intérieur et à l'accompagnement des entreprises.

L'année 2027 sera marquée par la poursuite des travaux préparatoires liés à la réforme de l'Union douanière européenne. La douane devra anticiper la création de la future Autorité douanière européenne, dont le siège sera installé à Lille en 2028. La DGDDI veillera à anticiper ces évolutions pour garantir la continuité du service aux opérateurs et la compatibilité de ses systèmes avec le futur cadre européen, tout en préservant l'attractivité de la France comme plateforme de dédouanement.

Dans le même temps, la douane jouera pleinement son rôle d'accompagnement des entreprises. Elle modernisera son offre de service en développant une relation davantage fondée sur le conseil, l'analyse des risques et l'anticipation, notamment grâce à la mise en place d'un Conseil consultatif des opérateurs douaniers (CCOD) et au développement d'un compte opérateur offrant un accès unifié aux données douanières.

La douane s'affirmera comme l'administration de référence pour la mise en œuvre et le contrôle de premier niveau des réglementations sectorielles à fort impact économique, industriel ou environnemental. Parallèlement, elle poursuivra son rôle essentiel dans la protection du marché intérieur en veillant au respect des réglementations relatives notamment à la protection des consommateurs et aux sanctions économiques internationales, tout en luttant contre leur contournement.

Véritable acteur de la sécurité économique, la douane développera également ses capacités d'analyse des flux commerciaux et logistiques afin de mieux détecter les vulnérabilités sur les chaînes d'approvisionnement et d'éclairer les décisions publiques.

Enfin, la douane continuera d'exercer son rôle de régulation dans les secteurs dont elle perçoit la fiscalité et assure le contrôle, notamment les buralistes, les viticulteurs, les métaux précieux et la fiscalité énergétique. Forte de son expertise sur les marchandises, elle contribuera à protéger ces filières contre les pratiques de concurrence déloyale et à renforcer leur compétitivité.

III. Renforcer l'attractivité de la douane et la fidélisation de ses agents

La douane continuera d'être confrontée à un défi majeur en matière d'attractivité et de fidélisation de ses ressources humaines. La capacité à recruter, former et accompagner les effectifs constitue ainsi une condition essentielle de la réussite de la stratégie Douane 2030. Cet objectif suppose de poursuivre les efforts engagés pour renforcer la marque employeur de la douane, diversifier les profils recrutés et investir durablement dans les capacités de formation, notamment au sein des écoles de Tourcoing et de La Rochelle.

En 2027, la douane poursuivra la modernisation de l'environnement de travail de ses agents en s'appuyant sur des outils numériques innovants favorisant le travail en mobilité. L'intégration progressive d'outils d'intelligence artificielle générative, internes et sécurisés, se poursuivra également afin d'assister les agents dans leurs travaux d'analyse.

La douane poursuivra également le renouvellement et la montée en gamme des équipements mis à disposition des agents afin de renforcer les capacités opérationnelles des services et la sécurité de leurs interventions. En cohérence avec le plan d'action dédié à la surveillance, la sécurité des agents sera renforcée grâce au déploiement d'équipements de protection individuelle de haut niveau, de drones et de matériels sécurisant les dispositifs de contrôle.

En matière de ressources humaines, la douane poursuivra les actions engagées pour moderniser les concours, et renforcer son ouverture vers les jeunes publics. Elle continuera également d'investir dans la formation initiale et continue, de faciliter les parcours professionnels et les mobilités internes, tout en améliorant l'accompagnement des agents tout au long de leur carrière.

MANIÈRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Le rôle central de la DGDDI dans la lutte contre la fraude fiscale et douanière est réaffirmé et se traduira par un renforcement des contrôles en matière de lutte contre les trafics illicites.
Ainsi, les trafics illicites de produits du tabac, qui nuisent à la fois gravement à la politique de santé publique mise en place, mais également aux finances de l'État, restent l'une des préoccupations majeures.
Afin de prendre en compte la part toujours croissante du e-commerce dans le monde, une des priorités de la DGDDI est axée sur le contrôle de ces flux. Cette priorité est concrétisée par un indicateur spécifique, reprenant le nombre de constatations dans le fret express et le fret postal et permettant de lutter contre les minorations de valeur à l'importation. Parallèlement, la DGDDI renforce ses contrôles en matière de e-commerce.

La DGDDI continuera également à renforcer les modalités de sa coopération avec la DGFiP ainsi qu'avec les administrations fiscales étrangères afin de lutter de manière optimale contre les fraudes transfrontalières.

En 2027, l'un des enjeux majeurs consistera à poursuivre et à approfondir la collaboration entre la DGDDI et le Parquet européen, organe juridictionnel chargé d'enquêter sur les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et d'en poursuivre les auteurs. Cet objectif reposera également sur le renforcement de la coopération entre les services d'enquête douaniers, administratifs et judiciaires, notamment dans le cadre de l'ONAF, afin d'optimiser l'efficacité des investigations conduites sous la direction du Parquet européen.

Annexes

I - LA MISSION DE LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALE

TRAVAUX D'ÉVALUATIONS DE LA FRAUDE FISCALE ET DE LA FRAUDE ÉVITÉE

L'évaluation de la fraude fiscale

Le département des études et statistiques fiscales (DESF), qui est le service statistique ministériel de la Direction générale des finances publiques, a renforcé en 2024 ses capacités d'évaluation de la fraude fiscale, avec la création d'une section dédiée de 3 économistes statisticiens. En septembre 2024, dans une étude disponible en ligne (DGFiP Analyses N° 7), il a ainsi établi que le manque à gagner de TVA dû à la sous-déclaration des entreprises déclarant de la TVA serait compris entre 6 et 10 Md€, soit 4-5 % du montant de TVA effectivement collecté. Cette estimation, fondée sur une extrapolation des redressements fiscaux, a été validée par une expérimentation de contrôles aléatoires, en partenariat avec le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.

En 2026 et 2027, les travaux d'évaluation portent et porteront sur d'autres impôts, en commençant par l'impôt sur les sociétés, qui devrait faire l'objet d'une publication avant la fin de l'année 2026. Le chiffrage du manque à gagner de TVA sera par ailleurs mis à jour et étendu à la fraude des entreprises en défaillance déclarative. L'ambition à moyen terme est de disposer de chiffrages de la fraude qui couvrent les principaux impôts recouvrés par la Direction générale des finances publiques, qui soient établies selon les normes de la statistique publique (indépendance, rigueur, et transparence des méthodes) et qui puissent être mises à jour régulièrement pour pouvoir suivre l'évolution des comportements (délibérément ou involontairement) frauduleux.

Le DESF participe également aux travaux internationaux sur l'estimation de l'écart fiscal, que ce soit dans le cadre de l'association des administrations fiscales de l'OCDE ou du groupe Fiscalis rassemblant les pays de l'UE désireux de faire progresser et converger leurs méthodologies.

La fraude évitée

Dissuader les comportements frauduleux participe à la lutte contre la fraude fiscale. Plusieurs dispositifs nationaux ou internationaux et dispositifs pilotés par la DGFIP ont ainsi modifié le comportement fiscal des redevables et ont permis in fine de prévenir la fraude : pré-remplissage des déclarations de revenus, mise en œuvre des échanges

automatiques d'informations (EAI) relatifs aux avoirs détenus à l'étranger, publication de rescrits sécurisant les activités des redevables, accords préalables en matière de prix de transferts (APP), etc. La cellule de régularisation des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés mise en place à la DGFiP de 2013 à 2017 a également contribué à cet objectif de prévention de la fraude.
Afin de mesurer l'impact de ces actions, des travaux d'évaluation de la fraude évitée ont été lancés en complément des travaux d'évaluation de la fraude fiscale.

Si la DGFiP connaît le montant des recettes par impôt spontanément déclaré par les redevables ainsi que le montant encaissé suite aux contrôles fiscaux qu'elle a réalisés, il n'existait aucune méthode d'identification du montant de la fraude évitée au sein du montant des impôts et des taxes versées spontanément par les contribuables.
Dans ce contexte, des travaux ont été lancés en 2023 à la DGFiP pour définir une méthodologie d'estimation du montant de la fraude évitée au sein des recettes recouvrées spontanément à la DGFiP de manière à produire au final une estimation de cette fraude évitée pour les principaux impôts et taxes en France.
Les travaux en cours et à venir, réalisés en partenariat avec deux doctorants et deux chercheurs, concernent en priorité les thématiques suivantes :
- l'estimation de l'impact sur la fraude évitée en matière patrimoniale de la mise en place de mesures nationales ou internationales, telles que la cellule de régularisation des avoirs détenus à l'étranger ou la mise en place des échanges automatiques internationaux d'informations relatifs aux comptes détenus à l'étranger par des résidents français ;
- la définition et la mise en œuvre de méthodologies d'estimation de la fraude évitée en matière de prix de transfert.
Ils sont réalisés par une équipe qui a été doublée fin 2024 et qui est désormais composée de 2 doctorants et de 2 chercheurs.

Méthodologies retenues :

- *Évaluation de la fraude évitée grâce aux EAI* :

La méthodologie arrêtée est celle traditionnellement appliquée en économétrie et consiste à comparer l'évolution des revenus déclarés par deux populations :
- la population 1 dite groupe de « traitement » constituée de l'ensemble des contribuables déclarant des revenus perçus de l'étranger et apparaissant dans les EAI ;
- la population 2 dite groupe de « contrôle » constitué de l'ensemble des contribuables déclarant des revenus étrangers et n'apparaissant jamais dans les EAI. Cette population est déterminée de manière à ce que son comportement déclaratif soit similaire à celui de la population 1 avant la mise en place des EAI.
La mesure de la différence des revenus déclarés entre ces deux groupes constituera l'assiette de la fraude évitée.

- *Évaluation de la fraude évitée grâce aux APP* :

La méthodologie est similaire et consiste à comparer l'évolution du résultat des entreprises signataires d'APP au résultat des entreprises appartenant à un groupe de contrôle en tout point similaire aux entreprises signataires.
Néanmoins, les entreprises ne signant pas des APP à la même date, la méthode a été légèrement modifiée avec une estimation dite en double différence avec un traitement qui consiste à supprimer à la fois les effets conjoncturels dus aux secteurs d'activité et les variations spécifiques à l'entreprise.
La comparabilité du groupe de traitement et du groupe de contrôle s'évalue à l'aune de deux critères : d'une part, une évaluation conceptuelle de la validité de l'hypothèse basée sur des arguments comptables, économiques, économétriques, etc., et d'autre part la similarité de la tendance suivie par les deux groupes avant la signature. En effet, étant donné que l'on suppose les deux groupes similaires en tout point hormis la signature de l'accord, les entreprises de ces deux groupes doivent suivre les mêmes trajectoires avant la signature de l'accord.

Résultats obtenus :

- Évaluation de la fraude évitée grâce aux EAI :

Un premier rapport sur les travaux d'évaluation de la fraude évitée suite à la mise en place des échanges automatiques d'informations (EAI) relatifs aux comptes bancaires détenus à l'étranger a été finalisé à la fin de l'année 2025.
Ce premier travail est avant tout une documentation de la répartition de la richesse détenue à l'étranger par les ménages français. Il est cohérent avec la documentation déjà publiée sur le rapatriement des avoirs suite à la mise en place des EAI (Danemark) et sur l'adaptation des fraudeurs (Royaume Uni : transformation des avoirs financiers en avoirs immobiliers).

Les principaux résultats de l'impact des EAI sur la fraude évitée sont les suivants :

-6,8 % du patrimoine financier des ménages est détenu en 2021 à l'étranger ;

- l'annonce de la mise en œuvre des EAI a entraîné une forte augmentation du nombre de comptes détenus à l'étranger déclaré et des revenus du capital ;

- les avoirs détenus à l'étranger sont très concentrés au sommet de la distribution de revenus : près de 50 % du top 0,01 % des revenus apparaissent dans les EAI en 2021 ;

- cette concentration est encore plus élevée pour les avoirs détenus indirectement à l'étranger : le top 0,01 % des revenus détenant 26 % de l'ensemble des avoirs détenus indirectement contre 13 % pour les avoirs détenus directement ;

- l'annonce de la mise en place des EAI a entraîné une augmentation de 150 000 à 400 000 foyers déclarant un compte à l'étranger l'année suivant l'annonce de la mise en place des EAI et le nombre des contribuables déclarant des revenus du capital de source étrangère a été multiplié par huit entre 2012 et 2018;

- Les actifs nets taxables ont augmenté d'environ 600 k€ en moyenne, soit 20 Md€ de patrimoine taxable supplémentaire ou 0,9 % du PIB français en 2017. Cette augmentation du patrimoine taxable a entraîné une augmentation de l'ISF dû de 6 000 € en moyenne pour les participants à la cellule de régularisation des avoirs détenus à l'étranger (STDR) ;

- Les participants au STDR déclarent en moyenne jusqu'à 4 000 € supplémentaires de revenus financiers (essentiellement des plus-values), soit un montant total de revenus financiers supplémentaires de 180 M€. En revanche, seuls les revenus concernés par EAI (en priorité les revenus financiers) ont fait l'objet d'une régularisation, l'impact étant relativement faible sur le montant des salaires et des pensions perçus de l'étranger.

- Le nombre de comptes détenus à l'étranger par des participants au STDR baisse avec le temps. Le rapport exclut un retour à l'évasion fiscale en raison de la présence des EAI et privilégie un rapatriement des avoirs en France. Les futurs travaux testeront cette hypothèse.

- Évaluation de la fraude évitée grâce aux APP

Sur la base des APP ouverts depuis 2009 et après exclusion des APP pour lesquels la base imposable déclarée les années suivant l'année des débuts de négociation n'est pas disponible, il a été estimé en premiers résultats que la base imposable déclarée au titre de l'exercice qui précède l'année de début des négociations d'APP unilatéraux augmentait en moyenne de 42 % à partir de la deuxième à la quatrième année qui suit l'année des débuts des négociations.

La hausse de la base imposable n'est donc pas éphémère mais s'inscrit dans la durée, l'augmentation de la base imposable étant toujours constatée quatre ans après le début des négociations.

Cette augmentation de la base imposable est également constatée pour les entreprises qui ont signé un accord bilatéral avec un pays à fiscalité basse2 dans des proportions tout aussi importantes avec une évolution de 36 % de la base imposable.

La fraude évitée grâce aux accords ouverts depuis 2009 après exclusion des APP ouverts ces dernières années et pour lesquels le recul n'est pas encore suffisant est estimée à 0,6 Md€ dont 0,4 Md€ sur les seuls accords unilatéraux.

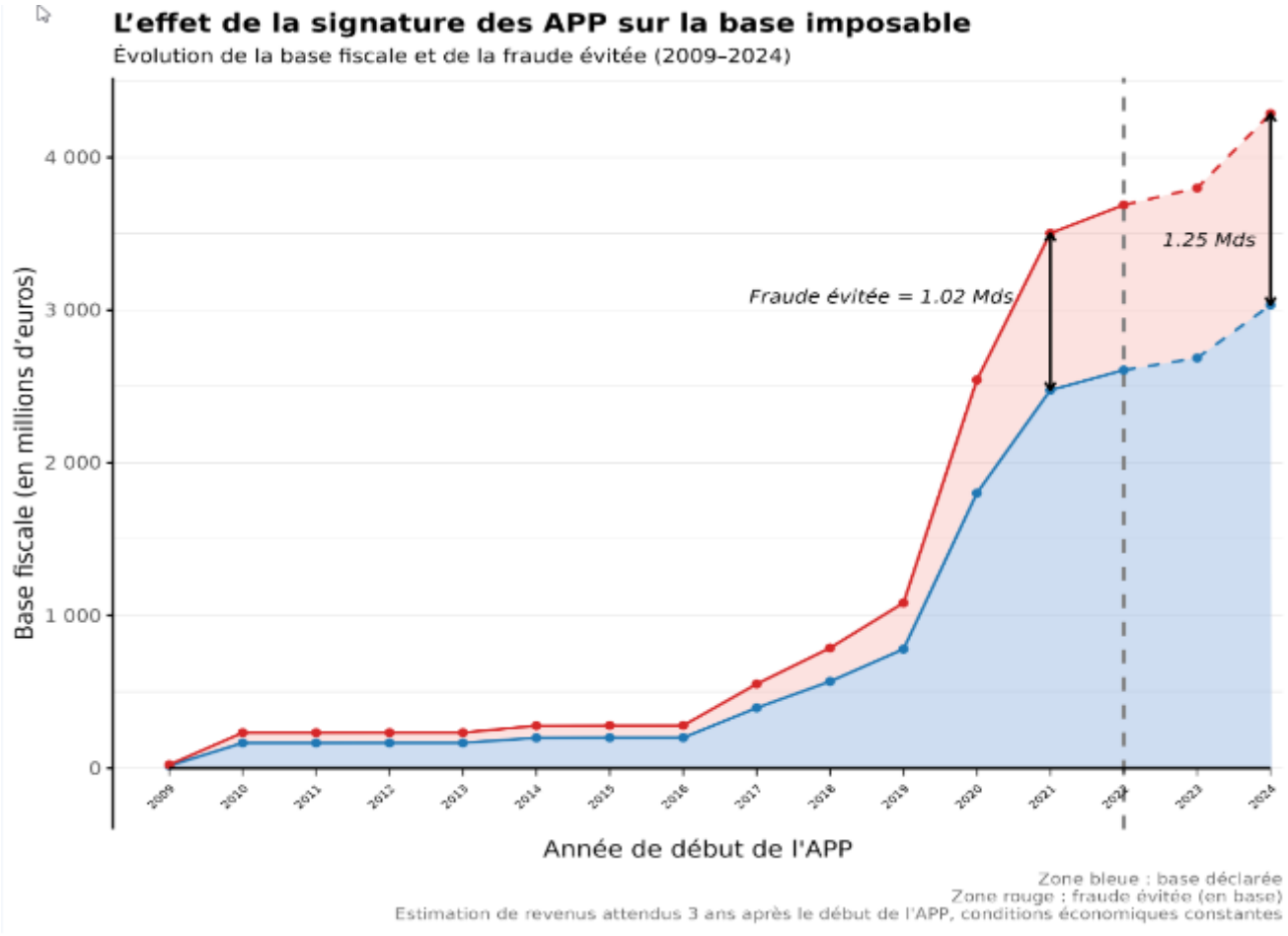
	APP unilatéraux	APP bilatéraux basse fiscalité	Total
Base imposable avant APP	1,04 Md€	0,33 Md€	1,4 Md€
Impact APP	42 %	36 %	41 %
Fraude évitée (en base)	0,44 Md€	0,12 Md€	0,6 Md€

Source : APP 2009-2020 & Liasses fiscales

Compte tenu de la dynamique importante du nombre d'APP ouverts ces dernières années (cf. graphe d'évolution du nombre d'APP signés chaque année), une estimation de la fraude évitée incluant les APP ouverts ces dernières années et pour lesquels on ne dispose pas suffisamment de recul sur les liasses fiscales déposées post-ouverture des négociations a été réalisée en appliquant le taux d'évolution moyenne décrit précédemment à ces derniers APP. La fraude évitée totale sur les APP ouverts depuis 2009 serait ainsi estimée, en base, à 1,2 Md€ par an.

	APP unilatéraux	APP bilatéraux basse fiscalité	Total
Base imposable avant APP	2,3 Md€	0,7 Md€	3,0 Md€
Impact APP	42 %	36 %	41 %
Fraude évitée (en base)	0,97 Md€	0,26 Md€	1,2 Md€

Source : APP depuis 2020 & Liasses fiscales



Cette estimation sera affinée au fur et à mesure de la disponibilité des nouvelles liasses.

Les travaux à venir viseront à :

- consolider et documenter ces premiers résultats en affinant notamment les estimations de la fraude évitée grâce aux accords bilatéraux ;
- identifier des typologies d'entreprises qui bénéficient des APP et étudier si elles ont un impact sur le montant de la fraude évitée ;
- étudier l'impact des APP sur la création de richesse en France en fonction du type d'accord signé (unilatéral ou bilatéral avec un pays à fiscalité basse) : création d'emplois, investissements, évolution des actifs, masse salariale, etc.

A - LA NOUVELLE ORIENTATION DU CONTRÔLE FISCAL

Parce qu'elle rompt notamment l'égalité des contribuables devant l'impôt, la fraude fiscale constitue une atteinte au pacte républicain et doit être combattue. C'est pourquoi l'État y consacre des moyens et une attention particulière, au travers de l'action de la DGFiP.

La mission de contrôle fiscal a vocation à appréhender l'ensemble des manquements à la législation fiscale. Si une part substantielle des contrôles vise à corriger des erreurs commises de bonne foi, une autre partie de l'activité de contrôle, davantage tournée vers la lutte contre la fraude vise la part délibérée de manquements à la loi.

L'adoption des lois pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) et de lutte contre la fraude en 2018 ont consacré cette distinction entre, d'une part, la régularisation de l'erreur commise par le contribuable de bonne foi et, d'autre part, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Ces deux missions, qui recouvrent des finalités différentes, sont menées par les mêmes services de contrôle qui s'approprient ces évolutions pour mieux adapter leurs réponses aux diverses situations rencontrées, engageant des procédures légères pour la prévention et la rectification d'erreurs et réservant les procédures plus lourdes et/ou judiciaires aux dossiers de fraude avérée.

Cette double dynamique est prolongée et consolidée par la mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes publiques présenté en mai 2023, dont les 35 mesures permettent à la fois de donner davantage de moyens à la DGFiP pour lutter contre la fraude fiscale, et de prévenir les situations d'irrégularité pour les contribuables de bonne foi. Les résultats 2025 du contrôle fiscal confortent la tendance à la hausse relevée ces dernières années.

Ainsi, les résultats des contrôles issus de l'intelligence artificielle ou plus généralement du data-mining ont encore progressé en 2025 à 2,8 Md€ de droits et de pénalités contre 2,5 Md€ en 2024. Par ailleurs, le data-mining et l'intelligence artificielle sont désormais à l'origine de plus de 50 % des contrôles des particuliers depuis 2025, soit avec deux ans d'avance par rapport à la cible que s'était fixée la DGFiP pour 2027.

L'administration fiscale a réaffirmé sa volonté de mieux accompagner le contribuable de bonne foi. Le plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques présenté en mai 2023 prévoit ainsi le renforcement de l'accompagnement fiscal des entreprises, notamment à destination des PME. La prévention (avec le renforcement des contrôles de cohérence contemporains à la déclaration, la reconnaissance du droit à l'erreur, la publication des schémas abusifs, le contrôle sur demande), la possibilité de régulariser des erreurs (article L. 62 du livre de procédures fiscales (LPF)) ou encore le service de mise en conformité fiscale (SMEC) contribuent d'une part, à un meilleur civisme fiscal et d'autre part, à une atténuation de la sanction pour les contribuables qui ont commis des erreurs sans intention d'éluder l'impôt. Soutenu par un dialogue contradictoire plus apaisé conduisant le plus souvent à des rappels d'impôts mieux recouvrés, le recouvrement des créances du contrôle fiscal se maintient au niveau de 2024 avec 11,4 Md€ confirmant la tendance d'amélioration continue des dernières années.

La lutte contre la fraude fiscale demeure une priorité pour les services de contrôle de la DGFiP. Le renforcement des moyens dans le cadre du plan de lutte contre tous les fraudes aux finances publiques confirme cet engagement fort à sanctionner les contribuables dont l'intention de se soustraire à l'impôt est démontrée. Le développement des sanctions fiscales et pénales et la transformation de l'ex SEJF en l'ONAF au 1er mai 2024, en témoignent. La loi de finances pour 2024 a introduit le nouveau délit de mise à disposition de montages et procédés frauduleux, En 2025, la nouvelle Unité de renseignement fiscal, qui permet l'utilisation des techniques de renseignement pour détecter la fraude fiscale, a amorcé son activité.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a par ailleurs renforcé la répression des atteintes aux finances publiques par la criminalisation du délit d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice des finances publiques et alourdit les peines applicables au délit de mise à disposition d'instrument de facilitation de la fraude fiscale.

B - LE RENFORCEMENT DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE FISCALE

1 - <u>La politique de prévention et de sécurité juridique</u>

Vingt-quatre fiches en ligne[1] recensent des montages abusifs en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur la fortune, de droits de mutation à titre gratuit, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Douze de ces fiches ont été actualisées en 2024, et trois nouvelles ont été publiées au début de l'année 2025.

La publication de ces schémas contraires à la loi, qu'ils concernent les entreprises ou les particuliers, sont caractéristiques des manquements que les services de contrôle peuvent rencontrer. Elle s'inscrit dans une démarche de prévention et de transparence vis-à-vis des contribuables. Lorsque le schéma décrit le permet, les fiches indiquent le service pouvant être directement contacté pour solliciter une régularisation auprès de la DGFiP.

Préalablement à toute opération nationale ou internationale et pour s'assurer de la sécurité juridique d'une opération, le contribuable peut par ailleurs saisir l'administration fiscale qui prendra une position formelle sur une situation précise. Les procédures de rescrit permettent au contribuable de s'assurer qu'il n'agira pas dans le cadre d'un montage fiscal abusif.

De même, les groupes internationaux peuvent prévenir les risques de remise en cause de leur politique de prix internes en déposant une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert, unilatérale ou bilatérale, auprès du Bureau de prévention et résolution des différents internationaux (bureau SJCF-4B) : en cas de signature d'un accord, la non-remise en cause par l'administration de la méthode de fixation des prix pour les exercices concernés est garantie, dès lors que l'accord est respecté.

À l'égard des entreprises, la DGFiP promeut depuis 2019 une nouvelle relation de confiance à travers notamment :

- le Service de mise en conformité (SMEC) dont l'objet est de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de demander une mise en conformité de leur situation fiscale sur certains sujets complexes.
- le Service partenaire des entreprises (SPE) de la direction des grandes entreprises (DGE) de la DGFiP, destiné aux grandes entreprises et aux Entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour traiter les principales questions fiscales à enjeux ou à risques ;
- l'accompagnement fiscal personnalisé destiné aux PME (AFPME) pour tout sujet présentant des enjeux / risques élevés .

Ces deux dispositifs (SPE et AFPME) rendent des rescrits en utilisant une méthode de travail innovante avec les entreprises, fondée sur un dialogue et une relation inscrits dans la durée. En 2025, 116 grands groupes sont engagés dans le partenariat fiscal, et près de 6855 PME sont entrées dans le dispositif de l'accompagnement fiscal.

La relation de confiance s'incarne aussi plus largement au travers d'autres dispositifs de soutien plus ponctuel comme l'offre de rescrits, avec plus de 20 000 demandes traitées chaque année ou la mise en place d'un service d'appui des entreprises à l'international.

La mission Tax4Business[2] a traité, en 2025, 752 demandes dont la plupart portaient sur le régime des impatriés et des projets d'investissement de datacenters.

Par ailleurs, alors que certains comportements fiscaux intentionnels, liés parfois à des problématiques complexes, sont sanctionnés en cas de contrôle fiscal par des pénalités élevées, le gouvernement a également souhaité inciter les entreprises et leurs dirigeants à se mettre spontanément en conformité dans cette situation. La création du SMEC répond à cet objectif. Il facilite les initiatives des entreprises en leur permettant de demander une mise en conformité de leur situation fiscale, dans les conditions publiques prévues par l'instruction du 28 janvier 2019[3]

Au 31/12/2025, 321 dossiers avaient été déposés depuis la création du SMEC, contre 248 en 2024, dont 209 ont abouti à la mise en recouvrement de 209 M€ de droits et pénalités depuis 2019 (c'est 15 M€ de plus qu'en 2024).

De plus, la création le 1er octobre 2020, du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF) issu du rapprochement du service du contrôle fiscal et du service juridique de la fiscalité, reprenant l'ensemble des missions exercées jusqu'à cette date par les deux anciens services a permis de créer un plus grand continuum dans la relation avec les contribuables, de l'accompagnement au contentieux, en passant par le rescrit et le contrôle.

Enfin, la création de l'examen de conformité fiscale (ECF) actée en janvier 2021, après une concertation menée avec plus de 50 partenaires depuis la mi-mai 2019, a renforcé la sécurité juridique et fiscale des entreprises par les professionnels du chiffre et ainsi contribué au civisme fiscal. Il permet aux entreprises de réduire leurs risques fiscaux et à l'adminsitration d'alléger ses contrôles (durée, fréquence) sans que, toutefois, l'ECF n'exonère de contrôle fiscal.

Conformément à son objectif de prévention et de transparence, ces dispositifs visent ainsi à sensibiliser les contribuables à l'examen de leur situation fiscale et à les inciter à entreprendre une démarche pro-active vis-à-vis de l'administration fiscale, y compris en cas de pratiques fiscales abusives.

L'ensemble de ces dispositifs de prévention et de sécurisation juridique des contribuables contribue de ce fait au renforcement de la juste application du droit fiscal.

2 - Le renforcement de l'approche répressive et judiciaire des fraudes fiscales

L'activité de lutte contre la fraude caractérisée est appréciée par l'indicateur de performance du programme 156 qui mesure la « Part des dossiers répressifs transmis au Parquet », et qui a atteint 10,49 % pour 2025.

Par ailleurs, l'action répressive des services de contrôle, sur des affaires qui ne sont pas nécessairement transmises au parquet continuent de faire l'objet d'une attention particulière. En 2025, un peu plus de 34,4 % (en hausse

sensible – 33,3 % en 2024) des opérations de contrôle fiscal externe ont conduit à l'application de pénalités exclusives de bonne foi (incluant les cas de défaillance déclarative).
En parallèle, la DGFiP a accru sa collaboration avec l'autorité judiciaire et renforce la judiciarisation précoce des dossiers.

a) L'utilisation de la procédure de visite et de saisie pour lutter contre la délocalisation de matière imposable

La mise en œuvre du droit de visite et de saisie visé à l'article L.16 B du LPF est conditionnée à une autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur la base des éléments apportés par l'administration fiscale. Ces éléments doivent être suffisants pour établir des présomptions de fraude fiscale.
Une fois autorisée, la visite domiciliaire s'effectue avec la présence constante d'un officier de police judiciaire (OPJ). Elle permet de détecter des activités particulièrement frauduleuses. Les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d'être détenus.
L'article 141 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 a renforcé significativement les amendes encourues en cas d'obstacle mis à l'accès, la lecture ou la saisie de pièces ou documents sur support informatique (article 1735 quater du CGI).
Par ailleurs, en application de la décision n° 2021-980 QPC du Conseil constitutionnel, il est désormais précisé qu'en cas de visite domiciliaire fiscale, la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités notamment ceux présents sur un support informatique est permise quand bien même ces documents sont stockés sur un support distant. L'occupant des lieux visités a donc l'obligation de fournir l'accès aux pièces et documents présents sur un support informatique, qu'il soit physiquement présent dans les locaux visités ou distant. Suite à cette décision, un aménagement de la procédure L. 16 B a été adopté dans la loi de finances pour 2024 (article 122 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023). Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le texte permet expressément l'accès aux données sur un support informatique, y compris lorsque ce support est « distant ».
La loi de finances pour 2024 a également permis de viser spécifiquement la fraude aux crédits d'impôts institués au bénéfice des entreprises.
Enfin, l'article 88 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modernise l'établissement du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visites et de saisie et l'inventaire qui lui est annexé en permettant leur dématérialisation. Le même article procède également à une modification ayant pour objet de préserver la portée effective des décisions rendues par la Cour de cassation en cas de contentieux afférent aux visites domiciliaires.

<u>Présentation du droit de visite et de saisie</u>
L'article L16 B du livre des procédures fiscales (LPF), issu de l'article 94 de la loi de finances pour 1985 et de l'article 108-I de la loi de finances pour 1990, accorde **un droit de visite et de saisie à l'administration fiscale** pour la recherche des agissements frauduleux présumés en matière d'impôts **dits professionnelles (pas de compétence sur les fraudes patrimoniales).**
Les visites sont effectuées **en tous lieux, même privés**, par les agents de l'administration des finances publiques, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités nominativement à cet effet par le Directeur général des finances publiques. Ces agents peuvent être assistés d'agents des finances publiques de catégorie B habilités dans les mêmes conditions.
Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions simples de fraude fiscale elle autorise les agents des finances publiques à effectuer une perquisition sous la forme d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Un officier de police judiciaire est désigné par le magistrat pour assister aux opérations de visite et de saisies et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense (il n'intervient pas dans les opérations). Lors des perquisitions, les contribuables visités peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix mais l'intervention de ce dernier ne suspend pas les opérations en cours.
L'ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire peut faire l'objet d'un appel, sous 15 jours et selon les règles du code de procédure civile, devant le 1er Président de la Cour d'Appel territorialement compétente à compter de la notification ou signification de l'ordonnance. Ce dernier est également compétent pour un recours contre le

déroulement des opérations qui doit être fait, lui aussi, dans un délai de 15 jours de la remise du procès verbal ou de sa notification.

Les ordonnances du 1er Président de la Cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure civile dans un délai de 15 jours de la signification de ces décisions.

L'administration ne peut saisir que des documents de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée par l'autorité judiciaire.

Elle a aussi la possibilité de recueillir sur place des renseignements sur les agissements de fraude par l'audition de l'occupant des lieux ou du contribuable mais uniquement avec leur accord écrit (en cas de refus aucune sanction ni contrainte ne sont possibles).

A l'issue de ce processus, il est rédigé, si des éléments probants ont été trouvés, une proposition de contrôle fiscal à destination d'un autre service,

Données d'activité

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nombre de L. 16 B réalisés	215	201	185	93	163	127	163	144	181
Nombre de points d'impacts (lieux d'intervention)	678	565	528	98	433	373	466	513	600

Le nombre de visites domiciliaires a connu une progression très significative en 2025, atteignant un niveau non observé depuis l'année 2019 ; mécaniquement, le nombre de points d'impacts (lieux d'intervention) progresse dans des proportions comparables, avec 600 points d'impact (plus forte présence depuis 2017).

L'exercice du droit de visite et de saisie est un outil indispensable à l'administration fiscale afin d'apporter la preuve d'une fraude là où un contrôle fiscal ne le permettrait pas, tout particulièrement pour caractériser les délocalisations abusives à l'étranger de l'activité imposable.

Typologies des affaires en L. 16 B	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exercice en France d'une activité occulte sous couvert d'entité(s) étrangère(s)	53,4 %	60,9 %	47,5 %	86,5 %	79 %	74 %	69 %	78 %	63,6 %
Minorations de recettes ou majorations de charges sur des activités de ventes et/ou de prestations de services	38,6 %	23,4 %	46,5 %	13,5 %	17 %	25 %	27 %	13 %	23,4 %
Défaillance déclarative	5,8 %	11,6 %	4,4 %	0 %	2 %	1 %	4 %	8 %	0 %
Fraude à la TVA intracommunautaire	4,9 %	4,1 %	1,6 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %
CIR									12,4 %

Comme les années précédentes, la majorité des affaires réalisées a porté sur des problématiques internationales.

Ce positionnement est constant dans les dossiers traités, confirmant la démarche extrêmement volontariste de la direction à lutter contre la fraude fiscale internationale. Ainsi, la DNEF demeure fortement impliquée dans la détection des activités occultes exercées en France, *via* la caractérisation d'un siège de direction effective (SDE) ou d'un établissement stable (ES) non déclaré, de sociétés de droit étranger.

D'une manière générale, l'origine des affaires donnant lieu à la mise en œuvre du droit de visite ou de saisie, provient pour une part majoritaire des enquêtes d'initiative menées par les services de la DNEF. D'autres sources d'informations, tant internes à la DGFIP qu'externes, font également l'objet d'une exploitation.
Les résultats financiers des 250 contrôles fiscaux programmés à la suite de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie et clos en 2025 s'élèvent à plus de 168 M€ en droits, et 117 M€ en pénalités. 75 % de ces dossiers ont conduit à des rectifications dans la sphère internationale en matière d'impôts directs (ils représentent 151 M€ en droits et 107 M€ en pénalités).
Les éléments recueillis au cours de la perquisition ont fréquemment permis de démontrer l'exercice en France par une personne établie hors de France d'une activité professionnelle non déclarée, des transferts de bénéfices ou l'application erronée de la territorialité en matière de TVA.

b) La procédure judiciaire d'enquête fiscale

La procédure judiciaire d'enquête fiscale a vocation à être mise en œuvre exclusivement pour les affaires complexes ou présentant des enjeux très significatifs pour lesquelles la fraude présumée ne peut pas être appréhendée et réprimée efficacement par les procédures administratives d'enquêtes et de contrôle.
Dans un tel cas, les éléments susceptibles de révéler l'existence d'une fraude sont rassemblés par les services de recherche et de contrôle et une plainte pour présomption caractérisée de fraude fiscale peut être déposée.
Afin de simplifier et fluidifier l'action pénale, la loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 a supprimé la nécessité de requérir l'avis de la commission des infractions fiscales (CIF) lorsque l'administration envisage de déposer une plainte pour présomption caractérisée de fraude fiscale (dites « de police fiscale »). Elle a également introduit pour le parquet la faculté de poursuivre les fraudes fiscales connexes à celles dont il est déjà saisi. Ces mesures permettent notamment une plus grande réactivité en matière de mise en œuvre de la procédure judiciaire d'enquête fiscale, qui concerne des dossiers complexes et à forts enjeux.
Le parquet, destinataire de la plainte, peut confier l'enquête à la BNRDF placée au sein du ministère de l'intérieur, ou, depuis le 1er juillet 2019, à l'ONAF, anciennement SEJF, placé au sein du ministère chargé du budget.
La DGFiP est informée en cours et à l'issue de la procédure judiciaire, par la voie du droit de communication (articles L. 82 C et L. 101 du LPF), des éléments de nature à pouvoir être exploités fiscalement. Le détail du bilan des échanges effectués en application des articles L. 82 C et L. 101 du LPF figure infra.
Les enquêtes finalisées au titre de la procédure judiciaire d'enquête fiscale ont ainsi permis une fiscalisation à hauteur de 1,36 Md € de droits, pénalités et amendes au 31 décembre 2025 correspondant à 522 plaintes déposées.

c) L'Office nationale anti-fraude (ONAF)

Ouvert le 1er juillet 2019, le SEJF était un service à compétence nationale d'enquêtes judiciaires en matière fiscale et douanière, rattaché à la DGFIP et à la DGDDI et dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire.
En créant le SEJF, la France adoptait la même organisation que ses principaux partenaires, dotés de services d'enquêtes judiciaires au sein de leurs administrations fiscales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni).
Le SEJF venait en complément de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) rattachée à l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ). La BNRDF, opérationnelle depuis décembre 2010, intervient sur un champ d'enquête très large, avec une priorité donnée aux affaires à fort potentiel pénal dans lesquelles la fraude fiscale est mêlée à d'autres infractions (corruption, escroquerie, crime organisé…).
La création du SEJF était motivée par la spécificité des dossiers de la DGFiP qui portent majoritairement sur une fraude fiscale caractérisée par des montages patrimoniaux complexes (avoirs et revenus dissimulés à l'étranger, interposition de structures opaques, montages fiscaux abusifs), sans lien avec d'autres infractions pénales. De tels dossiers nécessitent de mobiliser une expertise essentiellement fiscale et très spécialisée qui appellent donc une organisation spécifique.
Les officiers fiscaux judiciaires de la BNRDF et du SEJF étaient initialement compétents pour le blanchiment de fraude fiscale aggravée et pour les plaintes de l'administration fiscale en cas de présomption caractérisée de fraude fiscale aggravée. Leur champ de compétence a été élargi en 2023 à l'escroquerie à la TVA et à l'escroquerie aux finances publiques.

Le décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 a créé un service à compétence nationale dénommé « Office national antifraude » qui se substitue au SEJF. La création de l'ONAF vise à améliorer la lutte contre les fraudes aux finances publiques, qu'elles soient nationales ou commises au préjudice de l'Union européenne, le démantèlement des structures de fraude ou de blanchiment par l'identification des flux financiers illicites générés par ces fraudes et la saisie des avoirs criminels.
L'ONAF demeure rattaché conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur général des finances publiques. Il est en liaison avec les autorités judiciaires et se coordonne avec l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) en matière de fraude sociale et l'OCLCIFF.

d) La réforme de la procédure de poursuite pénale pour fraude fiscale

Les poursuites pénales sont une composante essentielle du dispositif répressif dans les cas des fraudes les plus graves. Elles permettent d'améliorer l'impact dissuasif de la mission de contrôle fiscal.
Le dispositif juridique de répression pénale de la fraude fiscale a été renforcé par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale qui a instauré un mécanisme de dénonciations obligatoire aux parquets des dossiers de contrôle fiscal ayant donné lieu à des rappels d'impôt importants assortis de sanctions administratives lourdes.
Le dispositif des dénonciations obligatoires des faits de fraude fiscale a été pleinement approprié par les services fiscaux. Le nombre de dossiers dénoncés fait l'objet d'une augmentation continue depuis la mise en œuvre du dispositif et a atteint 1735 dossiers dénoncés en 2025.
Le dépôt de plainte par l'administration après avis favorable de la Commission des infractions fiscales a été conservé pour les dossiers de fraude grave non couverts par le mécanisme des dénonciations obligatoires.
Le nombre de plaintes pour fraude fiscale déposées après avis favorable de la commission des infractions fiscales en 2025 (282) connaît un fléchissement par rapport à 2024 (314).
La loi du 23 octobre 2018 précitée a étendu à la fraude fiscale les dispositifs de transaction pénale que sont la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dite « plaider coupable » et la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) pour accélérer la réponse pénale à la fraude fiscale.
En 2025, 64 ordonnances d'homologation de CRPC ont été rendues, ce chiffre marque une légère inflexion dans le recours à cette procédure par l'autorité judiciaire (72 en 2024).
Au cours de l'année 2025, aucune CJIP n'a été conclue en matière de fraude fiscale (contre 1 en 2024).Toutefois 3 CJIP ont été validées en matière de blanchiment de fraude fiscale.

e) Le renforcement des sanctions encourues en cas de fraude fiscale

Avec l'adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les sanctions pénales encourues en cas de fraude fiscale ont été renforcées.
Ainsi, le montant des amendes peut être porté au double du produit tiré de l'infraction pour les personnes physiques et au décuple pour les personnes morales.
Le prononcé de la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions des condamnations pénales pour fraude fiscale est également rendu obligatoire, sauf décision contraire motivée du juge. Les éléments chiffrés des peines prononcées sont détaillées à l'annexe 4, dans la partie relative aux réponses pénales en matière de fraude fiscale, douanière et de fraude aux cotisations sociales (travail illégal).
Ce renforcement se poursuit avec l'instauration, par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, d'une nouvelle peine complémentaire de privations des droits à réduction et crédit d'impôt sur le revenu et sur la fortune immobilière en cas de fraude fiscale aggravée.
Les sanctions pénales ont fait l'objet d'une diversification et visent désormais également les conseils et intermédiaires, professionnels du droit et du chiffre.
La même loi a créé un délit autonome, codifié à l'article 1744 du CGI pour sanctionner les conseils ou les intermédiaires qui mettent à disposition des contribuables des instruments de facilitation de la fraude fiscale. Depuis son entrée en vigueur, deux dossiers ont fait l'objet d'un signalement en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale (1 en 2025 et 1 en 2024).

Par ailleurs, l'article 1740 A bis du code général des impôts (CGI), donne la possibilité à l'administration fiscale de sanctionner les professionnels du droit ou du chiffre dont les agissements portent une grave atteinte au principe d'équité entre les contribuables et aux règles de leur profession.
L'amende peut être mise en œuvre à l'encontre du conseil si son client a été sanctionné par l'application d'une majoration de 80 %. Son montant est égal à 50 % du revenu tiré de la prestation et ne peut être inférieur à 10 000 €.
La non- application de cette sanction jusqu'à maintenant, résulte de la difficulté dans une procédure administrative de démontrer l'intention frauduleuse du conseil. En effet, les investigations nécessaires pour appréhender les fraudes visées par le dispositif sont souvent longues et complexes, c'est d'ailleurs en raison de l'inadéquation du dispositif 1740 A *bis* que le délit de facilitation de la fraude a été crée.

Outre l'aggravation des amendes pénales, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a instauré une publication systématique des sanctions pénales, sauf décision contraire motivée du juge. Dans la même logique, si aucune poursuite pénale n'est engagée par l'administration, une publication des sanctions administratives peut désormais être appliquée, après avis conforme et motivé de la Commission des infractions fiscales, aux personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés supérieurs à 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse.
Compte tenu du caractère répressif de cette mesure, la loi a prévu plusieurs garanties en faveur du contribuable : la possibilité de présenter des observations écrites auprès de la Commission des infractions fiscales, la limitation à un an du délai de publication, ainsi que la possibilité de contester les impositions, amendes et majorations correspondantes. Selon qu'elle a été effectuée dans un délai de soixante jours de sa notification au contribuable ou au-delà, cette contestation a pour effet de suspendre ou de faire retirer la publication tant que les impositions, amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives, Enfin, doit être publiée toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions, les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.
Ce dispositif de publication des sanctions administratives a été mis en œuvre une fois en 2023 et deux fois en 2024 et en 2025.

3 - <u>Les actions spécifiques pour lutter contre certaines formes de fraude</u>

a) Le ciblage de certains secteurs à risques

Certains risques sont déjà bien identifiés, parmi lesquels la dissimulation d'activité dans le secteur des ventes à distance, la défiscalisation outre-mer sans agrément, la création à des fins frauduleuses de sociétés éphémères dans le secteur du bâtiment ou des services informatiques.
Pour lutter plus efficacement contre ces risques de fraude, le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal est doté de la cellule des opérations coordonnées, qui pilote des contrôles ciblés relevant de plusieurs directions locales et nécessitant une coordination dans toute la France.
Plusieurs plans de contrôles ont été réalisés dans ce cadre, en s'appuyant notamment sur l'exploitation :
• d'informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative internationale ;
• de travaux d'investigations et de perquisition des services d'enquêtes ou de contrôle ;
• de l'exploitation des résultats de droits de communication non nominatifs.
Au cours de l'année 2025, les principaux dossiers à dimension nationale suivis par la cellule des opérations coordonnées ont concerné :
• des contribuables disposant de comptes bancaires à l'étranger non déclarés, détenus directement ou indirectement par structure interposée ;
• des schémas frauduleux liés aux réductions et crédits d'impôts (dépenses de service à la personne, investissement outre-mer) ;
• des e-commerçants susceptibles de ne pas avoir collecté la TVA due sur leurs ventes de marchandises réalisées auprès de clients français non assujettis, *via* la place de marché d'une plateforme numérique, ;
• l'imposition à la TVA d'opérations de vente réalisées auprès de clients français par des entreprises étrangères, qui créaient une distorsion de concurrence sur le marché français ;
• l'abus du régime fiscal des associations par des centres de santé ;
• les aides d'État destinées aux entreprises dont l'activité a été affectée par l'épidémie du COVID-19.

b) Des obligations élargies pour les plateformes collaboratives et de ventes à distances (places de marché ou« marketplaces »)

Face à l'essor du commerce en ligne et à la fraude à la TVA qui s'y est développée, la DGFIP a mis en œuvre des plans nationaux de contrôle des sociétés inscrites au guichet unique de TVA et des *dropshippers*[4]. Elle a également alerté la Commission européenne comme les autres États membres sur les fraudes à la TVA perpétrées à l'occasion de l'utilisation du guichet unique IOSS (Import One Stop Shop) pour la déclaration et le paiement de la TVA afférente à des ventes à distance de biens importés.
En parallèle, l'arsenal législatif a été renforcé : renforcement du régime d'accréditation des représentants fiscaux des sociétés non européennes, extension des cas d'invalidation des numéros de TVA intracommunautaire des opérateurs à risques, déréférencement par les plateformes des entreprises défaillantes et mise en jeu de la solidarité de paiement des plateformes le cas échéant.
En 2025, la DGFIP a procédé à l'invalidation de 817 numéros de TVA intracommunautaire en application de l'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales (LPF) et a signalé 221 vendeurs défaillants aux plateformes en application de l'article 283 bis du code général des impôts (CGI). La mise en œuvre de ces dispositifs permet d'empêcher les vendeurs peu scrupuleux de poursuivre leurs activités frauduleuses.
Par ailleurs, la DGFIP a proposé un plan d'actions visant d'une part, à sécuriser le cadre juridique du régime particulier IOSS, et d'autre part, à systématiser les actions de contrôle et les coordonner à l'échelle européenne. La coopération est indispensable dans ce domaine, au risque sinon de voir les fraudeurs s'installer dans d'autres États depuis lesquels ils continueront d'exercer leurs activités de ventes aux consommateurs français. La DGFIP participe activement aux travaux européens destinés à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du e-commerce, notamment dans le cadre d'un groupe de travail européen piloté par la France.

c) La lutte contre la fraude à la TVA

D'une façon générale, les services de contrôle sont régulièrement sensibilisés et particulièrement attentifs à la fraude à la TVA.

Rendement financier des principaux axes de CFE (1)	**2025**	**2024**	**2023**
Fraude TVA carrousel - droits bruts (2)	992 473 €	14 597 513 €	7 556 884 €
Fraude TVA carrousel- médiane (3)	424 672 €	513 356 €	475 681 €
Fraude TVA sur les moyens de transport – droits bruts (2)	20 650 785 €	24 601 308 €	21 043 983 €
Fraude TVA sur les moyens de transport – médiane (3)	328 897 €	368 081 €	438 927 €
Fraude TVA dans le secteur des e-commerces – droits bruts (2)	42 450 675 €	27 276 420 €	12 830 215 €
Fraude TVA dans le secteur du e-commerce – médiane (3)	237 356 €	489 571 €	488 823 €

La DGFiP continue d'adopter une démarche préventive dynamique visant notamment à suspendre le numéro de TVA intracommunautaire (TVAI) de sociétés frauduleuses. Les sociétés identifiées présentant des niveaux de risque majeur font ainsi l'objet de demandes de suspension de leur numéro de TVAI. Il s'agit le plus souvent de sociétés défaillantes ou cessées (opérateurs « éphémères ») susceptibles de réaliser des opérations frauduleuses. La DNEF cible en particulier les sociétés signalées au sein du réseau européen EUROFISC[5]comme réalisant des opérations avec des sociétés européennes identifiées comme alimentant des réseaux frauduleux. Cette action de suspensions de numéros de TVAI reste une priorité pour la DNEF.

Ces suspensions de numéros de TVAI ont poursuivi leur consolidation ces dernières années (+3 % en 5 ans, +12 **%** en 3 ans).

Année	Nombre de suspensions réalisées par la DNEF
2021	665
2022	627
2023	687
2024	692
2025	700

Source : DNEF

- *Ces données concernent uniquement les contrôles conduits par les brigades d'intervention rapide de la DNEF.*
- *les droits bruts incluent des redressements n'entraînant pas de mise en recouvrement à l'issue du contrôle, mais susceptibles d'engendrer des droits lors de futures déclarations.*
- *médiane des droits bruts*
- *4 Créé en 2010, ce réseau permet aux administrations fiscales des États membres de l'Union européenne d'échanger rapidement des informations relatives à la TVA intracommunautaire*

Le contrôle des fraudes « carrousel » demeure par ailleurs un axe prioritaire de vérification, même s'il a évolué pour tenir compte de la stratégie pénale, de l'impératif de réduction des délais et de la nécessité d'améliorer la qualité du recouvrement des créances fiscales. La stratégie pénale prévoit en effet une judiciarisation précoce des dossiers détectés par l'administration fiscale, par un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, suivi d'une coopération bilatérale. Elle permet à l'autorité judiciaire de travailler sur un dossier « vivant » et de mettre en œuvre toutes les techniques d'investigation qui sont à sa disposition et à l'administration fiscale de concentrer ses efforts sur les opérateurs solvables, qui tirent profit du réseau en aval de la chaîne frauduleuse.

46 signalements ont ainsi été effectués par la DNEF en 2025, contre 39 en 2024 et 33 en 2023.

De plus, la DNEF a procédé à 74 dénonciations fiscales obligatoires (L-228 du LPF) ainsi que 4 propositions de poursuites correctionnelles.

La lutte contre la fraude à la TVA est une priorité à la DGFiP. Les travaux de ciblage de la fraude fiscale par l'intelligence artificielle et plus généralement par le data-mining, visent donc prioritairement à cibler des anomalies fiscales ou des fraudes fiscales en matière de TVA. Ainsi près de 70 requêtes issues du data-mining portent sur un risque TVA.

Par ailleurs, les données reçues de l'URSSAF nationale permettent de s'assurer que le chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF par les entrepreneurs individuels relevant de la franchise en base de TVA ne les rend pas éligibles dans les faits à la TVA. La deuxième expérimentation de collecte des données sur les réseaux sociaux adoptée en loi de finances pour 2024 permet à ce titre d'identifier des minorations de recettes d'entreprises qui ont manifestement une activité économique intense sur les réseaux sociaux en contradiction avec le chiffre d'affaires déclaré à la DGFiP. Cette expérimentation renforce la présence de la DGFiP sur un vecteur de communication où se développe l'activité économique et permet de lutter contre la concurrence déloyale des entreprises qui ne paient pas la TVA ou déclarent une base imposable minorée. Les premiers résultats des campagnes lancées en 2025 confirment la pertinence de la DGFiP d'identifier des fraudes à la TVA grâce aux données collectées sur les réseaux sociaux, permettant ainsi une meilleure équité économique.

Les données de la facturation électronique qui sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2027 faciliteront également la détection des fraudes à la TVA. Ces données d'une granularité inédite permettront de renforcer l'approche par l'Intelligence artificielle de l'identification de la fraude à la TVA notamment par une meilleure identification des entreprises éphémères qui déposent des demandes de remboursement de crédit de TVA.

La lutte contre la fraude aux remboursements de crédits de TVA nécessite en effet réactivité et vigilance de la part des services de gestion. Depuis 2021 le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal édite et diffuse chaque semaine une liste des demandes de remboursement de crédits de TVA déposées la semaine précédente qui doivent faire l'objet d'une instruction renforcée pour cause de risques élevés. Issue du datamining, cette liste est établie automatiquement, sur la base de critères issus de l'expérience du réseau. Au cours de l'année 2025, ce dispositif a permis d'alerter les services sur le caractère potentiellement frauduleux des demandes de crédits de TVA déposées par plus de 9 000 entreprises qui n'étaient pas initialement identifiées à risque, évitant ainsi le remboursement de plus de 51 M€ de crédits de TVA.

d) La lutte contre les carrousels et la fraude aux véhicules d'occasion

En 2025, la lutte contre les fraudes TVA de type « carrousel » a principalement concerné des sociétés éphémères, fiscalement défaillantes, ainsi que des sociétés déductrices de TVA. Le montant des rappels de TVA de type « carrousel » s'élève en 2025 à 11,4 M€ en droits (contre 28 M€ en 2024).
La baisse du montant des droits rappelés traduit la priorité donnée par l'administration au traitement de ces fraudes par la suspension des numéros de TVA des sociétés impliquées dans des réseaux frauduleux. Cette action est en effet un moyen d'action efficace pour faire cesser la fraude, la réalisation de contrôles fiscaux étant peu justifiée face à des sociétés éphémères sans perspective de recouvrement.

En matière de fraude aux véhicules d'occasion, le changement d'acteurs observé depuis 2016 au sein des schémas se poursuit. Il se traduit par la multiplication des mandataires transparents, accompagnée d'une opacification des schémas due à l'**apparition d'un nombre croissant de particuliers qui se substituent aux premiers dans les démarches administratives,** et plus particulièrement dans l'obtention des quitus.

La création ou la reprise de structures frauduleuses éphémères réalisant des acquisitions intracommunautaires (AIC) pour des montants importants sur une courte période persiste, tout comme l'utilisation de faux documents (factures, documents d'autorisation d'achat en franchise ou de dispense de quitus), l'utilisation d'espèces, ou le financement du travail illégal. Outre l'incidence en matière de TVA, ces fraudes affectent également la bonne perception du malus écologique.
En 2025, les rappels en droits en rapport avec la fraude à la TVA sur la marge dans le secteur des véhicules d'occasion se sont élevés à 29,5 M€ (contre 45,3 M€ en 2024).

Enfin, les fraudes hybrides qui ne se limitent pas au seul domaine fiscal continuent de se rencontrer en nombre. Par exemple, la fraude à la TVA sur les véhicules d'occasion peut s'adosser à du trafic de stupéfiants. Dans un autre registre, des achats intracommunautaires servent à alimenter des réseaux de blanchiment de fraude sociale, les demandeurs de blanchiment étant des entreprises du BTP, de la sécurité, du nettoyage etc.
Ces schémas de fraude peuvent être traités en interministériel, notamment dans le cadre des groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF) et autant que possible judiciarisés.

e) La lutte contre la fraude à la TVA dans le e-commerce

Le développement du commerce en ligne a vu se multiplier les vendeurs utilisant les services des places de marché (« marketplaces ») et qui ne respectent pas toujours les règles de TVA applicables aux ventes à distance. S'agissant des affaires clôturées en 2025, les rappels en droits réalisés par la DNEF et les DIRCOFI se sont élevés à **103 M€** (contre 85 M€ en 2024).

À compter du 1er juillet 2021, la mise en œuvre du paquet TVA e-commerce au sein de l'Union européenne a changé les règles applicables, en tirant les conséquences de schémas de fraudes identifiées : les plateformes sont désormais redevables de la TVA sur les ventes réalisées par leur biais par des vendeurs localisés hors de l'Union européenne et, corrélativement à la création d'un guichet unique de TVA (IOSS – OSS), le Trésor a enregistré des versements importants de TVA de la part de ces plateformes.
S'agissant plus particulièrement des nouveaux guichets fiscaux uniques, sept contrôles ont été lancés par la DNEF auprès de certains opérateurs inscrits auprès de l'IOSS, suite au constat d'écarts entre les données douanières d'importation dans l'Union européenne (base Surveillance 3) et les données déclarées auprès du pôle national TVA e-commerce.
Ces contrôles ont démontré les difficultés rencontrées pour obtenir les informations, essentielles, relatives aux pays de consommation pour les produits importés, qui doivent être sollicitées auprès des services douaniers étrangers.
L'obligation faite aux plateformes facilitatrices de déclarer les ventes de leurs marchands réalisées par leur intermédiaire donne plus de visibilité sur les opérateurs, sans toutefois connaître l'État de mise en consommation des biens, qui nécessite le recours aux demandes des registres des plateformes. La DNEF a observé dès 2023 des comportements nouveaux de la part des vendeurs étrangers qui créent fictivement des sociétés en France pour éviter la redevabilité de la TVA par la plateforme tout en minorant la TVA reversée sur leurs ventes en France. Ces

opérateurs figurent dans le registre des plateformes retraçant les opérations pour lesquelles elle n'est pas redevable de la TVA. La DNEF maintient une présence très active sur l'exploitation de ces registres, et a proposé outre des contrôles, un plan d'action national visant ces opérateurs défaillants.
Parallèlement, les réseaux sociaux et les influenceurs participent au développement de sites marchands autonomes, qui échappent au dispositif du tiers déclarant que sont les plateformes.

Enfin la récente possibilité de mener des enquêtes sous pseudonyme constituera un outil supplémentaire pour la détection de ce nouveau type de ventes à distances.

Les investigations menées sur le commerce en ligne ont été recentrées sur les vendeurs qui disposent d'avoirs saisissables en France (créances, stocks, comptes), pour proposer 65 contrôles dont 17 se sont achevés en 2025,
Dès la phase d'enquête, la prévention de la fraude a été privilégiée : la procédure de solidarité de paiement des plateformes de vente en ligne agit comme un outil de régulation du marché, l'opérateur mis en cause est déréférencé par la plateforme et, ainsi, est empêché de poursuivre son activité commerciale.
La DNEF a ainsi mis en œuvre le dispositif de solidarité de paiement des plateformes (article 283 bis du CGI) pour 221 sociétés en défaillance déclarative ; en conséquence, 169 entreprises ont été déréférencées des plateformes e-commerce en 2025, suite à l'action de la DNEF, mettant ainsi un terme à leur activité et 39 entreprises ayant réagi, des contrôles d'accompagnement de leur régularisation ont été proposés dans l'objectif d'obtenir le paiement de la TVA éludée via des transactions

En parallèle, dans le contexte de la création du nouveau délit d'incitation à la fraude fiscale (article 1744 du CGI), un axe d'enquête sur une première entreprise qui intervient dans la création de nombreux vendeurs minorant, a conduit, en coopération avec l'URSSAF CN, à une proposition de signalement au Parquet.
La directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 a instauré de nouvelles exigences applicables aux prestataires de services de paiement dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA. Une des mesures phares de cette directive, a été la création d'un registre central européen dénommé système central concernant les informations sur les paiements (CESOP-UE), pour tout agent économique qui réalise plus de 25 paiements transfrontaliers sur un trimestre civil. L'alimentation du registre par les prestataires de paiement est effective en France depuis le 01 janvier 2024 et l'accès technique des agents EUROFISC au CESOP-UE est fonctionnel depuis le premier trimestre 2025.

Les premières exploitations des données de paiements de CESOP accessibles depuis mi 2025, sont encourageantes pour détecter des activités de sites aussi autonomes, mais nécessitent une montée en qualité des informations.

f) Les actions menées contre les logiciels de caisse frauduleux

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA doivent utiliser des logiciels de caisse sécurisés tels que définis au 3° bis du I de l'article 286 du CGI. Sont exclus du dispositif les assujettis à la TVA relevant du régime de la franchise en base (article 293 B du CGI), ou qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de TVA, ainsi que ceux qui réalisent l'intégralité de leur chiffre d'affaires avec des professionnels. La détention d'un logiciel de caisse non sécurisé entraîne l'application d'une amende de 7 500 €.
L'administration peut appliquer une amende égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de logiciels de caisse frauduleux à leurs éditeurs ou leurs concepteurs et peut les rendre solidaires pour le paiement des droits dus par les entreprises qui ont fraudé grâce à leurs logiciels.
Par ailleurs, un droit de contrôle spécifique a été créé en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse par les assujettis à la TVA (article L 80 O I-1° du LPF).
L'article 125 de la loi n° 2026 - 103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 rétablit, à compter du 21 février 2026, la possibilité, qui avait été supprimée par la loi de finances pour 2025, de justifier du caractère sécurisé d'un logiciel ou d'un système de caisse par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur. Les assujettis peuvent donc désormais à nouveau justifier de la conformité de leur dispositif soit par une attestation délivrée par l'éditeur soit par un certificat délivré par un organisme certificateur agréé.

L'administration fiscale mène des actions nationales, procédant par voie de contrôles inopinés ou de perquisitions pour éviter la destruction de toute trace. Les contrôles engagés afin de lutter contre l'utilisation de logiciels permissifs concernent tous les secteurs professionnels.

Au cours des quatre dernières années, près de 5500 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse ont été réalisées (1 249 opérations en 2022, 1 343 opérations en 2023 et 1 498 opérations en 2024 et 1 468 en 2025 – source : Application ALPAGE).

g) la lutte contre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale agressive internationale

Dans un contexte d'internationalisation et de dématérialisation des échanges, le contrôle des opérations transfrontières est un axe essentiel de lutte contre la fraude. La coopération entre États membres joue un rôle central dans ce domaine, et tout particulièrement sur le plan de l'échange de renseignements en matière fiscale, afin de faciliter l'identification des comportements et opérations frauduleux.
La France a mis en place des « mesures défensives » afin de lutter contre les montages abusifs prévoyant des dispositifs particuliers de sanction des flux non justifiés à destination des États et territoires non coopératifs (ETNC). La liste des ETNC encadrée par l'article 238-0 A du CGI, enrichie à partir de celle adoptée par le Conseil de l'Union européenne, a été mise à jour par arrêté du 15 avril 2026, en application de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale.
En parallèle, des simplifications sont prévues dans le cadre de certaines transactions intragroupes. Ainsi, le montant B du pilier I discuté dans le cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS introduit une approche simplifiée et rationalisée des méthodes d'évaluation des prix de transfert pour les activités de marketing et de distribution dites de routine en instaurant une rémunération standard pour ces activités. Les juridictions peuvent choisir d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée du Montant B, pour les transactions entrant dans le champ d'application, pour les exercices fiscaux commençant à partir du 1er janvier 2025.
Depuis plusieurs années, les échanges automatiques d'informations offrent aux services de contrôle plusieurs sources d'informations très utiles dans le cadre de la programmation et de la réalisation des contrôles.
• Données issues de la directive DAC 1 et 2
Les données obtenues dans le cadre de la directive DAC 1 relative à différentes catégories de revenus et celles issues de la directive DAC2 / CRS relative à l'échange d'informations sur les comptes financiers sont exploitées afin d'établir des listes data mining (DM) à destination des directions de contrôle.
• Données issues de la directive DAC 3
La DAC 3 prévoit la constitution au niveau européen d'une base des rulings (rescrits, agréments, accords préalables sur les prix de transfert) accessible aux directions de contrôle.
• Données issues de la directive DAC 4
Dans le cadre des échanges automatiques internationaux, de l'action 13 du plan BEPS de l'OCDE (CBCR) et de la directive DAC 4, l'administration fiscale française reçoit des informations sur l'organisation des groupes multinationaux contenues dans les rapports pays par pays. Les données transmises comprennent, pour un groupe donné, la liste des entreprises constitutives, avec des indicateurs relatifs à leurs fonctions (recherche et développement, production, etc.), ainsi que la répartition du chiffre d'affaires et des capitaux, par pays d'implantation. Les déclarations pays-par-pays des groupes français et étrangers peuvent être utilisées, soit en amont des contrôles à des fins de programmation, soit en cours de vérification pour avoir une vision plus globale de l'organisation fiscale de l'entreprise multinationale concernée et de la localisation de ses profits.
Données issues de la directive DAC 6 relatives aux pratiques de planification agressive
Depuis le 1er janvier 2021, l'administration collecte les informations relatives aux dispositifs transfrontières potentiellement agressifs au sens de la directive DAC 6, transposée aux articles 1649 AD à AH du CGI. Une fois collectées, ces données sont transférées vers un répertoire central européen (RCE) pour être mises à disposition des administrations fiscales des États membres de l'UE. L'accès au registre européen est ouvert aux directions nationales et aux DIRCOFIS pour enrichir leurs contrôles.
• Données issues de la directive DAC 7 concernant l'échange automatique relatif aux vendeurs présents sur les marketplaces :
La directive DAC 7 adoptée en mars 2021 étend l'échange automatique d'informations aux données sur les recettes générées par les utilisateurs de plateformes numériques situées ou non dans l'UE. Sa transposition en droit français permet depuis janvier 2024 l'échange européen en masse d'informations sur les revenus tirés des plateformes de

commerce en ligne (en remplacement du dispositif national pré-existant dit « ECOLLAB »). Outre les informations relatives aux utilisateurs résidents des pays partenaires aux fins de l'échange, les plateformes françaises collectent parallèlement les informations sur les résidents français pour exploitation par la DGFiP.

• Données issues de la directive DAC 9 / « Pilier 2 » relatives aux déclarations fiscales des multinationales (plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires **annuel consolidé)**) soumises à l'imposition minimale effective de 15 % dont les premières déclarations sont collectées en juin 2026 et échangées en décembre 2026. Cet impôt **complémentaire lorsque le taux d'imposition effectif d'une ou plusieurs filiales est inférieur à 15 %.**est issu d'un cadre partagé au sein de l'OCDE et s'appuie notamment sur les échanges automatiques d'informations pour fonctionner. Il a pour objectif d'être un outil d'incitation pour tous les pays à mettre en place un impôt minimum sur les bénéfices et de limiter une compétition entre pays de moins disant fiscal.

• Données issues de la directive (UE) 2020/284 du 18 février 2020 dite « CESOP » :

La directive crée une base CESOP (Central Électronic System of Payment information) qui permet depuis mai 2024 de suivre les données des paiements transfrontaliers. La base est ouverte aux officiers de liaison Eurofisc (groupe opérationnel de lutte contre la fraude TVA constitué de représentants des États membres) et permet d'améliorer la détection les fraudes à la TVA dans le secteur du e-commerce.

> Les nouveaux dispositifs :

La directive 2023/2226 dite « DAC 8 » du 17 octobre 2023, transposée à l'article 54 de loi de finances pour 2025, **permet à partir de 2027** l'échange automatique d'informations relatives aux cryptos actifs (informations déclarées par les opérateurs et les prestataires de service sur actifs numériques).

• La directive 2025/50 dite « Faster » du 10 décembre 2024 instaure à partir de 2030 un mécanisme de coopération et d'assistance mutuelle entre États membres pour détecter et sanctionner les cas d'utilisation abusive des procédures de remboursement des retenues à la source.

• La directive 2025/516 dite « TVA dans l'ère digitale » (« VIDA ») du 11 mars 2025, prévoit de généraliser le recours à la facture électronique au sein de l'UE permettant ainsi des échanges plus rapides d'informations sur les flux intracommunautaires

• Le montant B du pilier I discuté dans le cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS introduit une approche simplifiée et rationalisée des méthodes d'évaluation des prix de transfert pour les activités de marketing et de distribution dites de routine en instaurant une rémunération standard pour ces activités. Les juridictions peuvent choisir d'appliquer l'approche simplifiée et rationalisée du Montant B, pour les transactions entrant dans le champ d'application, pour les exercices fiscaux commençant à partir du 1er janvier 2025.

Les dispositifs en discussion :

• Le projet de directive dite « Unshell » vise à lutter contre l'utilisation abusive des sociétés sans substance économique au sein de l'UE et à mettre en place un EAI les concernant.

• Le projet de directive dite « BEFIT » (Business in Europe : Framework for income taxation) vise à instaurer un nouveau cadre pour la fiscalité des entreprises dans l'UE, avec un ensemble de règle unique en matière d'impôt sur les sociétés, reposant sur une assiette commune et une méthode de répartition forfaitaire des résultats.

La lutte contre la fraude internationale fait partie des objectifs majeurs de la DGFiP. C'est pourquoi la cible de l'indicateur de performance du programme 156 « Part des opérations en fiscalité internationale » a été fixée à 15,25 % pour 2025, cible augmentée de 0,25 % par rapport à 2024. Au titre de 2025, cet indicateur (référencé CF-33) mesurant la part des opérations en fiscalité internationale a dépassé la cible, avec un résultat de à 16,71 % contre 16,61 % en 2024. Les résultats détaillés du contrôle fiscal international figurent au paragraphe IV infra.

> Le renforcement du contrôle des comptes à l'étranger

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale : les moyens de contrôle de l'administration en présence de comptes non déclarés à l'étranger ont été renforcés (articles 7 et 9 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude). Depuis le 1er janvier 2019, les contribuables doivent déclarer tous leurs comptes détenus à l'étranger, même s'ils ne les utilisent pas et le délai de reprise de dix ans a été étendu aux comptes étrangers non déclarés dont le solde est supérieur à 50 000 € à un moment quelconque de l'année. Ces dispositions sont en particulier utiles dans le cadre de l'exploitation des données reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations (EAI) ou encore de renseignements obtenus d'aviseurs.

h) La lutte contre la fraude patrimoniale

Par ses effets dissuasif et budgétaire, la mission de contrôle des particuliers est essentielle et contribue à garantir le civisme fiscal.
La direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) assure en particulier, pour les personnes physiques, le contrôle des dossiers les plus complexes et les plus significatifs tant en termes d'enjeux que de notoriété.
En parallèle, une organisation professionnalisée de contrôle des revenus et du patrimoine des dirigeants d'entreprise a été mise en place à l'échelon interrégional avec la création en 2017 de brigades patrimoniales (BPAT) dans les DIRCOFI. Elles effectuent le contrôle sur pièces (CSP) approfondi des dossiers des dirigeants ou associés personnes physiques des entreprises relevant du portefeuille des DIRCOFI. Cela permet de disposer d'une vision globale de la situation fiscale du contribuable et ainsi de détecter des schémas de fraude révélés par l'étude des intérêts financiers et patrimoniaux. Les BPAT exploitent également les listes de contribuables transmises par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal dans le cadre de contrôles coordonnés.
Au niveau départemental, les pôles de contrôle revenus/patrimoine (PCRP) sont chargés du contrôle approfondi des dossiers des particuliers .

Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2021 et le déploiement des cinq pôles nationaux de contrôle à distance des particuliers (PNCD), des listes issues des travaux du bureau SJCF-1D, en charge de l'analyse de données dans le contrôle fiscal, sont traitées par ces structures.
Enfin, des dispositifs de contrôle à distance des dossiers de personnes physiques ont été mis en place entre directions volontaires. Cette méthode de travail, qui permet de répartir la charge de travail, contribue à une meilleure couverture de l'ensemble du territoire.

La lutte contre la fraude patrimoniale est également un axe prioritaire pour le service en charge du data-mining et de l'intelligence artificielle dans le contrôle fiscal qui a pour objectif d'être à l'origine de 50 % du contrôle des particuliers d'ici 2027. Des groupes de travail nationaux sur les hauts patrimoines et sur les personnes physiques non résidentes ont ainsi été lancés en 2023 afin de mieux couvrir par l'analyse de données les risques associés à ces populations.
Les travaux patrimoniaux portent notamment sur la détection des schémas complexes de fraude et notamment en cas d'intervention de sociétés étrangères ou sur le contrôle valeur des donations et des successions. Les premières listes de dossiers à contrôler ont été envoyées dans les services locaux de contrôle en fin d'année 2024.
Les travaux en cours sur la transparence internationale participent également à la volonté générale de mieux identifier la fraude patrimoniale, y compris à l'international.
Si le data-mining est à l'origine de 50 % des contrôles des particuliers depuis 2025 tous impôts confondus, le taux de couverture des impôts patrimoniaux est néanmoins plus contrasté. Très élevé et au-delà de l'objectif en matière de droits d'enregistrement (50 % en 2025) et surtout en matière d'impôt sur la fortune immobilière (56 %) grâce notamment à un modèle supervisé de valorisation des biens immobiliers qui facilite la détection de minoration voire de défaillance déclarative à l'IFI, il reste néanmoins, malgré sa progression, en retrait à 30 % en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) contre 24 % en 2024 et 19 % en 2023. C'est la raison pour laquelle les travaux ont été centrés en 2025 sur les risques patrimoniaux et ont conduit à la diffusion au 2e trimestre 2026 de nouvelles listes en manière de DMTG, l'objectif étant d'atteindre un taux de couverture de 50 % d'ici fin 2027 voire 2026 pour la plupart des directions.

i) La lutte contre la fraude en matière d'investissements outre-mer

Afin de clarifier ou combler des failles de la législation au regard de comportements d'évitement de l'impôt ou d'optimisation fiscale réellement observés par l'administration fiscale, l'article 147 de la loi de finances pour 2022 complète l'article L. 169 du LPF afin de préciser la manière dont s'appliquent les règles de prescription fiscale s'agissant des agréments relatifs aux aides fiscales en faveur des investissements outre-mer.
La loi prévoit désormais que les délais de prescription afférents aux agréments relatifs aux aides fiscales en faveur des investissements outre-mer sont déterminés par application du délai triennal décompté à compter de la date de rupture de l'engagement ou du non-respect de la condition qui motive le retrait d'agrément.

Ces délais expirent en tout état de cause trois ans après l'expiration de la durée d'exploitation des investissements défiscalisés prévue par les textes, qui s'échelonne entre cinq et quinze ans selon la nature des biens.

j) La fraude via l'usage des actifs numériques

Afin de lutter contre la fraude, via les actifs numériques, la DGFIP fait montre d'agilité par adaptation de ses méthodes de contrôles, de son réseau et par des actions de formations de ses agents.

- Typologie de fraude en matière de crypto-actifs

Le fonctionnement décentralisé et anonyme offert par la blockchaîn peut conduire certains contribuables à dissimuler les revenus inhérents à ces nouveaux actifs. La fraude fiscale en matière de crypto-actifs peut prendre plusieurs formes : absence ou minoration de revenus, de recettes, de plus-values, de droits de mutation à titre gratuit et la non déclaration des comptes cryptos détenus à l'étranger.

- Détection des détenteurs de crypto-actifs facilitée par la DAC-8

La détection des usagers ayant recours aux crypto-actifs sera renforcée par la mise en œuvre de la directive DAC 8 (Directive sur la Coopération Administrative dans le domaine fiscal/crypto-actifs) entre États membres, à compter du 1er janvier 2027, qui permettra via un mécanisme d'échange automatique d'informations, d'obtenir des données relatives aux portefeuilles détenus par les contribuables français auprès des principaux prestataires de services (PSAC), à l'instar de ce qui existe déjà pour les comptes bancaires (DAC2).
Cependant, il n'existe aucune obligation déclarative des comptes crypto détenus en France ni des portefeuilles auto-hébergés (contribuables agissant directement sur la blockchaîn sans entremise d'une plateforme). Le nombre des contribuables français qui en détiennent est donc inconnu.

- Plan d'actions portant sur la formation en matière de crypto-actifs et la structuration d'un réseau d'expertise

Compte tenu de la nature même des crypto-actifs, l'opacité inhérente à ces circuits non régulés freine l'action des services de l'État. La détection et la répression de la fraude sont donc des sujets cruciaux dans ce domaine.
Pour ce faire, la DGFiP développe des compétences et acquiert des moyens d'investigation spécifiques. Cette thématique constitue d'ores et déjà un axe d'investigation des services, en particulier de la Direction Nationale des enquêtes fiscales (DNEF) et des Directions inter-régionales de contrôle fiscal (DIRCOFI).
Un plan d'actions est d'ores et déjà engagé visant à compléter et structurer l'offre de formation offerte aux agents et à constituer un réseau d'expertise au sein des directions nationales et spécialisées, reposant sur l'acquisition d'outils d'investigation de la blockchaîn et la spécialisation d'agents.

> Un plan de formation aux crypto-actifs destiné à l'ensemble des agents de la DGFiP
Conçu à trois niveaux, ce plan de formation vise à sensibiliser l'ensemble des agents de la DGFIP (niveau 1, créé en 2026) et à former des agents à l'investigation et au contrôle des crypto-actifs (niveaux 2 créé en 2024 et niveau 3 créé en 2026). Le niveau 3 vise tout particulièrement les travaux d'investigation sur la blockchaîn aux fins de programmation et de contrôle.

> L'organisation d'une capacité d'investigation et de contrôle en matière de crypto-actifs
Appuyée par le plan de formation présenté supra, la DGFiP s'est dotée d'une véritable capacité d'investigation et de contrôle, fondée d'une part, sur un réseau d'experts qui assure un appui technique sur les dossiers, une mutualisation des connaissances en la matière auprès des agents de leur ressort géographique, d'autre part, sur la constitution dans les directions nationales et spécialisées de cellules d'appui composées de deux à trois agents, spécialisées dans l'investigation de la blockchaîn et dotées des outils d'exploration idoines. A ce titre, quatre premières directions inter-régionales de contrôle fiscal (DIRCOFI Île-de-France, Centre-est, Sud-Est Outre-Mer et Nouvelle Aquitaine) ont été dotées de logiciels d'exploration en janvier 2026.

> Le contrôle des cryptos-actifs : cadre juridique
Dans un souci de cohérence et d'efficacité dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'article 59 de la loi de finances 2025 aligne le traitement des portefeuilles d'actifs numériques détenus à l'étranger sur celui des comptes et contrats de capitalisation détenus à l'étranger. En effet, depuis le 1er janvier 2024, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France sont, en application de l'article 1649 bis C du CGI tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats,

les références des portefeuilles d'actifs numériques ouverts détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger. Toutefois, l'administration fiscale n'était pas dotée des mêmes moyens de contrôle à l'égard de ces actifs numériques détenus à l'étranger que ceux qu'elle pouvait mettre en œuvre à l'égard des comptes et contrats de capitalisation détenus à l'étranger. Ainsi, devient applicable la procédure de taxation d'office en cas d'omission de déclaration de la plus-value de cession d'actifs numériques. Il en va de même pour la procédure prévue à l'article L. 23 C du LPF permettant, en cas de défaut d'accomplissement de l'obligation déclarative et indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, de demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs sera étendu aux comptes d'actifs numériques.

La présomption d'acquisition à titre gratuit prévue à l'article 755 du CGI lorsque l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du LPF devient applicable aux comptes d'actifs numériques comme l'extension à dix ans du délai de reprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 169 du LPF lorsque l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C n'aura pas été respectée.

Enfin, l'article 1729-0 A du CGI est complété afin de rendre applicables les sanctions qu'il prévoit aux sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes d'actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 bis C du CGI.

L'article 90 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modifie l'article L. 181-0 A du LPF pour porter à dix ans le délai dont dispose l'administration pour procéder à des rectifications de droits d'enregistrement en cas de non-déclaration d'un compte de crypto-actifs ouvert à l'étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d'avoirs détenus dans des trusts.

k) L'injonction de mise en conformité fiscale

L'article 112, II-4° de la loi de finances pour 2024 institue, à l'article L 80 P du LPF, une procédure de mise en conformité fiscale, assortie d'un mécanisme d'injonction au déréférencement ou à la restriction d'accès à des interfaces en ligne donnant accès à des sites internet d'entreprises se livrant à des activités économiques depuis un pays extérieur à l'Union européenne, sans acquitter la TVA exigible en France.

L'article L 80 P, I du LPF prévoit que, lorsque les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques, habilités à cet effet, constatent qu'un prestataire non établi dans l'UE et fournissant des services électroniques à des personnes non assujetties établies en France par l'intermédiaire d'une interface en ligne (c'est-à-dire de tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles) ne déclare pas la TVA due en France, en violation de l'article 259 D, I-1 du CGI et, de manière répétée, ne s'en acquitte pas, ils lui adressent une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.

À défaut de réponse ou de mise en conformité à l'issue de ce délai, les agents de l'administration adressent à l'auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l'informent que, s'il ne peut être identifié ou s'il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai précité, l'administration peut demander :

- à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne ;
- à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne ;
- à tout fournisseur d'accès et à tout hébergeur en ligne de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès.

Au titre de l'année 2025, 2 procédures prévues à l'article L 80 P du LPF ont été mises en œuvre. A ce titre, l'une des sociétés a pris contact avec la DNEF pour procéder à la régularisation de ses obligations de TVA, le contrôle est en cours. Une troisième procédure a été lancée en 2026.

l) La lutte contre la fausse domiciliation à l'étranger des particuliers

Afin de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales, des particuliers se déclarent domiciliés à l'étranger alors qu'en réalité leur domicile fiscal est situé en France. Pour remettre en cause ces fausses domiciliations, l'administration fiscale doit mener des investigations approfondies, longues et complexes afin de

caractériser la domiciliation effective en France. L'article 61 de la loi de finances pour 2025 étend à dix ans le délai dont dispose l'administration pour procéder à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, de droits de mutation à titre gratuit et d'IFI lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation à l'étranger. Cette mesure est applicable immédiatement à toutes les périodes d'imposition non prescrite à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

m) La lutte contre la fraude fiscale via le recours aux trusts

L'article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modifie l'article 792-0 bis du CGI. Il intègre ainsi une nouvelle obligation déclarative pour l'administrateur de trust chargé de verser au comptable public compétent les droits de mutation par décès dus dans les cas prévus aux b et c du 2 du II du même article, afin de permettre l'engagement des procédures adéquates en cas de défaillance de la part de l'administrateur (envoi de mises en demeure permettant d'engager une taxation d'office.

En outre, l'article 84 de la loi précitée supprime la référence à l'article 990 J du CGI dans l'article 1729-0 A du même code afin de permettre l'application de la majoration de 80 %. Cette modification permet ainsi d'assurer la coordination entre le champ d'application de cette majoration et le périmètre des biens et droits devant figurer dans les déclarations incombant aux trusts en application de l'article 1649 AB du CGI.

II – LES EFFECTIFS ET L'ORGANISATION DE LA DGFIP DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALE

A - LES EFFECTIFS ALLOUÉS À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Le contrôle fiscal s'exerce à tous les échelons d'organisation de la DGFiP, en fonction des enjeux. Les près de 10 500 ETP consacrés au contrôle fiscal en 2025 sont ainsi présents pour la majorité dans les directions territoriales (plus de 7 100 ETP) mais aussi dans les directions inter régionales du contrôle fiscal (DIRCOFI, plus de 2 100 ETP), les directions nationales spécialisées (DNS, près de 1000 ETP) et enfin dans les services centraux de la DGFiP (plus de 150 ETP).
À ces effectifs dédiés au contrôle fiscal au sein de la DGFiP s'ajoutent ceux d'autres structures contribuant à lutte contre la fraude et notamment l'office national anti fraude (ONAF, plus de 84 ETP pour son unité fiscale) et l'Unité de renseignement fiscal (URF, entrée en service en 2025 avec une dotation cible de 25 emplois).
En outre, la création de 1 500 emplois pour la lutte contre la fraude a été annoncée en mai 2023. Ainsi, depuis la présentation du plan fraude en 2023, les effectifs dédiés au contrôle fiscal ont été renforcés de manière volontariste : 555 emplois ont été créés entre 2023 et 2025 pour le contrôle fiscal, sur un total de 780 emplois créés pour renforcer la lutte contre la fraude et le recouvrement des amendes à la DGFiP. Ces renforts ont bénéficié à tous les niveaux de contrôle, avec un accent mis sur la détection et le contrôle des fraudes patrimoniales d'une part et à l'international d'autre part.

B – LA « CHAÎNE » DU CONTRÔLE FISCAL

Le contrôle fiscal est une chaîne à laquelle participent de façon successive plusieurs services :

- en amont, un travail de recherche de renseignement fiscal en vue de la programmation de contrôles : cette phase est essentielle au meilleur ciblage des dossiers, notamment ceux potentiellement frauduleux ;
- la phase de contrôle : du bureau ou sur place selon la procédure et en fonction des enjeux et de la complexité des procédés de fraude ;
- en aval, une action en recouvrement afin d'encaisser des créances issues du contrôle ;
- une phase contentieuse administrative puis juridictionnelle et, dans les cas où le contrôle a révélé une fraude caractérisée, des suites judiciaires éventuelles.

La mission de contrôle fiscal est exercée par différents services ayant chacun un rôle spécifique, certaines structures étant dédiées (brigades de contrôle et de recherche, brigades de vérification, brigades patrimoniales), quasi-dédiées (pôles de contrôle et expertise, pôle de programmation, pôle de contrôle revenus/patrimoine), ou multi-missions (services des impôts des particuliers, services des impôts des entreprises).

Elle s'exerce à trois niveaux territoriaux (national, interrégional et local) qui correspondent à la segmentation du tissu fiscal des entreprises (grandes, moyennes, petites).
Les vérificateurs des brigades de contrôle sont le plus souvent « généralistes » mais certaines directions ont constitué des brigades spécialisées dans le contrôle des fraudes caractérisées.
Dans le contexte de relocalisation des emplois hors des métropoles, le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal a créé cinq pôles nationaux de contrôle sur pièces à distance des particuliers (PNCD) :

- le premier s'est ouvert le 1er septembre 2021 à Châteaudun (DDFiP 28) ;
- deux autres sont installés depuis le 1er septembre 2022 à Béthune (DDFiP 62) et Besançon (DDFiP 25) ;
- enfin, les deux derniers ont été créés au 1er septembre 2023 à Dieppe (DRFiP 76) et Belfort (DDFiP 90).

Ces cinq services contrôlent les dossiers simples de contribuables particuliers situés sur l'ensemble du territoire national, à partir de listes de data-mining produites en administration centrale et identifiant des anomalies très ciblées sur des enjeux restreints, en mettant en œuvre dès que cela est possible la procédure de régularisation.
Ce modèle d'organisation a également été déployé dans la sphère des contribuables professionnels avec un premier PNCD des professionnels ouvert le 1er septembre 2024 à Lorient (DDFIP 56).

1 - La détection de la fraude

Les services disposent de trois sources de programmation, dont la combinaison concourt à la couverture du tissu :

- **L'analyse de données** qui repose sur le croisement des bases de données de la DGFiP et vise à identifier par des requêtes informatiques des incohérences et des ruptures de comportement ou des indicateurs caractérisant des risques fiscaux. Ces indicateurs reposent sur des critères fournis par les équipes de contrôle ou par l'application de techniques d'apprentissage automatique. En matière d'analyse de données, les directions locales bénéficient du soutien des pôles de programmation mis en place en septembre 2016 dans les DIRCOFI et du bureau SJCF-1D. Ce bureau et les pôles prennent en charge les travaux informatiques les plus complexes et identifient, pour généralisation au niveau national, les requêtes les plus pertinentes. En 2026, à l'échelon départemental, la professionnalisation de l'exploitation et de l'analyse des données est recherchée par la mise en place de pôles départementaux ou de cellules dédiées.
- **La recherche d'informations fiscales** qui a pour origine la mobilisation et la fiscalisation de renseignements externes (police, gendarmerie, justice, affaires sociales, douane…) et incombe au plan local et interrégional aux brigades de contrôle et de recherche (BCR) et au plan national à la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF). Cette source de programmation vise le terrain répressif. Premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal, la recherche est une activité dont le pilotage et le suivi sont essentiels pour la réalisation des objectifs du contrôle fiscal, notamment en matière de lutte contre la fraude.
- **La mobilisation du renseignement interne** et l'événementiel se basant sur l'exploitation de faits constatés ou d'informations transmises par différents services (service de publicité foncière, pôle enregistrement, services comptables,…) ou vérificateurs. Il s'agit généralement d'un événement particulier survenant au regard du dossier d'un contribuable ou dans un circuit économique et de nature à justifier un contrôle.

a) L'analyse de données

Afin d'améliorer sa programmation, la DGFiP a constitué, dès 2014, une équipe spécialisée qui analyse les données regroupées issues des applications professionnelles, personnelles et patrimoniales de la DGFiP. Cette cellule dispose d'une vision globale des entreprises et de leurs dirigeants ou associés, ce qui lui permet d'effectuer des travaux informatiques manuellement impossibles ou réalisés de façon dispersée. Elle a étendu ses travaux, depuis juillet 2017, à la recherche des fraudes des particuliers.
Afin de permettre une montée en puissance rapide de cette équipe, la DGFiP a engagé dès fin 2017 des investissements importants, à la fois matériels et humains, dans le projet « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR), avec l'appui du fonds pour la transformation de l'action publique (FTAP).

Ces investissements se sont traduits par :
• l'acquisition de matériels informatiques pour accroître la puissance de calcul et absorber la volumétrie croissante des données traitées, ainsi que de solutions logicielles permettant d'accélérer la mise en œuvre des travaux

(ordonnanceurs de tâches et intégrateurs de données capables de gérer l'augmentation de la volumétrie et la diversité des données, outil d'analyse sémantique…) ;

• l'exploitation de nouvelles données (données des plateformes d'économie collaborative - données DAC7 à compter de 2023, données des réseaux sociaux - article 154 de la loi de finances pour 2020 modifié par l'article 112 de la loi de finances pour 2025, données issues des échanges internationaux) ou d'informations acquises auprès d'entreprises privées, en complément des données dont dispose la DGFiP ;

• le renforcement des capacités techniques en matière d'analyse des données non structurées (analyse de texte et d'images notamment) et d'apprentissage automatique ;

• le renforcement des équipes, qui sont passées de 14 à 35 agents entre fin 2017 et décembre 2025.

Les compétences en data-science n'étant pas, sauf exception, disponibles en interne à la DGFiP au moment de la création du service, l'équipe chargée de ces travaux au sein du service d'analyse de données a été initialement constituée principalement par des recrues extérieures (détachements INSEE ou contractuels).

Outre le recours à des contractuels, l'équipe avait fait également appel à un prestataire spécialisé dans le domaine de la data-science afin d'intégrer rapidement les dernières évolutions technologiques et de faciliter sa montée en puissance. La compétence est désormais totalement internalisée et les modèles de data-sciences construits sans recours à des prestataires externes.

L'équipe mise en place au niveau national travaille par ailleurs en liaison étroite avec les pôles de programmation localisés dans les DIRCOFI qui ont accès depuis 2020 aux données relatives aux entreprises réunies par l'équipe nationale. Les travaux communs du service national d'analyse de données et des pôles de programmation ont permis de constituer un socle d'analyses couvrant plus de 300 thématiques fiscales pour les entreprises et une soixantaine pour les particuliers. Ce socle d'analyse, régulièrement mis à jour pour prendre en compte les observations des services et intégrer de nouvelles problématiques de fraude, permet d'identifier, selon une périodicité trimestrielle, les risques fiscaux attachés aux entreprises.

Ces travaux, désormais largement automatisés, se sont traduits, en 2025 par une nouvelle augmentation de la part des contrôles issus du data-mining dans les résultats du contrôle fiscal. Les contrôles issus des listes de data-mining ont ainsi permis de rappeler 2,8 Md€ de droits et pénalités en 2025 contre 2,5 Md€ en 2024. La centralisation progressive des travaux d'analyse de données permet également, dans le même temps, aux services locaux de repositionner leur activité sur l'exploitation des informations locales ou transmises par les autres administrations, la connaissance du tissu fiscal de leur compétence, ainsi que des taches à plus forte valeur ajoutée fiscale.

Les listes de data-mining sont à l'origine de plus de 50 % de la programmation des contrôles fiscaux externes locaux depuis 2022 (57,3 % en 2025). Fort de ce résultat, la DGFiP s'est fixée un objectif similaire sur le contrôle des particuliers dont 50 % devront avoir pour origine un ciblage par l'Intelligence artificielle ou par le data-mining d'ici 2027. Cet objectif a été atteint dès 2025, le data-mining ayant été à l'origine de 54,6 % des contrôles des particuliers en directions départementales, régionales et interrégionales, soit près de dix points supplémentaires par rapport à 2024.

L'article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 a prorogé le dispositif d'expérimentation de collecte et d'exploitation des réseaux sociaux pour deux années supplémentaires et en a élargi le champ d'application.

En matière fiscale, outre le défaut ou le retard de déclaration lié à l'exercice d'une activité occulte ainsi que les insuffisances de déclaration délibérées ou frauduleuses résultant du non-respect des règles de domiciliation fiscale, l'expérimentation a été étendue aux insuffisances de déclaration découlant d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes effectuée délibérément ou de manière frauduleuse.

Les premiers résultats des collectes de données lancées en 2025 confirment la stratégie de la DGFiP d'identifier des minorations de recettes et des fraudes à la TVA par analyse du chiffre d'affaires déclaré à la DGFiP à l'aune de l'intensité de leur présence sur les réseaux sociaux. Ce sont ainsi des dossiers avec des chiffres d'affaires minorés de plusieurs milliers d'euros qui sont détectés par ce nouvel outil qui permet, au final, de compléter les dossiers identifiés par la recherche à partir de renseignements reçus de l'extérieur ou lors de vérifications fiscales.

L'arrivée des données de la facturation électronique va considérablement favoriser l'identification d'anomalies ou de fraudes fiscales par la donnée (cf. paragraphe suivant).

> l'exploitation des données de la facturation électronique à des fins de lutte contre la fraude fiscale

La généralisation de la facturation électronique interentreprises et la mise en œuvre d'un dispositif permettant la transmission des données de facturation, de transaction et de paiement en matière de prestations de service à la DGFIP poursuit plusieurs objectifs dont celui d'une meilleure détection de la fraude fiscale au bénéfice des

opérateurs économiques de bonne foi et ce, avec l'apport de la connaissance contemporaine de l'activité des entreprises et de leurs obligations en matière de TVA.
Selon le cadre juridique en vigueur, le dispositif est déployé en deux temps, avec une première obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026 et, parallèlement, une obligation d'émission desdites factures et de transmission à la DGFIP des données de transaction et de paiement à la charge des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire puis, dans un second temps, une généralisation de l'obligation d'émission de toutes les données obligatoires de factures et de transmission des données de transaction et de paiement à la DGFIP à toutes les entreprises à compter du 1er septembre 2027. Le premier exercice complet en environnement facturation électronique pour l'ensemble des entreprises sera donc celui de l'année 2028. Il s'agit d'une indication chronologique importante car l'exploitation des données à des fins de lutte contre la fraude fiscale ne pourra pleinement se déployer qu'à partir de cette échéance.

Il est à noter que la DGFIP est uniquement destinataire des données obligatoires sur les factures au regard des dispositions du code général des impôts. S'agissant plus précisément du contrôle fiscal, deux dispositifs complémentaires seront progressivement mis en œuvre dans le cadre de la valorisation des données ainsi mises à disposition.
En premier lieu, une programmation du contrôle fiscal renforcée par l'analyse des données et l'approche par l'évènementiel via l'analyse en contrôle contemporain. Les requêtes mises en œuvre porteront à la fois sur des contrôles contemporains, en vue d'identifier les carrousels TVA ou les entreprises éphémères frauduleuses, et sur des contrôles a posteriori, en rapprochant notamment les données de la facturation électronique des déclarations de résultats des entreprises. L'objectif est d'aboutir à des contrôles plus ciblés.
En second lieu et pour mener ces contrôles, les agents du contrôle fiscal disposent depuis le déploiement du dispositif d'un outil de visualisation des données de facturation, de transaction et de paiement, leur permettant d'accéder aux données de la facturation électronique des entreprises qu'ils vérifient.

b) La recherche d'informations fiscales

- L'activité de la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF)

La DNEF est chargée au plan national de la recherche et de l'exploitation fiscale des renseignements permettant de lutter contre les fraudes les plus graves. Elle a en charge la détection des procédés de fraude et la conduite des opérations de recherche et d'enquête en vue notamment de proposer des contrôles fiscaux aux autres services de la DGFiP. Elle peut conduire des opérations de collecte de renseignements à grande échelle en utilisant le droit de communication non nominatif (DCNN). En effet, elle assure le pilotage de la programmation et la mise en œuvre des DCNN des services de contrôle et possède une compétence exclusive pour la mise en œuvre du droit de visite et de saisie (article L.16 B du livre des procédures fiscales). Elle est également chargée d'opérations de contrôle fiscal dans les secteurs économiques à risque (carrousels TVA par exemple).
Elle est l'interlocutrice, au plan national et européen, d'acteurs majeurs de la lutte contre la fraude (échanges avec les autorités fiscales européennes dans le cadre d'EUROFISC, partenariat avec la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), exploitation des informations émanant de TRACFIN, alimentation en dossiers de poursuites correctionnelles de la « police fiscale », participation à certains groupements opérationnels nationaux anti-fraude…).
Sur le plan opérationnel, pour la détection de la fraude, la DNEF dispose :
• de brigades nationales d'intervention (BNI), chargées de la détection des mécanismes frauduleux, de la conduite d'enquêtes en vue de propositions de contrôle et de production documentaire ;
• de brigades nationales d'enquêtes et de perquisitions fiscales (BNEPF, ex brigades interrégionales d'intervention – BII), chargées de mettre en œuvre la procédure spécifique du droit de visite et de saisie
(article L. 16 B du LPF) ;
• de brigades d'intervention rapide (BIR), compétentes pour contrôler les secteurs économiques à risques, plus spécifiquement dans le domaine de la TVA intracommunautaire et des carrousels TVA ;
• du service des investigations élargies (SIE), qui assure la gestion du dispositif d'indemnisation des aviseurs.
Instauré à titre expérimental par l'article 109 de la loi de finances pour 2017, ce dispositif d'indemnisation des aviseurs fiscaux, désormais codifié à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales (LPF), a été étendu de manière pérenne à la fraude à la TVA puis, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2023, à l'indemnisation de la révélation

de tout manquement grave à la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 € (l'expérimentation prévue pour deux ans par la loi de finances pour 2020 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 par l'article 144 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022).

L'article 123 de la loi de finances pour 2024 pérennise, à compter du 1er janvier 2024, le dispositif expérimental, prévu à l'article L. 10-0 AC alinéa 2 du LPF qui permet l'indemnisation des personnes signalant à l'administration fiscale certains comportements frauduleux lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Le dispositif actuel couvre ainsi trois types de manquements : ceux relatifs à la fiscalité internationale, ceux relatifs à la TVA et enfin certains manquements graves à la législation fiscale révélés à l'administration lorsqu'ils présentent un enjeu fiscal supérieur à 100 000 €.

Face à l'organisation complexe et rapide des systèmes de fraude fiscale, l'indemnisation des aviseurs fiscaux constitue un outil performant pour identifier de nouveaux schémas complexes de fraude et lutter efficacement contre les fraudeurs et leurs intermédiaires. La pérennisation du dispositif d'indemnisation des aviseurs fiscaux renforce incontestablement les moyens d'action de l'administration dans sa lutte contre la fraude fiscale. Son extension récente à la TVA et à tout type de fraude grave dès lors que les enjeux sont significatifs ouvre de nouvelles perspectives compte tenu des enjeux significatifs qui existent en la matière.

Depuis la création du dispositif en 2017, la DNEF a été destinataire de 1 056 demandes d'indemnisation (en progression régulière et significative depuis le 1er janvier 2017).

En 2025, 250 demandes d'indemnisation ont été reçues par la DNEF (contre 204 en 2024 et 156 en 2023). Depuis 2017, 26 indemnisations ont été effectuées.

• Enfin, la brigade de la DNEF chargée, depuis 2016, du suivi et de la coordination des dossiers de la brigade nationale de répression de la délinquance financière (BNRDF) a inclus, mi 2019, l'activité de l'ONAF (ex service d'enquêtes judiciaires des finances - SEJF) après le dépôt de plainte.

- <u>La détection de la fraude au niveau interrégional et départemental</u>

Sans remettre en cause le maillage territorial, l'organisation du contrôle fiscal a évolué au fil des ans vers une inter-régionalisation et une spécialisation renforcée en matière de détection de la fraude.

Depuis le 1er janvier 2016, parallèlement à la mise en place d'un réseau des référents fraude, le pilotage fonctionnel des BCR a été confié aux DIRCOFI, avec l'appui technique de la DNEF. L'objectif est de progresser dans la détection de la fraude et la réactivité des services. Ces modalités de pilotage apportent aux BCR un soutien technique, rompent l'isolement de certaines d'entre elles, mutualisent les fraudes découvertes et les bonnes pratiques de détection et permettent une meilleure coordination des différents services de recherche.

A compter de 2026, les pôles inter-régionaux de programmation, positionnés au sein des DIRCOFI, qui constituaient un soutien à l'activité de programmation des pôles de contrôle et expertise (PCE), auront désormais la complète maîtrise de leur ciblage à partir de l'analyse risque, y compris celui des brigades départementales qui leur sont rattachés.

Dans cette optique, ces pôles interrégionaux de programmation travaillent en liaison avec les services centraux (bureau SJCF-1D) qui, outre son rôle d'animation des services de programmation, met à leur disposition ses travaux d'analyse de données, leur apporte son soutien en matière de connaissance du tissu et coordonne leur activité.

- <u>La détection de la fraude au niveau local : les brigades de contrôle et de recherche (BCR)</u>

- La programmation du contrôle fiscal au niveau local relève :
- des Pôles de programmation ou des services qui sous une autre forme, exercent la mission, qui s'appuient notamment sur les productions d'analyse de données de l'administration centrale et des pôles de programmation des DIRCOFI ;
- des autres services de la DGFiP (ex. : SIE), mais également des BCR s'agissant des affaires à finalité répressive.

Les BCR ont en charge la détection des mécanismes de fraude, elles procèdent à des contrôles matériels, collectent, centralisent et enrichissent les renseignements extérieurs et les informations détenues dans les services pour proposer l'engagement de contrôles fiscaux. Elles ont un rôle privilégié dans la coopération interministérielle et sont en relation avec de nombreux services extérieurs (police, gendarmerie, organismes sociaux, douane, justice principalement), elles collectent également l'information sensible et transmettent un nombre important

d'informations aux administrations partenaires dans le cadre de réquisitions judiciaires. Depuis 2016, le pilotage fonctionnel des BCR est confié aux DIRCOFI (cf. supra).

- L'enquête sous pseudonyme à des fins de lutte contre la fraude fiscale

La loi de finances pour 2024 a créé à l'article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales une procédure d'enquête sous pseudonyme. Les agents des finances publiques spécialement habilités disposent ainsi de la possibilité de mener une enquête fiscale en ligne sous pseudonyme.
Le champ d'application de cette procédure est limité à certains manquements fiscaux particulièrement graves : activité occulte, manquement délibéré, abus de droit, manœuvre frauduleuse, absence de déclaration d'un compte bancaire à l'étranger, d'un contrat de capitalisation ou d'un trust, revenus non déclarés provenant d'une activité illégale. Les agents des finances publiques spécialement habilités usant de ce dispositif sont ainsi exonérés de responsabilité pénale au titre des actions menées dans ce cadre. L'enquête peut être passive ou active mais ne peut pas inciter le contribuable à commettre un manquement.

c) la mobilisation du renseignement interne

La mobilisation du renseignement interne repose sur l'exploitation d'informations transmises par les autres services de la DGFiP.

La maîtrise du renseignement interne permet
- d'optimiser la programmation du contrôle fiscal en mettant en avant des thématiques clés pouvant attirer l'attention des services sur une fraude possible
- mais également de lutter contre la fraude fiscale déclarative en valorisant des informations sur de nouveaux schémas de fraude possibles, en mutualisant des faits marquants et en permettant des mises en alerte de la DGFiP
Elle s'inscrit ainsi pleinement dans le renforcement de la lutte contre la fraude aux finances publiques qui constitue une orientation prioritaire du cadre d'objectifs et de moyens (COM) 2023-2027)
La réactivation de la mise en œuvre de ce dispositif par les directions territoriales a été initiée en 2025 avec une sensibilisation renforcée des différents acteurs sur la nécessité du partage d'informations au profit des services en charge du contrôle fiscal ou de la lutte contre la fraude déclarative.
Ainsi, chaque agent de la DGFiP, quel que soit son service d'affectation et quelle que soit sa sphère métier (gestion fiscale, gestion publique, transverse ou audit), est invité à porter un regard critique sur les informations et opérations dont il a connaissance dans le cadre de ses missions. Il lui est ensuite demandé de circulariser les informations potentiellement intéressantes entre services.

2 - L'activité de contrôle

a) Les procédures de contrôle

- Les procédures de contrôle sont diversifiées et mises en œuvre en fonction des enjeux

Le choix de la procédure permet aux services de contrôle d'adapter leurs modes d'intervention et ainsi de gagner en efficience.
Le contrôle sur pièces (CSP), exercé depuis le bureau, consiste en une analyse critique des déclarations souscrites par le contribuable au regard de l'ensemble des autres informations disponibles ou recueillies par l'administration dans le cadre des procédures légales, notamment le droit de communication.
Le premier niveau de CSP, dit « de régularisation », vérifie les données disponibles (contrôle des obligations déclaratives, contrôle formel des déclarations, complété pour le contrôle des dossiers de particuliers par le recoupement des données déclarées avec celles transmises par les tiers déclarants). Le second niveau, dit « d'initiative », repose sur un programme établi à partir de l'analyse du tissu fiscal ou d'informations événementielles et d'un ciblage des dossiers en fonction des enjeux et des risques.

Le contrôle sur place ou « contrôle fiscal externe » (CFE) peut se traduire, pour les entreprises, par la vérification de la comptabilité des entreprises ou l'examen de comptabilité (EC), et pour les particuliers, par l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP).

> La vérification de comptabilité permet de confronter les déclarations du redevable avec l'examen sur place (en général dans les locaux de l'entreprise) des écritures comptables, pour contrôler la sincérité de ces déclarations. Elle porte sur l'ensemble des déclarations sur une période déterminée ou peut être ciblée. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'administration fiscale peut effectuer son contrôle en procédant à des traitements informatiques des données conservées par le contribuable. L'article 117 de la loi n° 2023-1322 de finances pour 2024 prévoit la possibilité pour l'administration de délocaliser la vérification de comptabilité dans un lieu déterminé en accord avec l'administration ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration et assouplit le dispositif d'anonymisation prévu à l'article L. 286 B du LPF par l'introduction d'un mécanisme de délégation de signature. Le dispositif d'anonymisation est par ailleurs étendu aux actions coordonnées ministérielles ou interministérielles de lutte contre la fraude, par l'article 92 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.

> Depuis le 1er janvier 2017, l'examen de comptabilité permet d'examiner la comptabilité d'une entreprise du bureau, à partir du fichier de ses écritures comptables transmises à l'administration fiscale de façon dématérialisée.

> Depuis le 1er janvier 2017, l'instruction sur place des demandes de remboursements de crédits de TVA permet aux services, en cas de doute sur la sincérité d'une demande de remboursement, de se rendre dans l'entreprise et de procéder à un contrôle rapide, mais complet de la demande. 2 938 procédures d'instruction ont été mises en œuvre en 2025 contre 3 082 en 2024 et 3 181 en 2023.

Enfin, l'ESFP permet à l'administration de vérifier la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. Cette procédure comprend l'examen des comptes bancaires.

Pour lutter efficacement contre les formes de fraudes les plus graves (activités occultes, flagrance fiscale, avoirs détenus à l'étranger non déclarés…) pour lesquelles l'administration peut procéder à des rectifications sur une période pouvant atteindre dix ans, l'article 36 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales allonge de 6 à 10 ans le délai de conservation des documents soumis au droit de contrôle de l'administration.

Afin de moderniser les modalités de notification des pièces de procédure et de permettre l'application des majorations et amendes encourues en cas de défaut ou retard de déclaration à la suite d'une mise en demeure notifiée par la voie électronique, l'article 126 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie l'article 1728 du CGI pour supprimer toutes les références au pli recommandé.

- Des procédures de contrôles spécifiques

> La procédure de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux par les organismes sans but lucratif (OSBL).

Cette procédure entrée en vigueur le 1er janvier 2018, portant sur les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017, cible les OSBL éligibles au régime du mécénat et qui ouvrent droit à des réductions d'impôt.

Elle permet de vérifier que les montants portés sur les reçus ou attestations délivrés par les OSBL pour permettre aux contribuables de bénéficier de ces avantages fiscaux, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus. Depuis le 1er janvier 2024, cette procédure, menée principalement sur place, peut faire l'objet d'une délocalisation dans un tiers lieu à l'initiative de l'administration dans les mêmes conditions que pour la vérification de comptabilité évoquée supra.

Le champ de cette procédure spécifique a été étendue par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République au contrôle du respect par les OSBL de l'ensemble des conditions légales d'application du régime fiscal du mécénat (art. 18).

Ainsi, l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration fiscale de contrôler sur place les organismes sans but lucratif qui émettent des reçus fiscaux ouvrant droit à avantage fiscal pour leurs donateurs. Cette procédure, principalement mise en œuvre par les brigades de contrôle et de recherche (BCR), porte sur le respect des conditions de fond prévues par la loi. Elle a été appliquée 63 fois en 2025 et 172 fois en 2024.

Le module statistique de suivi de l'activité des BCR n'est pas en mesure de restituer les conséquences financières de ces contrôles.
La loi a en outre institué l'obligation pour les organismes concernés de déclarer annuellement le montant global des dons et versements mentionnés sur les reçus et attestations qu'elles délivrent dans le cadre du régime du mécénat, ainsi que le nombre de documents ainsi délivrés (art. 19).
Enfin, la liste des infractions pénales entraînant la suspension des avantages fiscaux liés aux dons, legs et versements en cas de condamnation définitive de l'organisme bénéficiaire, prévue à l'article 1378 octies du CGI et auparavant limitée aux seuls cas d'escroquerie et d'abus de confiance, a été étendue à de nouvelles infractions, notamment liées au terrorisme (art. 20).

L'article 86 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, étend aux contrôles sur place des organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux, le droit pour l'administration de prendre copie des documents dont elle a connaissance en cours de contrôle.

> La procédure spécifique de contrôle du respect des obligations en matière d'épargne réglementée et de paiement en espèces (article L. 80 Q du LPF).

Cette procédure, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, permet aux services de la DGFiP de détecter les manquements à certaines dispositions du code monétaire et financier et notamment celles relatives aux paiements en espèces.
L'encadrement des paiements en espèces constitue, en effet, un outil efficace de lutte contre les fraudes fiscales et sociales, ainsi que de prévention des atteintes aux biens et aux personnes. Les espèces constituent un vecteur privilégié du blanchiment et de la fraude. Compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques (anonymat et absence de traçabilité), elles empêchent le rapprochement entre les flux financiers et les flux comptables et physiques.

> La procédure de contrôle informatique (III de l'article L. 47 A du LPF)

La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a enrichi la procédure de contrôle inopiné informatique qui autorise des constatations matérielles portant sur les éléments physiques de l'exploitation, l'existence et l'état des documents comptables d'une entreprise. Cette procédure permet notamment de réaliser une « photographie » à un instant « t » du système informatique (matériel, fichiers, modalités de conservation) utilisé par l'entreprise contrôlée.
Dorénavant, l'administration peut comparer sa copie de fichier à des fichiers ou résultats de traitements mis à disposition ou remis par le contribuable (c du III de l'article L 47 A du LPF) et opposer à ce dernier le résultat de cette comparaison.
Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui modifient ou détruisent, accidentellement ou non, les données comptables et de gestion avant ou pendant les opérations de contrôle sur place.
Cette procédure permet d'effectuer deux copies des fichiers et de les mettre sous scellés. Une copie est remise au contribuable, l'autre est conservée par l'administration. À l'issue du délai raisonnable pour que le contribuable puisse faire appel à un conseil avant l'examen au fond des documents, les copies conservées par le contribuable et par l'administration sont comparées. Si aucune altération des scellés ou des copies de fichiers n'est constatée, le contrôle s'effectue conformément aux procédures de droit de commun. En revanche, si tel n'est pas le cas, le vérificateur peut exploiter les données figurant sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

>La procédure de contrôle des restitutions frauduleuses (article L. 16 AA du LPF)

L'article 60 de la loi de finances pour 2025 crée une nouvelle procédure codifiée à l'article L.16 AA du LPF destinée à lutter efficacement contre les déclarations frauduleuses d'impôt sur le revenu permettant d'obtenir indûment la restitution de crédits d'impôt ou de prélèvement à la source. Désormais, lorsqu'il disposera d'indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ou des montants de prélèvement à la source déclarés par le contribuable, le service pourra, dès le stade du traitement des déclarations avant émission des rôles, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements. En l'absence de réponse dans un délai de trente jours ou en cas de réponse non probante, l'imposition primitive pourra, sans autre formalité, être émise sans prendre en compte les prétendus dépenses ou versements. Le contribuable pourra en tout état de cause formuler s'il le souhaite une réclamation selon les règles de droit commun pour faire valoir la réalité des dépenses ou versements écartés. Cette mesure, applicable dès la campagne 2025 de déclarations des revenus de 2024, permet, en présence de déclarations manifestement frauduleuses, de faire

obstacle à la restitution de sommes indues. Pour la campagne déclarative 2025, cette procédure spécifique a été mise en œuvre par les services dans 1700 dossiers.

> La procédure de contrôle des terminaux et systèmes de paiement électronique

L'article 87 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales enrichit la procédure de contrôle inopiné des logiciels et systèmes de caisse prévue à l'article L. 80 O du LPF d'une procédure de contrôle des terminaux et systèmes de paiement électronique.

Cette nouvelle procédure permet aux agents de l'administration de se faire présenter les terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés par un assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et d'en relever les références ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.

Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui dissimulent tout ou partie de leur chiffre d'affaires en encaissant les paiements de leurs clients, à partir d'un terminal de paiement électronique, sur un compte bancaire localisé à l'étranger et dont l'administration fiscale peut ignorer l'existence.

Le refus de l'intervention des agents de l'administration ou de présentation des terminaux ou systèmes de paiement électroniques utilisés est sanctionné d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté.

b) Des services opérationnels organisés selon trois mailles territoriales et économiques

- **Au niveau national,** trois directions assurent les opérations de contrôle fiscal des grandes entreprises et des dossiers particuliers significatifs :
    - la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) qui dispose de brigades spécialisées dans les opérations de lutte contre les réseaux frauduleux (brigades d'intervention rapide), compétentes pour contrôler les secteurs économiques à risques, plus spécifiquement dans le domaine de la TVA intracommunautaire et des carrousels TVA ;
    - la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) qui contrôle les dossiers des personnes physiques les plus complexes et les plus significatifs tant en termes d'enjeux que de notoriété. La DNVSF dispose également du service à compétence nationale de contrôle des valeurs mobilières (SCVM) qui valorise les titres de sociétés non cotées dans le cadre de contrôles de droits d'enregistrement ou d'ISF/IFI. Son expertise peut être sollicitée par l'ensemble des services centraux et déconcentrés de la DGFiP. En outre, son service de contrôle des élus (SCE) est chargé depuis 2016 du contrôle de cohérence des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires (nationaux et européens), des présidents et vice-présidents des conseils régionaux et départementaux ainsi que des maires des communes de plus de 20 000 habitants, souscrites auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Enfin, un pôle national de soutien au réseau (PNSR) dédié au contrôle patrimonial et rattaché à la DNVSF, a été créé à compter du 1er janvier 2023. Il a pour mission d'apporter un soutien juridique et technique en répondant aux questions du réseau qui ne nécessitent pas une expertise de l'administration centrale. Son domaine d'intervention couvre les impôts liés au patrimoine et aux revenus (ISF, IFI, DMTG, DMTO, taxe de 3 %, RCM, plus-values mobilières et immobilières, revenus fonciers, etc) et les procédures de contrôle afférentes.
    - la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) est chargée du contrôle fiscal des grandes entreprises nationales et internationales et de leurs filiales (les entreprises dont l'actif brut est supérieur ou égal à 400 M€ et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152,4 M€ pour les ventes ou 76,2 M€ pour les prestations de service). Elle se compose de 25 brigades spécialisées par secteur d'activité économique, d'un service de consultants financiers et internationaux et de 11 brigades de vérification des comptabilités informatisées (BVCI). Elle intervient dans le traitement des montages internationaux et financiers.

- **Au niveau interrégional,** les directions spécialisées de contrôle fiscal (DIRCOFI), compétentes pour une ou plusieurs régions administratives, assurent le contrôle fiscal des entreprises de taille moyenne relevant de leur ressort territorial : entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1,5 M€ et 152,4 M€ pour les ventes et entre 0,5 M€ et 76,2 M€ pour les services.

Elles effectuent également le CSP approfondi des dossiers des dirigeants ou associés personnes physiques des entreprises relevant de leur portefeuille via leurs brigades patrimoniales (BPAT).
Depuis 2016, elles disposent d'un pôle de programmation qui participe aux travaux de ciblage des fraudes par des techniques d'analyse de données pilotés par bureau SJCF-1D. Elles assurent également le pilotage fonctionnel des services de recherche locaux.
L'activité pénale a également été regroupée dans des pôles pénaux interrégionaux ce qui permet de professionnaliser la mission, de mieux couvrir le tissu fiscal et de maintenir le niveau d'exemplarité attendu par les pouvoirs publics et l'autorité judiciaire, tant en matière de détection que de rédaction des dossiers pénaux.
Alors que les exigences de la lutte contre la fraude s'accroissent et que les schémas de fraude sont toujours plus complexes et innovants, la DGFiP tire un bilan positif de l'expérimentation de brigades spécialisées sur certains types de fraude mises en place par certaines DIRCOFI.

- **À l'échelon départemental**, les brigades départementales des directions régionales ou départementales des finances publiques (DR/DDFiP) assurent les opérations de contrôle fiscal des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 M€ pour les ventes et à 0,5 M€ pour les services. Elles s'appuient sur les brigades de vérification (BDV) départementales, la quasi-totalité étant généralistes même si un nombre croissant de directions ont mis en place une ou plusieurs brigades dédiées à la lutte contre la fraude.

Compte tenu de la taille de 16 directions départementales et des enjeux de leur tissu fiscal, certaines DDFiP (disposant au plus d'une brigade ou d'un pôle unifié de contrôle) ont fait le choix de transférer à leur DIRCOFI de rattachement leurs emplois de vérificateurs départementaux, voire leur encadrement.
Devenue résiduelle ces dernières années, la mission de contrôle ciblé des professionnels des Pôles de contrôle et d'expertise a été transféré en brigade de vérification des DDFiP ou des DIRCOFI (si rattachement demandé comme évoqué ci-dessus).
Enfin, depuis septembre 2024, le PNCD des professionnels de Lorient contrôle des dossiers simples de contribuables professionnels, à partir de listes de data-mining produites par le bureau SJCF-1D identifiant des anomalies très ciblées sur des enjeux restreints.
Le contrôle fiscal des particuliers est exercé principalement par les pôles de contrôle revenus/patrimoines (PCRP), les cinq PNCD des particuliers et les agents des services des impôts des particuliers (SIP) chargés de la détermination de l'assiette et du recouvrement de l'impôt des particuliers, étant amenés à participer au contrôle sur pièces des dossiers des particuliers notamment en cas de régularisation.

c) Vers un outil informatique rénové et unifié du contrôle fiscal : le projet PILAT

Le dispositif applicatif du contrôle fiscal de la DGFiP a été conçu au fil du temps pour répondre à des besoins métiers, ce qui limite et complexifie l'exercice de la mission et nécessite des évolutions vers un outil informatique plus intégré et facilitant davantage le travail et les échanges des acteurs du contrôle.
Le projet PILAT poursuit trois objectifs : supprimer les ruptures applicatives sur l'ensemble de la chaîne du contrôle fiscal, moderniser et simplifier le travail de l'agent participant à la chaîne du contrôle et améliorer le pilotage de la mission et la valorisation de l'activité.
A compter de mi-2023, les nouvelles méthodes de travail mises en place et une simplification du périmètre fonctionnel pour sécuriser les mises à disposition ont permis de délivrer, en complément de Portail-CF (2019), de VUE 360 (2021) et de GALAXIE (2022), les premières briques de PILOT-CF sur lesquelles repose la suite du projet (référentiel des affaires, modèle de données…).

L'ensemble des fonctionnalités de PILOT-CF seront mises en service progressivement priorisant les modules les plus générateurs de valeur.
Les mises à disposition, centrées sur la phase amont du contrôle et la circulation de l'information sont livrées ou planifiées en 2025 et 2027. Un gestionnaire de documents et de suivi des motifs de contrôle a été mis à disposition en juillet 2026.
Le projet permettra une meilleure mobilisation du renseignement interne, un meilleur suivi des informations externes, un suivi et un pilotage renforcés des missions de la chaîne du contrôle fiscal.

3- L'activité de recouvrement

Au 30 juin 2026, le taux national d'encaissement net des créances issues du contrôle fiscal, au titre des impôts auto-liquidés et des impôts sur rôle, est de 64,10 %, le taux brut est de 48,12 %.
Selon la nature de l'impôt, le recouvrement des créances issues du contrôle fiscal est assuré, par les services des impôts des entreprises (SIE) ou les services des impôts des particuliers (SIP). Les pôles de recouvrement spécialisés (PRS) sont chargés du recouvrement des créances de contrôle fiscal externe (dit contrôle sur place) complexe et à enjeux. Les PRS mettent en œuvre des actions coercitives plus offensives pour un meilleur rendement de l'action en recouvrement.
Le « taux net de recouvrement DGFiP en droits et pénalités sur créances de contrôle fiscal (CFE et CSP) prises en charge en N 1 » est un indicateur de performance du programme 156, dont la cible a été fixée pour 2026 à 70 %.
La DGFiP poursuit sa stratégie d'optimisation du recouvrement des créances du contrôle fiscal, en particulier à la suite d'un audit interne diligenté afin d'améliorer les liaisons internes entre services (leur organisation, leurs liens et les outils à leur disposition).

a) Une démarche offensive de sécurisation du recouvrement

Depuis 2019, pour renforcer les échanges d'informations entre les services du contrôle et le comptable, et pour sécuriser le recouvrement, une fiche de liaison interne permet de recenser les informations détenues par chaque service sur la situation d'un redevable particulier ou professionnel et son patrimoine en vue d'anticiper les risques pour le recouvrement. Ainsi, dès le début de la procédure de programmation du contrôle fiscal, les services agissent en sollicitant la prise de mesures conservatoires devant le juge de l'exécution sur la base d'un principe de créance en devenir (art. L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution).
On relève en contrôle fiscal externe, près de 900 dossiers clos en 2025, pour lesquels au moins une mesure conservatoire a été mise en œuvre (contre plus de 770 en 2024).
Les échanges d'information entre les services dès les premières étapes de la programmation d'un contrôle fiscal permettent de sécuriser le recouvrement en engageant également plus régulièrement une procédure de mise en cause du dirigeant prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales. Cette procédure vise à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant, de droit ou de fait, lorsqu'il a délibérément omis ses obligations fiscales ou a orchestré des manœuvres frauduleuses rendant le recouvrement impossible.
En dernier recours, lorsque les poursuites à l'encontre d'un professionnel s'avèrent inefficaces et qu'aucune perspective de recouvrement ne subsiste, les services sont incités à engager au plus tôt une procédure d'assignation en liquidation judiciaire. Cette mesure permet de mieux lutter contre les sociétés éphémères, à stopper l'aggravation du passif et à garantir le recouvrement effectif dès que les actifs sont disponibles.

b) Des évolutions organisationnelles et des outils pour améliorer le recouvrement de la fraude

- <u>Des liaisons renforcées entre les services de contrôles et les services de recouvrement</u>
Le contrôle fiscal est une mission régalienne particulièrement sensible. Ses résultats, tant qualitatifs que quantitatifs, et leur impact sur les finances publiques font l'objet d'attentes fortes de la part du corps social. Si l'efficacité du contrôle fiscal ne doit pas s'analyser à l'aune de ses seuls résultats financiers, le recouvrement des rappels constitue néanmoins un enjeu majeur de crédibilité de l'action de la DGFiP.
L'anticipation et le suivi précis de la mise en recouvrement de ces créances permettent d'améliorer le taux de recouvrement des droits rappelés et contribuent ainsi à renforcer les effets dissuasifs et répressifs de la lutte contre la fraude fiscale.
De nouvelles organisations et instances sont mises en place par les directions territoriales de la DGFiP pour renforcer les liaisons entre services de contrôle et de recouvrement forcé, pour favoriser la définition d'actions communes pour une action en recouvrement plus efficiente et pour mutualiser l'information sur les redevables entre les services de contrôle et de recouvrement forcé. Ainsi, la refonte de la boite à outils commune aux services de contrôle et de recouvrement permettra de renforcer la connaissance mutuelle des pratiques métiers et de favoriser une meilleure compréhension des activités de chaque service.
Des outils sont également mis à disposition des services pour faciliter le suivi de ces créances, et contribuer au renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Depuis 2019, par exemple, la fiche de liaison, « fiche Licorn[6] », entre les services du contrôle fiscal et du recouvrement permet d'anticiper les risques susceptibles d'affecter le recouvrement, grâce au recensement et à l'échange d'informations entre les services, dès la programmation et/ou

en cours de contrôle. Elle permet ainsi la prise de mesure conservatoire par le comptable de la DGFiP tout au long de la procédure de contrôle. Une étude sera prochainement menée pour recentrer son utilisation aux dossiers à enjeux présentant des risques avérés de non recouvrement. Une dématérialisation des échanges sera intégrée dans PILOT-CF dès la mi-2027 afin d'anticiper les risques de recouvrement dès la programmation. Par ailleurs, la dématérialisation des demandes de mises en recouvrement qui s'effectuent désormais majoritairement via un flux dématérialisé entre l'outil de calcul des conséquences financières ALPAGE-CFIR et les applications de recouvrement MEDOC depuis 2024 et prochainement ILIAD-IS permettent d'ores et déjà de fiabiliser et de sécuriser les demandes de mises en recouvrement en mettant fin aux ruptures applicatives entre les sphères du contrôle et de recouvrement.

L'efficacité du recouvrement dépend en grande partie de la rapidité de sa mise en œuvre. Le pilotage de ce délai a été érigé en indicateur d'activité du contrôle fiscal et permet de renforcer sa visibilité auprès des services.

L'objectif est de concentrer l'action et le suivi des services sur les dossiers récents présentant un risque de non-recouvrement, d'organisation d'insolvabilité et un enjeu financier. Dès lors, tout risque détecté se traduit par un examen systématique de l'opportunité de prendre des mesures conservatoires à l'encontre du débiteur légal de la créance ou à l'encontre de tiers dans le cadre d'une action en reconstitution de patrimoine.

Un suivi renforcé de ces créances est assuré par la direction générale dans le cadre du comité d'orientations stratégiques du recouvrement forcé. Cette instance apprécie l'efficience de l'action en recouvrement des services et identifie les leviers d'amélioration à mettre en place.

- **La mobilisation accrue de tous les acteurs**

> La nouvelle convention de partenariat Parquet/DGFiP/Forces de l'ordre sur la saisie des biens des gardés à vue (GAV) et redevables d'amendes forfaitaires ou pénales

La procédure de saisie par les huissiers des Finances publiques des biens des gardés à vue, auparavant limitée aux espèces, est élargie depuis novembre 2024 à d'autres biens meubles tels que les véhicules terrestres à moteur et les biens de valeur (bijoux…). 120 conventions ont été signées par les directions régionales ou départementales des finances publiques, les parquets des tribunaux judiciaires, la direction départementale de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale.

c) Le renforcement des outils juridiques

- Le renforcement de la procédure de flagrance fiscale

La flagrance fiscale vise les fraudes les plus graves (sociétés éphémères, activités occultes, fausse facturation, absence réitérée de comptabilisation d'achats ou ventes…) et les activités illicites (trafic de stupéfiants, contrefaçon, fausse monnaie…).

Cette procédure, prévue à l'article L.16-0 BA du LPF, peut être mise en œuvre, au titre de périodes dont les échéances déclaratives ne sont pas échues et au cours d'une procédure entrante prévue par la loi, lorsque l'administration fiscale constate, d'une part, un fait frauduleux au moment de son accomplissement et, d'autre part, des circonstances menaçant le recouvrement.

Elle permet de prendre rapidement des mesures conservatoires sans l'autorisation préalable du juge, et en l'absence du contribuable, afin de sécuriser le recouvrement des créances fiscales. Elle entraîne l'application d'une amende et emporte également plusieurs effets, notamment sur le droit de reprise, les procédures et les régimes d'imposition.

C- LES MOYENS DE COOPÉRATION MIS EN ŒUVRE DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

1- Une coopération accrue avec les autres services

Pour contrer efficacement les fraudes complexes et multiples, comme celles s'inscrivant dans l'économie souterraine, le partage du renseignement et la coordination des actions contrôles sont essentiels. Dans cette stratégie, la valorisation collective des informations détenues par chacun des partenaires joue un rôle central : dans le cadre légal prévu, tout renseignement pouvant être utile à un autre service de lutte contre la fraude doit être mis à sa disposition. Cette attention partagée au plan opérationnel est la condition pour rendre la réponse de l'État véritablement complète et dissuasive. La coopération, notamment avec les ministères de l'intérieur et de la justice ainsi qu'avec les organismes de protection sociale, est ainsi aujourd'hui dynamisée, actualisée et amplifiée,

conformément aux orientations du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques présenté en mai 2023.
Au niveau national, cette coopération prend plusieurs formes : signature de conventions ou de protocoles, ouverture d'accès croisés à des bases de données, participation à des instances de gouvernance ou mise à disposition d'agents.

a) La coordination interministérielle de lutte contre la fraude

Face à des fraudes toujours plus organisées, complexes et mobiles, le dispositif interministériel de coordination en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques a été intégralement remanié en 2020 pour mettre l'accent sur le partage opérationnel de renseignements et à la définition de stratégies communes d'actions. Depuis, la mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) encadre 10 groupes opérationnels nationaux antifraude (GONAF), tous pilotés par une administration partenaire et constitués autour d'enjeux sectoriels prioritaires :
• la lutte contre la fraude à la TVA, élargie en 2025 à la lutte contre la fraude fiscale et les autres fraudes connexes ;
• la lutte contre la fraude aux finances publiques via le e-commerce ;
• la lutte contre les fraudes fiscales et sociales commises via la constitution de sociétés éphémères ;
• la lutte contre le travail illégal et la fraude fiscale connexe ;
• la lutte contre la fraude à la résidence ;
• la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;
• la lutte contre les trafics de tabac ;
• la lutte contre les contrefaçons ;
• le recouvrement des créances en matière de fraude aux finances publiques et la justice pénale ;
• l'adaptation des moyens d'enquêtes aux enjeux numériques.
Ces groupes réunissent l'ensemble des partenaires concernés par les fraudes à fort enjeu au sein des administrations des ministères de l'économie, des finances et de la relance, de la justice, de l'intérieur, des solidarités et de la santé, du travail, des organismes de protection sociale ainsi que des services d'enquêtes administratifs et judiciaires.
À visée opérationnelle, ils doivent assurer le décloisonnement des approches par le partage d'informations et d'analyses, l'élaboration de stratégies d'enquêtes coordonnées et l'établissement de cartographies des risques partagées afin notamment de mieux identifier et combattre les fraudes émergentes. Ils doivent enfin permettre une meilleure articulation des moyens administratifs et judiciaires d'actions et de sanctions.
En 2025, les partenaires des 3 GONAF dont la DGFIP est cheffe de file (1/ Fraude fiscale et connexes ; 2/ E-commerce ; 3/ Sociétés éphémères) ont notamment échangé sur le recouvrement forcé des créances de TVA dans le e-commerce, sur la coopération locale DGFiP-Douane-Justice dans la lutte contre la fraude à la TVA commise par des sociétés éphémères du e-commerce artificiellement domiciliées en France, ainsi que sur des schémas de fraude au crédit d'impôt pour service à la personne et au dispositif d'avance immédiate.
En marge des GONAF, la DGFiP a poursuivi sa collaboration avec le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce dans le cadre prévu par l'article L.101 A du LPF qui autorise la communication par les greffes à l'administration fiscale de tout renseignement ou document de nature à faire présumer une fraude. En 2025, ces renseignements ont permis de signaler au réseau plus de 1 500 entreprises suspectées de fraude à la TVA dans le secteur des ventes à distance. Cette action s'avère efficace : dès la fin du 1er trimestre 2026, 42,5 % des entreprises présumées frauduleuses ont vu leur numéro de TVA intracommunautaire invalidé par les services de la DGFiP. Ce chiffre atteint près de 90 % pour les entreprises signalées l'année précédente, ce qui confirme l'utilité du dispositif.
De même, la DGFiP a participé à divers groupes de travail interministériels impulsés par la MICAF concernant des sujets d'actualité. Ainsi, fin 2025, les travaux du groupe consacré à la lutte contre les « garages fictifs » ont conduit à la publication par la MICAF d'un vade-mecum « lutte contre les garages fictifs et les véhicules anonymisés », à destination des forces de sécurité intérieure et des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Diffusé début 2026, ce document décrit le phénomène et détaille les actions à entreprendre tant pour immobiliser les véhicules que pour appréhender et sanctionner les fraudeurs et leurs complices.
Au plan local, la DGFiP participe activement aux comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) qui sont pilotés par la mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). Présidés conjointement par le Préfet et le procureur de la République, ces comités ont pour mission d'une part, de définir les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux

finances publiques et d'autre part, de veiller au développement d'échanges d'informations entre leurs membres (police, gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et organismes de protection sociale). **E**n 2025, l'action des CODAF ainsi que les informations qui ont transité par eux ont permis aux services de contrôle de la DGFiP de réaliser 623 contrôles fiscaux externes dont 67 % à finalité répressive. Ces contrôles ont donné lieu à des rehaussements de plus de 81 M€ en droits et près de 45 M€ de pénalités.

b) La coopération avec le ministère de l'intérieur

Cette coopération se traduit à la fois par des échanges d'informations et par la mise à disposition d'environ 120 agents dans différents services du ministère de l'Intérieur (groupe interministériel de recherches, brigade nationale d'enquêtes économiques, brigade nationale de répression de la délinquance fiscale…). Elle vise à apporter une assistance fiscale aux services de police et à contribuer à la programmation du contrôle fiscal.
La DNEF entretient également des relations étroites avec les offices centraux de police judiciaire (police et gendarmerie) et la BNRDF.
En outre, l'échange d'informations est facilité par l'ouverture progressive, au profit des agents du ministère de l'intérieur, d'accès à certaines bases de données de la DGFiP. D'abord limité depuis 2017 au fichier des comptes bancaires[7], ces accès ont été étendus en 2021 aux bases de données de la DGFiP relatives à des données patrimoniales[8] en application de la loi relative à la lutte contre la fraude de 2018. Ainsi, fin avril 2026 , plus de 22 000 OPJ disposent d'une au moins de ces applications.
En mai 2024, dans le cadre des actions entreprises par la DGFiP pour renforcer la sécurité de ses agents, la DGFiP et la Direction générale de la Police nationale, la Préfecture de Police et la Direction générale de la Gendarmerie nationale ont conclu un protocole de coopération en faveur de la sécurité des agents des Finances publiques exerçant des missions en dehors des locaux de l'administration. Cette convention facilite l'assistance des forces de sécurité intérieure aux agents de la DGFIP dans l'exercice de leurs fonctions et prévoit au plan territorial la mise en œuvre opérationnelle de dispositifs de sécurité.

- Service dit de « police fiscale » :la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) :
Cette brigade mixte se compose d'une quarantaine d'agents ayant la qualité d'officiers de police judiciaire (OPJ) ou d'officiers fiscaux judiciaires (OFJ). Ils ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues notamment par les articles 1741 (délit général de fraude fiscale) et 1743 (délit comptable) du CGI lorsqu'il existe un risque de dépérissement des preuves et des présomptions caractérisées que les infractions, et celles qui leur sont connexes, prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L.228 du LPF. La compétence des officiers fiscaux judiciaires (article 28-2 du code de procédure pénale) s'est progressivement élargie au traitement de la fraude aux finances publiques, y compris lorsqu'elle s'inscrit au-delà des articles 1741 et 1743 du CGI (Loi de finances pour 2024), puis à l'infraction, désormais criminelle, d'escroquerie en bande organisée commise au préjudice des finances publiques (Loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales).
Les saisines de la BNRDF concernent principalement des affaires d'avoirs dissimulés à l'étranger, de montages juridiques, de fausses domiciliations et de blanchiment de fraude fiscale. Les actions et résultats de la BNRDF sont présentées infra dans l'annexe relative à l'action des ministères de l'intérieur et de la justice.
La collaboration avec la BNRDF s'illustre également par la participation des OPJ de la BNRDF et de l'OCLCIFF aux actions de formation assurées par l'ENFIP. Au premier semestre 2026, ce sont 78 jours de formation cumulés qui ont été dispensés auprès de 14 agents de la BNRDF, tous grades confondu.

-Contribution de la DGFIP aux dispositifs de coopération interministériels
La DGFiP participe à trois dispositifs de coopération avec le ministère de l'Intérieur. À travers ces dispositifs, elle dédie une centaine de ses agents à la coopération avec le ministère de l'intérieur. Pour plus de 90 d'entre eux, les agents de la DGFiP ainsi positionnés exercent leurs missions au sein même des locaux de Police nationale, de la Préfecture de Police de Paris et de la Gendarmerie nationale, permettant de véritables synergies interministérielles dans la lutte contre les fraudes. Les approches interministérielles ainsi favorisées permettent une meilleure mobilisation des différents moyens de l'État pour combattre les fraudes, y compris lorsqu'elles s'inscrivent dans des faits délictuels ou criminels. Ces trois dispositifs sont la brigade nationale d'enquêtes économiques, les groupes interministériels de recherche et le plan brigades quartiers sensibles.

- La brigade nationale d'enquêtes économiques (BNEE) :

Créée le 5 mars 1948, la BNEE est un service de la DGFiP composé au total de 51 agents, dont 45 inspecteurs qui exercent leurs fonctions en qualité d'attaché d'enquête au sein de la direction nationale de la police judiciaire à Nanterre et des services territoriaux de police judiciaire (DZPJ – DRPJ).

La BNEE remplit deux missions principales complémentaires : elle apporte un soutien technique aux services d'enquête judiciaire, et participe à la programmation du contrôle fiscal.

Les attachés d'enquête de la BNEE interviennent principalement dans des enquêtes judiciaires visant la délinquance financière. Le positionnement de la BNEE vis-à-vis de la Police nationale est transversal, ce qui lui permet par exemple d'assister aux missions et de coopération avec l'Office anti-stupéfiant (OFAST) et le service central des courses et jeux et leurs antennes locales.

S'agissant d'affaires s'inscrivant dans un contexte pénal, la finalité répressive des contrôles de la programmation de la BNEE se double d'enjeux financiers significatifs.

En 2025, les attachés d'enquête de la BNEE ont participé à 270 perquisitions et 547 auditions. Grâce aux informations recueillies lors de leurs enquêtes, ils ont été à l'origine de 364 propositions de contrôle fiscal. Le résultat des contrôles fiscaux issus de la programmation de la BNEE a donné lieu à des rappels de plus de 106 M€ de droits et de 79 M€ de pénalités, avec un taux de dossiers à finalité répressive de 74,5 %.

En 2026, cette coopération sera étendue à la Gendarmerie nationale. Un agent de la BNEE sera ainsi positionné auprès de la nouvelle unité nationale de police judiciaire (UNPJ), sur un modèle semblable à celui des attachés d'enquêtes de la police nationale.

- Les groupes interministériels de recherches (GIR) :

Mis en place en 2002, les GIR sont des structures interministérielles compétentes en matière de lutte contre l'économie souterraine et la délinquance organisée (trafic de stupéfiants, travail illégal et fraudes diverses).

Ils regroupent principalement des agents des directions générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des finances publiques et des douanes.

39 agents de la DGFiP sont affectés dans les 41 GIR. Ils sont fonctionnellement mis à disposition d'une unité d'organisation et de commandement (UOC) du ministère de l'intérieur, mais demeurent gérés administrativement par leur direction d'origine.

Les agents GIR sont essentiellement appelés en soutien sur le volet patrimonial des enquêtes et aux fins de préparation des saisies pénales. S'agissant d'affaires s'inscrivant dans un contexte pénal, la finalité répressive des contrôles émanant de la programmation des GIR est marquée. Ils apportent également leur expertise financière, fiscale et comptable tout au long de l'enquête conduite par le GIR.

Les agents de la DGFiP positionnés dans les GIR prolongent enfin l'action de l'État en affirmant la présence de la DGFiP sur les affaires les plus frauduleuses et liées à un contexte pénal. La participation de la DGFiP aux GIR a ainsi permis en 2025 la conclusion de 157 contrôles fiscaux et la mise en recouvrement de 46,1 millions d'euros, dont 39 % sont des pénalités.

- Le plan de lutte contre les activités illicites dans les quartiers sensibles - Brigades Quartiers Sensibles (BQS)

Un protocole de coopération, signé le 23 septembre 2009, entre les Ministres du Budget et de l'Intérieur formalise au niveau national le renforcement de la collaboration entre les services chargés de la sécurité (police et gendarmerie) et ceux de la DGFiP pour lutter plus efficacement, tant au plan pénal que fiscal, contre la petite et moyenne délinquance dans les quartiers recensés comme les plus sensibles.

Aujourd'hui, dans 11 départements, la DGFiP alloue plus de 11 équivalents temps plein à l'exercice de cette mission de contrôle fiscal via l'implication de 18 agents. Ces agents participent à la mise en œuvre de deux dispositifs spécifiques de taxation des revenus issus de certains trafics :

- la présomption de revenus dit de « la taxation des prises » (article 1649 quater 0 B bis du CGI) ;
- la taxation selon les éléments du train de vie dit de « la taxation des signes extérieurs de richesse » (article 1649 quater 0 B ter du CGI).

c) La coopération avec le Ministère de la Justice

Cette coopération se traduit par la mise à disposition d'agents de la DGFiP et par des échanges d'informations nombreux. Exploités de manière rapide, des mécanismes de suivi de ces échanges permettent d'une part, des

retours de l'administration fiscale vers l'autorité judiciaire sur les informations que cette dernière aura préalablement transmises à la DGFiP et, d'autre part, un suivi de ces échanges par le Parlement.

La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a en conséquence renforcé et facilité les échanges entre la DGFiP et le parquet. L'article L. 142 A du LPF a délié du secret professionnel les agents des finances publiques vis-à-vis du procureur de la République, indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du LPF ou d'une procédure judiciaire en cours.

Cette disposition a ouvert un espace de dialogue entre l'administration fiscale et le procureur de la République, la première pouvant s'entretenir avec le procureur de la République de l'opportunité d'un traitement judiciaire de tout dossier. Ce dispositif a été étendu aux assistants spécialisés par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.

En outre, la circulaire interministérielle du 7 mars 2019 a commenté la réforme de la procédure de poursuite pénale pour fraude fiscale en mettant l'accent sur les modalités de renforcement de la collaboration entre les deux administrations et en instaurant un suivi commun des échanges d'informations.

Cette circulaire interministérielle prévoit notamment des rencontres régulières et institutionnalisées entre les services de la DGFiP et les parquets . Elles sont l'occasion de déterminer des stratégies communes sur des affaires à enjeux et des dossiers emblématiques.

L'évolution des échanges se traduit également par la généralisation des envois dématérialisés, qui s'inscrit dans le cadre plus large de la procédure pénale numérique, ainsi que par la valorisation des bonnes pratiques (diffusion de trames d'audition type par exemple). Ces dispositions ont été présentées en parallèle par une instruction du directeur général au réseau du 4 octobre 2021 et par une circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces adressée à cette même date aux parquets.

Dans le cadre du déploiement de la procédure pénale numérique, la DGFiP et le ministère de la Justice ont signé le 23 décembre 2025 une convention nationale destinée à encadrer juridiquement les échanges d'informations et le recours systématique à la dématérialisation des pièces de procédure en matière pénale. Cette convention nationale prévoit la généralisation des échanges dématérialisés entre la DGFIP et l'autorité judiciaire.

De la même manière, le magistrat chargé de mission judiciaire auprès de la DGFiP a impulsé une offre de formation continue des magistrats, validée par l'École Nationale de la Magistrature, présentant les leviers du renforcement de la coopération entre l'autorité judiciaire et la DGFiP.

La coopération se matérialise également par les contacts réguliers qu'entretiennent la DNEF et les services centraux de la DGFiP en charge des contrôles coordonnés avec l'autorité judiciaire et notamment avec le parquet national financier (PNF), tant pour des opérations particulières que pour les dossiers courants.

La DNEF intervient à l'École nationale de la magistrature sur le sujet de la poursuite des infractions fiscales et des échanges d'informations et assure également dans le cadre de la formation continue des magistrats, une formation en matière de fraudes à la TVA.

Parallèlement à ces échanges d'informations, la DGFiP met à disposition du Ministère de la Justice une vingtaine d'agents ayant la qualité « d'assistants spécialisés », déployés auprès de magistrats en particulier au sein des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS)[9] dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée. Créée par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, cette fonction permet de mettre à la disposition des magistrats une équipe de collaborateurs, dans laquelle l'assistant spécialisé intervient en priorité sur les dossiers révélant des infractions en matières économiques et financières et sur les aspects patrimoniaux des procédures relevant de la criminalité organisée. Ces agents accèdent aux bases de données bancaires et patrimoniales[10] de la DGFiP, en application de la loi relative à la lutte contre la fraude de 2018.

Afin d'améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires et pénales, les autorités judiciaires ont établi en 2021, avec la direction locale des Finances publiques (DR/DFiP) et le parquet, la police nationale et la gendarmerie nationale, une convention-type locale de partenariat permettant la saisie des sommes d'espèces des gardés à vue redevables d'amendes via la mobilisation des huissiers des Finances publiques. Cette convention a été rénovée en 2024. Désormais, en plus des espèces, les huissiers des Finances publiques sont également compétents pour saisir les véhicules terrestres à moteur et certains biens meubles corporels de valeur des redevables gardés à vue ou en rétention judiciaire afin de procéder à leur vente forcée. La convention a également étendu le champ des amendes éligibles au dispositif telles que les amendes pénales prévues par le Code général des impôts et le code des douanes. Le nouveau dispositif permet enfin l'organisation matérielle du règlement amiable de la dette souhaité par le redevable au cours de sa garde à vue ou de la rétention judiciaire.

d) La coopération avec les organismes de protection sociale

- La coopération entre services de contrôle

Afin de renforcer leur coopération dans la lutte contre les fraudes aux finances publiques, la DGFiP, la direction de la sécurité sociale (DSS) et les organismes nationaux de protection sociale (ACOSS, CNAMTS, CNAF, CNAVTS, RSI et CCMSA) ont signé le 3 avril 2008 une convention cadre prévoyant des échanges d'informations, des programmes de formation communs, ainsi qu'un mécanisme de suivi, sous la responsabilité de la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF - remplacée par la MICAF). Dans ce cadre, des partenariats ont été conclus aux trois échelons territoriaux de contrôle de la DGFiP : national, interrégional et départemental.

Initiés début 2024, les échanges entre la DGFiP et l'URSSAF Caisse nationale ont abouti à la signature par les deux directeurs généraux le 25 mars 2025 d'une convention nationale de coopération en matière de lutte contre la fraude, actant plusieurs axes de travail en matière d'échanges d'informations. Cette convention organise et facilite les échanges d'informations et de données à caractère personnel dans des domaines d'intérêt commun (lutte contre le travail dissimulé, travailleurs indépendants, rémunérations, etc). La stratégie d'action des partenaires repose notamment sur l'industrialisation des échanges de masse entre les services de pilotage et sur la collaboration administrative renforcée. En tant que convention cadre, sa signature a permis de redynamiser le partenariat, elle a été déclinée localement au niveau des directions départementales, régionales et inter-régionales.

Par ailleurs, la convention de mars 2025 prévoit l'expérimentation d'officier de liaison. Un officier de liaison de l'URSSAF à la DGFIP a été positionné à la DNEF, et son homologue a été positionné au sein de l'URSSAF Caisse Nationale. Ces derniers ont pris leur fonction en avril 2026. Le 24 juin 2026, le premier séminaire national entre la DGFIP et l'URSSAF, portant sur la lutte contre la fraude et le recouvrement, fut l'occasion pour les partenaires de présenter aux agents opérationnels le bilan qualitatif et quantitatif des échanges prévus par la Convention ainsi que l'expérimentation des officiers de liaison.

En application de la loi relative à la lutte contre la fraude de 2018, des accès directs aux bases de données de la DGFiP relatives à des données bancaires et/ou patrimoniales ont été ouverts auprès des caisses de sécurité sociale (CCMSA, CNAM, CNAF et CNAV) et de l'ACOSS[11].

En parallèle, les travaux initiés en 2021 en vue d'ouvrir des accès directs au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour les agents de la DGFiP ont abouti à la signature d'une convention avec la CNAV le 18 janvier 2023. Le RNCPS contient l'ensemble des bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature accordés par les organismes de sécurité sociale. Ces accès sont aujourd'hui effectifs. Les agents du contrôle fiscal bénéficient également depuis 2024 de l'outil CLASS de l'URSSAF CN, qui intègre le Système d'information sur la prestation de services internationale (SIPSI) de la direction générale du travail.

Par ailleurs, le Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que les URSSAF et les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale bénéficient de dérogations au secret fiscal et que les informations susceptibles de constituer des infractions fiscales doivent être spontanément communiquées par les services des URSSAF aux services de la DGFiP. De nombreux échanges interviennent au sein des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF).

De même, la DGFiP transmet régulièrement des informations susceptibles d'intéresser les URSSAF : en 2025, 4 106 opérations de contrôle fiscal externe ont donné lieu à l'envoi d'un bulletin de recoupement aux URSSAF. Au 30 juin 2026, 2 057 bulletins ont d'ores et déjà été transmis.

- L'ouverture des données au bénéfice des organismes de protection sociale

L'utilisation des interfaces de programmation applicative (API) mises à disposition par la DGFIP constitue un levier important de modernisation des dispositifs de contrôle des organismes de protection sociale et de sécurisation de l'attribution comme du versement des prestations sociales.

Dans un contexte de renforcement des exigences de fiabilité des données, les API FICOBA et Impôt particulier permettent un accès automatisé à des informations administratives fiables, actualisées et opposables, facilitant les vérifications nécessaires à l'instruction des droits, à la détection des incohérences déclaratives et à la prévention des fraudes.

A cet égard, le principe du « Dites-le nous une fois » ainsi que l'article L. 152 du livre des procédures fiscales (LPF), en vertu duquel les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les informations nominatives nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier établissent les bases juridiques de la transmission des données aux organismes sociaux par la DGFiP venant ainsi soutenir la lutte contre la fraude aux prestations sociales.

Aujourd'hui ce sont 17 organismes sociaux qui se connectent aux API Impôt particulier et FICOBA de la DGFiP en production. 33 millions d'appels ont été générés dans ce cadre sur l'année 2025.
5 Organismes sociaux se sont raccordés à IP (et SFiP) en production (dans le cadre du DLNUF) :

- CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
- CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE
- CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
- GIP SNE

et 15 à l'API FICOBA :

- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
- CAISSE RETRAITE PRÉVOYANCE CLERCS EMPLOYES NOTAIRES
- CAISSE ALLOCATION VIEILLESSE AGENTS GÉNÉRAUX
- CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE PHARMACIE
- CAISSE CENTRALE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
- CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUE ET GAZIÈRE
- CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PRÉVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE
- CAISSE NATIONALE INDUSTRIES ÉLECTRICITÉ ET GAZIÈRES
- CAISSE NATIONALE BARREAUX FRANCAIS
- CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
- CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE
- CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
- CAISSE RETRAITE PRÉVOYANCE
- ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
- FEDERATION AGIRC-ARRCO

Le volume d'appels constatés en 2025 en production se répartit ainsi :
API FICOBA : 12,8 millions d'interrogations ;
API Impôt particulier : 10,2 millions d'interrogations ;

i. L'attribution de droits sur la base de données fiables
L'un des premiers bénéfices de ces API réside dans l'accès direct à une donnée de référence issue des bases fiscales de l'État, limitant ainsi le recours à des justificatifs déclaratifs ou documentaires.
L'API Impôt particulier permet :

- d'obtenir le revenu fiscal de référence ;
- le nombre de parts fiscales ;
- la composition fiscale du foyer ;
- l'adresse fiscale connue de l'administration.

Elle permet ainsi de sécuriser l'évaluation des ressources servant à l'ouverture ou au maintien des droits.
L'API FICOBA permet :

- de vérifier la cohérence entre les coordonnées bancaires fournies et l'identité du bénéficiaire ;
- de confirmer le rattachement du compte bancaire ;
- d'éviter les versements sur des comptes tiers.

ii. Détection facilitée des incohérences susceptibles de caractériser une fraude

L'usage combiné ou non de ces API permet aux organismes de protection sociale d'identifier des écarts entre les données déclarées et les données détenues par l'administration fiscale.

Cela permet ainsi de se prémunir de situations telles que :

- discordance entre situation familiale déclarée et situation fiscale connue ;
- incohérence entre revenus déclarés et revenu fiscal de référence ;
- utilisation d'un compte bancaire non rattaché au bénéficiaire ;

Ces éléments permettent de mieux cibler les contrôles et d'orienter les investigations sur les situations présentant un risque accru.

iii. Prévention de la fraude en amont du versement des prestations

Un atout majeur de ces API est la possibilité de son intégration en amont de la mise en paiement ou d'une décision attributive de droits, ce qui permet :

- d'éviter la constitution d'indus ;
- de réduire les régularisations a posteriori ;
- de sécuriser les décisions administratives ;
- de prévenir des situations de fraude avant qu'elles ne produisent un effet financier.

L'API FICOBA joue à cet égard un rôle capital dans la sécurisation des flux financiers.

iv. Des gains opérationnels et des bénéfices réels en matière de lutte contre la fraude

L'utilisation de ces API permet :

- de réduire les demandes de pièces justificatives ;
- de limiter les traitements manuels ;
- de fiabiliser les données exploitées ;
- de concentrer les contrôles sur les situations à risque ;
- d'optimiser les moyens consacrés à la lutte contre la fraude.

v. Effets attendus en matière de lutte contre la fraude sociale

Les bénéfices attendus sont :

- diminution des fraudes documentaires ;
- réduction des usurpations d'identité ;
- meilleure détection des fausses déclarations ;
- sécurisation accrue des versements.

– La coopération en matière de recouvrement et de fraude déclarative

La coopération entre la DGFiP et l'Urssaf Caisse Nationale (Urssaf CN) en matière de recouvrement et de fraude déclarative vise à un recouvrement plus efficace et optimisé des créances fiscales et sociales. Pour la renforcer, la DGFiP et l'Urssaf engagent des formations territoriales conjointes sur le recouvrement, et des échanges d'information en vue de mieux identifier les entreprises en difficultés. La coopération vise également à faciliter l'accès des agents des deux administrations aux bases de données des applications informatiques.

En effet, la coopération se fonde essentiellement sur l'échange d'informations dont le cadre juridique est assoupli[12] afin d'en encourager une meilleure mutualisation des données. Depuis 2025, la DGFiP et l'Urssaf peuvent communiquer spontanément des informations relatives à leurs usagers dès lors qu'elles sont utiles au recouvrement.

e) La coopération entre la DGFiP et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

- La coopération avec les services de contrôle

La collaboration des deux directions est active depuis de nombreuses années ce qui s'est traduit dans le protocole de coopération signé le 3 mars 2011 dont l'objectif était triple : intégrer spécifiquement certaines problématiques de fraude à caractère prioritaire dans le dispositif, faire vivre la coopération à travers des instances de pilotage et engager un chantier de mutualisation des bases de données.

Depuis, un réseau dense de partenariats locaux a été mis en place permettant d'améliorer la qualité et la fréquence des échanges d'informations et de communiquer plus aisément sur les méthodes de travail et de contrôle.
La feuille de route « lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » du printemps 2023, prévoyant la clarification des contrôles sur les matières partagées ; l'évolution du champ de la coopération entre le DGFIP et la DGDDI (auparavant limitée à l'exercice de missions de contrôle, les besoins de coopération entre les deux administrations s'étendent aujourd'hui aux missions de gestion et de suivi réalisées par leurs services respectifs, les évolutions dans les modalités de coopération avec le développement d'accès réciproques aux bases de données et le transfert de fiscalité de la douane vers la DGFIP), ont conduit, le 6 mai 2024 à la signature d'un nouveau protocole. Ainsi, ce dernier, dans le prolongement du précédent, précise le cadre général de la coopération, ses modalités d'exercice et de suivi des actions de coopération. Il définit aussi les outils de coopération disponibles, et précise les évolutions réglementaires ou organisationnelles, afin d'assurer des pratiques de coopération efficientes entre les deux directions face aux enjeux communs.
Du point de vue opérationnel, cette coopération se matérialise aujourd'hui par :

- l'exploitation des bulletins de transmission d'information (BTI) ;
- la consultation d'applications informatiques ouvertes à l'autre direction ;
- des contrôles conjoints ou coordonnés :
- des actions de sensibilisation et de formation ;
- des échanges avec la DGDDI dans le cadre du GONAF « lutte contre la fraude à la TVA » se substituant à la « Task Force » ;
- la participation commune à des contrôles multilatéraux européens ;
- la participation commune au réseau EUROFISC

La rédaction du premier bilan dans le cadre de la mise en œuvre du protocole rénové portant respectivement sur 2024 et 2025 est, actuellement en cours de réalisation par les deux directions.

La coopération est mise en œuvre au niveau national et déconcentré.
Au niveau national, la DNEF a conclu avec la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)[13] un protocole d'échange d'informations relatives aux transferts occultes ou aux déclarations de capitaux concernant des personnes imposables en France et des ressortissants français résidant à l'étranger.
La DNEF a également développé un partenariat renforcé avec l'ONAF (ex-SEJF jusqu'au 30 avril 2024)[14] lui permettant de participer à des réunions avec le parquet sur certains dossiers, à des perquisitions et auditions judiciaires et à des opérations conjointes (secteur automobile, logiciel permissif). Ce partenariat vise à renforcer la complémentarité et la coordination dans le cadre de la nouvelle stratégie pénale, notamment en matière de fraude carrousel. À ce titre, un dispositif croisé de formation a été mis en place.
Par ailleurs, le protocole national est décliné au travers de divers partenariats régionaux et interrégionaux[15].
Enfin, l'ONAF (transformation au 1er mai 2024 du service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF)) regroupe, sous la direction d'un magistrat de l'ordre judiciaire, les officiers des douanes judiciaires (ODJ) du SNDJ et des officiers fiscaux judiciaires (OFJ)[16](cf. supra).

- Les transferts de taxe

L'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ont initié un vaste projet d'unification du recouvrement fiscal impliquant le transfert de la gestion, du contrôle et du recouvrement d'un nombre important de taxes vers la DGFIP dont une grande partie était avant recouvrée par les agents de la DGDDI.
Même si les transferts de fiscalité ne s'accompagnent pas toujours du transfert des missions de contrôle, l'évolution du périmètre des investigations menées par les agents de la DGFIP implique le développement d'expertises nouvelles, la construction et le renforcement des partenariats en particulier entre la DGDDI et la DGFIP. En effet, entre 2019 et 2024, plus d'une dizaine de taxes ont ainsi fait l'objet d'un transfert complet incluant la compétence de contrôle :

- les contributions sur les boissons non alcooliques ;
- la taxe générale sur les activités polluantes ;
- la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (ancienne taxe spéciale sur certains véhicules routiers) ;

- la TVA collectée assise sur les produits pétroliers ;
- la TVA à l'importation des redevables identifiés à la TVA en France ;
- la taxe sur les produits phytopharmaceutiques ;
- les taxes d'urbanismes (taxe d'aménagement et taxe d'archéologie préventive) ;
- une partie de l'accise sur les énergies (anciennes taxes intérieures de consommation sur la fourniture d'électricité, le gaz naturel et les charbons) ;
- la taxe sur l'embauche de travailleurs étrangers.
- les contributions au Fonds de garantie des actes de terrorisme

Depuis le 1er janvier 2025, la DGFIP est également compétente en matière d'instruction des demandes de remboursement des transporteurs routiers de marchandises ou de voyageurs et des taxis d'une partie du montant de l'accise sur les énergies payés au titre de leur consommation de carburant.

Pour l'aider dans ses contrôles, la DGFIP a signé en 2023 une convention de partenariat avec le service commun des laboratoires placé sous la tutelle conjointe de la DGDDI et de la DGCCRF. Les services de contrôle de la DGFIP ont désormais la possibilité de recourir aux prélèvements d'échantillons et de solliciter l'expertise d'un laboratoire pour les contrôles qui relevaient autrefois de la compétence de la DGDDI.

-L'unité de renseignement fiscal

L'unité de renseignement fiscal a été créée le 1er janvier 2025 au sein de la Douane à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

Cette unité est mobilisée sur la détection et la prévention des schémas de fraude les plus complexes et les plus graves, notamment internationales.

Un protocole a été signé en mars 2025 par les Directeurs de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), de la Douane et de TRACFIN. Il définit la mission de l'URF comme la recherche, la collecte et l'enrichissement d'informations à des fins fiscales, en mettant en œuvre, si nécessaire, des techniques de renseignement conformément aux dispositions prévues dans le code de sécurité intérieure, pour leur exploitation à des fins fiscales par les services de la DGFIP ou par les services judiciaires.. Le protocole prévoit que la DNEF définit les axes de travail de l'URF et est l'interlocutrice opérationnelle de l'unité. La DNEF fixe les thématiques de travail et les personnes d'intérêt, et elle exploite les notes de renseignements rédigées par l'URF.

La gouvernance et le suivi d'activité de l'URF s'effectuent à travers un comité stratégique et un comité opérationnel.

Le comité stratégique, auquel participent les Directeurs généraux de la DGFIP et de la DGDDI ainsi que les Directeurs de la DNEF et la DNRED, se réunit tous les ans afin de dresser un bilan de l'activité de l'URF, de fixer ses orientations stratégiques pour l'année à venir et de s'assurer qu'elle dispose des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de sa mission.

Afin d'assurer le suivi de l'activité de l'URF et de guider au mieux son action, en particulier la mobilisation et l'orientation de ses différents capteurs, un comité opérationnel, auquel participent des représentants de l'URF, de Tracfin et de la DNEF,se réunit tous les mois. .

Enfin, un plan de formation a été mis en place sur 10 semaines par l'École nationale des finances publiques afin d'accompagner la création et la montée en compétence de agents de l'URF.

f) La coopération avec TRACFIN[17]

La DNEF est, au sein de la DGFIP, l'interlocuteur opérationnel du service à compétence nationale TRACFIN, dont elle reçoit, analyse et oriente l'intégralité des notes de renseignement.

Ces notes mettent en lumière une augmentation des signalements concernant les défaillances déclaratives (IR, IS et TVA), les minorations de revenus et les cessions d'actifs de type cryptomonnaie (+16 % en 2025 par rapport à 2024).

La DNEF a reçu 6 625 notes de renseignement de TRACFIN entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2025.

Concernant les quatre dernières années le détail est le suivant :

Période	Nombre d'informations reçues
Année 2022	455

Année 2023	399
Année 2024	445
Année 2025	415

Les résultats financiers des contrôles clôturés en 2025 (quelle que soit l'année de la transmission) sont en hausse de 8,9 % (droits et pénalités confondus) 152,5 M€ contre 140 M€ par rapport à 2024 pour un nombre d'affaires augmentant de 4 % (314 en 2025 contre 302 en 2024).

Le traitement des informations dans des délais courts et le retour d'information à TRACFIN sur les résultats fiscaux obtenus constituent une priorité de la DGFIP.
En juillet 2024, la DGFiP et TRACFIN ont renouvelé leur convention de partenariat avec des axes de coopération et installé un officier de liaison de la DGFiP positionné au sein de TRACFIN. Afin d'accroître encore la qualité des échanges, cet officier de liaison dépend depuis 2026 de la DNEF.

2 - La coopération administrative internationale

La coopération administrative internationale procède de divers instruments qui se fondent sur les normes adoptées au niveau de l'UE et les conventions bilatérales établies sur la base des règles de l'OCDE. Le vaste réseau conventionnel dont dispose la France en matière fiscale lui permet d'échanger des renseignements avec plus de 160 pays.
La Convention multilatérale de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale est entrée en vigueur en 2016 à l'égard des juridictions avec lesquelles la France ne disposait jusque-là d'aucun instrument juridique aux fins de l'assistance administrative internationale (AAI).
La France a participé activement au renforcement de la transparence fiscale au niveau international en 2025 et continue d'entretenir une coopération soutenue avec les administrations fiscales étrangères. L'année 2025 a en particulier été marquée par une forte volumétrie des échanges d'informations sur demande de la France avec les autres États, qui confirme la vitalité de la coopération administrative internationale et l'importance de cet outil pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales (cf. VIII infra).
La liste des États et territoires non coopératifs (ETNC), encadrée par l'article 238-0 A du CGI, a été actualisée par arrêté du 15 avril 2026 pour tenir compte de la dernière liste adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 17 février 2026 et de l'état de la coopération constatée par la France avec ses partenaires.
La France contribue par ailleurs à l'évaluation de se pairs dans le cadre du forum mondial de l'OCDE pour la transparence fiscale en évaluant chaque trimestre plusieurs États partenaires sur la qualité de leur coopération fiscale en matière d'assistance administrative internationale. Dans le cadre de ses évaluations, le Forum Mondial est amené à formuler des recommandations aux États pour lesquels des fragilités sont identifiées dans leur coopération fiscale et assure un suivi de leur mise en œuvre effective par ces États en vue d'améliorer la transparence fiscale.
Outre l'assistance administrative internationale, la France participe également à des enquêtes administratives et à des opérations de contrôles simultanés, procédures de coopération très avancée, coordonnées au niveau international (le plus souvent européen), en étroite collaboration avec les administrations fiscales d'autres États. Les enquêtes administratives permettent un déplacement de fonctionnaires français à l'étranger dans le cadre de leurs enquêtes ou contrôles afin d'organiser une meilleure collecte de l'information. Ces deux types d'investigations constituent une des formes les plus abouties de coopération internationale en matière de lutte contre la fraude fiscale ou de planification fiscale agressive. En 2025, la DGFiP a participé à 11 contrôles simultanés et à 5 enquêtes administratives en coopération avec 12 États membres de l'Union européenne dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas. Une procédure a également été réalisée avec le Royaume-Uni sur le fondement de la MAAC[18]. L'examen des politiques de prix de transfert de groupes internationaux constitue la majorité de ces dossiers. Les autres problématiques traitées portent sur la fraude à la TVA intracommunautaire ou en matière de e-commerce.
S'agissant des enceintes permanentes de coopération, EUROFISC est un réseau opérationnel d'échange rapide d'informations en matière de lutte contre la fraude TVA, regroupant les administrations fiscales des États membres de l'UE. Il vise la détection précoce des réseaux et des nouveaux schémas de fraude à la TVA et assure la coordination des actions de lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire. Il est animé par des officiers nationaux de liaison et organisé en groupes de travail dédiés à des secteurs spécifiques d'activités (fraude à

l'opérateur défaillant et au régime douanier 42, moyens de transport, e-commerce). Les échanges d'informations réalisés au sein du réseau EUROFISC ont confirmé leur pertinence et leur caractère incontournable pour la lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire en 2025 en permettant d'identifier des affaires à forts enjeux impliquant la coopération de plusieurs États membres pour une action de contrôle plus rapide et plus efficace.

III- LES RÉSULTATS GLOBAUX DU CONTRÔLE FISCAL

A. RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL

(nombre en unités et montants en M€)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	**% Évolution**
											2025/2024
A. Contrôle sur place											
I. Vérification de comptabilité :											
a. Nombre d'opérations :											
– vérifications générales	1	36 759	32 798	26 387	12 999	20 568	21 424	21 474	22 105	22 004	**-0,46 %**
dont vérifications-diagnostics arrêtées	1bis	2 724	2 619	2 196	1 135	1 632	1 607	1 456	1409	1066	**-10,54 %**
– vérifications simples et ponctuelles	2	6 893	6 202	9 158	4 484	6 982	7 440	7 553	6 449	6 348	**-1,57 %**
– examen de comptabilité	2bis	635	3 102	2 216	953	2 825	2 226	1 523	1 298	1 219	**-6,09 %**
– CSP suite à 3909	2ter		3 228	4 707	2 484	6 545	7 328	7 622	8 006	7 670	**-4,20 %**
Total	3	44 287	45 330	42 468	20 920	36 920	38 418	38 172	37 858	37 241	**-1,63 %**
b. Résultats :											
1. Droits simples rappelés :											
Impôts directs :											
– impôt sur les sociétés [1]	4	3 425	3156	2 485	1 274	2 210	2 521	2 223	2 953	2 993	**1,35 %**
– impôt sur le revenu [1]	5	492	502	437	239	450	503	506	509	549	**7,81 %**
– autres impôts [2]	6	596	572	468	548	919	850	827	626	1 015	**62,10 %**
Taxes sur le chiffre d'affaires	7	1 769	1 658	1 447	694	1 324	1 818	1 760	2 024	2 073	**2,41 %**
Impôts locaux	8	508	463	373	221	396	391	367	402	361	**-10,23 %**
Droits d'enregistrement	9	88	108	153	68	331	207	276	348	184	**-47,26 %**
Total des droits simples	10	6 879	6 459	5 364	3 044	5 630	6 291	5 958	6 863	7 174	**4,53 %**
2. Pénalités appliquées (tous impôts)	11	2 759	2 030	1 633	898	1 737	2 096	1 833	1 916	2 120	**10,66 %**
II. Examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) :											
a. Nombre d'opérations	12	3 613	3 134	2 646	1 311	2 404	2 293	2 061	1 838	1768	**--3,81 %**
b. Résultats :											
1. Droits simples rappelés	13	484	469	271	135	303	307	296	305	315	**3,29 %**
2. Pénalités appliquées (tous impôts)	14	256	259	126	62	140	135	156	164	163	**-0,37 %**
Récapitulation des résultats du contrôle sur place :											
– Nombre d'opérations (ligne 3 + ligne 12)	15	47 900	48 464	45 114	22 231	39 324	40 711	40 233	39 696	39 009	**-1, 73 %**

– Droits simples rappelés (ligne 10 + ligne 13)		16	7 363	6 928	5 636	3 179	5 933	6 598	6 254	7 168	7 489	**4,47 %**
– Pénalités (ligne 11 + ligne 14)		17	3 014	2 289	1 758	961	1 877	2 231	1 989	2 080	2 284	**9,79 %**
B. Contrôle sur pièces												
a)	**Nombre**											
	Impôt sur les sociétés (en dossiers)		73 533	88 867	74 107	93 030	100 412	111 824	122 240	131 018	129 115	**-1,45 %**
	Impôt sur le revenu (en articles)		539 807	516 687	330 858	240 103	315 344	270 199	474 271	361 086	363 357	**0,63 %**
	Redevables rectifiés en taxes sur le chiffre d'affaires		43 707	38 242	35 037	23 583	24 100	25 450	24 351	24 532	21 852	**-10,92 %**
b)	**Droits simples rappelés**											
I.	Impôt sur les sociétés	18	504	496	535	723	865	901	962	1 187	1 002	**-15,59 %**
I.	Impôt sur le revenu [3]	19	1 645	1 586	1 163	766	1 120	930	1 551	1 283	1 361	**6,07 %**
III.	Taxes sur le chiffre d'affaires	20	356	339	310	218	264	290	311	379	350	**-7,44 %**
IV.	Droits d'enregistrement [4]	21	1 232	940	1 112	1351	2 018	2 445	2 694	3 146	3 292	**4,62 %**
V.	Impôts divers [5]	22	541	506	384	347	527	495	620	608	551	**-9,40 %**
VI.	Impôt de solidarité sur la fortune [6 et 7]	23	584	480	531	319	336	291	237	268	258	**-3,64 %**
c)	**Pénalités appliquées (tous impôts)**		908	946	660	382	500	434	569	555	549	**-1,06 %**
Récapitulation des résultats du contrôle sur pièces (droits simples lignes 18 à 23)		**24**	**4 862**	**4 347**	**4 035**	**3 724**	**5 130**	**5 352**	**6 375**	**6 870**	**6 814**	**-0,83 %**
Récapitulation des résultats du contrôle sur place et sur pièces (droits simples lignes 16 + 24) :		**25**	**12 225**	**11 275**	**9 671**	**6 903**	**11 063**	**11 950**	**12 630**	**14 038**	**14 302**	**1,88 %**
Total des droits et pénalités du contrôle sur place et sur pièces [8]		**25 bis**	**16 148**	**14 509**	**12 089**	**8 246**	**13 440**	**14 615**	**15 188**	**16 673**	**17 135**	**2,77 %**
Crédit d'impôts et taxes non remboursés (contrôles sur pièces et sur place) [9]			1 755	1 642	1 780	1 974	2 220	3 028	3 297	3 380	8 392	**148,28 %**

(1) Les chiffres indiqués sont nets des réductions de déficits pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.

(2) Autres impôts : droits ISF/IFI, contributions, taxes annexes…

(3) (4) (7) et (8) Résultats inclus du STDR pour les années 2015 à 2019.

(5) Contrôle sur pièces de TVA immobilière et prélèvement sur les profits immobiliers, et plus-values immobilières inclus. À partir de 2011, les contributions sociales et les taxes suivantes sont incluses : taxe d'apprentissage, taxe sur les salaires, TVS, PEEC, FPC, CAP, cotisation minimale TP, TASCOM, CAP et CVAE.

(6) Y compris la relance des défaillants.

(9) distinction opérée entre droits mis en recouvrement et crédit d'impôts et taxes non remboursées à partir des données communiquées au PLF 2025.

En 2025, et pour la 5e année consécutive, les résultats financiers du contrôle fiscal (hors crédits d'impôts et taxes non remboursés) sont en augmentation de près de 0,46 Md€ (+2,77 %) par rapport à ceux de 2024 (soit 17,1 Md€ en 2025 contre 16,7 Md€ en 2024) En outre, le montant des crédits d'impôt et taxes non remboursés connaissent une progression hors norme pour atteindre 8,4 Md€ contre 3,4 Md€ en 2024. Cette hausse s'explique par le traitement de plusieurs demandes de remboursements de crédit de TVA déposées par une seule société pour un montant total de 4,85 Md€. 1,5 Md€ ont été rejetés dans le cadre d'une instruction sur place, entraînant le rejet des autres demandes dans le cadre d'instruction sur pièces. Un dépôt de plainte pour escroquerie et tentative d'escroquerie a été effectué. Ce haut niveau traduit pour partie les effets des mesures mises en place suite au plan fraude de 2018 et au plan de lutte contre toutes les fraudes de 2023. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 de lutte contre les fraudes fiscales et sociales constitue une nouvelle étape dans le processus d'adaptation des administrations fiscale et sociale dans la lutte contre une fraude toujours plus complexe. Les mesures adoptées permettront notamment de renforcer les moyens des services de contrôle.

B. LE CONTRÔLE EXTERNE ET ASSIMILÉ[19]

Dans un contexte de stabilisation de l'activité économique, les agents des services de contrôle sont restés pleinement mobilisés sur leur mission principale.

- **Une présence sur place mieux affirmée**

En 2025, la baisse du nombre de contrôles sur place (-1,73 %) s'accompagne,d'un meilleur ciblage des contrôles : 39 009 opérations ont été réalisées contre 39 696 en 2024 et 40 233 en 2023) comme en témoigne la progression des droits.

- **La lutte contre les fraudes les plus graves**

La part des opérations de contrôle fiscal externe à caractère répressif, qui sanctionnent les fraudes les plus significatives, progresse à un peu plus de 34,4 % en 2025 (+1.1 point). La détection et le traitement des comportements frauduleux reste une priorité du contrôle fiscal. Les services de recherche sont ainsi à l'origine de 33 % de ce type d'affaires, alors que ces mêmes services représentent 17 % de l'ensemble des opérations de contrôle fiscal externe.

- **La concentration des enjeux budgétaires**

Globalement, les directions nationales qui contrôlent les grandes entreprises et les contribuables disposant de revenus élevés et les DIRCOFI en charge des entreprises de taille intermédiaire, représentent 42 % des contrôles, pour 66 % des droits nets. Par ailleurs, les montants des droits rectifiés proviennent pour 41 % de la vérification des grandes entreprises[20]. La répartition des résultats entre les différents impôts traduit encore, en 2025, la prépondérance de l'impôt sur les sociétés, avec des droits rectifiés qui s'élèvent à près de 3 Md€ (contre 3 Md€ en 2024, 2,2 Md€ en 2023 et 2,5 Md€ en 2022), près d'un tiers du montant total des-contrôles externes).

Le tableau suivant présente la répartition des rectifications en fonction de l'importance de la rectification et de la direction de contrôle (montants en M€).

Par tranche de rappels	**Directions Départementales de Finances Publiques**		**DIRCOFI**		**Directions nationales***		**Total**	
(droits nets en k€)								
	nombre	**Montant**	**nombre**	**Montant**	**nombre**	**montant**	**nombre**	**Montant**
Impôt sur le revenu :								
Inférieur à zéro (1)	138	**-864**	35	**-474**	1	**-7,162**	174	**-1 345**
De 1 € à 1 500 €	526	**438**	158	**135**	6	**5,782**	690	**579**

De 1 500 € à 7 500 €	2 190	**9 492**	631	**2 694**	18	**70,503**	2 839	**12 256**
De 7 500 € à 30 000 €	4 562	**75 891**	1 122	**18 818**	46	**751**	5 730	**95 461**
De 30 000 € à 75 000 €	1836	**83 933**	705	**33 615**	26	**1 321**	2 567	**118 869**
Supérieur à 75 000 €	830	**139 304**	643	**174 005**	168	**187 082**	1 641	**500 392**
Total IR	**10 082**	**308 194**	**3 294**	**228 793**	**265**	**189 224**	**13 641**	**726 211**
Impôt sur les sociétés :								
Inférieur à zéro (1)	173	**-1 446**	245	**-4 786**	40	**-35046,706**	458	**-41 279**
De 1 € à 7 500 €	1 723	**6 088**	780	**2 752**	23	**77,147**	2 526	**8 917**
De 7 500 € à 30 000 €	2 409	**40 187**	1 215	**20 884**	44	**812,43**	3 668	**61 884**
De 30 000 € à 75 000 €	1 319	**62 463**	1 052	**52 095**	73	**3 671**	2 444	**118 229**
De 75 000 € à 150 000 €	538	**55 194**	661	**69 953**	71	**7 481**	1 270	**132 628**
Supérieur à 150 000 €	296	**90 493**	805	**452 430**	471	**2 170 946**	1 572	**2 713 868**
Total IS	**6 458**	**252 979**	**4 758**	**593 327**	**722**	**2 147 940**	**11 938**	**2 994 247**
Taxe sur la valeur ajoutée (y compris rejet de crédit) :								
Inférieur à zéro (1)	90	**-2 011**	30	**-766**	6	**-1404,838**	126	**-4 182**
De 1 € à 7 500 €	1 636	**5 960**	891	**3 150**	36	**140,255**	2 563	**9 251**
De 7 500 € à 30 000 €	5 084	**93 814**	1 406	**24 602**	41	**748,8**	6 531	**119 164**
De 30 000 € à 75 000 €	3 963	**185 879**	1 319	**65 033**	70	**3 565**	5 352	**254 478**
De 75 000 € à 100 000 €	765	**66 123**	350	**30 310**	21	**1 855**	1 136	**98 289**
Supérieur à 100 000 €	1 797	**1 949 812**	1 726	**769 377**	316	**469 214**	3 839	**3 188 403**
Total TVA	**13 335**	**2 299 578**	**5 722**	**891 707**	**490**	**474 119**	**19 547**	**3 665 404**
Tous impôts (2) :								
Inférieur à zéro (1)	74	**-1 600**	49	**-2 033**	17	**-25 676**	140	**-29 309**
De 1 € à 7 500 €	1 060	**4 001**	559	**2 247**	33	**127,569**	1 652	**6 375**
De 7 500 € à 30 000 €	4 147	**79 158**	2 170	**40 626**	56	**1 039**	6 373	**120 824**
De 30 000 € à 75 000 €	6 389	**318 320**	3 140	**158 693**	122	**6 406**	9 651	**483 419**
De 75 000 € à 150 000 €	3 996	**422 532**	2 441	**261 599**	150	**16 461**	6 587	**700 592**
Supérieur à 150 000 €	3 974	**4 598 012**	3 904	**2 736 957**	1 061	**4 288 277**	8 939	**11 623 246**
Total	**19 640**	**5 420 423**	**12 263**	**3 198 089**	**1 439**	**4 286 635**	**33 342**	**12 905 147**

** Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF)*
(1) Dégrèvement résultant, pour l'essentiel, de compensation entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.
(2) Il s'agit du total tous impôts confondus, y compris les impositions directes locales, les droits d'enregistrement et les autres impôts.

- **La procédure de régularisation**

Le recours à la procédure de régularisation visée à l'article L.62 du livre des procédures fiscales se maintient à un haut niveau, malgré un léger tassement au fil des années, puisqu'elle concerne 17.3 % des contrôles externes réalisés et ayant donné lieu à rappels en 2025 (2024 : 17,6 %, 2023 :17,9 %, 2022 : 18,2 %). Cette procédure est principalement mise en œuvre par les directions nationales et les DIRCOFI qui affichent un taux de L62 respectif de 28 % et 25 %.
La procédure de régularisation en cours de contrôle (CFE) reste ainsi majoritairement utilisée par les DIRCOFI (53 % du nombre total des L.62 en CFE) et concerne principalement les contribuables professionnels, les ESFP ne représentant que 2 % des régularisations en cours de CFE.
Ainsi, en 2025, ce sont 5 853 entreprises de bonne foi et respectueuses de leurs obligations déclaratives qui ont pu régulariser leur situation fiscale en cours de contrôle, moyennant le paiement immédiat des impositions dues et d'un intérêt de retard réduit, pour un montant global de droits régularisés de près de 1 561 M€.
Au final, la conclusion du contrôle est plus rapide pour le contribuable et le recouvrement accéléré et sécurisé pour les finances publiques. Cette procédure permet donc d'améliorer l'acceptation sociale de l'action de l'administration, de réduire la durée des contrôles, de sécuriser le recouvrement et de réduire le contentieux.

C. LE CONTRÔLE SUR PIÈCES

À l'instar du contrôle fiscal externe, le contrôle sur pièces (CSP) évolue vers une démarche davantage fondée sur la sélectivité des dossiers à contrôler à partir d'une analyse des zones d'enjeux et de risques, pour assurer une couverture équilibrée et efficace du tissu fiscal. L'objectif est de mieux détecter les dossiers frauduleux présentant des enjeux importants, prioritairement orientés vers la programmation du contrôle fiscal externe, tout en continuant, à rectifier rapidement du bureau les situations qui le permettent et le justifient. La procédure de régularisation créée par la loi Essoc pour les CSP a donné lieu à 64 080 régularisations en 2025 (60 151 en 2024). Dans plus de 95 % des cas, la régularisation concerne un contribuable particulier.

1. CSP des professionnels

Pour les impôts professionnels, l'objectif est de combiner la fiabilisation de l'assiette de l'impôt avant contrôle, la couverture du tissu fiscal et le recentrage sur les enjeux importants.
Les pôles de contrôle et d'expertise (PCE), qui traitent le CSP des professionnels, veillent à l'amélioration de la couverture du tissu fiscal par une meilleure sélection des dossiers et la mutualisation des compétences des agents en charge de ces dossiers.
Ils assurent également un rôle de sécurisation des dépenses fiscales. Ainsi, près de la moitié des dossiers (48 %) examinés en 2025 concerne l'instruction des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des résultats, les rejets de remboursements de crédits de TVA représentent à eux seuls 6.6 Mds €, notamment avec la présence d'un dossier exceptionnel tel que présenté ci-avant. Leurs missions de CSP et de programmation des contrôles sont reprises par les pôles de programmation qui sont progressivement mis en place dans les directions à partir de la fin de l'année 2025.
Après une forte progression en 2024 (+23 % versus 2023), le montant de l'impôt sur les sociétés (IS) diminue en 2025 avec des droits rappelés atteignant 1,2 Md€ (1,3 Md€ en 2024, le nombre de dossiers rectifiés quant à lui se maintient (-1,45 %). La part des droits issus du contrôle de liquidation de l'IS sur l'ensemble des CSP portant sur l'IS reste très largement prépondérante (84 %). Une baisse notable du nombre de dossiers redressés en 2025 (-11 %) ainsi que du montant des droits rappelés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (-7 %).

2. CSP des particuliers

Bien que le nombre de dossiers soit constant entre 2025 et 2024, les résultats du contrôle de l'impôt sur le revenu (IR) sont en hausse +6,1 %. La montée en puissance des pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) associée en amont à une forte mobilisation des SIP dans la lutte contre la fraude déclarative et à l'engagement plus systématique de CSP de régularisation permettent de maintenir une activité soutenue en matière d'impôt sur le revenu.
À cet égard, en amont du contrôle fiscal et pour faire face à l'augmentation et à l'évolution permanente des tentatives de fraudes déclaratives à l'impôt sur les revenus, la DGFiP s'est dotée en décembre 2023 d'une cellule nationale dédiée à la lutte contre la fraude des particuliers. Cette dernière, rattachée au service de la gestion fiscale de la DGFiP, est chargée d'établir en matière de gestion, la stratégie nationale de lutte contre ce type de fraudes et d'assurer sa mise en œuvre, en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés par ce phénomène, tant au sein de la DGFIP que dans d'autres services de l'État.

D. RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL EXTERNE PAR COMPÉTENCE TERRITORIALE

1. Les résultats par inter-régions

Le contrôle fiscal externe est organisé par inter-régions, au sein desquelles les contrôles sont assurés par les directions départementales ou régionales des finances publiques (DDFiP/DRFiP) et les directions spécialisées de contrôle fiscal (DIRCOFI). Au niveau national, les contrôles sont effectués par les brigades de vérification des directions nationales.
Les tableaux ci-après présentent les résultats 2025 des inter-régions et des brigades nationales de vérification (inclus crédit d'impôts et taxes non remboursées).

(Nombres en unités et montants en M€)						
INTER-RÉGION		**SUD-OUEST**	**NORD**	**CENTRE EST**	**SUD-EST OUTRE-MER**	**EST**
I. Vérification de comptabilité :						
a. Nombre d'opérations :						
vérifications générales	1	1 552	2 270	3 270	2 250	1 584
dont vérifications-diagnostics arrêtées	1bis	10	91	11	31	61
vérifications simples et ponctuelles	2	396	812	1 050	667	359
Examen de comptabilité	2bis	44	163	217	276	58
CSP suite à 3909	2ter	805	842	867	870	603
Total	3	2 797	4 087	5 404	4 063	2 604
. Résultats :						
1. Droits simples rappelés :						
Impôts directs :						
– impôt sur les sociétés (1)	4	49	56	116	136	43
– impôt sur le revenu (1)	5	34	37	67	63	25
– autres impôts	6	29	32	58	66	30
Taxes sur le chiffre d'affaires	7	86	140	171	169	76
Impôts locaux	8	21	33	41	20	12
Droits d'enregistrement	9	4	2	8	42	3
Total des droits simples	10	222	300	461	495	189

2. Pénalités appliquées (tous impôts)	11	85	122	198	195	72
II. Examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP)						
a. Nombre d'opérations	12	97	133	296	291	162
b. Résultats :						
1. Droits simples rappelés	13	12	14	24	41	41
2. Pénalités appliquées (tous impôts)	14	6	7	11	17	19
Récapitulation des résultats du contrôle sur place :						
– Nombre d'opérations (ligne 3 + ligne 12)	15	2 894	4 220	5 700	4 354	2 766
– Droits simples rappelés (ligne 10 + ligne 13)	16	234	314	485	536	230
– Pénalités (ligne 11 + ligne 14)	17	92	129	209	213	91

(1) : Les chiffres indiqués sont nets pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des réductions de déficits.

INTER-RÉGION		**ÎLE DE FRANCE**	**CENTRE OUEST**	**SUD PYRÉNÉES**	**BRIG. VERIF. NATIONALES**	**TOTAL**
I. Vérification de comptabilité :						
a. Nombre d'opérations :						
vérifications générales	1	6 000	2 372	1 683	1 023	22 004
dont vérifications-diagnostics arrêtées	1bis	550	164	164	148	1 066
vérifications simples et ponctuelles	2	1 592	834	504	134	6 348
Examen de comptabilité	2bis	316	76	44	25	1 219
CSP suite à 3909	2ter	1 765	886	619	413	7 670
Total	3	9 673	4 168	2 850	1 595	37 241
b. Résultats :						
1 Droits simples rappelés :						
Impôts directs :						
- impôt sur les sociétés (1)	4	342	63	41	2 148	2 993
- impôt sur le revenu (1)	5	116	35	30	142	549
- autres impôts	6	166	34	29	571	1 015
Taxes sur le chiffre d'affaires et rejet de crédit de TVA	7	786	92	91	461	2 073
Impôts locaux	8	14	16	13	190	361
Droits d'enregistrement	9	38	9	5	72	184
Total des droits simples	10	1 463	249	210	3 585	7 174
2 Pénalités appliquées (tous impôts)	11	742	76	82	548	2 120

II. Examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP)						
a. Nombre d'opérations	12	451	113	121	104	1 768
b. Résultats :						
1 Droits simples rappelés	13	53	8	11	110	315
2 Pénalités appliquées (tous impôts)	14	24	4	5	70	163
Récapitulation des résultats du contrôle sur place :						
- Nombre d'opérations (ligne 3 + ligne 12)	15	10 124	4 281	2 971	1 699	390009
- Droits simples rappelés (ligne 10 + ligne 13)	16	1 516	257	221	3 695	7 489
- Pénalités (ligne 11 + ligne 14)	17	766	79	87	618	2 284

(1) : Les chiffres indiqués sont nets pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des réductions de déficits.

2. Résultats du contrôle fiscal par compétence départementale des directions des finances publiques pour les départements de plus de 1 million d'habitants

Département	**Nombre d'opérations (V.G. et E.S.F.P)**	**Total des droits nets (en M€)**	**Total des pénalités (en M€)**
Alpes-Maritimes	**745**	**60**	**27**
Bouches-du-Rhône	755	78	43
Haute-Garonne	407	27	13
Gironde	631	34	18
Hérault	470	32	15
Ille-et-Vilaine	267	14	8
Isère	500	24	11
Loire-Atlantique	356	18	9
Moselle	236	15	11
Nord	850	43	20
Pas-de-Calais	360	17	9
Bas-Rhin	491	31	13
Rhône	664	42	20
Paris	2 752	1 772	148
Seine-Maritime	371	24	13
Seine-et-Marne	527	34	15
Yvelines	418	34	15
Var	485	52	19
Essonne	405	33	20
Hauts-de-Seine	803	82	52
Seine-Saint-Denis	623	96	99
Val-de-Marne	516	46	21
Val-d'Oise	490	40	19
Total	**14 122**	**2 650**	**636**

IV- LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL

A. LE CONTRÔLE DES PRIX DE TRANSFERT[21] RESTE UN AXE MAJEUR DE LUTTE CONTRE LA PLANIFICATION FISCALE AGRESSIVE. LES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT RESTENT SOUTENUS.

Portée par la DVNI pour les grands groupes transnationaux et les DIRCOFI pour les entreprises moyennes, cette mission cible les stratégies de planification fiscale agressives particulièrement dommageables pour les finances publiques. Dans de nombreux cas, ces opérations, présentées comme légales, visent à soustraire délibérément la base imposable en France par l'utilisation de dispositifs complexes permettant de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés.

Afin de lutter contre ces pratiques, l'article 57 du CGI demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions.

En 2025, ce dispositif a été utilisé à 398 reprises (contre 375 en 2024) pour un total de 4,572 Mds € en base contre 3,375 Mds € en 2024, soit une augmentation de 35,5 % des montants rehaussés.

Le montant de rehaussements issus de la mise en œuvre de ces dispositions représente à lui seul 80 % du montant global des rectifications en base des personnes morales du contrôle fiscal international de l'année 2025. Le montant moyen des rehaussements par dossier avoisine 11,5 M€ (contre 9 M€ en 2024), marquant également une forte progression.

Les rectifications concernant les transferts de bénéfices à destination des États ou juridictions offrant un régime fiscal privilégié ont concerné 24 affaires de la DVNI, représentant un montant total de rehaussements en base de 111 M€ (contre 452,2 M€ en 2024). Les principales juridictions impliquées sont Singapour, l'Irlande, la Suisse, le Luxembourg et Hong-Kong.

La documentation de prix de transfert encadrée par les articles L.13 AA et AB du LPF constitue un élément fondamental du contrôle des opérations transfrontières au sein des groupes multinationaux. Ces dispositions ont été modifiées par la loi de Finances 2024, qui a abaissé le seuil de déclenchement de l'obligation documentaire de 400 M€ de chiffre d'affaires annuel ou d'actif brut à 150 M€ et a donné un caractère opposable aux sociétés à cette documentation.

La documentation de prix de transfert a été demandée par les services dans le cadre de 618 procédures de contrôle fiscal au cours de l'année 2025 contre 588 procédures en 2024. Dans 76 % des cas, celle-ci a été fournie dès le début du contrôle et plus globalement, 93 % des entreprises vérifiées ont produit des documentations tenues à jour et fondées sur des éléments contemporains.

En termes de qualité formelle, la documentation est dans l'ensemble conforme et complète. Le respect des prescriptions de présentation est constant comparé à l'année 2024, notamment au regard de la dématérialisation des documents permettant les traitements informatiques prévus par l'article R. 13 AA-1 du LPF.

Les principaux points faibles sont les suivants : la description des opérations de réorganisations d'entreprises et des activités financières exercées au sein du groupe, la description précise du fichier local des activités exercées, l'indication des conséquences arithmétiques de l'application des politiques de prix de transfert dans la comptabilité sociale, notamment la correspondance entre les états financiers ayant servi à la détermination des prix. Par ailleurs, il peut parfois être noté l'absence : de présentation de la documentation sous un format dématérialisé, de communication d'une liste des accords unilatéraux ou rulings conclus avec les administrations d'autres pays.

Ces lacunes restent cependant suffisamment limitées, pour qu'il ne puisse être considéré, compte tenu notamment des précisions rapidement apportées par les sociétés au cours des vérifications, que ces documentations sont incomplètes.

Le défaut de présentation de la documentation adéquate est sanctionné par l'article 1735 ter du CGI[22]. Le caractère dissuasif de cette sanction explique que sa mise en œuvre soit réservée aux cas d'obstruction manifeste. Ainsi, l'amende a été mise en œuvre seulement 7 fois en 2025, contre 8 fois en 2024.

L'article L 62 A du LPF permet aux entreprises ayant indûment procédé à un transfert de bénéfices à l'étranger de régulariser leur situation pendant la procédure de contrôle. Dans ce cadre, ces flux ne sont pas soumis à une retenue à la source, sous réserve du respect de certaines conditions par l'entreprise bénéficiaire.

En 2025, les services de contrôle de la DGFiP ont mis en œuvre cette procédure de régularisation dans le cadre de 50 contrôles fiscaux. Les rehaussements en base acceptés par les entreprises se sont élevés à 227 M€ en contrepartie

du rapatriement en France des sommes en cause. Les services n'ont pas appliqué de retenues à la source pour un montant de 43 M€ soit 7 M€ de droits et 6 M€ de pénalités.
La totalité des régularisations effectuées se rapporte à des rehaussements effectués en matière de prix de transfert.
S'agissant de la destination géographique des flux contrôlés, les dossiers sont essentiellement concentrés sur les États-Unis (22 affaires), la Suisse (11), le Royaume-Uni (10). Au sein de la zone UE, les États les plus concernés sont l'Espagne (7), l'Italie (7), l'Allemagne (6), le Danemark (5) et la Suède (4). Deux dossiers concernent la Russie, pays inscrit sur la liste européenne des États non coopératifs en 2025.
Enfin, l'article 223 quinquies B du CGI prévoit le dépôt dématérialisé de la déclaration 2257 SD relative aux prix de transfert (moins détaillée que la documentation demandée aux grands groupes multinationaux, cf. ci-dessus) pour les entreprises de taille moyenne (lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan d'une entreprise est supérieur ou égal à 50 M€). Les directions de contrôle observent que cette obligation est respectée par les entreprises contrôlées.

Afin de sécuriser leurs pratiques en matière de prix de transfert, les entreprises peuvent solliciter la procédure de l'accord préalable en matière de prix de transfert (APP)

	2022	2023	2024	2025
Nombre d'APP signés	**14**	**28**	**28**	**37**

Les entreprises ont la possibilité de conclure avec l'administration fiscale un accord préalable sur la méthode de valorisation des prix de transfert futurs.

La démarche suppose une coopération entre l'entreprise et l'administration. L'étude de la méthode et des transactions soumises à l'examen de l'administration fait l'objet de discussions et de réunions techniques entre les parties afin de permettre au contribuable de présenter les documents nécessaires à l'expertise des transactions concernées et de justifier la méthode qu'il entend retenir.
En cas de contrôle fiscal portant sur les exercices couverts par l'APP, les investigations du vérificateur ne peuvent conduire à remettre en cause les termes de cet accord. En revanche, le service peut vérifier la sincérité des faits présentés par le contribuable au cours de la procédure d'instruction, ainsi que le respect des obligations mises à sa charge dans le cadre de l'accord, de même que l'état des hypothèses fondant l'accord ou déclenchant son éventuelle révision.
À ce titre, 45 nouvelles demandes d'APP ont été enregistrées en 2025. Le délai moyen de conclusion des accords conclus en 2025 s'établit à 41 mois. En 2025, un total de 37 APP ont été signés.

B- LES REHAUSSEMENTS RELATIFS AUX RÈGLES DE TERRITORIALITÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L'article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés. C'est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d'un Siège de Direction Effective (SDE) ou d'un établissement stable (ES).
En 2025, ce dispositif a été mis en œuvre à 205 reprises (183 fois en 2024) pour un montant total de rectifications de 570 M€ en base (1,57 Md€ en 2024, ce montant étant porté par deux affaires exceptionnelles).

C. LA LUTTE CONTRE LES MONTAGES VISANT À DÉLOCALISER LA MATIÈRE IMPOSABLE

Les résultats de la mise en œuvre des dispositifs anti-abus ont atteint un montant de 426 M€ en base en 2025, contre 254 M€ en 2024.

- **L'article 123 bis du CGI**

Ce dispositif permet d'imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l'actif est principalement financier. Au sein de l'UE, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l'application de la législation française.

En 2025, 44 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 27,5 M€ en base (37,5 M€ en 2024 pour 52 dossiers).
Les principaux États concernés sont : le Panama, les Émirats arabes unis, Hong-Kong, les Bahamas, la Suisse.
Compte tenu de la volonté manifeste des contribuables d'éluder l'impôt au moyen de structures interposées visant à dissimuler les véritables bénéficiaires des avoirs, ces dossiers font systématiquement l'objet de pénalités exclusives de la bonne foi, voire dans certains cas, de poursuites pénales, sauf régularisation spontanée, le cas échéant.

- **L'article 155 A du CGI**

L'article 155 A du CGI permet d'imposer les revenus perçus par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne domiciliée ou établie en France lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite : la personne domiciliée en France contrôle la personne qui reçoit la rémunération ; la personne domiciliée en France n'établit pas qu'elle exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; la personne qui reçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Les rectifications peuvent concerner des activités diverses artistiques, de mannequinat, d'agent de joueur, négociant immobilier, etc. et des sociétés interposées situées dans différents États (Suisse, Émirats arabes unis, Belgique, Maroc, Monaco, etc.)
En 2025, ce dispositif a généré des rectifications de 31,5 M€ en base pour 52 dossiers (contre 14,7 M€ en 2024 pour 33 dossiers).

- **L'article 209 B du CGI**

Ce dispositif vise à lutter contre la délocalisation de capitaux dans des États et territoires à régime fiscal privilégié et permet de rapatrier en France les bénéfices qui y sont réalisés par des entités contrôlées par des entreprises françaises. Au sein de l'UE, il n'est applicable qu'aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors UE, ce dispositif ne s'applique pas si la personne morale établie en France démontre que les opérations conduites par l'entité étrangère n'ont pas pour but principal de localiser des bénéfices dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'entité établie à l'étranger exerce une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire[23].
En 2025, ce dispositif a été appliqué à 2 reprises pour un montant de rectifications de 32 M€ en base (contre 48 M€ en 2024 pour 4 dossiers)

- **L'article 212 du CGI**

L'article 212 du CGI vise à encadrer les charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière. Il permet ainsi de limiter la déductibilité des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement : taux d'intérêt excessif (article 212-I-a), absence d'imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b), sous-capitalisation (article 212-II).
En 2025, ce dispositif a été mis en œuvre à 17 reprises (57 reprises en 2024) pour un montant total de rectifications de 114,4 M€ en base (114,7 M€ en 2024)

- **Le dispositif de l'article 238 A du CGI**

Cet article vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié, c'est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieurs de 40 % à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il prévoit que les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif par les entreprises établies en France ne sont pas déductibles sauf si ces dernières apportent la preuve de la réalité des opérations et du caractère non exagéré de la dépense correspondante.
En 2025, ce dispositif a été appliqué à 15 reprises pour un montant de rectifications de 150,7 M€ en base (16 reprises et 39,7 M€ en 2024). Les pays concernés par l'application de l'article 238 A du CGI sont l'Irlande et Hong-Kong.

- **Les dispositifs des articles 205 A, 205 B, 205 C et 205 D du CGI**

Ces dispositifs anti-abus sont issus des transpositions des directives « Anti Tax Avoidance Directive » (ATAD) visant à lutter contre les montages transfrontaliers d'optimisation fiscale au niveau européen.
L'article 205 A du CGI instaure une clause anti-abus général qui permet de ne pas tenir compte des montages ayant un but principalement fiscal pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Le dispositif de l'article 205 A du CGI a été appliqué dans un dossier pour un montant de rectifications de 28 M€ visant un montage impliquant une société située au Panama.
Les articles 205 B, C et D du CGI ont pour objectif de lutter contre les dispositifs hybrides issus de l'interaction des systèmes d'imposition des sociétés établies dans différents pays ayant pour effet de créer des asymétries fiscales internationales. Ils ont été mis en œuvre dans 3 dossiers représentant des rectifications d'un montant de 42 M€ en 2025 et visant des montages à Guernesey et aux États-Unis.

V- LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL À FINALITÉ RÉPRESSIVE ET PÉNALE

A. LE CONTRÔLE DES FRAUDES LES PLUS GRAVES

Le **p**érimètre de l'indicateur mesurant la part de dossiers répressifs excluait en 2018 et 2019, les défaillances déclaratives, celles-ci ont été réintégrées à partir de 2020.
En 2025, la part des contrôles sur place réprimant les fraudes les plus caractérisées s'élève à 34,4 %, en progression par rapport à 2024 (+1,1 point). Les droits et pénalités relatifs à ces contrôles s'élèvent à 5.2 Md€, en hausse de 791 M€ par rapport à 2024 et représentant 45,3 % du total des droits et pénalités des contrôles sur place.

Les résultats sont présentés ci-dessous :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Montant des droits et des pénalités des opérations répressives (en M€)	6 454	4 061	3 553	2 120	4 099	5 156	4 153	4 425	5 216
Montant des droits et pénalités de l'ensemble des opérations de contrôle sur place (en M€) y compris rejet d'impôts	10 724	9 515	7 632	4 437	8 066	9 076	8 513	9 533	11 523
Part des opérations répressives en montant	60,2 %	42,7 %	46,6 %	47,8 %	50,8 %	56,8 %	48,8 %	46,4 %	45,3 %
Part des opérations répressives par rapport au total du contrôle sur place	29,9 %	28,3 %	27,3 %	25,9 %	29,8 %	30,2 %	31,1 %	33,3 %	34,4 %

B. NOMBRE DE DOSSIERS DE FRAUDE TRANSMIS A L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

- **Nombre de saisines de l'autorité judiciaire (dénonciations obligatoires et plaintes)**

En 2025, l'administration fiscale a effectué 1 735 dénonciations obligatoires à l'autorité judiciaire en application de la loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 (contre 1 695 en 2024 et 1 444 en 2023).

De son côté, la Commission des infractions fiscale (CIF) a rendu 282 avis favorables au dépôt d'une plainte pour fraude fiscale (contre 314 en 2024 et 268 en 2023).

Le montant total de droits fraudés ayant fait l'objet d'une dénonciation obligatoire ou d'une plainte pour fraude fiscale après avis favorable de la CIF en 2025 s'élève à 1 101 M€ (833 M€ en 2024), soit une moyenne de 545 850 € par dossier (414 544 € en 2024). Cette augmentation est essentiellement due à la hausse du montant total des droits fraudés relatifs aux dénonciations obligatoires transmises à l'autorité judiciaire (975 M€ en 2025 contre 713 M€ en 2024).

Par ailleurs, le nombre de plaintes pour présomptions caractérisées de fraude fiscale, en vue de mettre en œuvre la procédure judiciaire d'enquête fiscale (« police fiscale »), s'établit en 2025 à 39 plaintes déposées (31 en 2024 et 42 en 2023).

Au total, en ajoutant les plaintes pour escroquerie fiscale (82), ce sont 2 138 dossiers qui ont fait l'objet d'une saisine de l'autorité judiciaire.

- **Répartition par nature d'infractions**

Suivant leur nature, les infractions ayant motivé en 2025 l'engagement de poursuites correctionnelles se répartissent comme suit :

Nature des infractions	**Nombre***	**Pourcentage**
Défaut de déclaration	1 198	58,27 %
Constatation de dissimulations	698	33,37 %
Réalisation d'opérations fictives	39	1,90 %
Autres procédés de fraude**	133	6,47 %
Totaux	**2 056**	**100 %**

* Dénonciations obligatoires transmises aux parquets, plaintes autorisées par la CIF et plaintes pour saisine d'un service d'enquête judiciaire fiscale (« police fiscale »).
** La rubrique « Autres procédés de fraude » comprend notamment les plaintes pour saisine d'un service d'enquête judiciaire fiscale (« police fiscale »).

C. PLAINTES POUR ESCROQUERIE FISCALE

Le nombre de plaintes pour escroquerie fiscale déposées depuis 2016 et le total des montants des droits en jeu sont présentés dans le tableau ci-dessous :

					(Montants en millions €)					
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nombre de plaintes déposées	133	141	119	127	212	72	92	135	136	82
Total des droits en jeu (en M€)	21,02	12,1	16,03	11,31	6,89	3,27	6,45	16,32	10,82	2,99*
Moyenne des droits en jeu par affaire (en M€)	0,15	0,11	0,17	0,12	0,03	0,08	0,07	0,12	0,11	0,07*

* Résultat hors dossier exceptionnel de tentative d'escroquerie comportant des droits en jeu d'un montant de 600 M€.

La judiciarisation de la fraude dite « carrousels TVA » ainsi que de la fraude sur la marge impliquant des mandataires automobiles, qui relèvent de l'escroquerie, est opérée en amont au moyen d'un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. En 2025, 40 signalements ont ainsi été effectués (contre 41 en 2024 et 33 en 2023). Ces signalements sont intégrés dans le nombre de plaintes pour escroquerie mais pas dans les éléments financiers, la quantification des enjeux reposant alors sur les investigations judiciaires.

D. PLAINTES POUR OPPOSITION A FONCTION (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1746 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de dossiers	40	31	21	21	5	6	11	15	17	5

VI- LE RECOUVREMENT DES SOMMES SUITE À CONTRÔLE FISCAL

A. LES ENCAISSEMENTS

Le montant global des sommes recouvrées en 2025 (11,4 Md€) est quasi stable par rapport à 2024 (11,4 Md€). Avec 2019 et en excluant les encaissements du STDR, les sept dernières années sont les meilleures en termes d'encaissement depuis 2017. Ce maintien à un haut niveau des encaissements est principalement lié à la progression des droits relatifs aux déclarations de succession déposées après relance ou mise en demeure (+21 %).

(Montants en millions €)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Variation 2024/2025
Montant des encaissements (hors STDR)	**8 077**	**7 737**	**10 973**	**7 790**	**10 651**	**10 620**	10 591	11 442	11 369	**-0,63 %**
Encaissements du STDR	**1 316**	**939**	**358**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**ns**
Montant total des encaissements	**9 393**	**8 675**	**11 331**	**7 790**	**10 651**	**10 620**	10 591	11 442	11 369	**-0,63 %**

B. RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS DE CONTRÔLE FISCAL SUR PLACE

1. Indicateur de recouvrement des créances de contrôle sur place

(Montants en M€)

(1) hors créances du STDR (service de traitement des déclarations rectificatives, rattaché à la DNVSF) prises en charge dans l'application MEDOC (déclarations rectificatives déposées par des redevables détenant des avoirs à l'étranger non déclarés)

(2) le taux de recouvrement augmente en années N+1 et N+2 pour les prises en charge de l'année N car les mesures de recouvrement forcé, comme les actions lourdes, produisent leurs effets à moyen terme.

2. Impôts directs des particuliers recouvrés par voie de rôle

Ensemble des Émissions effectuées au cours des années antérieures (2022 et 2023)

- **Évolution 2024-2025**

	Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux		Impôt sur la fortune immobilière		Autres impôts		Total	
	Situation au 31/12/2024	**Situation au 31/12/2025**	**Situation au 31/12/2024**	**Situation au 31/12/2025**	**Situation au 31/12/2024**	**Situation au 31/12/2025**	**Situation au 31/12/2024**	**Situation au 31/12/2025**
A. Prises en charge (en millions €)								
• Émissions	2 382	2 382	9	9	8	8	2 399	2 399
• Majorations et frais de poursuites	184	184	0	0	0	0	184	184
Total A	**2 566**	**2 566**	**9**	**9**	**8**	**8**	**2 583**	**2 583**
B. Fraction des prises en charge dont le recouvrement est légalement suspendu								
• en %	24,40	24,70	8,93	10,06	0,16	0,00	24,26	24,57
• en montant (en millions €)	626	634	1	1	0	0	627	635
Total B	**626**	**634**	**1**	**1**	**0**	**0**	**627**	**635**
C. Apurement (en millions €)								
• Paiements effectifs	846	901	6	7	6	6	858	914
• Dégrèvements et admissions en non-valeur	344	493	1	1	0	0	345	494
Total C	**1 190**	**1 394**	**7**	**8**	**6**	**6**	**1 203**	**1 408**
D. Restes à recouvrer (en millions €)	1 376	1 172	2	1	2	2	1 380	1 175
E. Taux de recouvrement brut C/A (%)	46,37	54,33	74,86	83,54	68,15	71,22	46,55	54,49
F. Taux de recouvrement net des prises en charge dont le recouvrement n'est pas légalement suspendu C/(A-B) (%)	61,34	72,15	82,21	92,88	68,26	71,22	61,46	72,24

- Taux de recouvrement constatés au 31 décembre 2025 sur les années 2022 et 2023

Au cours de l'année 2025, le taux de recouvrement brut sur les émissions des années 2022 et 2023 a augmenté par rapport à fin 2024 :

- de 7,96 points pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ;
- de 8,68 points pour l'impôt sur la fortune immobilière ;
- de 3,07 points pour les autres impôts ;
- de 7,94 points globalement.

Le taux de recouvrement net des suspensions légales de poursuites, sur les mêmes émissions, a augmenté par rapport à fin 2024 :

- de 10,81 points pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ;
- de 10,67 points pour l'impôt sur la fortune immobilière ;
- de 2,96 points pour les autres impôts ;
- de 10,78 points globalement.

Au 31 décembre 2025, le montant des paiements effectifs progresse de 56 M€ par rapport à celui observé au 31 décembre 2024.

- Réclamations suspensives de paiement, redressements et liquidations judiciaires

Au 31 décembre 2025, la fraction des émissions en suspension légale de poursuites représente :

- 24,40 % des prises en charge pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ;
- 10,06 % des prises en charge pour l'impôt sur la fortune immobilière.

Ces impositions pour lesquelles le recouvrement est légalement suspendu s'élèvent à 635 M€ et représentent 54 % du total des restes à recouvrer.

- **Situation des restes à recouvrer sur les émissions de 2022 et 2023 au 31 décembre 2025**

	Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux		**Impôt sur la fortune immobilière**		**Autres impôts**		**Total**	
	% articles	**% montant**	**% articles**	**% montant**	**% articles**	**% montant**	**% articles**	**% montant**
A. Cotes émises	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
B. Cotes entièrement soldées	**65,91**	**54,33**	**94,15**	**83,54**	**76,10**	**71,22**	**66,12**	**54,49**
C. Cotes restant à solder	**34,09**	**45,67**	**5,85**	**16,46**	**23,90**	**28,78**	**33,88**	**45,51**
• Réclamations suspensives	25,29	48,49	58,33	61,10	2,63	0,01	25,29	48,41
• Productions aux redressements et liquidations judiciaires	6,57	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	5,58
• Admissions en non-valeur	0,80	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75
• Dégrèvements en instance	0,28	0,09	0,00	0,00	7,89	1,28	0,30	0,09
• Moratoires imposés	1,93	1,13	0,00	0,00	21,05	6,14	1,96	1,14
• Poursuites et délais en cours	65,13	43,93	41,67	38,90	68,42	92,57	65,11	44,03

Globalement, le poids des restes à recouvrer dans les émissions est plus important en montant qu'en nombre, avec 45,5 % du montant des cotes restant à recouvrer, représentant 33,9 % du nombre des émissions. Pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, 45,7 % du montant des cotes restent à recouvrer, soit 34,1 % du nombre des émissions. Pour l'impôt sur la fortune immobilière, 16,5 % du montant des cotes restent à recouvrer, soit 5,9 % du nombre des émissions. Pour les autres impôts, 28,8 % du montant des cotes restent à recouvrer, soit 23,9 % du nombre des émissions.

Les émissions effectuées au cours des années 2024 et 2025

- **Les émissions de 2024**

	Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux		**Impôt sur la fortune immobilière**		**Autres impôts**		**Total**	
	Situation au 31/12/2024	**Situation au 31/12/2025**	**Situation au 31/12/2024**	**Situation au 31/12/2025**	**Situation au 31/12/2024**	**Situation au 31/12/2025**	**Situation au 31/12/2024**	**Situation au 31/12/2025**
A. Prises en charge (en millions €)								
• Émissions	1 320	1 320	27	27	1	1	1 348	1 348
• Majorations et frais de poursuites	73	102	1	2	0	0	74	104
Total A	**1 393**	**1 422**	**28**	**29**	**1**	**1**	**1 422**	**1 452**
B. Fraction des prises en charge dont le recouvrement est légalement suspendu								
• en %	11,78	24,14	0,59	12,29	0,00	0,01	17,88	22,45
• en montant (en millions €)	164	343	0	4	0	0	164	347
Total B	164	**343**	**0**	**4**	**0**	**0**	**164**	**347**
C. Apurement (en millions €)								
• Paiements effectifs (C1)	298	426	7	21	0	1	305	448
• Dégrèvements et admissions en non-valeur	65	183	0	1	0	0	65	184
dont dégrèvements (C2)	48	*88*	*0*	*1*	*0*	*0*	*48*	*89*
Total C	**363**	**609**	**7**	**22**	**0**	**1**	**370**	**632**
D. Taux de recouvrement brut C/A (%)	26,08	42,85	27,76	78,24	49,28	63,87	26,13	43,57
E. Taux de recouvrement effectif C1/(A-C2) (%) (rapport entre les paiements effectifs et les prises en charge nettes des dégrèvements)	22,16	31,94	26,72	77,44	40,21	54,66	22,27	32,89
F. Taux de recouvrement net des prises en charge dont le recouvrement n'est pas légalement suspendu C/(A-B) (%)	29,56	56,49	27,92	89,21	49,28	63,87	29,54	57,24

Par rapport aux émissions de 2024 appréciés au 31 décembre 2024, le taux brut a globalement augmenté de 17,44 points (+16,77 points pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, +50,48 points pour l'impôt sur la fortune immobilière et +14,59 points pour les autres impôts). Le total des créances émises en 2024 est recouvré à hauteur de 43,57 % à fin 2025.

Le taux de recouvrement effectif a quant à lui globalement augmenté de 10,62 points par rapport au 31 décembre 2024 (+9,78 points pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, +50,72 points pour l'impôt sur la fortune immobilière et +14,45 points pour les autres impôts). Ainsi, fin 2025, les créances nettes des dégrèvements émises en 2024 sont encaissées à hauteur de 32,89 %.

Par ailleurs, le taux net des suspensions légales de poursuite a globalement augmenté de 27,70 points par rapport au 31 décembre 2024 (+26,93 points pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, +61,29 points pour l'impôt sur la fortune immobilière et +14,59 points pour les autres impôts). Les suspensions légales de poursuites représentent 23,9 % du montant total des prises en charge. En écartant les suspensions légales de paiements des émissions 2024, sur lesquelles aucune action en recouvrement ne peut être engagée par l'administration, le taux de recouvrement net au 31 décembre 2025 s'établit à 57,24 %.

- **Les émissions de 2025**

	Situation au 31/12/2025				
	Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux	**Impôt sur la fortune immobilière**	**Autres impôts**	**Total**	**En %**
A. Prises en charge (en millions €)					
• Émissions	1 356	61	5	1 422	
• Majorations et frais de poursuites	70	2	0	72	
Total A	**1 426**	**63**	**5**	**1 494**	
B. Fraction des prises en charge dont le recouvrement est légalement suspendu					
• en %	14,10	2,06	0,00		13,55
• en montant (en millions €)	201	1	0	202	
Total B	**201**	**1**	**0**	**202**	
C. Apurement (en millions €) :					
• Paiements effectifs (C1)	317	35	0	352	87,85
• Dégrèvements et admissions en non-valeur	45	3	0	48	12,15
dont dégrèvements (C2)	*35*	*3*	*0*	*38*	
Total C	**362**	**38**	**0**	**400**	**100,00**
D. Taux de recouvrement brut C/A (%)	25,40	60,56	1,27		26,79
E. Taux de recouvrement effectif C1/(A-C2) (%) (rapport entre les paiements effectifs et les prises en charge nettes des dégrèvements)	22,78	58,25	0,99		24,15

F. Taux de recouvrement net des prises en charge dont le recouvrement n'est pas légalement suspendu C/(A-B) (%)	29,56	61,83	1,27		30,99

En 2025, le montant des émissions suite à contrôles fiscaux externes augmente par rapport à 2024 : 1 422 M€ contre 1 348 M€, soit une augmentation de 5,5 %.

Par rapport aux émissions de 2024 appréciés à fin 2024, les évolutions sont les suivantes pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux :

- le taux de recouvrement brut recule de 0,68 point ;
- le taux de recouvrement effectif progresse de 0,62 point ;
- le taux de recouvrement net des suspensions légales de poursuites est stable.

Pour l'impôt sur la fortune immobilière, tous les taux de recouvrement sont en progression :

- le taux de recouvrement brut augmente de 32,80 points ;
- le taux de recouvrement effectif augmente de 31,52 points ;
- le taux de recouvrement net des suspensions légales de poursuites augmente de 33,91 points.

Pour les autres impôts, tous les taux de recouvrement sont en recul :

- le taux de recouvrement brut diminue de 48,01 points ;
- le taux de recouvrement effectif diminue de 39,22 points ;
- le taux de recouvrement net des suspensions légales de poursuites diminue de 48,01 points.

3. Impôts dont le recouvrement est assuré par voie d'avis de mise en recouvrement

Les résultats en matière de mise en recouvrement des créances issues du contrôle fiscal comprennent les droits et les pénalités. Les créances concernées sont brutes, c'est-à-dire, qu'elles comprennent les créances faisant l'objet de procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaires) et celles contestées sur lesquelles les services ne peuvent agir.

- Recouvrement selon l'année de mise en recouvrement des rappels de taxes sur le chiffre d'affaires faisant suite à des vérifications (droits et pénalités).

Recouvrement par année des rappels de TVA pris en charge de 2022 à 2025										
Année de mise en recouvrement	Sommes mises en recouvrement	Dégrèvements	Sommes à recouvrer (col. 2 – col. 3) (*)	Apurement a) encaissements b) admissions en non-valeurs					Taux de recouvrement effectif	Solde non recouvré
				2022	2023	2024	2025	Total (*)	(col. 9a / col. 4) x100	(col. 4 - col. 9a - col. 9b) (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	2 145	137	2 008	a) 425	a) 152	a) 27	a) 16	a) 620	30,9	986
				b) 17	b) 111	b) 157	b) 117	b) 403		
2023	2 592	89	2 503		a) 478	a) 125	a) 29	a) 633	25,3	1 615
					b) 22	b) 123	b) 110	b) 255		
2024	2 685	76	2 609			a) 652	a) 154	a) 806	30,9	1 575
						b) 78	b) 149	b) 228		
2025	2 795	109	2 686				a) 465	a) 465	17,3	2 146
							b) 76	b) 76		

(*) les montants portés dans les colonnes 4, 9 et 11 sont arrondis en millions d'euros après avoir procédé aux additions/soustractions de montants en euros. Ils peuvent donc présenter un écart avec le calcul effectué directement avec les chiffres arrondis en millions mentionnés dans le tableau.

- Recouvrement des rappels d'IS et de TS faisant suite à des vérifications (droits simples et pénalités).

Recouvrement par année des rappels d'IS et de TS pris en charge de 2022 à 2025										
Année de mise en recouvrement	Sommes mises en recouvrement	Dégrèvements	Sommes à recouvrer (col. 2 – col. 3) (*)	Apurement a) encaissements b) admissions en non-valeurs					Taux de recouvrement effectif	Solde non recouvré
				2022	2023	2024	2025	Total (*)	(col. 9a / col. 4) x100	(col. 4 - col. 9a - col. 9b) (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	2 759	204	2 555	a) 1 538	a) 277	a) 47	a) 59	a) 1 921	75,2	525
				b) 10	b) 31	b) 39	b) 30	b) 110		
2023	2 321	87	2 234		a) 1 270	a) 228	a) 15	a) 1 513	67,7	651
					b) 6	b) 28	b) 35	b) 70		
2024	3 932	76	3 856			a) 1 880	a) 756	a) 2 636	68,4	1 153
						b) 26	b) 41	b) 67		
2025	3 187	76	3 111				a) 1 595	a) 1 595	51,3	1 501
							b) 15	b) 15		

(*) les montants portés dans les colonnes 4, 9 et 11 sont arrondis en millions d'euros après avoir procédé aux additions/soustractions de montants en euros. Ils peuvent donc présenter un écart avec le calcul effectué directement avec les chiffres arrondis en millions mentionnés dans le tableau.

VII- EXPLOITATION FISCALE DES ARTICLES L. 82 C ET L. 101 DU LPF

PRÉCISIONS LIMINAIRES

1- Le dispositif initial

L'article 17 III. de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière instaure un rapport d'information à destination du Parlement relatif au traitement des dossiers transmis à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF).

2- La modification apportée par la loi de finances pour 2019

L'article 113 II. de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 abroge les dispositions III. et IV. de l'article 17 de la loi du 6 décembre 2013 précitée.

Depuis le 1er janvier 2019, les éléments contenus dans ce rapport sont intégrés au document de politique transversale (DPT) annexé au projet de loi de finances relatif à la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales.

A - LES MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE L'ADMINISTRATION FISCALE ET L'AUTORITÉ JUDICIAIRE AU TITRE DES ARTICLES L. 82 C ET L. 101 DU LPF

Pour mémoire, le cadre général de la coopération entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire est détaillée dans présent document au « c- La coopération avec le Ministère de la Justice », « 1- Une coopération accrue avec les autres services », C- Les moyens de coopération mis en œuvre dans la lutte contre la fraude » du « II – Les effectifs et l'organisation de la DGFiP dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ».

1- L'obligation de communication (article L. 101 du LPF)

L'article L. 101 du LPF fait obligation à l'autorité judiciaire de communiquer à l'administration fiscale, sans demande préalable, toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

L'article 146 de la loi de finances pour 2022 a, en outre, créé un article L. 101 A au LPF permettant aux greffiers des tribunaux de commerce de communiquer spontanément à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à

faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

2- La communication spontanée ou sur demande préalable (article L. 82 C du LPF)

L'article L. 82 C définit les conditions d'exercice du droit de communication auprès du ministère public. À l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration fiscale de manière spontanée ou après une demande de celle-ci.
Il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont de nature à faire présumer une fraude ou une manœuvre ayant eu pour objet de frauder ou de compromettre un impôt.

3- Le renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire issu de la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018.

Pour mémoire, le cadre général de la coopération entre l'administration fiscale et l'autorité judiciaire est détaillée dans présent document au « c- La coopération avec le Ministère de la Justice », « 1- Une coopération accrue avec les autres services », C- Les moyens de coopération mis en œuvre dans la lutte contre la fraude » du « II – Les effectifs et l'organisation de la DGFiP dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ».

B – LE BILAN FISCAL DES TRANSMISSIONS EFFECTUÉES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 82 C ET L. 101 DU LPF À L'ADMINISTRATION FISCALE.

En premier lieu, le système d'information de la DGFiP n'est pas organisé pour traiter automatiquement les transmissions manuelles effectuées par l'autorité judiciaire. L'organisation mise en place entre les deux administrations à partir de l'année 2019, nécessite encore des ajustements afin de mieux fiabiliser les remontées statistiques. Pour autant, le travail en commun entre les deux administrations porte ses fruits.

1- Le volume des transmissions

En 2025, l'autorité judiciaire a transmis, spontanément ou sur demande, 1 508 informations aux services de la DGFiP contre 1 255 en 2024 (+20,2 %), l'activité se renforce pleinement.
La répartition des affaires transmises s'établit comme suit : une majorité (90 %) est à destination des directions régionales/départementales des finances publiques; 6 % des dossiers sont de la compétence des directions spécialisées de contrôle fiscal (DIRCOFI) et 4 % de celle des directions nationales.
En outre, les directions régionales/départementales des finances publiques d'Île-de-France sont destinataires, à elles seules, de 20 % des informations provenant de l'autorité judiciaire.

2- Le traitement des informations par la DGFiP

Les éléments communiqués par l'autorité judiciaire sont, dès leur réception, confiés aux services de la DGFiP en charge de la recherche et/ou de la programmation du contrôle fiscal. Ces structures ont notamment pour mission d'étudier, de corroborer et de fiscaliser les informations transmises. Elles peuvent, à cette fin, mettre en œuvre un certain nombre de procédures fiscales spécifiques[24].
Si les signalements ne présentent pas d'intérêt fiscal, ils sont classés « sans suite ». À l'inverse, lorsque l'information présente un enjeu fiscal, elle est enrichie par les services et fait l'objet d'une fiche de programmation à destination d'un service de contrôle dans la perspective de la réalisation d'un contrôle fiscal externe (CFE) ou, plus rarement, d'un contrôle sur pièces (CSP).

3- Le résultat des dossiers faisant l'objet d'une taxation

En 2025, 577 dossiers ont fait l'objet d'une mise en recouvrement[25] par les services de la DGFiP, dont près de 55 % (319) ont abouti à l'application de pénalités à caractère répressif[26] (contre 548 en 2024 et 579 en 2023).
Par conséquent, lorsque des enjeux fiscaux sont identifiés[27], les contrôles diligentés portent, dans la moitié des cas, sur des fraudes graves. Cela démontre l'intérêt et la qualité de la coopération avec l'autorité judiciaire.

En M€	Droits nets		Pénalités	
	2025	2024	2025	2024
IS	19,7	26,7	11,7	16,7
TVA	74,3	55,2	39,4	37,7
IR	67,4	67	42,2	49,9
Ct Soc	15,0	18,6	9,4	13
ISF / IFI	3,2	18,2	1,5	7,5
DE	18,1	80,3	13,2	22,7
Autres*	0,8	31,7	10,5	38,2
TOTAL	**198,6**	**297,6**	**127,9**	**185,8**

** Impôts directs locaux, amendes, taxe sur les salaires*

Les contrôles achevés en 2025, ayant pour origine des informations transmises par l'autorité judiciaire, ont permis d'effectuer des rehaussements à hauteur de 326,4 M€ en droits et pénalités, tous impôts confondus.
La fluctuation des rehaussements d'une année sur l'autre résulte du caractère aléatoire des conséquences fiscales des dossiers transmis.
En 2025, l'impôt sur le revenu concentre 33,6 % des enjeux financiers (110 M€ de droits et pénalités) des contrôles conduits suite à signalement judiciaire.
Par ailleurs, parmi les dossiers ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement en 2025, au moins[28] 58 dossiers (soit 10 %) ont fait l'objet d'une dénonciation obligatoire à l'autorité judiciaire (article L. 228-I du Livre des Procédures Fiscales), permettant à l'autorité judiciaire d'étendre le traitement pénal de l'affaire au délit de fraude fiscale (article 1741 du CGI).
La coordination et les échanges avec le ministère de la justice dans la continuité de la loi relative à la lutte contre la fraude de 2018 et de la circulaire interministérielle du 7 mars 2019 se maintiennent en 2025 à un bon niveau avec des montants mis en recouvrement de plus de 326,4 M€ malgré une baisse de 32,4 % des résultats financiers.

VIII - LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE

A – LES ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

Dans la continuité de l'année 2024, l'année 2025 a été marquée par une forte volumétrie des échanges d'informations entre juridictions, qui confirme la vitalité de la coopération administrative internationale et l'importance de cet outil pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales. Les principales tendances observées en 2025 en matière d'assistance administrative internationale sont les suivantes :

- une légère augmentation du volume global des demandes sortantes (passant de 7 730 demandes en 2024 à 7 749 demandes en 2025, soit une hausse de 0,25 %), avec une légère baisse en matière de TVA (-0,92 %) et une légère hausse en matière d'impôts directs (+0,88 %) ;
- une baisse du volume global des demandes entrantes (passées de 4 499 demandes en 2024 à 4 230 en 2025), soit une baisse de 5,98 % ;
- une nette amélioration des délais moyens de traitement des demandes entrantes en matière d'impôts directs (45 jours contre 83 jours en 2024) comme de TVA (79 jours contre 86 jours en 2024) ;
- une amélioration de la part des demandes d'assistance administrative internationale auxquelles la France répond de manière complète dans un délai inférieur ou égal à 90 jours (89,09 % en 2025 contre 86,49 % en 2024 en matière d'impôts directs et 82,87 % en 2025 contre 78,18 % en 2024 en matière de TVA).

Les demandes de renseignements sortantes sont adressées à titre principal :

- aux États frontaliers (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne), étant précisé que des accords transfrontaliers existent avec la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Espagne ;
- aux États avec lesquels les liens économiques (Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Chine) ou personnels (Portugal, Maroc, Tunisie, Israël, Turquie) sont importants ;
- aux États dans lesquels sont implantés des centres financiers (Lituanie, Hong-Kong, Chypre, Monaco, Singapour) et ceux favorisant la création de sociétés offshore (Bahamas, Îles Vierges Britanniques, Panama, Émirats Arabes Unis).

Depuis le 1er janvier 2023, le délai de droit commun applicable pour répondre aux demandes entrantes émises par les États de l'Union européenne et de l'OCDE est de 90 jours au plus tard à compter de la date de réception de la demande en matière d'impôts directs et de TVA :

- en matière d'impôts directs au sein de l'UE : article 7 de la directive 2011/16/UE du 15/02/2011 (dite DAC 1) modifiée par la directive 2021/514/UE du 22/03/2021 (dite DAC 7) ;
- en matière de TVA au sein de l'UE : article 10 du règlement UE 904/2010 du Conseil du 07/10/2010 ;
- hors UE : termes de référence OCDE, clauses des conventions fiscales bilatérales et accords d'échanges de renseignements.

Dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2023-2027 de la Direction Générale des Finances Publiques en matière de lutte contre la fraude fiscale internationale, a été mis en place à compter de l'année 2023 un nouvel indicateur dont l'objectif est de mesurer la part des demandes d'assistance administrative internationale auxquelles la France répond dans un délai inférieur ou égal à 90 jours.

Les cibles fixées par le nouvel indicateur se déclinent par jalons différenciés et progressifs sur cinq ans selon la nature des impôts visés :

	2023	2024	2025	2026	2027
TVA	70 %	72 %	75 %	78 %	80 %
Impôts directs	60 %	62 %	65 %	68 %	70 %

Au titre de cette troisième année d'application, les résultats sont supérieurs aux cibles fixées et l'effort des autorités compétentes et des directions du réseau chargées du traitement des demandes d'assistance internationale se poursuit. Le respect de délais raisonnables, placé sous condition de la réciprocité, est le garant d'échanges internationaux efficaces dans la lutte contre la fraude fiscale internationale.

1 - En matière de TVA

a) Les demandes françaises vers l'étranger

La France a adressé 2 679 demandes à ses partenaires en matière de TVA en 2025, soit une diminution de 0,92 % par rapport à l'année 2024 (2 704 demandes).

Le délai moyen de réponse de nos partenaires étrangers est de 148 jours en 2025 (contre 97 jours en 2024). Ce délai moyen se dégrade et s'éloigne largement du standard international de 90 jours.

Compte tenu de la territorialité de l'impôt, les États membres de l'Union européenne, en tout premier lieu l'Allemagne puis la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, sont nos principaux partenaires en matière de TVA.

b) Les demandes étrangères vers la France

La France a reçu **1 729 demandes** de nos partenaires étrangers en matière de TVA en 2025, soit une **baisse de 2,43 %** par rapport à l'année 2024 (1 772 demandes). Les principaux partenaires émetteurs sont l'Allemagne, la Belgique et la Pologne.

Au cours de la même année, la France a communiqué 1 763 réponses. Le délai moyen de réponse aux demandes entrantes étrangères en matière de TVA pour l'année 2025 est en forte amélioration (79 jours contre 86 jours en 2024) et respecte l'objectif fixé à 90 jours en application du règlement (UE) 904/2010.

En pratique, ce sont 82,87 % des réponses définitives aux demandes entrantes qui ont été envoyées en 2025 dans un délai inférieur ou égal à 90 jours.

2 - En matière d'impôts directs

a) Les demandes françaises vers l'étranger

En 2025, la France a adressé 5 070 demandes en matière d'impôts directs à ses partenaires, soit une hausse de 0,88 % par rapport à l'année 2024 (5 027 demandes).

Le délai moyen de réponse de nos partenaires étrangers est de 176 jours en 2025 (contre 158 jours en 2024).

Les demandes ont concerné majoritairement (57,71 %) les États de l'Union européenne, au sein de laquelle nos trois principaux partenaires sont l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. En dehors de l'Union européenne, les trois principaux partenaires sont la Suisse, le Royaume-Uni et Monaco.

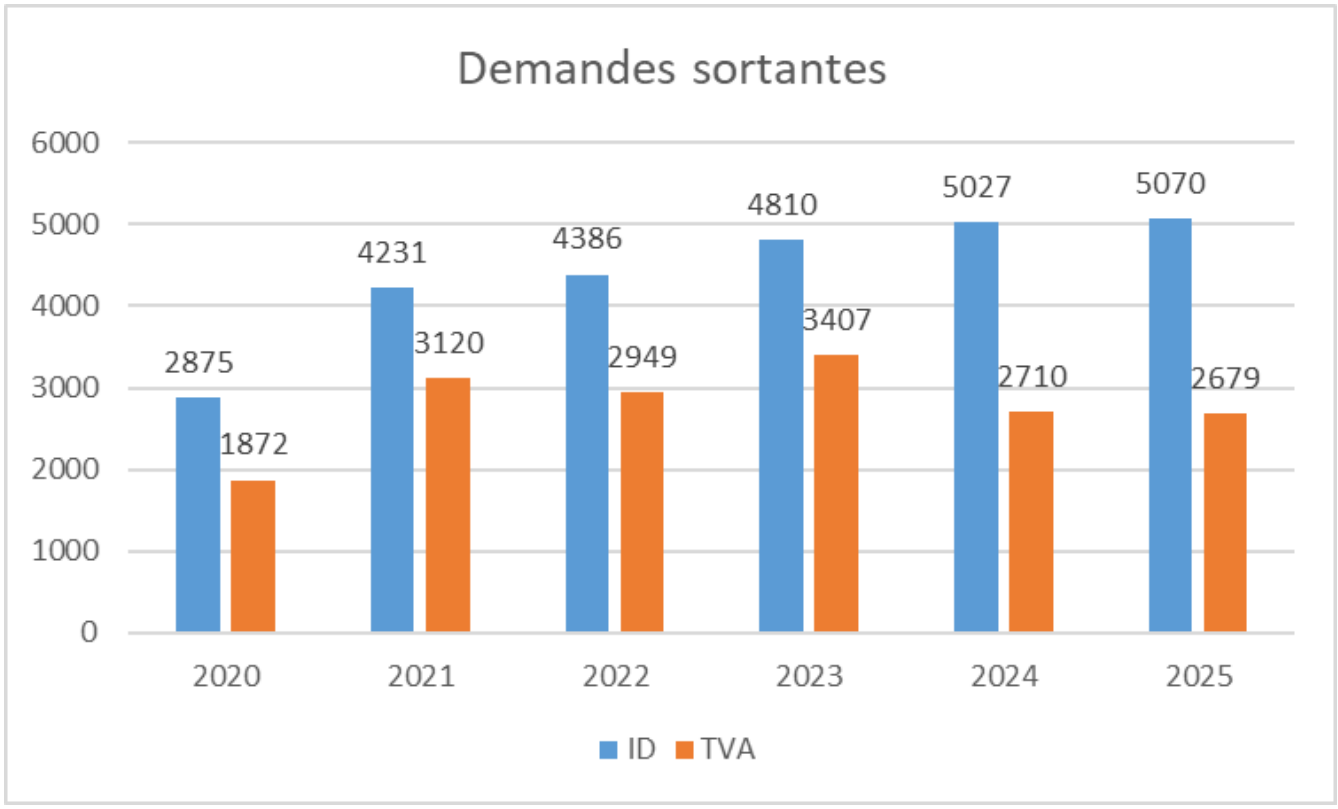
b) Les demandes étrangères vers la France

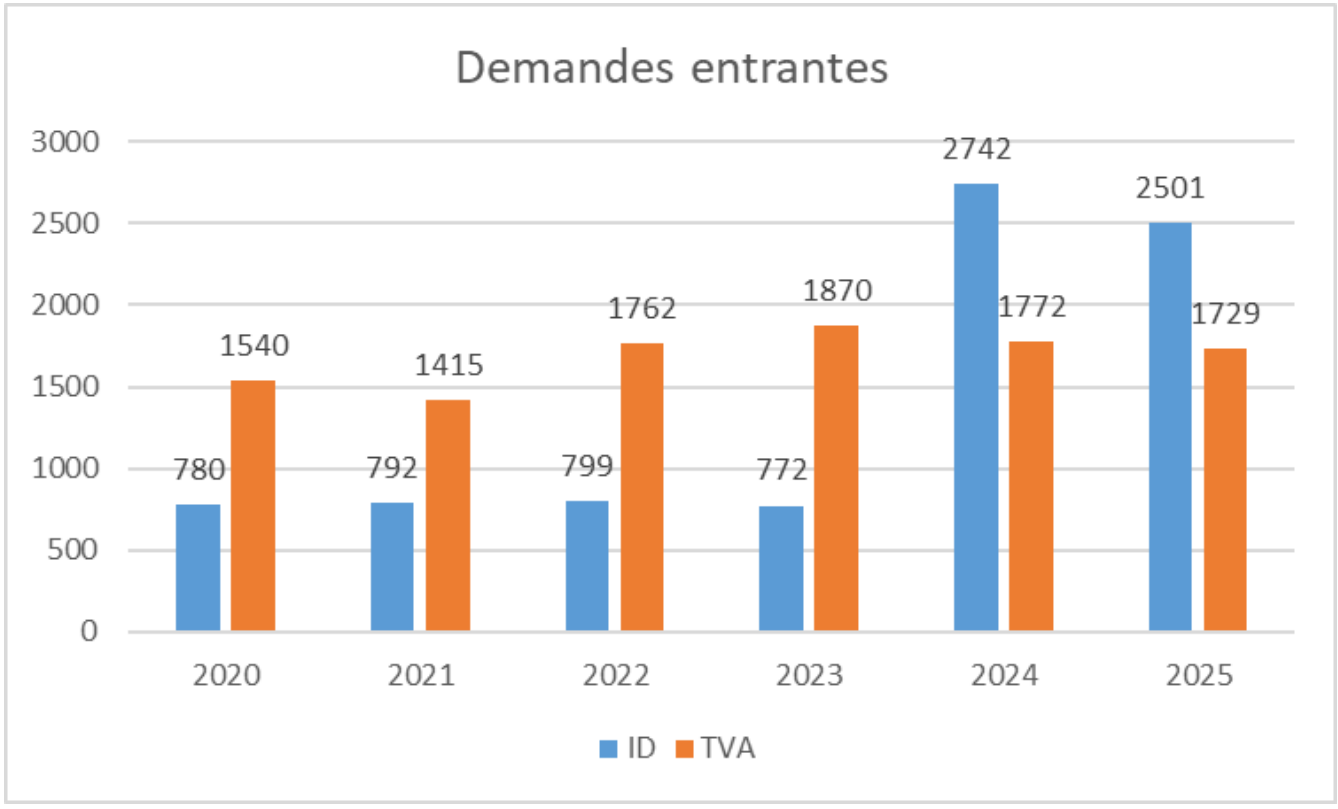
La France a reçu 2 501 demandes en matière d'impôts directs en 2025, en baisse de 8,29 % par rapport à 2024 (2 727 demandes). Cette baisse s'explique par la réception d'une demande groupée provenant de la Belgique et portant sur l'obtention des adresses de personnes physiques résidentes de France percevant des revenus d'employeurs belges et/ou des revenus immobiliers d'origine belge, qui n'a concerné que 1 721 personnes en 2025 alors qu'elle avait concerné 1 928 personnes en 2024.

Nos principaux partenaires européens sont la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. En dehors de l'Union européenne, les demandes reçues en 2025 sont émises principalement par la Nouvelle-Calédonie, la Norvège et la Tunisie.

Au cours de la même période, la France a transmis 2 540 réponses dans un délai moyen de 45 jours (contre 83 jours en 2024), notamment à destination de nos partenaires européens. Ce délai est en forte progression et respecte l'objectif fixé à 90 jours en application du règlement (UE) 904/2010.

En pratique, ce sont 89,09 % des réponses définitives aux demandes entrantes ont été envoyées en 2025 dans un délai inférieur ou égal à 90 jours.


Demandes sortantes
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2875
1872
4231
3120
4386
2949
4810
3407
5027
2710
5070
2679
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ID
TVA


Demandes entrantes
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
780
1540
792
1415
799
1762
772
1870
2742
1772
2501
1729
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ID
TVA

B – LES ÉCHANGES AUTOMATIQUES

Les échanges automatiques d'informations consistent en la transmission périodique (généralement annuelle, mais également trimestrielle), sans demande préalable, d'informations relatives à des contribuables percevant des revenus ou détenant des avoirs à l'étranger notamment. La France est engagée dans plusieurs dispositifs internationaux d'échange automatique d'informations fiscales.

Depuis l'adoption de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (« DAC »), l'Union européenne (UE) a progressivement étendu le champ des échanges automatiques d'informations (EAI), à la fois en volume de données, en catégories de revenus ou d'actifs, et en types de contribuables visés. Ce mouvement s'inscrit dans une logique de transparence fiscale accrue et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, en cohérence avec les standards internationaux développés par l'OCDE.

La directive 2011/16/UE du 15 février 2011 dans sa version initiale (« DAC 1 ») a notamment posé les fondements de l'échange automatique entre États membres en matière de revenus de cinq catégories (revenus d'activité, pensions, dividendes, produits d'assurance-vie et revenus immobiliers). En plus de ces cinq catégories, la France échange également depuis 2026 sur les redevances (ou royalties) et prévoit en juin 2028 d'échanger sur les revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte « non conservateur ». Au niveau européen, les échanges concernent chaque année près de 16 millions de contribuables pour un montant cumulé de revenus et capitaux de plus de 120 milliards d'euros (hors transactions immobilières). Les revenus d'emploi et de remplacement constituent 95 % de la valeur totale et visent 80 % des contribuables. La part française des données échangées s'établit en moyenne autour de 800.000 informations reçues chaque année concernant des personnes ayant leur résidence fiscale en France.

La directive 2011/16/UE a été suivie de nombreuses modifications successives, numérotées DAC 2 à DAC 9, élargissant progressivement les sources d'information et les acteurs concernés :

- DAC 2 transpose en droit de l'UE la Norme Commune de déclaration (« NCD » ou Common Reporting Standard « CRS » de l'OCDE), instaurant un échange automatique d'informations financières sur les comptes bancaires détenus par des non-résidents. Par ailleurs, le dispositif dit « FATCA » avec les États-Unis d'Amérique complète le cadre d'échange pour les comptes financiers. En 2025, plus de cent États ou territoires ont envoyé à la France des informations sur plus de 11 millions de comptes financiers détenus par des résidents fiscaux à l'étranger. À fin 2024, les autorités fiscales de 111 juridictions ont échangé automatiquement des renseignements sur plus de 11 millions de comptes financiers détenus par des résidents fiscaux à l'étranger. De manière plus générale, les échanges automatiques sur les comptes financiers à travers le monde ont porté en 2024 sur 171 millions de comptes financiers, couvrant des actifs totaux de près de 13 000 milliards d'euros.

DAC 3 introduit l'échange d'informations sur les décisions fiscales transfrontalières (« rulings »), Au niveau européen, ces rulings sont déposés dans un registre central accessible à l'ensemble des États membres, qui comptait plus de 30 000 rulings au 31 décembre 2024

DAC 4 met en œuvre l'échange automatique de déclarations pays par pays (Country by Country Report - CbCR), conformément à l'Action 13 du projet BEPS de l'OCDE. Ce dispositif vise à fournir aux administrations fiscales une vue globale de la répartition des activités économiques, des bénéfices et des impôts payés par les groupes multinationaux, en vue de détecter les risques de transfert artificiel de bénéfices.Au 31 décembre 2025, la France a reçu plus de 3 000 déclarations de l'étranger issus de 68 pays différents.

DAC 6 instaure l'obligation de déclaration et d'échange automatique des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs, en écho à l'Action 12 du BEPS (Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices). Dans le cadre de la DAC 6, plus de 70 000 déclarations de dispositif transfrontière ont été déposées par les États membres de l'UE, dont plus de 10 000 concernent la France.

DAC 7 introduit un mécanisme de déclaration obligatoire et d'échange automatique des revenus perçus via les plateformes numériques, en s'inspirant du standard OCDE « MRDP » (Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Économy ou règles types de déclaration à l'intention des vendeurs relevant de l'économie du partage et de l'économie à la demande). Ainsi, en 2025, la France a été informé par ses partenaires de l'activité de potentiellement jusqu'à près d'1,9 millions de vendeurs ou prestataires pour un montant de près de 52 milliards d'euros. ;

DAC 8 élargit le périmètre des EAI aux actifs numériques et renforce les obligations déclaratives pour les prestataires de services sur cypto-actifs. Elle transpose dans le droit de l'UE les travaux de l'OCDE sur le Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).La première campagne déclarative portant sur le millésime 2026 s'étendra du 15 mai au 15 juin 2027. La France doit transférer les informations au répertoire central européen dans les 9 mois suivant la fin de

l'année à laquelle se rapportent les obligations de déclaration (soit au plus tard le 30 septembre 2027 pour la première campagne). Le calendrier est similaire pour les échanges avec les États partenaires au sens du CARF MCAA.
DAC 9 met en œuvre les obligations déclaratives des groupes soumis aux règles « Pilier 2 », (ou règles « GloBE ») prévues par la directive 2022/2523 du 14 décembre 2022 et le cadre juridique de l'échange automatique entre États membres des informations comprises dans ces déclarations. Premier échange automatique lié directement au fonctionnement d'un impôt direct, la France a mis en place la collecte en juin 2026 et l'échange en décembre 2026 de la déclaration d'information standardisée dite « GIR » (Global Information Return) détaillant la structure du groupe et la liquidation du taux effectif d'imposition pour chaque entité du groupe, regroupées par État de résidence.En 2026, 33 pays sont couverts par le dispositif d'échange des déclarations.
Enfin, la directive 2020/284/UE du 18 février 2020, dite « CESOP », modifie la directive TVA 2006/112/CE en instaurant certaines nouvelles exigences applicables aux prestataires de services de paiement (PSP). Une obligation de tenue de registre s'applique aux paiements transfrontaliers liés à une activité économique. Afin de déterminer si un paiement est lié à une activité économique, un seuil de 25 paiements vers le même bénéficiaire, au cours d'un même trimestre civil doit être dépassé.La déclaration des informations par les PSP est trimestrielle et à échéance fixe, à savoir au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent. Les États membres disposent de 10 jours supplémentaires à l'issue de cette période de déclaration pour transmettre les données au registre central européen CESOP. En 2025, la France a transmis au registre central des fichiers contenant 2,05 milliards de transactions et relatifs à 8,17 millions de bénéficiaires.

C – LES ÉCHANGES SPONTANÉS DE RENSEIGNEMENTS

L'échange spontané de renseignements est fondé sur l'application d'instruments bilatéraux (convention fiscale ou accord d'échange de renseignement) ou multilatéraux (directive 2011/16 en matière d'impôts directs, règlement 904/2010 en matière de TVA ou convention multilatérale de l'OCDE).
Afin de faciliter les échanges, des accords transfrontaliers existent entre la France et la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg.
De manière récurrente, la France transmet spontanément à ses partenaires moins de signalements qu'elle n'en reçoit mais une nette progression de ces envois est à noter en 2025.

1 - En matière de TVA

a) L'échange spontané de la France vers l'étranger

La France a adressé **92 informations en matière de TVA** en 2025, soit une **augmentation de près de 45 %** (65 informations en 2024). Nos principaux partenaires sont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

b) L'échange spontané de l'étranger vers la France

La France a reçu 605 renseignements en matière de TVA en 2025, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année 2024 (688 renseignements). Nos 3 principaux partenaires émetteurs sont l'Allemagne, la Pologne et la Belgique.

2 - En matière d'impôts directs

a) L'échange spontané de la France vers l'étranger

La France a adressé 128 renseignements en matière d'impôts directs en 2025, soit plus du double par rapport à l'année 2024 (55 renseignements). Nos principaux partenaires destinataires des informations spontanées sont la Nouvelle-Calédonie, la Belgique, l'Espagne et la Polynésie Française.

b) L'échange spontané de l'étranger vers la France

La France a reçu 17 797 renseignements en matière d'impôts directs en 2025, en forte augmentation par rapport à l'année 2024 (2 446 renseignements), en provenance de 22 pays. Cette hausse s'explique par le fait que cinq pays

ont transmis 17 639 informations sous forme groupée, dont la très grande majorité n'apparaît pas utilement exploitable :

- l'Allemagne a transmis en juillet 2025 dans le cadre du dispositif transfrontalier une information concernant des salaires perçus en 2022 par 15 268 personnes physiques travailleurs frontaliers. Ce type d'informations ayant déjà été transmis à la France dans le cadre de l'échange automatique d'informations (DAC1), sa nouvelle transmission spontanée n'a pas présenté d'intérêt pour la France qui disposait déjà de l'information.
- la Belgique a transmis en 2025 une information concernant les revenus commerciaux de plus de 1 451 fournisseurs français d'une entreprise de recyclage belge en 2023, dont seuls 48 ont perçu plus de 40 000 €.
- l'Île Maurice a transmis en 2025 les noms de 427 personnes physiques françaises, non résidentes de France, ayant demandé des certificats de résidence sur leur territoire.
- Saint-Pierre-et-Miquelon a transmis une information concernant 360 personnes physiques non résidentes de France, ayant perçu des rémunérations d'employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon (en augmentation de plus de 210 %, passant de 17 en 2024 à 360 en 2025)
- la Nouvelle-Zélande a transmis 133 renseignements en 2025 (aucun en 2024) concernant des personnes physiques possédant des adresses en France, mais pas nécessairement résidentes de France, et ayant effectué en 2024 et en 2025 des transactions Immobilières en Nouvelle-Zélande.

1) https ://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs

2) Interlocuteur fiscal unique des investisseurs étrangers, les aidant et les informant sur la fiscalité de leur projet d'investissement, Tax4Business, a pour objectif d'éliminer les incertitudes liées à la fiscalité applicable et renseigne les investisseurs quant à l'interprétation des dispositions fiscales sous la forme de réponses écrites

3) N° MEFI-D19-00468

4) Vendeur ou entreprise qui commercialise des produits en ligne sans détenir de stock physique. Il agit comme un intermédiaire transparent entre le client et le fournisseur

5) Créé en 2010, ce réseau permet aux administrations fiscales des États membres de l'Union européenne d'échanger rapidement des informations relatives à la TVA intracommunautaire.

6) Fiche de Liaison Contrôle et Recouvrement

7) FICOBA

8) Le fichier des contrats d'assurance-vie (FICOVIE), la base nationale des données patrimoniales (BNDP) et la bases relatives aux transactions immobilières (PATRIM).

9) Créées par la loi du 9 mars 2004

10) Le fichier des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats d'assurance-vie (FICOVIE), la base nationale des données patrimoniales (BNDP) et la bases relatives aux transactions immobilières (PATUELA)

11) Le fichier des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats d'assurance-vie (FICOVIE), la base nationale des données patrimoniales (BNDP) et la bases relatives aux transactions immobilières (PATUELA) ont été ouverts à la CCMSA et à l'ACOSS. La CNAF dispose des mêmes accès à La CNAF dispose des mêmes accès à l'exception de FICOBA et Pôle Emploi peut accéder à BNDP et à PATUELA.

12) l'article 162 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ajoute un alinéa à l'article L.152 du livre des procédures fiscales permettant des échanges spontanés, sans demande préalable et nominative

13) Protocole du 7 mars 2012

14) Protocole du 18 décembre 2014 remplacé par une nouvelle convention signée le 28 novembre 2019

15) Entre les directions régionales des douanes et les directions régionales et départementales des finances publiques et/ou des directions spécialisées du contrôle fiscal (DIRCOFI)

16) Voir supra « l'Office national de lutte anti-fraude » et « le service d'enquête judiciaires des finances (SEJF) »

17) Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Il s'agit de la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

18) Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE.

19) Vérifications de comptabilité, ESFP, examens sommaires, examens de comptabilité, CSP suite à 3909

20) Chiffre d'affaires supérieur à 152,4 M€ pour les entreprises de vente ou 76,6 M€ pour les prestataires de service

21) Les dispositions en matière de prix de transfert, prévues à l'article 57 du CGI, ont pour objet de lutter contre les bénéfices indûment transférés au sein des groupes multinationaux. Elles s'appliquent lorsque les relations transfrontalières entre sociétés d'un même groupe diffèrent de celles qui s'appliqueraient entre entreprises indépendantes. L'administration doit apporter la preuve de la dépendance des entités concernées et de la réalité du transfert de bénéfices opéré au profit de l'entité étrangère. Cette condition de dépendance n'est pas requise lorsque le bénéficiaire du transfert est établi dans un pays à régime fiscal privilégié ou lorsque le bénéficiaire du transfert est établi dans un ETNC

22) Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L.13 AA et au second alinéa de l'article L.13 AB du LPF entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende pouvant atteindre 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ou 5 % des rectifications du résultat fondées sur l'article 57 du CGI.

23) Cette clause de sauvegarde peut être combattue par la démonstration de la fictivité de l'activité établie à l'étranger : sociétés holding sans activité opérationnelle situées aux Îles Caïmans, sociétés d'un groupe constituant une coentreprise à Singapour sans y affecter de personnel

24) Droit de communication (art. L. 81 et s. du LPF) ; droit d'enquête (art. L. 80 F du LPF) ; contrôle de billetterie (art. L. 26 du LPF) ; travail illégal (art. L. 10 A du LPF) ; droit de visite et saisie (art. L. 16 B du LPF) ; flagrance fiscale (art. L. 16 0 BA du LPF)

25) Dossiers dont le montant des droits ou des pénalités rappelés est non nul

26) Pénalités exclusives de bonne foi

27) Par ailleurs, la réponse fiscale n'est pas toujours la plus adaptée au regard de l'action pénale en cours

28) La saisie de la dénonciation obligatoire des dossiers à l'autorité judiciaire est possible dans l'application de suivi du contrôle fiscal depuis octobre 2020

I – LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA DGDDI EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALE

A – LA TRANSFORMATION DES CONTRÔLES EN MATIÈRE FISCALE : UNE PRIORITÉ D'ACTION DONNÉE À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UE

Dans un contexte de fraude complexe et croissante, la DGDDI a pris les mesures nécessaires pour tenir compte des réformes d'ampleur engagées au niveau national en matière de recouvrement de la TVA et au niveau européen avec l'entrée en vigueur au 1er juillet 2021 du paquet TVA e-commerce de 2017.

1 – La poursuite d'un plan d'action pluriannuel pour la protection des intérêts financiers de l'UE.

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a profondément modifié le champ d'intervention de la DGDDI en matière de TVA à l'importation (TVAI). Depuis le 1er janvier 2022, tous les opérateurs économiques assujettis auto-liquident la TVA due à l'importation. La TVAI due, par les personnes non assujetties, demeure collectée et contrôlée par la DGDDI.

La DGDDI a ainsi fixé comme objectif à l'ensemble de ses services, la sécurisation des intérêts financiers de l'UE et du budget national. En effet, les ressources propres traditionnelles de l'UE (droits de douane, droits anti-dumping, droits compensateurs) constituent également des éléments de la base imposable de la TVA à l'importation et ont donc un impact sur le budget national. À ce titre, la DGDDI a axé ses contrôles sur les ressources propres traditionnelles de l'UE et sur la TVA due par les personnes non assujetties.

En effet, si l'Union européenne possède la compétence exclusive pour définir la politique douanière, dans le respect des textes internationaux de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), les États membres sont en charge de collecter et reverser au budget de l'UE les ressources propres traditionnelles (RPT) et de mettre en œuvre les contrôles douaniers permettant de garantir l'effectivité de la perception de ces RPT..

En France, il relève de la responsabilité de la douane, seule administration compétente dans la perception de ces ressources à la frontière, de tout mettre en œuvre pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne, étant tenue, à cet égard, à une obligation de résultat.

Ainsi, afin d'assurer la correcte perception des droits et taxes et l'effectivité des contrôles, la Commission européenne, par l'intermédiaire de la Direction Générale du budget (DG BUDG), mène régulièrement des audits pouvant amener à évaluer des pertes de ressources propres pour le budget de l'UE, qui seront à la charge des États membres concernés.

Au-delà de l'obligation de résultat des États membres, l'engagement de la douane dans la lutte contre les fraudes à l'espèce, l'origine et la valeur, présente un enjeu d'équité commerciale et protège les entreprises européennes des phénomènes de concurrence déloyale.

En 2023, la douane a élaboré le Plan d'action pour la protection des intérêts financiers de l'UE 2023-2025, afin d'identifier et de structurer les rôles et les actions des différents acteurs, nationaux et locaux, dans les domaines de la réglementation, de l'analyse de risque, du ciblage, des contrôles et des enquêtes. Dans le cadre de la mesure n° 19 de ce plan, visant à mieux contrôler les flux à risque par le renforcement du travail en réseau, la DNRED a lancé un réseau opérationnel d'enquêteurs PIF (protection des intérêts financiers nationaux et de l'UE). Celui-ci vise notamment à favoriser le partage des bonnes pratiques, à articuler les procédures d'enquête concernant les mêmes opérateurs et à faire émerger de nouveaux champs d'investigation. Ce plan d'action ambitieux valorise et améliore une mission historique et essentielle de la douane. L'organisation d'un réseau de référents a également été institué en 2023.

Dans ce cadre, la DNRED a animé des ateliers sous forme de RETEX en lien avec les services d'enquêtes des directions régionales, sur différentes thématiques telles que l'enquête sous la direction du Parquet européen, la saisie des marchandises ou encore la visite domiciliaire.

La construction du plan d'action, dédié à la protection des intérêts financiers de la France et de l'Union européenne est la résultante de travaux collectifs entre la direction générale et des directions régionales au sein d'une task force interservices, dédiée à la PIF.

Il s'articule autour de trois axes étroitement liés : la prévention et la détection des risques de fraude et le contrôle des flux à risques, qui illustrent l'implication de tous les services dans une chaîne intégrée de contrôle. Enfin, un

quatrième axe dédié à la sécurisation du recouvrement des ressources propres traditionnelles a été ajouté afin de maîtriser davantage l'engagement de la responsabilité financière de l'État. L'interconnexion, la coopération et la communication entre les services douaniers, constituent des piliers importants de la mise en œuvre d'une politique des contrôles cohérente et efficace.

Ce plan d'action est étroitement suivi par la DGDDI. Il fait l'objet de bilans semestriels et de mises à jour régulières pour intégrer les nouveaux travaux et points d'attention. Ces évolutions visent à adapter l'action de la DGDDI aux nouveaux courants de fraudes et aux nouvelles menaces, tout en accompagnant et en facilitant les travaux des bureaux de douane dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

En matière de protection des intérêts financiers, les contrôles poursuivent les objectifs de confirmation des doutes soulevés par l'analyse de risque et donc le redressement financier en suite de contrôle non conforme. Les contrôles peuvent également lever le doute détecté par l'analyse de risque et démontrer la régularité d'opérations de dédouanement préalablement identifiées à risques.

2- L'évolution de la lutte contre les fraudes sur le vecteur du e-commerce

Avec le paquet TVA e-commerce et les dispositions du Code des douanes de l'Union, de nouvelles règles applicables aux envois de faible valeur ont été mises en place à compter du 1er juillet 2021 :

– l'exigence d'une déclaration sûreté-sécurité (dite ICS2) et d'une déclaration en douane (dite H7) pour chacun des envois importés, avec un jeu réduit de données. Jusqu'alors la déclaration électronique n'était pas obligatoire pour les marchandises d'une valeur de moins de 150 €, et la Poste était dispensée de toute déclaration ;

– la taxation à la TVA de tous les envois du e-commerce importés (suppression de la franchise de 22 €). La franchise de droits de douane, jusqu'à hauteur de 150 €, reste applicable ;

– une présomption de responsabilité fiscale des plates-formes de vente en ligne (Amazon, Alibaba…) et un système innovant de collecte de la TVA par celles-ci au moment de la vente (l'*import one-stop-shop,* IOSS). L'IOSS est un dispositif européen de simplification de la collecte de la TVA applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers, pour les envois d'une valeur n'excédant pas 150 euros. Il permet aux vendeurs et aux plateformes de commerce en ligne qui y sont enregistrés de collecter la TVA auprès du consommateur dès la vente, puis de la déclarer et de la reverser par l'intermédiaire d'un guichet unique dans l'Union européenne. Sa sécurisation constitue un enjeu important pour les administrations fiscale et douanière au regard des risques de fraude associés au développement massif des flux de commerce électronique.

Ainsi, en déployant en 2021, le système d'information dans lequel sont désormais injectées et analysées ces millions de données (Delta H7), la douane a construit une nouvelle frontière numérique, et elle continue de l'investir en y déployant de nouveaux outils pour sécuriser les recettes douanières et fiscales, cibler les colis et permettre également l'interception des produits illicites ou dangereux. Le nombre de déclarations H7 et le nombre d'articles augmentent chaque année de manière exponentielle. Ainsi, en 2025, le nombre de déclarations H7 a atteint 196 millions, représentant 828 millions d'articles déclarés. La valeur intrinsèque moyenne des marchandises déclarées représente 6,82 euros cette même année.

Face à cette augmentation drastique, la DGDDI s'est adaptée afin de lutter contre les fraudes présentes dans ce flux. A cet égard, la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a majoré le montant des sanctions prévues par l'article R.515-7 du Codes des douanes pour enrayer les soustractions des marchandises sous douane, importées en particulier dans le cadre du e-commerce.

Dans le schéma e-commerce, ont également émergé des marketplaces, interfaces électroniques servant d'intermédiation commerciale entre vendeur et acheteur. Le dropshipping, où le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente d'un produit, et où son fournisseur se charge de la livraison et de la logistique, s'est aussi développé, ouvrant la voie à de nouveaux schémas de fraude. La douane s'adapte à ces nouveaux schémas logistiques.

Les contrôles liés à la protection des intérêts financiers européens et nationaux (PIF) constituent une priorité en matière de commerce électronique pour la DGDDI. Cette priorité de contrôle vise à détecter les fausses déclarations de valeur en douane, le cas échéant combinées avec de fausses déclarations d'espèce pour sécuriser les ressources propres traditionnelles (RPT) (droits de douane ; droits antidumping ; droits compensateurs) et la TVA.

Dans ce domaine, la DNRED mène des enquêtes d'initiative, en lien avec ses partenaires nationaux (DNEF, TRACFIN) ou encore européens (Parquet européen, OLAF, EUROPOL), qui mettent en évidence des schémas de fraude organisés et complexes. En parallèle, la DNRED a engagé une action opérationnelle sur les flux *e-commerce.* Les

objectifs et les cibles présentés aux États membres ont fait l'objet de contrôles concertés en 2023, 2024, 2025 et 2026 ainsi que d'échanges d'informations dans le but de toujours mieux appréhender les process de fraude et leurs protagonistes.

Dans ce cadre, la coordination et la complémentarité des contrôles de la DGDDI et de la DGFiP sont fondamentales, notamment pour sécuriser, appliquer et suivre les évolutions du paquet TVA e-commerce. La DGDDI participe ainsi aux travaux européens visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le e-commerce, ainsi qu' à la sécurisation du système IOSS.

L'année 2026 a été marquée par la mise en place de la taxe nationale dite « petits colis », prévue par l'article 82 de la loi de finances pour 2026, à compter du 1er mars 2026. La DGDDI a appliqué cette taxe sur les déclarations en douane H7. Cela a engendré un déport des flux e-commerce vers d'autres États membres de l'Union. La DGDDI s'est mobilisée afin de réaliser des contrôles de conformité aux normes des produits industriels (pouvoir institué par l'arrêté du 23 mars 2026) sur les petits colis dédouanés dans d'autres États membres à destination de la France, garantissant ainsi la continuité de son action sur les flux e-commerce.

La taxe « petits colis » a été abrogée le 1er juillet 2026, date d'entrée en vigueur des droits de douane forfaitaires européens, de 3 euros par article, pour les ventes à distance d'une valeur intrinsèque de moins de 150 euros. La mise en place de ces droits de douane acte la suppression de la franchise existante pour les envois dont la valeur n'excédait pas 150 euros. La DGDDI s'est fortement mobilisée pour la mise en place de ces droits de douane au niveau européen.

Parallèlement, une clause anti-abus a été intégrée dans le règlement (CE) n° 1186/2009 relatif à l'établissement du régime des franchises douanières de l'UE, afin de permettre à la douane de qualifier de vente à distance les envois caractérisant le contournement du paiement des droits de douane forfaitaires.

La réforme de l'Union douanière, actée par l'accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil le 26 mars 2026, , met en place un dispositif spécifique au commerce électronique, notamment axé sur la responsabilisation des plateformes de e-commerce :

– l'introduction de la notion d'importateur présumé, introduisant une responsabilité accrue des plateformes et vendeurs en ligne : ceux-ci deviendraient responsables des formalités douanières, de la dette douanière ainsi que des réglementations non douanières ;

- la création d'entrepôts douaniers pour les ventes à distance, réservés aux opérateurs enregistrés au IOSS et ayant le statut Trust&Check, futur label de confiance prévu dans la réforme de l'Union douanière ;

- la mise en place de frais de gestion afin de financer le coût supporté par les administrations douanières pour les contrôles et la gestion des flux e-commerce. Ces frais de gestion, dont le montant et le périmètre d'application doivent être déterminés par acte délégué, doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er novembre 2026. Ils viendraient s'ajouter aux droits de douane forfaitaires.

Compte-tenu des enjeux afférents au e-commerce, le dispositif de la réforme sur ce sujet entrerait en vigueur en 2028, avec le lancement de la nouvelle plateforme commune des données douanières de l'Union (le Data Hub).

La France a été désignée pays d'accueil de la future autorité douanière européenne (EUCA), chargée de la coordination et de la supervision de la coopération opérationnelle entre les autorités douanières nationales. L'EUCA, qui sera établie à Lille, sera officiellement mise en place en 2028. Les travaux préparatoires sont toutefois en cours.

La parcellisation des envois dans des millions de colis complexifie inévitablement les contrôles et facilite la vente et l'achat de contrefaçons dans l'anonymat et depuis l'étranger. Face à ce phénomène, la DGDDI développe des méthodes d'action dans le fret express (retrait rapide des colis) ou sur les sites de vente en ligne (partenariats avec les plateformes) afin de retirer un maximum d'articles du marché avant leur distribution.

La douane développe également, en parallèle des contrôles sur les chaînes de tri, des investigations afin de rendre les contrôles plus efficaces. Pour cela, la DGDDI dispose de services d'investigations spécialisés pour les affaires les plus importantes (ex : existence d'un réseau, soupçons de blanchiment, etc.) et oriente en priorité ses enquêtes cyber sur les flux destinés à alimenter des réseaux de revente ou de distribution sur le territoire.

L'engagement d'une surveillance du marché digital se traduit également pour la douane à travers la prévention de la vente de contrefaçons en ligne. C'est l'objectif de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces qui a créé une nouvelle procédure d'injonction. Cette loi prévoit la possibilité de contraindre les plateformes à retirer les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions (notamment le trafic de contrefaçons).

Enfin, en matière de lutte contre les contrefaçons, la Douane est engagée dans des travaux de structuration des échanges d'informations avec les grandes plateformes de commerce en ligne en s'appuyant sur des protocoles de coopération.

B – LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Depuis 2020, la coopération avec les services de la DGFiP s'est sensiblement renforcée, au niveau central et territorial. Initialement structurée autour des transferts de fiscalité engagés par la loi de finances pour 2020, elle repose désormais sur un cadre rénové, des échanges de données plus fluides et une coordination opérationnelle accrue. Elle contribue à sécuriser les recettes publiques, à améliorer le ciblage des contrôles et à garantir la continuité de l'action de l'État dans les domaines douaniers et fiscaux partagés.

1- La mise en œuvre d'un cadre de coopération rénové

La DGFiP et la DGDDI coopèrent de longue date afin de favoriser les échanges d'informations, la consultation croisée d'applications, la conduite de contrôles conjoints ou coordonnés ainsi que la réalisation d'actions communes de sensibilisation et de formation. Les réformes intervenues depuis 2022, notamment la généralisation de l'autoliquidation de la TVA à l'importation, l'évolution des obligations déclaratives applicables au commerce électronique et les transferts de fiscalité, ont rendu nécessaire l'actualisation de ce cadre de coopération. Cette démarche s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale de 2023 relative à la lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques, qui prévoit notamment l'amélioration du partage d'informations entre les services compétents et le renforcement de la coopération opérationnelle entre la DGFiP et la DGDDI. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales prolonge cette orientation en décloisonnant davantage les échanges d'informations utiles à la détection et au traitement des fraudes. Elle permet notamment aux agents des douanes et des services fiscaux exerçant des missions d'enquête judiciaire de transmettre directement aux administrations douanière et fiscale les informations et documents utiles à leurs missions de contrôle, dans les conditions prévues par la loi.

Le nouveau protocole de coopération entre les deux administrations a été signé le 6 mai 2024. Il fixe des objectifs communs, organise des travaux collectifs et des formations conjointes et prévoit le suivi de thématiques inscrites dans ses annexes ou relevant du champ partagé entre les deux directions. Il constitue désormais le cadre de référence de la coopération nationale et de ses déclinaisons territoriales.

Le protocole rénové permet de mieux articuler les contrôles portant sur les matières partagées, notamment la TVA à l'importation, et de prendre en compte les conséquences fiscales ou douanières des redressements opérés par l'autre administration lorsqu'un lien existe entre les manquements constatés. Il encadre également les signalements réciproques des fraudes les plus graves et soutient les travaux communs du service d'analyse de risque et de ciblage (SARC), de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et des services centraux compétents.

Dans ce cadre, des instructions ont été diffusées en 2025 au sein des deux administrations afin d'améliorer la circulation et l'exploitation des bulletins de transmission d'informations (BTI). La poursuite des échanges, le développement d'accès croisés sécurisés et la conduite d'actions coordonnées constituent, en 2026, les principaux axes de mise en œuvre du protocole.

2- La consolidation des échanges de données et le développement des accès croisés

L'exercice des missions de la DGFiP et de la DGDDI rend indispensable un échange régulier, sécurisé et proportionné des informations détenues par chacune d'elles. L'évolution engagée consiste à compléter et, lorsque cela est possible, à remplacer les transmissions périodiques de fichiers par des accès croisés ou des dispositifs d'interconnexion permettant une consultation plus directe et plus actualisée des données utiles.

Ces échanges poursuivent quatre objectifs principaux :

- prévenir et détecter les infractions douanières et fiscales ;
- mutualiser les informations et les capacités d'analyse nécessaires à leur traitement ;
- faciliter les missions de gestion, de contrôle et de recouvrement de chaque administration ;
- assurer l'effectivité des sanctions et la sécurisation des recettes publiques.

Les dispositifs mis en œuvre sont encadrés par les textes applicables, le protocole de coopération et, selon les cas, des contrats de service. Ils reposent sur des habilitations individuelles, le respect du besoin d'en connaître, la traçabilité des consultations et la réévaluation régulière des droits d'accès.

a) L'extension en 2026 de l'accès de la DGFiP aux données de dédouanement

En 2026, l'accès de la DGFiP aux données de dédouanement a été étendu dans le contexte du déploiement du programme import-export. Jusqu'alors, les services de la DGFiP disposaient d'un accès aux données issues des anciens données DELTA. La mise en service de DELTA I et DELTA E s'est accompagnée de l'ouverture d'accès supplémentaires, permettant désormais à la DGFiP de consulter également les données relatives aux opérations d'importation et d'exportation issues de ces nouveaux applicatifs.
Cette extension permet aux services de la DGFiP de disposer d'une information plus complète et régulièrement actualisée sur les opérations réalisées avec les pays tiers. Elle contribue à sécuriser les déclarations fiscales des opérateurs, à rapprocher les données douanières des données de TVA et à améliorer le ciblage des risques, notamment dans le secteur du commerce électronique..

b) Les échanges liés au recouvrement des amendes et pénalités juridictionnelles

En application de l'article 80 de la loi de finances pour 2023, le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur prononcées par une juridiction au titre des textes appliqués par l'administration des douanes a été transféré à la DGFiP pour les jugements rendus à compter du 1er avril 2023.
La loi de finances pour 2026 a étendu ce transfert aux condamnations prononcées avant cette date. Leur prise en charge par la DGFiP interviendra progressivement, selon un calendrier fixé par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard le 30 juin 2028. Jusqu'à la date effective de leur transfert, ces créances demeurent recouvrées par la DGDDI. Les sommes résultant des transactions douanières restent, quant à elles, hors du champ de ce transfert.
Afin d'assurer le suivi de sa politique contentieuse, la DGDDI doit disposer des informations relatives au recouvrement des sanctions judiciaires. Un protocole d'échange organise à cette fin la transmission mensuelle, par la DGFiP, des seules données nécessaires au suivi du recouvrement des dossiers concernés.

c) L'exploitation partagée des données au service de l'analyse de risque et du ciblage

Le service d'analyse de risque et de ciblage (SARC) est un service douanier à compétence nationale chargé, pour le compte de l'ensemble des services de la direction générale des douanes et droits indirects, des missions suivantes en matière d'avant-dédouanement, de dédouanement et de fiscalité :
– l'analyse de risque ;
– la détermination des critères nationaux de ciblage qu'il intègre dans les outils informatiques visant à faciliter la réalisation des contrôles ;
– l'orientation des contrôles et des enquêtes et procède à leur transmission aux services douaniers les plus appropriés en fonction des risques identifiés ;
– sur son initiative ou à la demande d'un autre service douanier, la réalisation de toute étude ou analyse relative à la fraude.
À ce titre, il entretient une coopération nourrie avec les services de la DGFIP pour échanger les données utiles à l'exercice de leurs missions respectives et mutualiser leurs techniques et travaux d'analyse et d'exploration de données.

d) Le développement des accès croisés aux applications des deux administrations

Les accès réciproques aux fichiers et applications des deux administrations se sont progressivement développés depuis le protocole de 2011. Chaque nouvel accès fait l'objet d'un encadrement juridique et fonctionnellement adapté, précisant les finalités, les catégories d'agents habilités, les données accessibles, les modalités de traçabilité et les conditions de retrait des habilitations.
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a conforté cette évolution en étendant l'accès de la DGDDI à certaines données de la DGFiP, notamment au fichier des contrats d'assurance-vie (FICOVIE)

et à la base nationale des données patrimoniales (BNDP). L'application GALAXIE, déployée dans le cadre du projet PILAT, permet par ailleurs aux agents habilités de visualiser les liens entre personnes physiques et entités professionnelles ainsi que des éléments de contexte patrimonial et fiscal. L'arrêté du 11 mars 2022 encadre son utilisation par les services de contrôle, d'enquête et de recouvrement habilités de la DGDDI.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ne crée pas, à elle seule, un nouvel accès de la DGDDI à une application déterminée de la DGFiP. Elle renforce toutefois le cadre général de partage d'informations entre les agents chargés des enquêtes judiciaires et les services de contrôle des deux administrations, dans les conditions fixées par la loi.

En sens inverse, la DGDDI, en 2026, a mis en place un accès à destination de la DGFiP au casier viticole informatisé (nCVI). Cet accès, destiné à des agents individuellement désignés et habilités, permet la consultation de données relatives aux entreprises vitivinicoles, aux déclarations de récolte, de production et de stocks ainsi qu'au parcellaire viticole. Il répond à des besoins de contrôle fiscal, d'évaluation foncière et de fiabilisation des données cadastrales.

3 – Le renforcement de la coopération opérationnelle dans la lutte contre la fraude, notamment à la TVA

Les dispositifs institutionnels et techniques décrits précédemment se traduisent par des actions conjointes ou coordonnées, conduites aux niveaux national et territorial. Celles-ci visent à mieux articuler les procédures d'enquête et de contrôle, à fluidifier les échanges d'informations et à concentrer les moyens sur les risques présentant des enjeux communs aux deux administrations.

Ces actions ont mobilisé de manière complémentaire les leviers douaniers et fiscaux, notamment en matière de contrôle, de mesures conservatoires et de sécurisation des identifiants fiscaux. Elles contribuent ainsi à renforcer le ciblage et le traitement coordonné des risques partagés.

Parallèlement, la DGDDI poursuit son implication dans le réseau européen de coopération administrative EUROFISC, institué sur le fondement du règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010. Après avoir piloté, de 2013 à 2018, le groupe de travail consacré au recours abusif au régime douanier 42, elle continue de participer aux travaux relatifs au commerce électronique, coordonnés au niveau national par la DGFiP.

La douane apporte son expertise sur les données issues des déclarations en douane simplifiées H7 et sur leur exploitation dans les outils européens, notamment SURV (Surveillance), système européen permettant de centraliser et d'exploiter les données issues des déclarations en douane transmises par les États membres. Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA dans le commerce électronique, l'exploitation de ces données permet de mieux appréhender les flux de faible valeur, d'identifier les incohérences déclaratives et de faciliter le rapprochement entre les informations douanières et fiscales.

II – LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES

1 – La création d'un service de renseignement fiscal à la DNRED

Le 9 mai 2023, le ministre délégué chargé des comptes publics, G. ATTAL, a annoncé la création d'une « unité de renseignement fiscal » (ci après-URF) au sein de la DNRED dans le cadre du projet gouvernemental de lutte contre les fraudes aux finances publiques.

Cette nouvelle mission, confiée à la DNRED en raison de son savoir-faire en matière de renseignement, consiste à mettre en œuvre des méthodes de recherche humaine et technique pour lutter contre les fraudes fiscales les plus graves et les plus complexes. L'objectif de ce service est de fournir à la DGFIP des renseignements désignant des objectifs de contrôle et d'enquête précis. La mise en œuvre de l'enquête fiscale et la notification de redressements en découlant demeureront de la compétence exclusive de la DGFiP, à l'exception de la fiscalité douanière pour laquelle la DNRED est déjà service d'enquête.

En 2025, un protocole DGFiP-DGDDI-TRACFIN a été signé afin d'organiser les relations opérationnelles des directions dans le cadre du renseignement fiscal.

L'URF est entrée en fonction le 1er janvier 2025, une première phase de recrutement a alors été engagée, conduisant à l'arrivée des premiers agents dans leurs fonctions. L'ensemble des agents suivent une formation de plusieurs semaines sur le volet « renseignement » et le volet « fiscalité ».

Depuis 2025, l'URF a développé son activité opérationnelle, en transmettant plusieurs notes de renseignement fiscal à la DGFIP. La montée en charge opérationnelle s'est poursuivie en 2026.professionnelle dédiée sera proposée dès le lancement de l'Unité. Les effectifs de l'URF seront de 15 agents fin 2025.

2 – L'adoption de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic vise à renforcer l'efficacité et la coordination de la lutte contre les organisations et réseaux criminels impliqués dans le narcotrafic. Plusieurs de ses dispositions, bien que poursuivant un objectif plus général de lutte contre la criminalité, sont également susceptibles de trouver à s'appliquer dans le cadre des missions de la douane en matière de lutte contre la fraude fiscale.

a) La co-saisine des agents de l'administration des douanes

Le recours à la co-saisine des agents de l'administration des douanes, prévu par l'article 28 du code de procédure pénale, est désormais pleinement opérationnel, quel que soit le cadre d'enquête prévu aux deuxième et troisième alinéas de cet article. L'arrêté habilitant certains agents de l'administration des douanes à recevoir des commissions rogatoires, pris en application de l'article 344-5 du code des douanes, créé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 et désormais recodifié à l'article L. 427-47 du code des douanes, a en effet été publié le 17 mars 2026.

Le dispositif de co-saisine et ses modalités de mise en œuvre ont par ailleurs fait l'objet d'une doctrine d'emploi élaborée conjointement avec le ministère de la justice et diffusée aux services.

La co-saisine constitue un mécanisme de coopération procédurale et n'emporte aucune extension des compétences des agents de l'administration des douanes. Ceux-ci demeurent compétents pour rechercher et constater les infractions relevant du code des douanes et exercent leurs prérogatives dans les conditions qui leur sont propres. Le dispositif permet en revanche, sous la direction d'un magistrat, de coordonner et de mutualiser les interventions des services douaniers et judiciaires, chacun mettant en œuvre ses compétences et prérogatives propres, afin de conduire simultanément et efficacement les investigations nécessaires.

Ce dispositif présente ainsi un intérêt particulier pour les dossiers dits « du haut du spectre », qui nécessitent la mobilisation coordonnée des compétences douanières et judiciaires dans la lutte contre la fraude.

b) L'accès aux données des opérateurs de la logistique et du transport

Afin d'améliorer la détection des trafics et de renforcer la lutte contre la menace criminelle sur les plateformes logistiques, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a profondément réécrit l'article 67 sexies du code des douanes, désormais codifié, depuis le 1er mai 2026, aux articles L. 412-3 à L. 412-7.

Ce dispositif permet à des agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes, d'accéder, sur autorisation préalable du Premier ministre, à certaines données détenues par les opérateurs et prestataires du transport et de la logistique. Il s'agit des données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes, contenues dans leurs traitements automatisés, lorsqu'elles sont nécessaires à la recherche et à la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-19, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 du code des douanes.

Cette évolution répond aux difficultés récurrentes rencontrées par les agents de l'administration des douanes dans la mise en œuvre de leur droit de communication pour obtenir, auprès des acteurs privés du transport et de la logistique, les informations nécessaires à la détection des trafics, à la lutte contre la fraude et la criminalité organisée et à la sécurisation des flux de marchandises et de passagers.

L'accès aux données est encadré par une autorisation préalable du Premier ministre, accordée pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes. Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions et concerne des opérateurs ou prestataires individuellement désignés.

Le législateur a également assorti le dispositif d'une sanction financière : une amende peut être prononcée à l'encontre de l'opérateur ou du prestataire qui ne transmet pas les données sollicitées ou qui transmet des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses.

Les conditions de mise en œuvre effective de ce nouveau droit d'accès sont fixées par le décret n° 2026-724 du 31 juillet 2026 portant application des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des douanes.

c) Autres mesures d'accès à des traitements de données

Enfin, la loi du 13 juin 2025 a renforcé les capacités d'accès de la douane à plusieurs sources de données utiles à la détection des trafics et à la lutte contre la fraude. Elle a notamment instauré un dispositif de transmission des données relatives aux navires de plaisance et élargi l'accès des agents des douanes et de l'Office national anti-fraude (ONAF) aux données du système d'immatriculation des véhicules (SIV) et du fichier informatisé des données juridiques et immobilières (FIDJI).

(i) Le recueil des données relatives aux navires de plaisance (article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure)
La loi impose désormais aux autorités portuaires de transmettre les données recueillies lors de l'escale des navires de plaisance aux services de l'État chargés de la prévention et de la constatation des infractions de droit commun et douanières.
Les données concernées sont celles permettant d'identifier les navires de plaisance dont le port d'attache est situé dans un autre port, leur propriétaire et les personnes transportées, ainsi que les informations relatives à leur itinéraire. Le dispositif ne s'appliquera toutefois qu'aux ports désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports.
Le non-respect de cette obligation par une autorité portuaire pourra être sanctionné par une amende.
L'entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à l'adoption d'un décret en Conseil d'État précisant ses modalités d'application ainsi qu'à la publication de l'arrêté désignant les ports concernés.

(ii) L'élargissement de l'accès des agents des douanes au système d'immatriculation des véhicules (SIV)
La loi du 13 juin 2025 a également élargi, au bénéfice des agents de l'administration des douanes et de l'ONAF, l'accès aux informations enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), sur le fondement des articles L. 330-2 et L. 330-3 du code de la route.
Cet accès porte notamment sur les informations relatives à la circulation des véhicules et, pour les officiers de douane judiciaire (ODJ) et les officiers fiscaux judiciaires (OFJ), sur les données relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation.
La mise en œuvre effective de ces nouveaux accès relève du ministère de l'Intérieur, qui doit adapter les dispositions réglementaires encadrant le traitement et assurer sa mise en conformité avec les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel.

(iii) L'accès au fichier informatisé des données juridiques et immobilières (FIDJI)
Enfin, la modification des articles L. 135 ZC et L. 135 ZL du livre des procédures fiscales permet désormais aux agents de l'administration des douanes et à l'ONAF d'accéder aux données enregistrées dans le fichier informatisé des données juridiques et immobilières (FIDJI).
Les travaux sont engagés avec les services compétents afin de rendre ces nouveaux accès effectifs dans les meilleurs délais.

d) Renforcement de la lutte contre le blanchiment des produits de fraude

La lutte contre le blanchiment constitue un prolongement de la lutte contre les fraudes relevant des missions de la douane, permettant d'identifier, de saisir et de confisquer les fonds et actifs qui en sont issus.
Dans ce cadre, la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a renforcé les outils permettant d'appréhender les circuits financiers destinés à dissimuler l'origine ou les bénéficiaires des fonds issus d'activités illicites. Elle prévoit notamment l'application de la présomption d'origine illicite à toute opération effectuée au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation ou recourant à une technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des transactions en cryptoactifs. Sont notamment concernés les « mixeurs », services permettant de renforcer l'anonymisation des transactions en mélangeant des fonds provenant de différentes sources afin d'en complexifier la traçabilité. Ces dispositions, introduites par l'article 7 de la loi du 13 juin 2025, figurent désormais, depuis la recodification du Code des douanes entrée en vigueur le 1er mai 2026, à

l'article L. 513-15 du même Code. Elles ont parallèlement été introduites, pour le blanchiment de droit commun, à l'article 324-1-1 du Code pénal.

Par ailleurs, le champ du délit de blanchiment douanier permet désormais d'appréhender les fonds provenant, directement ou indirectement, de tout délit prévu par une disposition que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. Ces dispositions, auparavant prévues à l'article 415 du Code des douanes et désormais reprises aux articles L. 513-12 et L. 513-13, couvrent notamment les opérations financières réalisées avec l'étranger ainsi que les opérations de transport ou de collecte de fonds d'origine illicite effectuées sur le territoire douanier. Elles s'appliquent également lorsque l'opération porte sur des actifs numériques.

L'élargissement de la présomption d'origine illicite prévu à l'article L. 513-15 permet en outre de viser les opérations dont les conditions matérielles, juridiques ou financières ne paraissent avoir d'autre motif que de dissimuler l'origine illicite des fonds ou actifs numériques ou leur bénéficiaire effectif.

Ces évolutions renforcent ainsi les capacités de la douane à détecter les circuits de blanchiment et à appréhender les avoirs issus de fraudes relevant de l'ensemble de ses missions, notamment en matière douanière, de contributions indirectes et de réglementations assimilées. Elles contribuent, à ce titre, à l'efficacité de la lutte contre la fraude en matière d'impositions de toutes natures.

3 – La montée en puissance du parquet européen dans la protection des intérêts financiers de l'Union européenne

Le Parquet européen est entré en fonction le 1er juin 2021, à la suite de l'adoption de la décision d'exécution (UE) n° 2021/856 de la Commission du 25 mai 2021. Cet organe juridictionnel européen indépendant est chargé d'enquêter et de poursuivre les infractions portant atteinte au budget de l'Union européenne.

Il est constitué d'un échelon central, situé à Luxembourg et organisé autour de la cheffe du Parquet européen, et de 22 échelons déconcentrés, des procureurs européens délégués (PED) étant désignés dans chacun des États membres participant à la coopération renforcée.

La mise en place du Parquet européen a donné lieu à l'adaptation du Code de procédure pénale et du Code des douanes par l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 et la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020. Le décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 est venu compléter le dispositif juridique européen et national.

Par ailleurs, la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, a ajouté à l'article 344-2 du Code des douanes, un nouvel alinéa prévoyant qu'un procureur européen exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République dans ledit code.

L'enjeu est d'assurer une collaboration efficace entre les services des ministères économiques et financiers et le Parquet européen permettant d'apporter les suites douanières ou pénales adaptées à la diversité des affaires contentieuses portant sur les ressources propres de l'Union européenne qui sont constatées par les services.

Le Parquet européen est compétent pour ouvrir des enquêtes, engager des poursuites et porter en jugement les infractions, au sens de la directive relative à la protection des intérêts financiers par le droit pénal (dite « directive PIF »). Cette directive ne visant que les infractions PIF intentionnelles, la compétence du Parquet européen s'exerce sur les seuls délits douaniers intentionnels prévus par le Code des douanes, lorsqu'ils portent sur un montant de ressources propres éludées égal, ou supérieur à 10 000 euros (droits de douane, DAD, droits compensateurs et droits additionnels essentiellement) et sur les infractions en matière de TVA lorsque le montant du préjudice total s'élève à au moins dix millions d'euros en lien avec deux États membres participant à la coopération renforcée. En matière de tabac, le parquet européen est également compétent pour les dossiers portant sur du tabac en provenance de pays tiers. En 2025, la DGDDI a dénoncé des faits d'importation sans déclaration de produits du tabac manufacturé, le préjudice ayant été estimé à 33 472 € de droits de douane, 620 433 € d'accises et 132 241 € de TVA.

Une coopération fructueuse s'est très rapidement installée entre l'administration des douanes et les Procureurs européens délégués (PED), et est renforcée par la mise à disposition d'un assistant spécialisé en matière douanière. La coopération entre l'administration des douanes et le Parquet européen, qui officie depuis plus de cinq ans maintenant, se traduit par des liens étroits, favorisés par des rencontres régulières :

- échanges ponctuels sur des thématiques de fraude : en 2025-2026, la compétence du Parquet européen sur les affaires de tabacs de contrebande originaire de pays tiers à l'Union européenne a fait l'objet de plusieurs réunions afin d'élaborer la stratégie à adopter (seuils de quantités et de valeur, directives de contrôles et de signalement au Parquet européen) et de dossiers tests ;
- rencontre annuelle sur la coopération entre l'administration de la douane française et les Procureurs européens délégués à Paris afin de dresser un bilan de l'année écoulée et de définir de nouveaux objectifs ;

- participation au « regional meeting » du Parquet européen à Paris avec les Procureurs européens délégués de certains États membres. Le thème principal a porté sur l'articulation des investigations administratives et des enquêtes judiciaires en matière de ressources propres de l'Union ;
- rapport et bilan de la coopération entre les administrations des douanes européennes et le Parquet européen [1]adressé à la Commission européenne.

La création du Parquet européen a conduit la Douane à développer de nouvelles méthodes de travail. Un guide de l'enquête douanière conduite sous la direction du Parquet européen a été élaboré par les procureurs européens délégués et l'administration des douanes. Il a fait l'objet d'une diffusion à l'ensemble des services douaniers le 18 mars 2024. Ce guide compile sous forme de fiches thématiques une documentation utilement exploitable afin d'accompagner les services d'enquête susceptibles d'effectuer des investigations dans ce cadre.Le guide de l'enquête douanière conduite sous la direction du Parquet européen fera l'objet d'une mise à jour prenant en compte les évolutions au sein de la DGDDI. De nouvelles fiches vont également abonder le guide, notamment sur la notification de la dette douanière, les avis à se constituer partie civile, le renvoi aux autorités nationales en cas d'absence de compétence du Parquet européen après enquête et enfin sur l'extension de la compétence du Parquet européen aux infractions sur les importations de tabac tiers.

Au 28 mai 2026, 69 dossiers ont été retenus par le Parquet européen.

Sur les 69 dossiers :

– 44 sont des enquêtes en cours ;

– 7 n'ont pas fait l'objet d'une ouverture d'enquête ;

– 5 sont dans l'attente d'un soit-transmis ;

– 13 dossiers ont été clôturés par le Parquet européen.

[1] Participation au rapport des États membres « LEWP-C Action 12.9 on cooperation between customs and the European Public Prosecutor Office (EPPO) », dirigé par l'administration des douanes espagnoles et le département des accises, co-dirigé par le Parquet européen.

4 – Le contrôle de l'obligation déclarative des mouvements transfrontaliers d'argent liquide

Concernant le contrôle des mouvements physiques transfrontaliers d'argent liquide, incluant outre les espèces des instruments négociables au porteur et de valeurs très liquides (comme l'or par exemple), la DGDDI a largement modifié ses méthodes de travail au cours des deux dernières années.

Tout d'abord, la DGDDI a développé depuis 2019 et déployé début 2020, une nouvelle plateforme pour l'enregistrement des déclarations de transports de ce type de fonds, dénommée DALIA *2*. Cet outil moderne permet à toute personne de déclarer facilement, préalablement, en toute sécurité et partout dans le monde, les transports d'argent liquide à destination ou à la sortie de France.

Ensuite, sur le plan législatif et réglementaire, le règlement (UE) n° 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, le règlement d'exécution (UE) n° 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l'échange effectif d'informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 et la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 sont entrés en vigueur et applicables à compter du 3 juin 2021.

Ces textes prévoient :

• une extension de l'obligation déclarative relative aux flux transfrontaliers d'un montant au moins égal à 10 000 euros aux cartes prépayées et aux marchandises servant de réserve de valeur très liquide (dont l'or) ;

• la capacité de contrôle et d'interception des envois d'argent liquide, non accompagné, par l'instauration d'une obligation de divulgation (déclaration d'argent liquide effectuée a posteriori) : en cas de découverte d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros dans le fret ou les colis postaux, par exemple, les autorités douanières peuvent exiger du destinataire ou de l'expéditeur qu'il fasse une déclaration de divulgation et, dans son attente, retenir l'argent intercepté. A défaut du dépôt d'une tel déclaration dans un délai de 30 jours, la personne soumise à divulgation est en infraction et l'argent peut être retenu temporairement aux fins d'enquête ;

• la possibilité de retenir temporairement de l'argent liquide transporté ou envoyé, indépendamment du montant concerné dans le cas où il existe des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle, ou s'il existe un manquement à l'obligation déclarative ou de divulgation, pour une durée pouvant être de 30 jours, prolongeable jusqu'à un maximum de 90 jours ;

• la mise en place de critères communs de risque pour le contrôle de l'obligation déclarative ;

• un renforcement des échanges d'informations entre les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier (CRF) des États membres et, dans certains cas, avec EUROPOL, la Commission européenne et le Parquet européen.

La DGDDI a fait le choix d'harmoniser le dispositif national organisé par le code monétaire et financier, y compris dans les territoires ultra-marins, sur celui prévu au règlement européen. Ainsi, les services douaniers français disposent des mêmes capacités d'interception de l'argent liquide et, en termes de méthodologie, appliquent des règles identiques aux frontières tierces comme aux frontières intra-UE. La seule différence importante est que pour les flux intra-UE ainsi que ceux en provenance de l'étranger, la législation nationale est plus stricte que la législation européenne en ce qu'elle impose la production d'un document justifiant la provenance de l'argent liquide dès lors que son montant est égal ou supérieur à 50 000 euros.

La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a, par ailleurs, créé un nouveau dispositif de retenue temporaire des sommes d'argent liquide sans qu'il soit en provenance ou à destination de l'étranger, en cas d'indices de liens avec une activité criminelle. Ce nouveau dispositif permet d'appréhender les flux financiers illicites sur le territoire national. Les dispositions juridiques en matière d'obligation déclarative et de contrôle des flux d'argent liquide sont donc complètes et permettent aux agents de mieux intercepter les flux illicites, déclarés ou non.

En 2025, la douane française a relevé 2 619 infractions financières (manquements aux obligations déclaratives de transferts de capitaux et blanchiment douanier) pour un montant total de 73,65 millions d'euros.

Face à la persistance des flux financiers illicites et à la sophistication de schémas de blanchiment, la douane française poursuit le déploiement de sa stratégie anti-blanchiment, centrée sur le délit de blanchiment douanier et sur l'exploitation systématique de la dimension financière des fraudes. Ainsi, les services douaniers ont relevé, en 2025, 825 infractions de blanchiment douanier (contre 469 cas en 2024). Ce niveau élevé des constatations en matière de blanchiment douanier traduit une activité soutenue des réseaux criminels et une circulation intense de flux financiers illicites, ainsi qu'une mobilisation constante de la douane.

Enfin, la DGDDI a fait évoluer son système informatique pour l'adapter aux enjeux de cette nouvelle réglementation, en termes de gestion de suivi, de traçabilité et aussi d'interconnexion avec le système CIS+ de la plateforme AFIS de l'OLAF, pour la remontée automatique des informations.

5 – Le renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de la criminalité organisée et du terrorisme.

La position de la DGDDI en matière de lutte contre les infractions financières est apparue centrale et particulièrement importante dans le cadre des travaux réalisés au sein de la taskforce interministérielle GAFI, mise en place en vue de l'évaluation par le GAFI du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

L'analyse nationale des risques LCB-FT publiée, en 2019, par le Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (COLB)[1], à laquelle la DGDDI a largement contribué par ses propres analyses de la menace, a pointé le risque majeur que constitue le blanchiment d'argent issu du trafic de stupéfiants. Ce trafic générant des masses de liquidités devant nécessairement être transportées, la douane, dans sa capacité de contrôle des mouvements de fonds à l'entrée et à la sortie de France, mais aussi à la circulation sur le territoire national, constitue l'administration la plus à même d'intercepter ces flux financiers illicites. Ces contrôles permettent, notamment dans le cas d'un flagrant délit de blanchiment douanier, non seulement d'intercepter les fonds et de les saisir, mais aussi d'interpeller les personnes et de les placer en retenue douanière. Cette procédure permet la conduite d'investigations approfondies en flagrance (audition, visite domiciliaire notamment) et, à la demande du procureur de la République, pour remise à un officier de police ou de douane judiciaire ou une présentation à parquet en vu par exemple d'une comparution immédiate en justice.

Ainsi, de nombreux collecteurs et passeurs de fonds illicites peuvent faire l'objet d'enquêtes judiciaires d'envergure confiées par le Procureur de la République à des services spécialisés, tel que l'ONAF. Ces enquêtes, conduites parfois avec l'appui d'analystes d'Europol et de son bureau mobile, dispositif déployable sur le terrain permettant un accès sécurisé et en temps réel aux bases de données et outils d'analyse d'Europol permettent d'identifier des réseaux criminels transnationaux très structurés, puis d'identifier et de saisir les avoirs criminels issus de ces trafics. Cette stratégie offensive de la DGDDI permet d'intercepter des fonds issus de diverses autres infractions pénales et/ou provenant de fraudes fiscales, douanières ou sociales.

L'ONAF est ainsi un acteur de première importance de la stratégie financière de la douane qui inscrit pleinement l'enquête judiciaire, en suite de contrôles douaniers, comme un moyen de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement de la criminalité organisée et du terrorisme. Si l'objectif des enquêtes est de parvenir à démontrer l'existence d'un blanchiment douanier ou de droit commun, le recours à la présomption d'origine illicite prévue aux articles L 513-15 du code des douanes ou 324-1-1 du code pénal permet, sous certaines conditions et en l'absence de justifications présentées, de présumer l'illicéité des fonds détenus en matière douanière et des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion en matière pénale. La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic permet désormais aux officiers de douane judiciaire affectés à l'ONAF de pouvoir diligenter seul des enquêtes sur réquisition du procureur de la République ou commission rogatoire du juge d'instruction, sans obligation d'être co-saisi avec un autre service de police judiciaire, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes pour les infractions en matière de stupéfiants. Cet élargissement du champ d'action des officiers de douane judiciaires peut ainsi porter tant sur des procédures de manquements à l'obligation de déclaration ou de divulgation ou de délits de blanchiment douanier que sur des retenues temporaires d'argent liquide (RTAL) prononcées au titre du code monétaire et financier ou du code des douanes.

La douane dispose ainsi, aux fins de répondre au mieux à l'objectif poursuivi et au travers de ses différents services, des moyens lui permettant de définir une nouvelle stratégie globale efficace en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui a été diffusée à ses services en juillet 2024.

Outre le traitement en flagrant délit, les services d'enquête de la DGDDI, dont en premier lieu la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), ont développé une compétence pour enquêter d'initiative sur des infractions financières. C'est le cas à la suite d'analyses et de recoupement d'informations (exploitation des déclarations de mouvements internationaux de capitaux, par exemple), ou de recueil d'informations.

Des enquêtes sont également développées à la suite de constatations de manquements à l'obligation déclarative.

L'objectif de ces enquêtes est de parvenir à démontrer l'existence d'un blanchiment douanier ou d'une infraction permettant, a minima, la saisie (en vue de leur confiscation en justice) des fonds illicites. Dans le cas contraire, l'enquête devient alors un renseignement judiciaire ou fiscal, national ou international, transmis à l'autorité compétente pour permettre les développements nécessaires. Les services d'enquêtes douaniers exercent ainsi une vigilance accrue dans le cadre de l'ensemble de leurs actions de lutte contre la fraude concernant le blanchiment d'argent, à titre général.

La DGDDI est aussi l'autorité de contrôle du respect des normes LCB-FT par les professions du secteur de l'art, les opérateurs de ventes volontaires et les négociants en métaux précieux et pierres précieuses.

Cette surveillance, issue de textes récents, conduit à vérifier les mesures que doivent mettre en œuvre ces professionnels pour prévenir le blanchiment d'argent dans leurs activités commerciales.

Enfin, la DGDDI, et singulièrement, la DNRED, est l'administration en charge du contrôle du respect des mesures de gel des avoirs prises à l'encontre de personnes physiques ou morales et décidées tant au niveau communautaire, que dans le cadre de décisions onusiennes.

L'ensemble de ces actions et mesures constitue la feuille de route pour la DGDDI dans le cadre de sa stratégie LCB-FT.

Depuis le 29 juillet 2024, la douane s'est dotée d'une stratégie modernisée de lutte contre les flux financiers illicites.

L'objectif de cette stratégie renouvelée est de consolider, au niveau ministériel, l'approche douanière du traitement des infractions dans le domaine financier. Cette approche repose sur la volonté d'identifier les organisations criminelles, en les privant de leurs ressources et des bénéfices liés à leurs activités illégales.

Prenant en compte les recommandations du GAFI, l'adaptation de la stratégie douanière de lutte contre les flux financiers illicites poursuit l'objectif global de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement de la criminalité organisée et du terrorisme, en identifiant les organisations criminelles, en les privant de leurs ressources et des bénéfices liés à leurs activités illégales.

L'action douanière dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme va donc se structurer autour de trois objectifs opérationnels :

- l'identification, l'entrave et le démantèlement des acteurs du blanchiment grâce à une action douanière adaptée à chaque type de situation ;
- la saisie des fonds et de l'argent liquide en vue d'obtenir leur confiscation en justice ;
- la coopération de la DGDDI avec toutes les administrations partenaires, françaises et étrangères.

Par ailleurs, les orientations stratégiques et opérationnelles préconisées dans la nouvelle stratégie douanière anti-blanchiment tirent profit des dispositions en matière financière de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

En premier lieu, cette loi a notamment modernisé en profondeur le délit de blanchiment douanier prévu aux articles L.513-12 à L.513-14 du Code des douanes. Désormais, cette infraction peut être constatée en l'absence d'une opération financière avec l'étranger (importation, exportation, transfert ou compensation). En effet, les opérations de transport et de collecte de fonds d'origine illicite – en lien désormais avec tout délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer – réalisées sur le territoire national – peuvent également relever du délit de blanchiment douanier. Enfin, ce dernier intègre dorénavant les actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier.

En second lieu, la loi du 18 juillet 2023 introduit un nouveau pouvoir à la disposition des agents des douanes : la décision de retenue temporaire d'argent liquide intérieure (« RTAL intérieure »), prévue aux articles L.427-41 à L.421-16 du Code des douanes. Ce dispositif permet aux agents des douanes de retenir temporairement de l'argent liquide lorsqu'ils relèvent des indices de lien de cet argent liquide avec des activités criminelles (« ILAC ») et lorsque celui-ci circule sur le territoire national. Les ILAC couvrent un champ infractionnel particulièrement large, à la fois douanier et de droit commun (exemples : infractions terroristes, corruption, fraude fiscale avérée, etc.). Ainsi, ce nouveau pouvoir complète, de manière opportune, les capacités de retenue temporaire prévues par le règlement (UE) 2018/1672 et le Code monétaire et financier, dont la mise en œuvre est conditionnée par le franchissement physique d'une frontière (ou sa tentative).

Enfin, la notion d'intéressement à la fraude, spécifique au droit douanier et prévue aux articles L.523-1 à L.523-3 du Code des douanes, est explicitement étendue à tous les délits douaniers relevant des articles L.513-1 et suivants mais également le délit de blanchiment douanier. L'objectif est de mieux appréhender, sur le plan des poursuites relevant du Code des douanes, l'ensemble des protagonistes de l'infraction et non les seuls auteurs des flux financiers illicites et leurs complices.

La loi n° 2025-232 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a également renforcé **les prérogatives tant des services judiciaires que de l'administration des douanes dans la lutte contre le blanchiment et la saisie des avoirs illicites.**

Ainsi, les présomptions d'origine illicite, en matière de blanchiment douanier et de blanchiment général, sont étendues aux situations où les opérations incriminées sont effectuées au moyen de crypto-actifs comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs (cas des « mixeurs »). Par ailleurs, la présomption applicable au délit douanier est alignée sur celle de droit commun (article 324-1-1 du code pénal) en ce qu'il est ajouté à l'article L.513-15 du code des douanes que les fonds ou les actifs numériques sont présumés être le produit de l'une des infractions d'origine mentionnées aux articles L.513-132 et L. 513-13 du code des douanes lorsque les conditions de l'opération incriminée ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler le bénéficiaire effectif de ces fonds ou ~~des~~ actifs numériques.

Par ailleurs, la loi du 13 juin 2025 crée, au profit des agents des douanes, une capacité de saisie, au cours d'une enquête douanière, jusqu'alors prévue exclusivement au code de procédure pénale, de sommes d'argent versées sur des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques, lorsque leur confiscation est prévue par le code des douanes. Ce nouveau pouvoir ouvert aux agents des douanes permet de rendre indisponibles des sommes présentes sur des comptes bancaires, empêchant toute évasion des fonds et facilitant ainsi leur confiscation par l'autorité judiciaire. Il peut notamment s'agir de sommes en infraction tant au titre du blanchiment douanier (par exemple des sommes détenues sur un compte suite à des virements bancaires depuis l'étranger de fonds issus d'un délit en matière de contrebande de tabac ou de trafic de stupéfiants) que comme produit direct ou indirect d'un délit douanier, hors délit de blanchiment douanier (par exemple le dépôt d'espèces sur un compte bancaire issues d'une vente de marchandises contrefaisantes de contrebande).

Cette procédure de saisie est alignée dans ses modalités de mise en œuvre et de contestation sur le dispositif prévu par le code de procédure pénale (ex : autorisation du procureur de la République, maintenue ou levée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention-JLD-) dans un délai de 10 jours, voie de recours devant la chambre de l'instruction etc…).

Enfin, la loi insère dans le code monétaire et financier un dispositif national de gel administratif des avoirs et d'interdiction de mise à disposition de ressources économiques aux fins de lutte contre le narcotrafic (GABAN), sur le modèle de ce qui existe en matière de lutte anti-terrorisme pour le gel des avoirs (GABAT).

Ce dispositif permet au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'Intérieur de décider conjointement, après information du procureur de la République anti-criminalité organisée, du gel, pour une durée de six mois renouvelable sept fois (soit une durée maximale de 48 mois -4 ans-), des fonds et des ressources économiques des personnes impliquées dans le narco-trafic. Les infractions à ces mesures de gel sont réprimées par les articles L.542-1 à L.543-2 du code des douanes.

6 – La poursuite des objectifs fixés dans le plan national de lutte contre les trafics illicites de tabacs 2023-2025

La lutte contre toutes les formes de trafic de produits du tabac demeure une des priorités assignées à la douane. L'action des services douaniers continue de porter sur la lutte contre les trafics illicites à destination du marché français, quel qu'en soit le vecteur (maritime, aérien, ferroviaire et routier) et le niveau de trafic (transfrontaliers, fourmis et transnational organisé). Prenant acte de la progression des trafics et des succès obtenus dans le cadre du précédent plan, le plan national de lutte contre les trafics illicites de tabacs 2023-2025 s'est fixé pour objectif principal de mettre un coup d'arrêt à la progression de ces trafics. Ce plan comporte quatre engagements (renseignement, mobilisation et coopération, adaptation des moyens juridiques, communication et valorisation), déclinés en objectifs et actions. La DNRED est chargée de la mise en œuvre du plan d'action national tabacs 2023-2025 et de l'animation du réseau douanier de renseignement tabac. En 2024, 8 dossiers concernant le trafic de tabac ont été judiciarisés tandis que le volume de saisies réalisées est de 488,73 tonnes (18407 infractions), et 143,88 tonnes ont été saisies à l'étranger.

Ce plan comporte plusieurs mesures à caractère interministériel, nécessitant une coordination et des interactions avec les services des ministères de l'Intérieur (gendarmerie et police) et de la Justice, au niveau national et local. En 2025, la poursuite de ces objectifs a ainsi motivé l'organisation d'une troisième opération nationale conjointe dite « COLBERT », dans le cadre du groupe opérationnel national antifraude (GONAF) tabac, co-piloté par la DGDDI, cheffe de file dans la lutte contre les trafics illicites de tabacs, et la MICAF. Ainsi, du 4 au 11 juin 2025, une opération nationale « Colbert III », pilotée par la douane, avec l'appui de la MICAF, en partenariat avec la Police, la Gendarmerie, les polices municipales et l'autorité judiciaire, a été lancée afin de lutter contre la fraude en matière de tabac, sous toutes ses formes. Sur les quatre axes de contrôles identifiés (contrôles en milieu urbain, contrôles de commerces susceptibles de vendre illégalement des produits du tabac, contrôles routiers et autoroutiers et contrôles spécifique à la douane sur le vecteur aérien et fret postal et express), près de 26 tonnes de marchandises ont été interceptées et 157 interpellations réalisées.

De plus, le plan national de lutte contre les trafics illicites de tabacs 2023-2025 a permis de consolider le recours à des modes de coordination opérationnelle interservices dans les bassins de fraude les plus exposés. Cette démarche trouve son origine dans l'expérimentation, menée dès 2021 par la direction régionale de Lyon, d'un groupe de recherche et d'intervention contre le trafic de tabac (GRITT), mis en place en réponse au phénomène persistant des points de revente illicite de tabac dans l'agglomération lyonnaise. Sur ce modèle ont ensuite été créés les groupes de lutte anti-trafics de tabacs (GLATT), repris dans le plan national 2023-2025 pour les bassins urbains particulièrement exposés à ces trafics. Deux ans après le lancement des GLATT, il a été décidé d'étendre ce mode d'action à d'autres directions régionales souhaitant se doter d'une telle « task force » et d'élargir son champ d'intervention à d'autres types de fraudes. Les GLATT ont ainsi évolué en groupes de lutte anti-trafics (GLAT). Ces derniers constituent une « task force » opérationnelle associant, sous le pilotage des Pôles d'Orientation des Contrôles (POC) et les Cellules de Renseignement et de Pilotage des Contrôles (CRPC), plusieurs services dont l'expertise peut être mobilisée pour l'aboutissement d'investigations, notamment en matière de trafics de tabacs et de contrefaçons. Le GLAT ne constitue pas une structure en tant que telle, mais repose sur la coordination de l'action de plusieurs services en fonction du contexte et des enjeux locaux. Ce dispositif vise ainsi à doter les services douaniers déconcentrés d'une capacité d'action et d'enquête complémentaire aux contrôles menés sur les axes routiers, les plateformes logistiques, les points de vente illicites de tabac ou de contrefaçons, ainsi que sur internet et les réseaux sociaux. En 2026, ce mode de coordination opérationnelle est déployé dans 24 directions.La politique contentieuse et le cadre juridique applicable à la lutte contre les trafics de tabac ont également été revus en 2023 en vue de les adapter à la réalité des trafics. Les peines réprimant le trafic de tabacs ont été durcies par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 qui a porté de 1 à 3 ans la peine d'emprisonnement prévue par le code général des impôts - de 5 à 10 ans en bande organisée, instauré une peine complémentaire d'interdiction du territoire jusqu'à 10 ans pour tout étranger commettant ce délit et porté de 3 à 6 mois la durée de fermeture administrative des commerces revendant du tabac de manière illicite. A titre d'exemple, 108 fermetures administratives ont été prononcées sur la seule opération « COLBERT III ».

L'application du plan a également conduit la douane à s'inscrire dans un dispositif européen de traçabilité et de sécurité sur les produits du tabac fabriqués, importés et mis à la consommation dans l'Union européenne. Les informations de traçabilité permettront à la DGDDI de lutter plus efficacement contre la contrebande et la contrefaçon des produits du tabac.

En outre, dans le cadre de son action de lutte contre les trafics illicites de tabac, la DGDDI fait appel au Service commun des laboratoires (SCL), qui a constitué un pôle à compétence nationale sur son site de Marseille, en charge de l'analyse des produits du tabac. Ces analyses concourent au développement de capacités de profilage chimique pour mieux analyser les courants de fraude.

La stratégie 2026-2028, en cours d'élaboration, se veut être une stratégie de continuité du plan 2023-2025. La question de l'interministérialité, le renforcement des investigations douanières et la coopération européenne et internationale seront au centre de cette stratégie. En effet, l'accent sera mis sur l'accompagnement des services douaniers dans la réalisation de leurs contrôles et la conduite des investigations, tandis que le rôle de chef de file de la DGDDI sera renforcé.

La douane reste pleinement mobilisée dans le déploiement de mesures innovantes comme les nouveaux moyens de détection et de dispositifs de détection et d'analyse d'images, le réseau « Cybertabac » contre la fraude sur internet, ou encore l'adaptation des missions de lutte contre la fraude à la composante aéromaritime par le biais de la surveillance côtière.

Enfin, la transformation du SEJF en Office national anti-fraude (ONAF) le 1er mai 2024, lui confère les attributs attachés à un *office* de police judiciaire, en particulier la reconnaissance d'un chef de file en matière judiciaire qui inclut les trafics de tabacs. À cet égard, l'ONAF est identifié par les magistrats et les autorités judiciaires étrangères comme le service devant être prioritairement saisi sur cette thématique des enquêtes judiciaires à forts enjeux, complexes ou impliquant des structures organisées. À l'international, l'ONAF et la DNRED constituent, pour la France, les points de contact central dans les échanges internationaux et présenté en tant que tel pour les services partenaires et les institutions, tels EUROPOL ou Interpol.

7 – Le recours à des instruments de coopération administrative avancés

En matière de lutte contre la fraude aux accises, la DGDDI doit prendre en compte dans son programme de contrôle, les risques posés par l'augmentation du commerce intracommunautaire et de schémas de fraude impliquant des sociétés opérant dans plusieurs États membres par le biais de branches et de filiales ou de partenaires commerciaux diversifiés et parfois opaques. Ces pratiques renforcent la difficulté pour une seule administration de disposer d'une appréhension globale des activités d'une société.

Deux outils sont à la disposition de la DGDDI, prévus aux articles 12 et 13 du Règlement (UE) n° 389/2012 :

- Le contrôle multilatéral : il s'agit d'un contrôle coordonné de l'assujettissement à l'impôt d'un ou de plusieurs opérateurs imposables, organisé par deux ou plusieurs États membres ayant des intérêts communs ou complémentaires (des pays tiers peuvent également être invités à participer à un contrôle multilatéral). Un des objectifs principaux du contrôle multilatéral est de s'assurer que les accises sont perçues conformément aux législations de l'Union européenne et nationales.

- La participation de fonctionnaires d'autres États membres aux enquêtes administratives : il s'agit de permettre la présence d'un ou plusieurs fonctionnaires de l'État requérant ayant présenté une demande d'informations dans les bureaux de l'État membre requis ou dans le cadre d'une enquête administrative effectué par ce dernier. Un des objectifs principaux est de permettre aux fonctionnaires présents de participer à des réunions dans l'État membre requis avec le contribuable concerné, ou dans les locaux de celui-ci, et les fonctionnaires compétents chargés de procéder au contrôle.

8 – L'activité, l'évolution du le service national de douane judiciaire (SEJF) et sa mutation vers un Office national anti-fraudes aux finances publiques » (ONAF)

L'exercice de la mission de police judiciaire au sein de la direction générale des douanes et droits indirects et, depuis 2019, au sein de la direction générale des finances publiques, n'a cessé d'évoluer pour mieux s'adapter à la menace grandissante de la criminalité organisée dans le domaine économique et financier.

Ainsi, sur le plan structurel, le 1er juillet 2019, le service national de douane judiciaire (SNDJ) s'est transformé pour devenir le service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF). Ce service à compétence nationale, désormais rattaché conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et à la directrice générale des finances publiques, regroupe des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) aux côtés des officiers de douane judiciaire (ODJ).

Quatre ans plus tard, la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces fait évoluer le service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF) en un Office national anti-fraude aux finances publiques (ONAF) et lui confère la responsabilité de chef de file national sur l'ensemble des fraudes aux finances publiques, reprises dans le décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 :

- Les infractions prévues au Code des douanes ;
- Les infractions en matière de contributions indirectes ;
- Les infractions de fraude fiscale complexe ;
- Les escroqueries sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Les escroqueries aux finances publiques ;
- Les infractions relatives a la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.

Sur le plan opérationnel et judiciaire, les ODJ et les OFJ ont une compétence légale d'attribution prévue respectivement aux articles 28-1 et 28-2 du Code de procédure pénale. La loi de finances pour 2023 a étendu la compétence des OFJ aux escroqueries à la TVA qui entraient déjà dans la compétence des ODJ.

La transformation en office central, effective au 1er mai 2024, s'est aussi accompagnée d'une extension du champ de compétences des ODJ et des OFJ aux escroqueries commises au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu (art. 313-2, 5°, Code pénal).

La loi de finances pour 2024 a poursuivi l'extension de compétence des ODJ et OFJ sur la thématique large des finances publiques en leur permettant de rechercher et de constater l'infraction de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale.

Enfin, la loi du 12 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic permet aux ODJ de l'ONAF d'enquêter de façon autonome sur le blanchiment de trafic de stupéfiant, dès lors que l'origine de l'affaire est une constatation douanière. Cette disposition simplifie la saisine des ODJ par l'Autorité judiciaire qui n'a plus la contrainte de la co-saisine dans ce cadre.

III – RÉSULTATS CHIFFRÉS ET QUALITATIFS DE LA LCF

En 2025, les services douaniers ont réalisé 15 046 constatations, contre 13 775 en 2024, permettant de redresser plus de 221 millions d'euros de droits et taxes. Le détail des droits et taxes redressés par type de fiscalité figure en annexe au présent document.

À ces résultats, s'ajoutent ceux de l'ONAF qui, pour les affaires clôturées en 2025, a identifié un préjudice aux finances publiques d'un montant de plus de 397 millions d'euros (313 millions d'euros pour les affaires clôturées en 2024).

Préjudice aux finances publiques identifié dans les procédures SEJF/ONAF

	2023	**2024**	**2025**
TVA	41 177 635 €	53 441 873 €	42 894 114 €
Autres impôts	49 633 803 €	92 976 201 €	192 530 245 €
Droits et taxes douane / contributions indirectes	77 967 038 €	116 686 912 €	129 456 812 €
Aides / subventions publiques	20 700 740 €	1 667 061 €	20 054 612 €
Cotisations sociales	778 519 €	12 866 793 €	12 077 439 €
PIF – Union européenne	75 000 €	35 911 974 €	275 802 €
TOTAL	**190 332 735 €**	**313 550 814 €**	**397 289 024. €**

Montant des avoirs criminels saisis ou proposés à la saisie dans les procédures SEJF/ONAF

	2023	2024	2025
Avoirs saisis	48 910 926 €	369 847 346 €	529 384 866 €
Avoirs identifiés / proposés à la saisie en France	110 881 565 €	218 777 629 €	4 911 774 €
Avoirs identifiés / proposés à la saisie à l'étranger	0 €	7 932 771 €	1 054 039 €
TOTAL	**159 792 491.€**	**596 557 746.€**	**535 350 679.€**

Depuis le 1er janvier 2025, le montant des saisies est réparti différemment selon les conclusions d'un GT piloté par l'AGRASC dont l'objectif est de définir un référentiel commun sur les avoirs criminels.

Source : données ONAF issues des procédures judiciaires.

La lutte contre la fraude constitue un vecteur essentiel de garantie des droits des salariés et d'équité du prélèvement social, et ainsi de son acceptabilité auprès des entreprises et des travailleurs indépendants. Avec l'objectif de lutter contre l'absence de déclaration et de s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des données déclarées, les contrôles permettent de contribuer au maintien d'une concurrence loyale entre les entreprises et de sécuriser le financement du système de protection sociale.

Deux types d'actions de contrôle sont mis en œuvre par les organismes sociaux du recouvrement du régime général (réseau des URSSAF) et du régime agricole (réseau des MSA). La première typologie concerne les actions de vérification de la comptabilité du cotisant. Le contrôle comptable d'assiette permet d'accompagner le cotisant dans la bonne déclaration et de procéder à une vérification complète de sa situation. La seconde typologie concerne les actions plus spécifiquement tournées vers la lutte contre la fraude aux cotisations et le travail dissimulé. Elles peuvent consister dans des actions de prévention ou des actions de contrôle plus ciblées. Elles font l'objet de la présente annexe.

L'action des services de l'inspection du travail en matière de lutte contre les fraudes aux cotisations sociales est aussi indispensable. Les inspecteurs du travail ont pour mission de veiller au respect de l'application du droit du travail au sein des entreprises, dans le but de garantir les droits des salariés et d'assurer l'application effective des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. Ils interviennent dans de nombreux domaines tels que la santé et la sécurité au travail, la durée du travail, la rémunération, les contrats de travail, l'égalité professionnelle, ainsi que la lutte contre le travail illégal, notamment le travail dissimulé.

Ils disposent du pouvoir de relever les infractions et d'engager, le cas échéant, des suites administratives ou pénales.

L'action de l'inspection du travail en matière de lutte contre les fraudes aux cotisation sociales relève de l'action de lutte contre le travail illégal, au titre de la lutte contre le dissimulé et la fraude aux prestations internationales.

L'infraction de travail dissimulé se caractérise par un élément intentionnel, c'est-à-dire par une volonté délibérée de se soustraire à tout ou partie des obligations déclaratives ou de paiement.

Elle se matérialise soit par :

- une dissimulation totale ou partielle d'activité, correspondant à un défaut d'immatriculation au registre national des entreprises (RNE) ou au registre du commerce et des sociétés (RCS), à un défaut de déclaration aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, à une dissimulation du chiffre d'affaires ou des revenus ou la poursuite d'une activité après une radiation, au détournement du détachement par des entreprises étrangères n'ayant qu'une activité de gestion interne ou administrative dans leur pays ou réalisant une activité stable et continue en France ;
- une dissimulation totale ou partielle d'emploi salarié, correspondant à un défaut de déclaration de l'embauche, à une absence de bulletin de paie, à un défaut de déclaration relative aux salaires ou cotisations, à la déclaration d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

Dans le but de stopper les pratiques de travail dissimulé, la stratégie mise en œuvre par les corps de contrôle des organismes du recouvrement repose sur des actions :

- de prévention permettant d'affirmer une présence tangible sur l'ensemble des activités et du territoire pour sensibiliser les cotisants aux règles à appliquer et aux sanctions encourues ;
- de redressement des infractions détectées, ciblées sur les enjeux les plus importants, dans une logique d'efficacité financière.

Les infractions de travail dissimulé sont nécessairement constatées au moyen de procès-verbaux qui peuvent être établis par les corps de contrôle des organismes sociaux du recouvrement ou par ceux des autres administrations partenaires. Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République.

A côté de la procédure pénale, le dispositif de la lutte contre la fraude a été significativement enrichi par plusieurs mesures législatives et réglementaires afin de faciliter le redressement des cotisations et contributions sociales éludées ainsi que l'application de sanctions financières dissuasives.

Ainsi, lorsqu'une infraction de travail dissimulé est constatée par procès-verbal, les organismes du recouvrement sont fondés à procéder à :

- **un redressement forfaitaire**, sur une base de 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, pour chaque salarié en situation de travail dissimulé, lorsque le montant des rémunérations versées au salarié en contrepartie de son activité professionnelle non déclarée et la durée de l'infraction ne sont pas connus (art. L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale) ;
- **un redressement de l'assiette** des cotisations et contributions sociales à partir des constatations figurant dans les procès-verbaux établis par les partenaires (art. L. 8271-8-1 du Code du travail) ;
- **une annulation du bénéfice des exonérations et réductions de cotisations sociales** dont a pu bénéficier l'auteur du travail dissimulé sur la période durant laquelle il était en infraction, dans la limite de la prescription applicable (art. L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale) ;
- **une majoration de 35 % du montant du redressement des cotisations et contributions sociales ou de 50 %** lorsque la dissimulation porte sur plusieurs salariés, des salariés mineurs soumis à l'obligation scolaire, des personnes vulnérables ou en état de dépendance, ou de 60 % lorsqu'elle est commise en bande organisée (art. L.243 - 7-7 du code de la sécurité sociale -CSS-) ;
- **la mise en œuvre de la solidarité financière du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre** qui peuvent, sous certaines conditions, être débiteur solidaire et subsidiaire lorsque l'auteur du travail dissimulé est défaillant ou insolvable.

La conduite des contrôles reste attachée au respect du droit des cotisants et s'exerce dans le strict cadre de la procédure contradictoire, telle que prévue et encadrée par la réglementation et les chartes.

I - LES AXES STRATEGIQUES DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX COTISATIONS SOCIALES

A - LES ORIENTATIONS DE L'ACOSS POUR LE COMPTE DU RÉGIME GÉNÉRAL

1. La COG signée entre l'État et l'ACOSS pour la période 2023-2027

La COG a mis l'accent sur l'adaptation de la stratégie de la lutte contre la fraude. Ainsi, les actions de lutte contre la fraude doivent mieux s'insérer dans le contrôle interne, permettre une identification plus pertinente des risques de fraude, encourager le développement d'outils de croisement de données (interbranches, inter-régimes) et de détection des fraudes (datamining, big data), s'appuyer sur les échanges (acteurs des branches et partenaires externes) et se centrer sur les forts enjeux financiers. Les objectifs chiffrés fixés par la COG ont été révisés au regard de la crise sanitaire :

Indicateurs	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Montants cumulés redressés au titre de la LCTI (en M€) – révisés en 2024 à la suite du plan fraude à hauteur	800	2 000	2 800	3 900	5 500

de 5,5 Mds € en cumulé					
Montants cumulés recouvrés sur créances LCTI (en M€)	67	161	272	400	544
Montants cumulés de cotisations auto-entrepreneurs régularisées	34	70	110	152	200

En 2025, les résultats financiers annuels s'élèvent à 1,50 Md€ d'euros de redressements (hors dossiers exceptionnels) et 100 M€ recouvrés. Au total, 6 Md€ (en incluant les dossiers exceptionnels) et 4,3 Mds (hors dossiers exceptionnels) ont été redressés sur les trois premières années de la COG, et 300 M€ recouvrés. Supérieurs à la cible fixée pour la période contractuelle, ces résultats attestent d'une politique adaptée de prévention de la fraude, du renforcement des modalités de sélection des entreprises à contrôler et du perfectionnement dans les méthodes d'investigation.

Afin d'atteindre ces objectifs la stratégie du réseau des URSSAF est organisée autour de quatre axes majeurs :

- Être présent auprès de l'ensemble des catégories de cotisants ;
- Choisir la procédure la plus en adéquation avec le risque présenté par l'entreprise ;
- Assurer un niveau de présence homogène sur l'ensemble du territoire ;
- S'appuyer sur tous les moyens humains et matériels disponibles.

Les engagements du réseau des URSSAF portent plus particulièrement sur :

- Le renforcement de la coopération avec les services fiscaux (feuille de route commune et partage des résultats des contrôles avec la DGFiP) et les autres branches (échanges sur les données de contact, les coordonnées bancaires à risques, les résultats de contrôle via la DSN de substitution) ;
- La mise en œuvre d'une stratégie de fiabilisation des coordonnées bancaires, identification des usurpations d'identité, vérification de statut préalable à l'affiliation du travailleur indépendant ;
- La rénovation des outils de pilotage du système d'information sur l'intégralité d'un parcours fraude (du signalement au suivi du recouvrement, investigations en milieu dématérialisé) ;
- L'intensification du recouvrement des créances de travail illégal via la solidarité financière, le recouvrement des condamnations pénales, les saisies conservatoires et les saisies à l'étranger ;
- L'optimisation du ciblage des contrôles de la mobilité internationale (travaux d'analyse de la fraude, constitution du lac de données Class/Sipsi, diffusion de plans de datamining) ;
- La définition et le déploiement d'un pilotage rénové des dossiers LCTI à forts enjeux.

2. L'organisation retenue par le réseau des URSSAF pour lutter contre la fraude

Les acteurs du contrôle, qui sont réunis sous l'autorité du directeur régional de l'URSSAF (et de la Caisse générale de sécurité sociale – CGSS – en Outre-mer), sont le pilote régional du contrôle, les responsables des services contrôles, les inspecteurs du recouvrement, les contrôleurs du recouvrement et les assistants du contrôle. A la fin de l'année 2024, les activités du recouvrement comptent environ 1 536 postes d'inspecteurs (y compris ceux en formation et en cours de recrutement), dont **354 exclusivement dédiés à la lutte contre la fraude, ainsi que 236 de contrôleurs du recouvrement**.

Les métiers du contrôle étant règlementés, leur accès repose sur un processus national de recrutement et une formation nationale spécifique d'une durée de 12 à 19 mois. Pour exercer leurs missions, les agents de contrôle du recouvrement sont nécessairement agréés (par le directeur de la Caisse nationale) et assermentés et possèdent une carte professionnelle spécifique. La lutte contre le travail dissimulé s'inscrit dans une approche spécialisée des organisations et des équipes se traduisant par un management et des moyens dédiés. En 2025, le temps consacré par les URSSAF à la lutte contre le travail dissimulé s'établit à 26,6 % du temps effectif de contrôle.

L'efficacité de la lutte contre la fraude est renforcée par la mobilisation de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement au travers d'opérations de contrôle ponctuelles de grande envergure ou d'échange de données ou de cas de suspicion de fraude (sous-traitance en cascade, factures non régulières, incohérence des déclarations relatives à l'activité et à l'emploi) détectés lors des contrôles comptables d'assiette. Depuis 2019, les agréments des contrôleurs du recouvrement sont aussi étendus à la lutte contre le travail dissimulé (notamment pour l'exploitation

des procédures). Enfin, dans le cadre du partenariat noué par le réseau pour renforcer l'expertise et les contrôles, deux inspecteurs du recouvrement sont mis à la disposition de l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et de la cellule de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

B - LES ORIENTATIONS DE LA CCMSA POUR LE COMPTE DU RÉGIME AGRICOLE

1. La COG signée entre l'État et la CCMSA pour la période 2021-2025

La singularité de guichet unique du régime agricole est de dispenser des prestations sur l'ensemble du périmètre de la protection sociale et de recouvrer les cotisations. Cela permet d'appréhender la situation globale tant du point de vue des droits que de celui de la fraude.

Dans la continuité de la COG pour la période 2016-2020, il a été demandé à la CCMSA pour la période 2021-2025 de conforter ses dispositifs de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude. La CCMSA s'est ainsi engagée à renforcer sa stratégie de contrôle et de lutte contre la fraude en activant l'ensemble des moyens juridiques et techniques à sa disposition.

Des objectifs chiffrés ambitieux sont prévus par la COG pour piloter l'activité de lutte contre la fraude :

Indicateurs	2021	2022	2023	2024	2025
Montant des redressements au titre du travail dissimulé et des fraudes aux cotisations (LCTI)	20	22 (42 M€)	24 (66 M€)	26 (92 M€)	28 (120 M€)
Montants recouvrés sur créances LCTI en montant annuel (en M€)	6	7,5	8,5	10	11
Fréquence des redressements	18,5 %	19 %	19,5 %	20 %	20,5 %

La stratégie du réseau de la MSA est organisée autour de deux axes majeurs :

- l'expérimentation et le déploiement de dispositifs de datamining adossés à un accès élargi aux données détenues par les partenaires permettant de renforcer la performance de ciblage des opérations de contrôle ;
- la mise en œuvre des nouvelles possibilités d'intervention ouvertes au réseau en matière de contrôle sur pièces avec notamment un nouveau métier de contrôleur sur pièces (en complément des contrôles sur place) et en matière d'intervention au-delà du strict champ des affiliés au régime agricole (articulation et coordination des contrôles avec le régime général).

Cette stratégie est déclinée auprès de l'ensemble des organismes du réseau. Un plan national annuel de lutte contre la fraude comprenant des actions de lutte contre la fraude aux prestations et aux cotisations sociales dont celles afférentes au travail dissimulé est diffusé par la CCMSA. Ce plan national suit les orientations du Plan national de lutte contre le travail illégal (PNLTI) et de la Convention Nationale de Lutte contre le Travail Illégal en agriculture (CNLTI-A). L'ensemble des caisses élabore un plan local de lutte contre la fraude externe et interne formalisant ses priorités d'actions en lien avec les priorités institutionnelles nationales. Au regard de l'analyse des risques locaux, le plan permet de définir et piloter un programme de travail transverse de prévention, détection et sanction des fraudes.

2. L'organisation retenue dans la caisse centrale et le réseau des 35 caisses de MSA

La Direction de la Maîtrise des Risques, du Contrôle Budgétaire Institutionnel et des Projets est rattachée à la Direction Comptable et Financière et de la Maîtrise des Risques (DCF MR) de la CCMSA. Elle a en charge le cadrage et l'animation de la maîtrise des risques et du contrôle interne institutionnels. En matière de lutte contre la fraude, elle assure la définition des priorités institutionnelles, l'analyse des nouveaux textes (diffusion d'instructions aux caisses), l'animation du réseau MSA, le suivi et le pilotage des engagements pris dans le cadre de la COG. Les

problématiques afférentes à la lutte contre la fraude et le travail dissimulé font aussi l'objet de présentations devant le comité national de la maîtrise des risques et le comité directeur de la certification.
La CCMSA a créé en janvier 2025 une cellule nationale de contrôle externe, composée de contrôleurs agréés assermentés et commissionnés, afin de renforcer la lutte contre les fraudes à enjeux.

L'établissement d'une typologie spécifique des risques de fraudes. Dans la suite de sa proposition portée dans le cadre du PNLF 2016-2018, la CCMSA a diffusé au réseau, le 7 février 2023, la typologie nationale des fraudes de 2021. Cette cartographie valorise l'estimation des risques pour chaque mécanisme frauduleux, tant du point de vue de son occurrence que de son impact financier.

La définition de « requêtes nationales » pour améliorer le ciblage de la lutte contre la fraude. Sous l'égide de la DAMR, un groupe de travail composé de différentes caisses de MSA évalue l'efficacité des requêtes nationales et capitalise sur les requêtes locales efficaces dans le ciblage. 23 requêtes (fraudes aux cotisations et aux prestations) sont ainsi mises à la disposition du réseau.
Apparu pour la première fois en 2012, l'outil HALF (Halte à la Fraude) a fait l'objet d'une refonte en 2015 et ne cesse d'évoluer avec notamment une nouvelle version installée en janvier 2023. L'outil HALF permet à l'ensemble des caisses de gérer les dossiers de travail dissimulé. HALF fonctionne sur le principe d'un accès sécurisé et différencié (habilitations et gestion de profils). Cet outil permet d'améliorer le suivi, la traçabilité, la sécurisation et la transversalité du processus de détection et de gestion des fraudes. Il améliore la création des signalements avec l'ajout d'éléments de contrôle. Il simplifie la restitution des statistiques annuelles des caisses auprès de la CCMSA.
En 2025, 54,02 ETP agents agréés et assermentés de contrôle (54,47 en 2024) ont été mobilisés à la lutte contre le travail illégal et la fraude aux cotisations sociales.

C - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

- **Le Plan national d'action et le PNLTI :**

Les orientations stratégiques fixés par la DGT en matière de politique publique de lutte contre le travail illégal sont définies à travers deux documents de cadrage : d'une part le **plan national d'action** (PNA) du système d'inspection du travail (2026-2029), et d'autre part le **plan national de lutte contre le travail illégal** PNLTI (2023-2027) et d'autre part
Le Plan national d'action (PNA) mobilise les agents du SIT sur 5 sujets dits « incontournables »[1] : prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, lutter contre les fraudes qui portent préjudice aux travailleurs, réduire/supprimer les inégalités dont sont victimes les femmes au travail, protéger les travailleurs les plus vulnérables, garantir le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et la qualité du dialogue social.

S'agissant de la lutte contre les fraudes, l'inspection du travail se mobilise tout particulièrement sur :
- les montages spécifiques qui créent des préjudices pour les travailleurs (faux statuts, fraude à l'apprentissage, marchandage, etc.),
- les fraudes portant atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs vulnérables (salariés détachés, situations d'exploitation par le travail et traite des êtres humains, précarisation des travailleurs, jeunes, ...).
- les fraudes au détachement le cadre de la prestation de service internationale.

Les évènements, récurrents ou occasionnels, qui sont susceptibles de favoriser la fraude sociale sont également des priorités d'action (activités saisonnières agricoles, d'hébergement ou de restauration, grands évènements sportifs ou culturels, grands chantiers avec plusieurs niveaux de sous-traitance, prestations de service internationales, etc).
En outre, la mobilisation des agents de contrôle est attendue particulièrement sur les fraudes complexes, avec la mise en cause de l'ensemble des bénéficiaires de la fraude (donneurs d'ordre, maître d'ouvrage), dans le but de faire cesser les infractions grâce la mobilisation d'outils efficaces (PV, sanctions administratives, fermetures administratives, etc.). La mise à l'abri, la protection et l'accompagnement des victimes et le rétablissement de leurs droits sont en parallèle la priorité de l'inspection du travail.
L'attention du système d'inspection du travail doit également porter sur la protection des travailleurs vulnérables, notamment les travailleurs de nationalité étrangère, en situation de détachement ou dépourvus de titre de travail.

Elle doit conduire les services à agir d'initiative pour :

- détecter et faire cesser les situations d'exploitation de travailleurs vulnérables, en lien avec les partenaires institutionnels (parquet, police/gendarmerie) ;
- accompagner les travailleurs vulnérables afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits

Le PNA est basé sur la latitude laissée aux territoires pour construire leur diagnostic et les actions à déployer localement pour assurer la pleine mobilisation sur les sujets incontournables définis nationalement, dont la lutte contre la fraude, avec le meilleur impact.
La DGT retient un repère de 100 interventions en moyenne par agent, visant à assurer la présence nécessaire sur le terrain, mais ne ventile pas cet objectif entre les différents sujets et thématiques. Le pilotage de l'activité est ensuite assuré par le suivi des interventions en lien avec les articles visés dans lesdites suites.
En revanche des objectifs chiffrés sont définis par la DGT pour les campagnes nationales d'actions.

Le Plan National de Lutte contre le Travail Illégal (PNLTI) 2023-2027 constitue une réponse stratégique et coordonnée de l'État face aux fraudes sociales et économiques qui fragilisent les droits des travailleurs et la concurrence loyale entre entreprises. Porté par le Ministère du Travail, ce plan mobilise l'ensemble des corps de contrôle, notamment l'Inspection du Travail, autour d'une dynamique de renforcement des contrôles, de modernisation des outils d'intervention et d'intensification des sanctions.
Le PNLTI permet de lutter contre les fraudes en ciblant prioritairement les secteurs les plus exposés au travail illégal, tels que le bâtiment et les travaux publics, le transport routier, l'agriculture, l'hôtellerie- restauration et la sécurité privée. Il repose sur une approche territorialisée, permettant aux services déconcentrés de l'État d'adapter leurs actions aux réalités locales, tout en s'inscrivant dans une logique nationale de cohérence et d'efficacité.
Le PNLTI 2023-2027 comporte 34 mesures visant à coordonner l'action des services de l'État engagés en la matière autour des deux objectifs prioritaires suivants :

- Mieux contrôler par le ciblage, la priorisation et le renforcement des contrôles en matière de travail illégal ;
- Mieux sanctionner, mieux recouvrer et réparer les préjudices liés au travail illégal.

L'action de l'inspection du Travail dans le cadre du PNLTI se traduit par des contrôles renforcés sur les obligations des employeurs, notamment en matière de déclaration d'activité, de respect des statuts d'emploi, et de conditions de travail. Ces contrôles sont souvent menés en coordination avec d'autres services de l'État notamment dans le cadre des CODAF), comme les URSSAF, la MSA, les services fiscaux, les forces de l'ordre ou encore les douanes, afin de détecter les fraudes complexes, telles que les montages abusifs ou les détachements irréguliers.
Le plan prévoit également une modernisation du pilotage de la lutte contre le travail illégal, avec l'intégration d'outils numériques permettant de mieux cibler les contrôles et de suivre les résultats. Il encourage la coopération transnationale pour faire face aux fraudes impliquant des entreprises étrangères ou des travailleurs détachés.
Enfin, le PNLTI renforce le volet répressif en intensifiant le recours aux sanctions administratives et pénales. Les fermetures administratives d'établissements, les redressements financiers et les poursuites judiciaires sont mobilisés pour sanctionner les pratiques frauduleuses et dissuader leur reproduction. Le plan vise également à réparer les préjudices subis par les salariés et à protéger les entreprises respectueuses du droit.

La déclinaison locale du PNA et du PNLTI s'appuie sur des diagnostics locaux permettant aux équipes régionales et départementales d'établir des priorités de contrôle, et d'actions collectives au regard des enjeux locaux et d'avoir ainsi un meilleur impact sur les situations de travail.
En outre, le travail partenarial est fortement mobilisé dans le cadre de la LTI, notamment dans le cadre des CODAF ou lors d'enquête en co-saisine avec d'autres corps de contrôle compétents en ce domaine (URSSAF, MSA, forces de Police ou Gendarmerie, OCLTI notamment).

Enfin, en 2026, une campagne nationale pilotée par la DGT et portée localement par les unités régionales d'appui et de contrôle du travail illégal (URACTI) est dédiée à la lutte contre le recours abusif aux travailleurs indépendants.
Le recours abusif au statut de travailleur indépendant correspond aux situations où une entreprise fait appel à un travailleur indépendant alors que la relation de travail correspond en réalité à celle d'un contrat de travail salarié. On parle aussi de « salariat déguisé » ou de « faux statut d'indépendant ». Ainsi, le « faux » travailleur indépendant se trouve dans des conditions identiques à celle d'un salarié mais sans en avoir ni le statut ni les droits afférents.

La campagne comporte trois phases : information et de sensibilisation, contrôles ; bilan et évaluation. La campagne cible particulièrement les secteurs événementiel, commerces (grande distribution et de détail), et hôtel-café-restaurant.
La phase d'information et de sensibilisation vise à diffuser largement l'information sur la différence entre salariat et travail indépendant et les risques encourus en cas de recours abusif. Elle contribue à prévenir les situations de travail illégal et à favoriser les démarches de régularisation en rappelant les outils existants pour faciliter l'emploi salarié et accompagner les entreprises dans leurs besoins de main d'œuvre.
La période de contrôle est prévue de mars à août 2026. Les CODAF pourront être mobilisés durant cette phase.
Un bilan et une évaluation de l'action publique sera également établie en vue de mesurer les changements de comportement et régularisations obtenues suite à la campagne.

- **L'organisation retenue et les moyens mobilisés :**

En matière d'organisation, tous les agents de contrôle de l'inspection du travail (1 783,8 ETPT au 31/12/2025) ont compétence pour réaliser des contrôles en matière de travail illégal, dans le cadre de la compétence généraliste des inspecteurs du travail.
La priorité de lutter contre le travail illégal s'est traduite par création des URACTI et du GNVAC, ce qui a permis de déployer un accompagnement des agents dans les territoires, tout en étant en capacité de traiter des dossiers plus complexes ou à dimension géographique plus large, y compris transnationale.
Depuis 2014, 18 unités dédiées ont été mises en œuvre **dans chaque région** avec des agents de contrôles spécialisés en matière de lutte contre le travail illégal, les fraudes et le contrôle des prestations de service internationales.
Au 31/12/2025, ces unités d'appui et de contrôle du travail illégal (URACTI) comptent **111 agents de contrôle soit près de 6 % de l'effectif des** agents de contrôle de l'inspection du travail.
A l'échelon **national**, le groupe national de veille, d'appui et de contrôle **(GNVAC)** est mis en place depuis le 1er janvier 2015. Son effectif est de **6 agents de contrôle en 2025**. Cette unité opérationnelle d'intervention à compétence nationale, disposant de toutes les prérogatives de contrôle, apporte son appui sur des opérations d'envergure nécessitant une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles (R. 8125-15 Code du Travail), tout particulièrement dans le champ des fraudes au détachement et du travail illégal. Le GNVAC assure également une fonction de veille structurelle qui permet de mettre au jour des phénomènes frauduleux émergents, des secteurs d'activité particulièrement fraudogènes (exemple : recours au faux statuts, dévoiements de la sous-traitance dans les travaux de déploiement de la fibre optique, modes atypiques d'intermédiation dans le secteur aérien, livraison de petits colis).

Au titre des ETP et masses salariales consacrés à la lutte contre le travail illégal, nous retenons les modalités de calcul suivantes :

- Pour les agents du GNVAC : il est estimé à 90 % la part de leur activité dévolue à la LTI. Cette part est évolutive, et non fixe d'une année sur l'autre, car dépendante des dossiers attribués au GNVAC ;
- Pour les agents des URACTI : 100 %, s'agissant d'agents dédiés à la LTI au sein de l'inspection du travail ;
- Pour les agents des unités départementales à compétence généraliste, il est retenu l'hypothèse suivante permettant d'appréhender ces deux données : 7,4 % des suites à interventions portent sur la LTI en moyenne sur les trois dernières années (cf. point IIB/). Bien que ces données ne permettent pas directement d'estimer la part ETP dédiée à la LTI, car il s'agit souvent d'enquêtes complexes, nous proposons une évaluation sommaire de la part ETP consacrée à la LTI en retenant 7,4 % des ETP. Sont également rattachés à cette catégorie d'agents, pour l'exercice du DPT, les agents des unités régionales grands chantiers et transports[2], qui peuvent intervenir sur la LTI (15 agents, 14 ETPT au 31/12/2025. L'estimation de la masse salariale repose sur l'application du même ratio de 7,4 %.

Enfin, il est indiqué que les agents de l'inspection du travail participent aux missions de secrétaires de CODAF au sein des départements : un sondage opéré au sein des services départementaux nous permet, sur une base de 69 territoires répondant[3], que 55 % des secrétariats de CODAF sont assurés par des agents de l'inspection du travail pour une mobilisation entre 0,2 et 0,5 ETP.

Tableaux des effectifs au 31/12/2025 pour URACTI, GNVAC et agents de contrôle des unités départementales :

	2025			
Effectifs UCT et UCR hors URACTI	eff.phys	ETPT	Estimation du poids des ETPT consacrés à LTI (7,4 %)	Estimation de la masse salariale (avec CAS) consacrée à LTI (7,4 %)
TOTAL	**1 782,00**	**1 682,10**	**131,87**	**10 563 450,96**

Source : DGT (enquête flash effectifs), effectifs au 31/12/2025, agents de contrôle des unités territoriales, dont RUC inspectant
Poids des ETPT consacrés à la LTI : évaluation sommaire basée sur le poids des suites à intervention relevant de la LTI – valeur indicative
Masse salariale avec CAS : source DRH base 31/12/2025

	2025			
Effectifs URACTI	eff.phys	ETPT	poids des ETPT consacrés à LTI (100 %)	masse salariale (avec CAS) consacrée à LTI
TOTAL	**111,00**	**102,20**	**102,20**	**9 091 957,11**

Source : DGT (enquête flash effectifs), effectifs au 31/12/2025, agents de contrôle des unités régionales URACTI, dont RUC inspectant
Masse salariale avec CAS, source DRH 16/07/2026

	2025			
Effectifs GNVAC	eff.phys	ETPT	poids des ETPT consacrés à LTI (90 %)	masse salariale (avec CAS) consacrée à LTI (90 %)
GNVAC (DGT)	**7,00**	**6,80**	**6,12**	**570 348,00**

Source : DGT (enquête flash effectifs), effectifs au 31/12/2025, agents de contrôle des unités régionales, dont RUC inspectant
Masse salariale avec CAS, source DRH 16/07/2026

II - LE BILAN 2025 DE L'ACTIVITÉ DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX COTISATIONS SOCIALES

A - BILAN DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE POUR LE RÉGIME GÉNÉRAL

1. La mise en œuvre du plan de contrôle de l'année 2025 par les URSSAF

Dans un contexte d'intensification des contrôles ciblés, **38 039 actions** de lutte contre le travail dissimulé ont été conduites par le réseau des URSSAF en 2025 (+11,14 %).

Type d'actions de contrôle	Nombre d'actions de contrôle
Actions de contrôles ciblées	7 665
Actions de prévention	28 577
Actions d'exploitation de PV des partenaires	770
Actions liées à la solidarité financière	1 027
Activité globale	78 108

a) Les actions de prévention du travail dissimulé sans présomption de fraude

En 2025, les actions de prévention ont porté sur 28 577 entreprises ou établissements (+8,7 %). Elles ont été prioritairement réparties sur les secteurs de la construction (29,3 %), du commerce de gros, de détail alimentaire et non alimentaire (19,1 %) et de l'hébergement - restauration (11,6 %). Ces opérations préventives demeurent fortement intégrées aux missions de contrôle et ont ainsi représenté près de 75 % des actions de lutte contre le travail dissimulé engagées au cours de l'exercice.

b) Les actions de contrôle ciblées avec suspicion de fraude

En 2025, 7 685 actions ciblées ont été initiées (+13,45 %). Plus de 84,5 % de ces actions ont abouti à un redressement de cotisations et contributions sociales, témoignant de la pertinence de la détection du risque de fraude. A l'instar des années précédentes, les contrôles ciblés se sont majoritairement concentrés sur les entreprises relevant du régime général employant du personnel (4 896 actions) pour lesquelles il paraît plus nécessaire de s'assurer du respect des obligations déclaratives. Les actions engagées à l'encontre des travailleurs indépendants ont représenté 36 % des contrôles ciblés (2 769 actions), ce qui confirme tout de même une présence affirmée sur cette population.

c) L'exploitation directe des procès-verbaux des partenaires sans contrôle complémentaire

L'extension de l'agrément des contrôleurs du recouvrement à la lutte contre le travail dissimulé (arrêté du 17 juillet 2019) a donné une base juridique à l'exploitation des procédures par ces agents du contrôle.
En 2025, 770 procédures ont été exploitées, la part restante supposant des contrôles ciblés complémentaires est évoquée au point 2a. Le chiffrage direct des cotisations et contributions sociales s'est maintenu à un haut niveau d'efficacité, avec un redressement total de 25,9 millions d'euros.

d) Les contrôles comptables d'assiette portant sur du travail dissimulé

En 2025, la mobilisation des corps de contrôle généralistes du recouvrement sur la détection des infractions de travail dissimulé est toujours en recul. Ce sont **296 actions de contrôle comptable d'assiette** (CCA) qui ont abouti à plus de 11,9 millions de redressements au titre de la lutte contre le travail dissimulé (en hausse de 42,7 % sur un an).

e) Les actions conjointes dans le cadre du partenariat

En 2024, ce sont **9 160 actions conjointes** (actions de prévention et actions ciblées) qui ont été menées avec les principaux partenaires. La coopération a été davantage soutenue avec les corps de la police (49 %) et de la gendarmerie dont l'Office central de lutte contre le travail illégal (28 %), des services fiscaux (14 %), des douanes (8 %), et de l'inspection du travail (1 %).

2. Les résultats du plan de contrôle de l'année 2025

En 2025, les organismes du recouvrement affichent à nouveau des résultats exceptionnels en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Le réseau a procédé au **redressement de 1,50 milliard d'euros**, un résultat qui vient confirmer la progression significative de l'année 224 (1,6 milliard) et de l'année 223 (1,17 milliard).
Le montant des redressements et l'application des sanctions financières associées s'établit comme suit :

	Montants globaux de redressements (en euros)	dont redressements forfaitaires (en euros)	dont annulations d'exonération (en euros)	dont majorations de redressements complémentaires 25 % ou 40 % (en euros)
2020	605 741 846	27 426 758	25 099 474	154 092 961
2021	789 419 967	30 517 265	20 921 048	210 215 129
2022	788 116 736	35 194 151	27 177 669	207 066 838
2023	1 177 490 424	40 241 952	32 968 610	329 972 686
2024	1 596 004 944	51 203 560	75 537 475	414 842 509
2025	1 503 441 506	61 609 598	69 511 044	392 632 594

a) La verbalisation et le signalement aux autres caisses des infractions de travail dissimulé

En 2025, les inspecteurs du recouvrement des URSSAF et CGSS ont procédé, dans le cadre d'actions de contrôle ciblées, à la rédaction de **4 726 procès-verbaux** de travail dissimulé dont 61,3 % visent des cotisants du régime général / employeurs et 38,7 % des travailleurs indépendants.

La verbalisation du travail dissimulé par les URSSAF et CGSS progresse (+22 %). Cependant, elle ne relève pas des seules URSSAF, le partenariat étant une composante majeure de la lutte contre la fraude sociale.

La coopération avec les caisses prestataires a été significativement renforcée. Les URSSAF ont transmis plus de **3 141 signalements** à la suite de constats de situations de travail dissimulé. Ces signalements permettent le paiement à bon droit, soit en rétablissant les droits des salariés (DAS rectificatives pour les CARSAT), soit en sanctionnant l'assuré social ou l'allocataire qui dissimule une partie de sa rémunération (contrôle de l'exactitude des déclarations par les organismes prestataires).

b) Les redressements par type d'actions

Les URSSAF (et CGSS) ont procédé au redressement de plus **de 1 503 millions d'euros** qui se déclinent selon les activités, de la manière suivante :

Types d'actions de contrôle	Montants de redressement	Évolution 2025 / 2024
Actions ciblées régime général	1 326 386 898	-8 %
Actions ciblées travailleur indépendant	136 783 922	+11,9 %
Actions exploitation PV partenaire	25 928 273	+107,7 %
Autres actions	2 453 858	+233,6 %
Sous-total	**1 491 552 951**	**-5,5 %**
Actions de contrôle comptable d'assiette portant motifs de redressement LCTI	11 888 555	+42,7 %
Total général	**1 503 441 506**	**-5,21 %**

Les **montants moyens** de redressements sont globalement à la hausse au cours des 5 dernières années :

	Actions ciblées régime général	Actions ciblées travailleur indépendant	Actions exploitation PV partenaires
2021	233 531	40 866	27 360
2022	232 893	44 478	24 814
2023	344 360	40 324	29 427
2024	417 293	52 169	19 326
2025	335 200	n.c	n.c

Des situations de fraude au détachement ou à la pluriactivité impliquent des redressements importants : 40 actions de contrôle de la mobilité internationale ont été menées en 2025 avec un montant moyen de redressement élevé de 400 416 € et un montant global de redressement de près de 16 M€ . Depuis le début de la COG, ce sont 118 actions relevant des situations frauduleuses de détachement/pluri activité qui ont été menées par les URSSAF, pour un montant cumulé de 70 millions d'euros redressés. La majorité des contrôles engagées en 2025 est encore en cours de réalisation. Ces contrôles concernent une majorité d'États membres de l'Union Européenne.

c) Les redressements par catégories de cotisants

En 2025, **les mises en recouvrement à l'issue des seules actions ciblées** sur les cotisants relevant du régime général et sur les travailleurs indépendants totalisent **1,463 milliards d'euros, soit la quasi-totalité des redressements**.
1,33 milliard d'euros (90 % des montants redressés) relèvent du chiffrage des cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'emploi de salariés. Les 100 redressements les plus importants (moins de 2 % des actions ciblées sur des entreprises/employeurs du régime général) totalisent plus de 27 % des redressements globaux de cotisations et contributions sociales LCTI, ou 31 % des montants comptabilisés sur les seules actions ciblées.

	Actions ciblées régime général		Actions ciblées travailleur indépendant	
	Nombre d'actions	Redressement moyen en €	Nombre d'actions	Redressement moyen en €
2020	3 190	183 527	1 354	37 981
2021	3 715	233 531	1 854	40 866
2022	3 738	232 893	1 875	44 478
2023	3 835	344 360	2 255	40 324
2024	4 121	417 293	2 635	52 169
2025	4896	335 200	2 769	n.c

d) Les redressements par secteurs d'activités professionnelles

Par secteurs d'activité, **le bâtiment représente près des deux tiers** (64 %) du montant total des redressements (966 M€), les services administratifs (dont la sécurité privée) 13,8 % (208 M€), et le commerce de gros, de détail non alimentaire et alimentaire 5,3 % (81 M€).

e) Les redressements par motifs

L'enjeu financier de la dissimulation et de la minoration de l'emploi salarié demeure important. **86 % des montants globaux redressés relèvent d'une dissimulation totale de l'emploi salarié (1,28 Md d'euros) devant la** fraude aux mesures dérogatoires en faveur de l'emploi (5 %) et de manière plus résiduelle pour dissimulation d'activité notamment par les travailleurs indépendants (9 %).
Les redressements forfaitaires mis en œuvre lorsque les rémunérations dissimulées et la durée de l'infraction ne sont pas connues - en particulier lors de l'exploitation directe des PV partenaires, représentent une part importante en nombre des redressements (2 353 situations) mais une part limitée en montant : 61,6 millions euros (+20 %, et 4,1 % de la somme globale redressée).

f) Les sanctions et la solidarité financières

L'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales : En 2025, ces sanctions financières (au nombre de 2 740) s'élèvent à **69,5 millions d'euros**. Le recours au dispositif et son rendement financier connaissent une progression similaire aux montants redressés globaux.
La majoration du redressement : En 2025, ces majorations (au nombre de 6 436) s'élèvent à 392,6 millions euros (-5,4 %), soit 26 % des redressements globaux.
La solidarité financière des donneurs d'ordre : En 2025, la solidarité financière a été plus fréquemment mise en œuvre. Elle a été engagée à 1 015 reprises (+84 % sur un an).
L'annulation des exonérations du donneur d'ordres non vigilant a été mise en œuvre dans 71 situations (+88 %) pour un montant de 2,46 millions d'euros.

B- BILAN DE L'ACTIVITÉ DE RECOUVREMENT DU RÉGIME AGRICOLE

1. La mise en œuvre du plan de contrôle de l'année 2025

a) Les actions de prévention

La prévention de la fraude passe nécessairement par une bonne information des employeurs et des exploitants du régime agricole sur les enjeux, les dispositifs réglementaires et les sanctions.
Pour ce faire, les caisses de MSA impulsent des actions de sensibilisation des professionnels du secteur agricole : réunions d'information à l'occasion des temps forts de l'activité agricole (vendanges, ramassage des fruits et légumes, etc.), participation à la déclinaison locale du PNLTI et de la CNLTI-A ainsi qu'aux actions opérationnelles en découlant.
La CCMSA porte aussi diverses actions de communication : plans de communication sur le bénévolat ou l'entraide à destination des particuliers employeurs de jardiniers ou d'exploitants, publications en ligne sur les précautions à prendre en matière de détachement à l'attention des donneurs d'ordre, ainsi que sur les dispositifs de simplification déclarative (TESA) et d'aide en matière d'emploi salarié. Des fiches opérationnelles sur l'accueil de travailleurs saisonniers, dont les travailleurs détachés, ont été mises en ligne sur le site de la MSA et diffusées à l'ensemble des organisations patronales et salariales, signataires de CNLTI-A.

b) La détection des fraudes

L'action des MSA s'organise autour de trois grandes catégories de risques.
Le détachement et les fraudes complexes : cette priorité a été réaffirmée par instruction du 27 octobre 2022. L'ouverture de la consultation de la base de données SIPSI (déclaration de détachement) au profit des agents de MSA a été rendue opérationnelle à l'automne 2023. Ce nouvel accès direct a permis à la MSA de poursuivre, dans une logique d'action partenariale, le ciblage des contrôles sur ces dossiers, dans le cadre d'échanges d'informations préalables ou l'organisation de contrôles conjoints avec les DEETS. Une démarche de conventionnement entre la CCMSA et l'ACOSS a été engagée en 2023 en vue d'assurer l'accès des corps de contrôle MSA à la base CLASS permettant de consulter en ligne les formulaires E101 ou A1 émis par les autorités de sécurité sociale de l'Espace européen. 8 contrôles effectués par 11 caisses de MSA dans ce cadre ont donné lieu au contrôle de 84 salariés intérimaires.
La dissimulation d'activité ou d'emploi salarié par défaut de déclaration : ces contrôles ont été prioritairement déployés auprès des entreprises des secteurs paysage et forestier. 28 caisses ont exploité la requête « Recours massif au temps partiel » portant sur le risque de sous-déclaration et de dissimulation d'activité, en ciblant prioritairement les secteurs à risque.
La fraude aux cotisations par détournement d'un dispositif légal ou réglementaire : ce type de détournement peut résulter de la production intentionnelle de fausses déclarations par le cotisant en vue de s'assurer l'ouverture / le maintien d'un dispositif d'exonération ou de l'abus volontaire d'une qualité erronée (cotisant de solidarité, cotisant résidant à l'étranger) afin de minorer indument le montant des cotisations et contributions exigibles. Les priorités de contrôle ont porté sur la vérification des situations d'emploi salarié des cotisants solidaires (en dépassement manifeste des 1200 heures) et des pratiques déclaratives des exploitants sous le régime du micro-BA (afin de ne pas sortir du seuil du micro-BA).

2. Les résultats du plan de contrôle de l'année 2025

En 2025, **la MSA a réalisé 9 780 contrôles de lutte contre la fraude** : 2 672 contrôles de travail illégal (+9 %) et 7 108 contrôles de fraudes aux cotisations (+50 %). Les contrôles de travail dissimulé ont été prioritairement déployés auprès des entreprises relevant des secteurs paysage et forestier.
La mobilisation du réseau des 35 caisses de MSA a permis de détecter un montant de 35,5 millions d'euros de fraude en matière de cotisations (travail dissimulé et fraude aux cotisations), montant en hausse de 19 % par rapport à 2024.
Le montant de la fraude aux cotisations s'établit à 5,8 millions d'euros (+2 % par rapport à 2024) et celui du travail dissimulé à 29,8 millions d'euros (+22 % par rapport à 2023) :

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Montant préjudice (en euros)	Nb de fraudes détectées	Montant préjudice (en euros)	Nb de fraudes détectées	Montant préjudice (en euros)	Nb de fraudes détectées	Montant préjudice (en euros)	Nb de fraudes détectées	Montant préjudice (en euros)	Nb de fraudes détectées
Cotisations	6 230 628	299	5 914 221	237	4 731 223	257	5 648 678	257	5 758 191	221
Travail illégal	19 108 318	293	12 599 687	172	25 287 203	239	24 358 097	254	29 812 852	236
Total	25 338 946	592	18 513 908	409	30 018 426	496	30 006 775	511	35 571 043	457

Le montant de l'ensemble des redressements et l'application des sanctions financières associées au travail illégal s'établit comme suit au cours des 5 dernières années :

	Montants des redressements Travail illégal (en millions euros)	dont redressements forfaitaires (en millions euros)	dont majorations de redressement et annulations d'exonération (en millions euros)	Montants des redressements Fraude aux cotisations (en millions euros)
2021	19,1	3,87	2,84	6,2
2022	12,6	4,4	3,3	5,9
2023	25,2	11,2	3,58	4,7
2024	24,4	NC	NC	5,6
2025	29,8	NC	1,26	5,8

a) La fraude aux cotisations (hors travail illégal)

En 2025, **221 fraudes aux cotisations pour un préjudice de 5,8 millions d'euros ont été détectées** : 39 fraudes sur les cotisations des salariés pour un montant total de **1,4 millions d'euros** (3,73 millions d'euros en 2023) et 182 fraudes sur les cotisations des non-salariés pour un montant total **de 4,32 million d'euros. 7 plaintes** ont été déposées (5 pour des fraudes aux cotisations de non-salariés, 2 pour des fraudes aux cotisations des salariés).

b) Le travail illégal et dissimulé (TID)

La répartition des actions de contrôle : En 2025, les **2 672 actions de contrôle** se sont réparties de la façon suivante :

- 44,2 % d'actions émanant de la MSA agissant seule (1 183 contrôles) : le montant des redressements s'élève à 15,9 millions d'euros soit 53 % du total des redressements (62 % en 2024). 25,4 % d'actions conjointes de la MSA et de l'inspection du travail (678 contrôles) : le montant des redressements s'élève à 770 000 euros, soit 2,6 % du total des redressements (2,9 % en 2024).
- 28,3 % d'actions concertées entre la MSA et d'autres corps de contrôle (757 contrôles) : le montant des redressements s'élève à 8,9 millions d'euros, soit 29,69 % du total des redressements (24,1 % en 2024).
- 2 % après réception de procès-verbaux (PV) d'autres organismes : 54 PV de travail dissimulé établis par d'autres corps de contrôle ont été transmis à la MSA (64 en 2024). Le montant des redressements de cotisations s'élève à 4,3 millions d'euros, soit 14,4 % du total des redressements (11,1 % l'année précédente).

Le montant total des redressements est de 29,8 millions d'euros en 2025 (2,7 millions d'euros de redressement de cotisations pour les non-salariés agricoles et 27,1 millions d'euros pour les salariés agricoles).

Enfin, 166 mesures d'annulation d'exonérations de cotisations ont été prises pour un montant de 1,2 millions d'euros.

La dynamique partenariale et inter-régimes : En 2025, les caisses de MSA ont participé à 348 réunions du Comité opérationnel départemental de lutte anti-fraude (CODAF) et adressé 1 856 signalements de travail illégal à destination des partenaires (organismes de sécurité sociale, services fiscaux, douane, justice etc.).

L'action pénale des caisses de la MSA sur le champ du travail dissimulé : **174 procès-verbaux de travail dissimulé** ont été dressés en 2025. La constatation de situations de travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d'activité et/ou de salariés donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal directement transmis au Procureur de la

République afin que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Lors de contrôles réalisés en collaboration avec d'autres corps de contrôle, les contrôleurs MSA n'établissent pas systématiquement le procès-verbal. Ainsi, 144 PV sont signés par les seuls agents MSA, 14 PV sont co-signés entre la MSA et un autre corps de contrôle, 16 PV sont exclusivement établis par le ou les corps de contrôle habilités avec participation des agents MSA à l'opération. Enfin, 236 plaintes ont été déposées (139 pour des salariés, 87 pour des non-salariés).

C. LE BILAN DE L'ACTIVITÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

Le système de rapportage, SUiT (extraction via Delphes) de la DGT, permet de présenter les suites à interventions ventilées par sujets incontournables et par types de suites (acte formalisé par les agents de contrôle à l'issue de leur intervention qui succède à l'intervention[4] : courrier d'observation écrite, procès-verbaux, rapport, décision, mise en demeure.

Le système s'appuie sur les articles législatifs et réglementaires renseignés dans les suites à intervention, l'outil proposant une nomenclature intégrée, dont l'utilisation effective par les agents est en constante évolution depuis 2023 (50 % des suites comprenaient des articles issus de la nomenclature intégrée en 2023, 69 % en 2024, et 71 % en 2025). De fait, ce défaut de saisie conduit à une sous-évaluation du niveau d'activité réelle, liée aux suites pour lesquelles des références juridiques ne sont pas implémentées via le système[5].

1. Les suites en matière de lutte contre les fraudes aux cotisations sociales :

L'action de l'inspection du travail en matière de lutte contre les fraudes aux cotisation sociales relève de l'action de lutte contre le travail illégal, au titre de la lutte contre le dissimulé et la fraude aux prestations internationales.

Ces suites sont rattachées au sujet incontournable « Lutte contre les fraudes » des PNA 2023-2050 et 2026-2029, et aux sous-sujets « 2.1. Dissimulation d'activité, d'emploi salarié et d'heures de travail », « 2.3 Respect des obligations formelles du détachement », « 2.4 Respect des droits fondamentaux des travailleurs détachés et du noyau dur » et « 2.5 Réalité du détachement ».

Les chiffres pour le sous-sujet « 2.2 Prêt illicite de main d'œuvre et marchandage » sont indiqués pour information, car la constatation de ces infractions ne permet pas, à elle seule, de conclure à une fraude aux prestations sociales. Il faut démontrer, en plus, qu'une prestation a été obtenue ou maintenue indûment grâce à une fausse déclaration, à une dissimulation ou à une manœuvre frauduleuse.

	2023	**2024**	**2025**
Nombre de suites liées au sous-sujet incontournable « 2. Lutte contre les fraudes »			
2. Lutte contre les fraudes	**7 251**	**10 493**	**10 575**
% de suites liées au SI 2. Lutte contre les fraudes	8,2 %	7,3 %	6,8 %
...dont pv	*435*	*988*	*971*
2.1. Dissimulation d'activité, d'emploi salarié et d'heures de travail	*4 228*	*6 661*	*7 054*
...dont pv	*414*	*937*	*935*
2.2. Prêt illicite de main d'œuvre et marchandage	*534*	*810*	*868*
...dont pv	*37*	*94*	*96*
2.3. Respect des obligations formelles du détachement	*2 479*	*3 031*	*2 814*
...dont pv	*9*	*15*	*8*
2.4. Respect des droits fondamentaux des travailleurs détachés et du noyaux dur	*715*	*1 043*	*951*
...dont pv	*6*	*13*	*14*

2.5. Réalité du détachement (Fraude à l'établissement)	*54*	*62*	*87*
...dont pv	*11*	*18*	*16*
% de suites contenant des articles (servant au calcul des SI)	50 %	69 %	71 %

Source : DGT (export Delphes du 28/05/2025 pour les données 2023 et 2024 et du 08/07/2026 pour les données 2025).
Note : Une seule et même suite peut concerner plusieurs sous-sujets incontournables.

Le poids des suites liées au sujet incontournable « lutte contre les fraudes » représente en moyenne de 7,4 % des suites totales sur les trois dernières années, chiffre stable dans la durée.
Parallèlement, sur les trois dernières années, le nombre de procès-verbaux suite à intervention des agents de contrôle a fortement progressé (près de 45 % de procédures supplémentaires entre 2023 et 2025). Une telle progression nous amène à considérer que les contrôles sont mieux ciblés et visent des situations infractionnelles plus régulièrement. La progression est surtout marquée pour les infractions liées au travail dissimulé et prêt illicite de main d'œuvre et marchandage.

2. Focus sanctions administratives PSI :

En matière de détachement de salariés en France dans le cadre de prestations de services internationales, les agents de contrôle de l'inspection du travail **constatant certains manquements[6], peuvent** transmettre un rapport au Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en vue du prononcé d'amendes administratives, notamment en cas de non-respect des obligations de déclaration préalable de détachement, de l'obligation de désignation d'un représentant en France, de l'obligation de procéder à la déclaration de tout accident du travail, de l'obligation de présentation des documents exigibles traduits en langue française, de l'obligation de vigilance et obligations subsidiaires des donneurs d'ordre, maîtres 'ouvrage ou entreprise utilisatrice.

Le tableau ci-dessous présente les éléments de bilan en volume de sanctions administratives en matière de PSI sur les trois dernières années :

	2023		**2024**		**2025**	
	Total des amendes administratives	*PSI*	**Total des amendes administratives**	*PSI*	**Total des amendes administratives**	*PSI*
Nombre de sanctions notifiées au 31/12/année	**1 887**	*388*	**1 940**	*373*	**2 127**	*314*
Montant unitaire moyen indicatif par manquement	**1 059**	*1 217*	**989**	*1 127*	**963**	*1 168*
Nombre moyen de salariés concernés par manquement	**8**	*4*	**13**	*22*	**13**	*4*

Source : Delphes export du 29/06/2026

Le poids des sanctions administratives notifiées en matière de PSI sur le nombre total de sanctions administratives évolue un peu à la baisse sur trois ans (21 % en 2023, 19 % en 2024 et 15 % en 2025).

Le tableau ci-dessous présente les éléments de bilan financier des sanctions administratives en matière de PSI, en cumul depuis 2017 :

2017-2025

Montant total : factures et annulations PEC (TTC) en €	Montant annulé PEC (TTC)	Montant Remises Gracieuses	Montant ANV (admissions en non-valeur)	Montant recouvré	Montant restant à recouvrer
29 209 853	1 153 676 (soit 4 % du montant total)	11 082	7 530 309 (soit 26 % du montant total)	18 412 914 (soit 63 % du montant total)	3 255 548

Source : Chorus (INF-RNF-11- Suivi détaillé des factures) export au 03/02/2026

Les sanctions administratives en matière de PSI représente 24 % des sanctions administratives totales[7] (en cumul depuis 2017).

En revanche, la part des admissions en non-valeur pour les PSI est bien plus importante que pour les autres thématiques de mobilisation de sanctions administratives :

- Toute thématiques confondues, le poids des admissions en non-valeur sur le montant total des titres exécutoires émis est de 10,50 % (en cumul depuis 2017), contre 26 % pour la thématique PSI ;
- Les admissions en non-valeur des amendes administratives PSI représente 59 % des admissions en non-valeur totales (en cumul depuis 2017).

Cela traduit de la difficulté à recouvrer les sommes en ce domaine, principalement dû aux amendes notifiées à l'encontre d'entreprises implantées hors territoire national. L'action en recouvrement du bureau de liaison qui tend à progresser est de fait particulièrement nécessaire (cf. D/).

3. Le recouvrement des amendes administratives relatives au détachement via le bureau de liaison national :

Le Bureau national de liaison est l'organe national désigné pour assurer la coopération administrative entre États membres de l'Union européenne en matière de détachement transnational. A ce titre, il constitue le point d'entrée de transmission et de réception des demandes de recouvrement des sanctions administratives, en garantissant le suivi et la qualité des données via la plateforme sécurisée IMI, mise en place par la Commission Européenne.

Son rôle est de faciliter les échanges et l'entraide entre autorités compétentes afin d'assurer le respect des règles applicables au détachement, et plus particulièrement celui des droits des travailleurs détachés.

Cette procédure s'inscrit dans le cadre des principes généraux d'assistance et de reconnaissance entre États membres de l'Union européenne, tels que prévus à l'article 14 de la directive 2014/67/UE.

Le recouvrement transnational constitue ainsi un levier important de lutte contre les fraudes sociales commises à l'intérieur du marché commun.

L'article L.1264-4 du code du travail permet à la France de recouvrer sur son territoire les sanctions administratives infligées à des entreprises françaises par un autre État membre. Le produit de ces amendes est versé au budget général de l'État français.

En 2024, la France a reçu 29 demandes de recouvrement, contre 3 en 2023, pour un montant total de 117 500 €. A ce jour, 43 % de ces créances ont été soldées par paiement, dont la moitié grâce à des mesures de recouvrement forcé (Mise en demeure, intervention huissier, saisie bancaire, saisie à tiers détendeur…).

En 2025, la France a reçu 97 demandes pour un montant total de 386 400 €. Les procédures de recouvrement sont toujours en cours. La phase de recouvrement amiable vient de s'achever et, en l'absence de paiement, les dossiers feront également l'objet d'une procédure de recouvrement forcé.

Le bureau de liaison national a ainsi pour mission d'instruire ces demandes de recouvrement et de répondre aux éventuels recours formés par les entreprises concernées.

Outre, le traitement des demandes reçues de l'étranger, la France a engagé la transmission de ses propres créances aux États membres concernés, afin que les sanctions administratives prononcées à l'encontre d'entreprises établies sur leur territoire puissent être effectivement recouvrées. Le montant des créances inscrites en « admission en non-valeur » (classées irrécouvrables), susceptibles d'être transmises au cours des années 2026 – 2027, avoisine les 353 000 €.

Par cette double action – la réception et le traitement des demandes de recouvrement étrangères, d'une part, et la transmission de ses propres créances classées irrécouvrables en interne, d'autre part – la France contribue à l'effectivité des sanctions administratives au sein de l'Union européenne et participe à la lutte contre les fraudes et plus largement contre les manquements à la règlementation applicable au détachement transnational des

travailleurs (*source document DGT du 20 octobre 2025* **La coopération administrative européenne en matière de détachement de travailleurs en France, l'***activité des bureaux de liaison en 2024, et bilan en cours de consolidation pour l'année 2025*).

[1] Ces sujets incontournables figuraient également dans le PNA précédent 2023-2029.

[2] Unités régionales disposant d'une compétence spécialisée sur des opérations de grands chantiers ou d'entreprises relevant du secteur des transports

[3] Questionnaire adressé par la DGT aux DDETS(PP) au 1er trimestre 2026, 69 répondants sur 102 services.

[4] Intervention des agents de l'inspection du travail : visite de contrôle, contre-visite, enquête…

[5] la saisie manuelle des articles dans les courriers est toujours possible mais non reconnue dans le calcul des suites à interventions rattachées à un sujet incontournable du PNA

[6] articles L 1264-1 et suivants du code du travail

[7] Autres thématiques ouvertes à la sanction administrative : carte BTP, durée du travail, hygiène restauration hébergement, non respect d'une décision, salaire minimum, stagiaires, absence de déclaration chantier forestier, absence de repérage amiante avant travaux)

I - L'ACTION DE LA FILIÈRE POLICE JUDICIAIRE

A - L'ACTION DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DNPJ)

1. La BNRDF, une structure dédiée à la lutte contre la fraude fiscale complexe et son blanchiment

Pour lutter contre la fraude fiscale complexe, la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009 a introduit à l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP) une nouvelle catégorie d'agents publics pouvant exercer des fonctions de police judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires (OFJ), fonctionnaires de l'administration fiscale. Le décret 2010-1318 du 4 novembre 2010 a ensuite créé au sein de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) où des OFJ sont mis à disposition.
La BNRDF, aussi appelée « police fiscale », est rattachée à l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) de la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière (SDLCF). A l'issue de 14 ans d'existence, elle s'avère être un outil précieux dans la conduite de ces enquêtes complexes.

- **Présentation de la BNRDF**

La BNRDF a pour mission de rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions énumérées à l'article 28-2 du CPP, c'est-à-dire :

- les fraudes fiscales prévues à l'article 1741 du code général des impôts (CGI), lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par cet article résultent de l'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L 228 du livre des procédures fiscales et pour lesquelles il existe un risque de dépérissement des preuves, ainsi que le blanchiment de ces infractions et les infractions qui leur sont connexes ;
- le délit comptable (omission d'écritures comptables et ou passation d'écritures comptables inexactes) prévu à l'article 1743 du CGI ;
- l'escroquerie portant sur la TVA ;
- les infractions d'escroqueries lorsqu'elles sont commises au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu, introduites par l'article 16 de la loi 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces ;
- le nouveau délit de mise à disposition d'instrument de facilitation de la fraude fiscale créé par l'article 113 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et codifié à l'article 1744 du CGI.

Cette typologie de fraudes, qui peuvent également être aggravées par la circonstance de la bande organisée définie à l'article 132-71 du code pénal, est passible d'une amende de 3 millions d'euros (qui peut être portée au double du produit tiré de l'infraction) et d'une peine d'emprisonnement de 7 ans ou 10 ans pour les escroqueries.

Cette brigade travaille principalement à partir des plaintes déposées par la DGFIP, en suspicion de fraude fiscale, qui ne nécessitent pas l'avis de la commission des infractions fiscales (CIF). Elle peut également se saisir d'initiative ou être saisie par l'autorité judiciaire d'enquêtes en blanchiment de fraude fiscale complexe ou portant sur les délits autonomes d'escroquerie portant sur la TVA ou les fraudes sociales, ou le nouveau délit de mise à disposition d'instrument de facilitation de la fraude fiscale.

Outre une activité soutenue à l'occasion du traitement des enquêtes judiciaires qui lui sont confiées, la BNRDF dispense de nombreuses formations, d'abord pour la filière de la police judiciaire à l'adresse des enquêteurs spécialisés mais aussi en collaboration avec l'École nationale de la magistrature (ENM) et la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). Enfin, la BNRDF est membre permanent du groupe opérationnel national anti-fraude dédié à la lutte contre la fraude à la TVA.

- **Les effectifs**

La BNRDF est un service interministériel, composé à la fois de fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, officiers de police judiciaire, et de fonctionnaires de l'administration fiscale, cadres de catégorie A ou B (inspecteur principal, inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ou contrôleurs des finances publiques). Ces agents de l'administration fiscale obtiennent la qualité d'officier fiscal judiciaire (OFJ) à l'issue d'une formation de 6 mois, de la réussite d'un examen technique et de l'avis conforme de la commission OFJ. Cette qualité est obligatoire pour pouvoir exercer les missions définies à l'article 28-2 du CPP. Les policiers ont une compétence générale sur l'ensemble du champ infractionnel tandis que les OFJ ont une compétence strictement délimitée à l'article 28-2 du CPP. Afin de conserver une étanchéité totale entre l'enquête judiciaire et la procédure fiscale, les OFJ ne peuvent pas participer à une procédure de contrôle de l'impôt.

La BNRDF a permis de s'attaquer à une délinquance fiscale qui jusqu'alors ne pouvait pas être appréhendée, faute d'un cadre juridique et institutionnel adapté. La plus-value de la brigade provient de son interministérialité ; la présence d'OFJ en son sein constitue toute sa force et son originalité. Sa double compétence OPJ/OFJ lui apporte une importante capacité opérationnelle, notamment en ayant à sa disposition toutes les forces d'appui de la police judiciaire (police technique et scientifique, service de la preuve numérique, BRI, SIRASCO financier) et son réseau de coopération policière internationale. Cette approche duale des enquêtes (fiscale et pénale) permet d'appréhender au mieux les enjeux, notamment les cas de montages juridiques et fiscaux complexes et d'établir des stratégies extrêmement efficaces au service de la répression pénale des infractions.

Le niveau des emplois affectés à la brigade s'établit pour 2025 à 38 effectifs, 18 policiers et 20 agents des impôts, dirigés par un commissaire de police assisté d'un administrateur ou d'un inspecteur principal des Finances Publiques (poste vacant fin 2024 – recrutement prévu pour septembre 2025).

Année	Nombre d'OFJ	Nombre de policiers	Total
2021	21	21	42
2022	23	19	41
2023	21	21	42
2024	21	17	38
2025	20	18	38

Les OFJ sont mis à disposition et placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ils disposent des mêmes pouvoirs qu'un officier de police judiciaire et sont soumis aux dispositions du code de procédure pénale. En revanche, ils ne peuvent agir que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

- **Les spécificités des méthodes d'enquête de la brigade**

La BNRDF aborde les enquêtes en axant ses investigations sur la recherche de complicités des professionnels du chiffre et du droit qui ont participé activement à la mise en place de montages juridiques ou qui ont pu apporter conseil et assistance pour que leurs clients échappent à des impositions en France et dont la poursuite est spécifiquement prévue à l'article 1742 du CGI.

Elle enquête ainsi régulièrement sur des officines de blanchiment de fraude, ce qui permet ensuite de transmettre, via l'article L101 du LPF, des informations à la DGFIP sur les clients de ces officines qui disposent de comptes bancaires à l'étranger non déclarés et dissimulés derrière une structure écran. Par ailleurs, la confiscation étant une

peine complémentaire encourue de plein droit en matière de fraude fiscale en application de l'article 131-21 du Code pénal, la BNRDF adopte systématiquement une stratégie de saisies pénales.
Dans toutes les enquêtes, la saisie des avoirs criminels est recherchée et les enquêteurs travaillent avec la plateforme d'identification des avoirs criminels de la SDLCF dans les dossiers les plus complexes.

	2020	2021	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Valeurs saisies	106 M€	19 M€	9 M€	461 M€	101 M€	54 M€

Par ailleurs, la BNRDF, en accédant par ses enquêtes aux montages juridiques et techniques les plus complexes, est en capacité de les analyser et de partager avec les autres services des modes opératoires identifiés, qui pourront se retrouver dans des affaires d'une autre nature.

- **La composition du portefeuille**

En 2025, la BNRDF a été saisie de 14 nouvelles enquêtes (6 provenant de plaintes ou dénonciation de la DGFiP et 8 affaires en blanchiment sur saisine de l'autorité judiciaire) et a dans le même temps clôturé et transmis 25 procédures. Cette dynamique de clôture des dossiers les plus anciens permet une réduction du portefeuille de procédures. Ainsi, au 1er juin 2026, la BNRDF était en charge d'un portefeuille de 77 affaires (contre 94 au 1er juin 2025). La brigade traite près de 80 % de ses affaires avec le Parquet National Financier, le reste étant traité avec les JIRS.
En 2025, elle a auditionné 84 mis en cause et placé en garde à vue 14 personnes. Après une saisie exceptionnelle de 461 millions d'euros en 2023, et des saisies à hauteur de 101 millions d'euros en 2024, le montant des valeurs saisies en 2025 reste élevé à 54 millions d'euros.
Dédiée principalement au traitement des plaintes en présomption de fraude fiscale déposées par la DGFiP, la brigade initie également des enquêtes d'initiative en blanchiment de fraude fiscale, sur la base de signalements TRACFIN, de dénonciations ou d'alertes. Concernant les saisines hors DGFIP, il s'agit de demandes d'enquêtes préliminaires du Parquet national financier (PNF) pour blanchiment de fraude fiscale pour lesquelles une plainte préalable de l'administration fiscale n'est pas requise. Les faits ne portent que sur des montages fiscaux complexes généralement révélés par la presse, comme pour les « Panama Papers », « DUBAI Papers », « FOOTLEAKS ».
La BNRDF travaille aussi en initiative hors du champ des Leaks. Ainsi, en 2025, sous l'impulsion de la BNRDF, 5 dossiers ont été ouverts sur la base de signalements TRACFIN, de dénonciations ou d'alertes. Ces dossiers ont notamment débouché sur la mise en place de techniques spéciales d'enquêtes, réservées pour les cas de fraude fiscale complexe (avec bande organisée ou circonstances complexes de l'article L. 228 LPF) et, déjà, de saisies significatives.
Ces enquêtes initiées en blanchiment de fraude fiscale donnent lieu à une information de la DGFIP en vertu de l'article L101 du LPF pour fiscalisation des éléments recueillis dans la procédure judiciaire et peuvent, a posteriori, donner lieu à une plainte pour fraude fiscale par la DGFIP.
Les dossiers traités par la BNRDF sont variés : ils concernent principalement des personnes physiques (3/4 du portefeuille), mais également des personnes morales, ayant une dimension internationale. Les enquêteurs travaillent sur la fraude fiscale liée à des avoirs détenus à l'étranger (comptes étrangers non déclarés, trusts et fiducies, sociétés écrans étrangères…), des revenus encaissés à l'étranger non déclarés en France, à une fausse domiciliation des personnes physiques et morales (recours à la notion conventionnelle « d'établissement stable »), à des problématiques fiscales de prix de transferts, à des montages d'ingénierie financière, ou encore des donations non révélées ou des successions minorées. La thématique de pays « d'intérêt » comme Dubai, devenu en quelques années une destination privilégiée pour recycler les produits du narcotrafic, de la corruption internationale et des fraudes fiscales massives, est notamment suivie par la BNRDF en relation avec les autres services d'enquêtes de la SDLCF, ce travail en concertation permet de développer plus de stratégie dans l'action.
Toutes les affaires traitées par la brigade donnent lieu d'une part à des rectifications fiscales, et d'autre part à des réponses pénales, qu'ils s'agissent d'audiences correctionnelles, de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour les personnes physiques ou de conventions judiciaires d'intérêt public (CJIP), pour les personnes morales.
Outre les sanctions fiscales appliquées, entre 2019 et 2026, les amendes pénales prononcées à l'issue de CJIP sur les affaires BNRDF s'élèvent à 1 068 228 038 euros.

2. La sous-direction de la lutte contre la criminalité financière

La sous-direction de la lutte contre la criminalité financière (SDLCF) de la DNPJ, créée le 1er juillet 2019, composée de 175 agents, a pour mission la prévention et la répression des formes complexes, organisées et transnationales de la criminalité financière. Elle interagit en réseau désormais au niveau territorial, avec les brigades financières des services territoriaux de police judiciaire.

Elle comporte notamment deux offices centraux ainsi que la coordination nationale des Groupes Interministériels de Recherches :

- l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), organisé en deux brigades, la BNRDF et la Brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière ;
- l'office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) qui a pour compétence les infractions financières liées à la criminalité organisée.

La SDLCF comporte également la Brigade nationale d'Enquêtes Économiques (BNEE), composée de 50 agents de la DGFIP, implantée dans les services centraux et territoriaux de la filière PJ et de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

Dans le cadre des priorités d'action publique qui lui sont fixées, la BNEE apporte son concours aux services de police judiciaire en matière fiscale et financière sur l'ensemble de la thématique criminelle : criminalité financière et organisée, lutte contre le trafic de stupéfiants, anti-terrorisme. Son action vise à aider à l'identification des mis en cause et à favoriser la sanction financière de faits criminels dans le cadre, soit de la procédure judiciaire, soit de la procédure fiscale.

La BNEE a répondu à 448 réquisitions à personne en 2025 dont 377 en matière de criminalité financière et a participé à 817 auditions et perquisitions (547 auditions et 270 perquisitions). La BNEE est à l'origine de 368 propositions de contrôle fiscal en 2025. Les résultats financiers 2025 s'élèvent à 185 millions d'euros (105 millions en droits 80 millions de pénalités).

B - L'ACTION DES SERVICES TERRITORIAUX DE POLICE JUDICIAIRE

1. La réorganisation des services territoriaux

Depuis le 1er janvier 2024, les services territoriaux de police judiciaire réunissent dans un même service les unités d'enquête de l'ex- direction de la sécurité publique et de l'ex- direction centrale de la police judiciaire et la filière police judiciaire rassemble désormais 19 995 enquêteurs, dont 1 139 enquêteurs spécifiquement dédiés à la lutte contre la délinquance financière. Ces derniers sont répartis entre :

- **6 services zonaux de police judiciaire** (en charge de l'animation et de la coordination du pilotage de l'activité des services territoriaux de police judiciaire sur leur ressort disposant de cellules zonales dédiées à la saisie d'avoirs criminels) ;

- **49 services interdépartementaux de police judiciaire (SIPJ).** Le chef SIPJ assure la fonction de chef de la filière police judiciaire sur le département et est responsable du dispositif de lutte contre la criminalité organisée et spécialisé sur son ressort. Ces services juxtaposent deux divisions opérationnelles :

  - la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) dédiée au traitement des réseaux criminels d'envergure supra-départementale et d'affaires criminelles complexes.

Les brigades de la criminalité financière (BCF) des DCOS, au nombre de 35, sont dédiées au traitement de la criminalité économique et financière. La BCF peut être généraliste ou constituée d'un ou plusieurs des groupes suivants :

◦ Le groupe financier a pour mission de lutter contre la délinquance économique et financière présentant une certaine complexité ou sensibilité, tels que les abus de biens sociaux ou les banqueroutes ;

◦ Le groupe blanchiment est en charge de l'identification et de la lutte contre les circuits de blanchiment des revenus issus d'une activité illicite ;

◦ Le groupe probité a vocation à lutter contre les atteintes à la probité regroupant les infractions de corruption, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics, de favoritisme ou encore de concussion ;

◦ Le groupe identification des avoirs criminels (GIAC) est le référent en matière d'identification et de saisie des avoirs criminels pour tous les services de police judiciaire du département. Il est chargé de promouvoir la systématisation de l'enquête patrimoniale et d'apporter une expertise et une assistance aux enquêteurs pour l'identification et la saisie des avoirs criminels. Il est le point de contact privilégié de la cellule zonale des avoirs criminels ;
◦ Le groupe régional d'enquêtes économiques (GREE) est composé d'agents de la direction générale des finances publiques portant l'appellation d'attachés d'enquêtes de la police nationale. Il a pour mission d'apporter une expertise aux enquêteurs et de détecter des fraudes fiscales afin de les transmettre à la DGFIP. Il existe 23 GREE actuellement, lesquels sont des antennes de la BNEE ;
◦ Le groupe courses et jeux est composé d'enquêteurs spécialisés courses et jeux (ESCoJ).

- la division de la criminalité territoriale (DCT) dédiée au traitement des affaires sensibles, graves ou complexes, dépassant les compétences d'une seule circonscription de police nationale.

19 brigades financières (BF) sont dédiées au traitement de la criminalité économique et financière.
La brigade financière peut être généraliste ou constituée d'un ou plusieurs des groupes suivants :
◦ Le groupe financier traite de la délinquance astucieuse, tels que les abus de confiance, les escroqueries et les infractions économiques et financières du quotidien◦.
◦ Le groupe fraudes est chargé du traitement des infractions liées au travail illégal, des fraudes sociales et des fraudes connexes à l'identité.

-43 services départementaux de police judiciaire (SDPJ) composés de deux divisions opérationnelles :

- La DCT : 16 brigades financières sont dédiées au traitement de la délinquance économique et financière.
- La division de l'action judiciaire (DAJ) dédié au traitement de la délinquance de proximité sur la circonscription siège du département.

- Au niveau local, 247 services locaux de police judiciaire (SLPJ) sont en charge du traitement judiciaire des contentieux de proximité sur la circonscription de police nationale. Ces services juxtaposent deux divisions opérationnelles :

- La division de l'enquête (DE) dédiée au traitement des affaires judiciaires ne dépassant pas les compétences de la circonscription de police nationale : 86 brigades financières sont dédiées au traitement de la délinquance économique et financière de proximité.
- La DAJ dédiée au traitement judiciaire des contentieux simples ne nécessitant pas d'investigation complexe ou technique.

-7 services territoriaux de police judiciaire (STPJ) de l'Outre-mer juxtaposent trois divisions opérationnelles :

- DCOS : 6 brigades de criminalité financière (BCF) sont dédiées au traitement de la criminalité économique et financière.
- DCT : 4 brigades financières sont dédiées au traitement de la criminalité économique et financière
- DAJ dédié au traitement judiciaire des contentieux simples ne nécessitant pas d'investigation complexe ou technique.

L'ensemble de ces brigades financières participent aux opérations CODAF dédiées à la lutte contre l'économie souterraine et à lutter contre le travail dissimulé.

2 - Bilan d'activité

Les fraudes fiscales et sociales sont constitutives de différents délits visés par le code pénal, le code de la sécurité sociale et le code du travail : escroquerie ; faux et l'usage de faux ; délivrance indue, par un moyen frauduleux, d'un document destiné à constater un droit ; fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, travail illégal…
D'un point de vue statistique, l'activité des services du ministère de l'Intérieur est quantifiée par un comptage appelé « état 4001 » qui porte sur les crimes et délits enregistrés par les forces de sécurité intérieure. Les infractions de fraude fiscale, de travail illégal et d'emploi d'étranger sans titre font l'objet d'un comptage spécifique. Par ailleurs

ces fraudes peuvent être enregistrées dans la catégorie des escroqueries, sans pouvoir les isoler, la fraude constituant un moyen de l'infraction principale.

Escroqueries et infractions économiques et financières
Nombre de faits constatés Toutes directions de police hors Outre-Mer

Catégorie d'escroqueries	Code Index	Libellé Index	2022	Evolution	2023	Evolution 2 022 / 2023	2024	Evolution 2 023 / 2024	2025	Evolution 2 024 / 2025
Escroquerie, faux et contrefaçons	84	FAUX ECRITURE PUBLIQUE AUTHENT	311	-	289	-7,07%	313	8,3%	317	1,28%
	85	AUTRES FAUX EN ECRITURE	3080	-	3099	0,62%	3052	-1,52%	2926	-4,13%
	86	FAUSSE MONNAIE	540	-	594	10%	627	5,56%	437	-30,3%
	87	CONTREFACON FRAUDE IND COMMERC	1050	-	845	-19,52%	1033	22,25%	1270	22,94%
	88	CONTREFACON LITTERAIRE ARTIST	53	-	45	-15,09%	41	-8,89%	51	24,39%
	89	FALSIFICAT USAGE CHEQUE VOLE	16900	-	12303	-27,2%	10551	-14,24%	8048	-23,72%
	90	FALSIFICAT USAGE CARTE CREDIT	47058	-	43394	-7,79%	40143	-7,49%	37084	-7,62%
	91	ESCROQUERIE ABUS CONFIANCE	124664	-	135374	8,59%	141786	4,74%	158276	11,63%
		Total Escroquerie, faux et contrefaçons	193656	-	195943	**1,18%**	197546	**0,82%**	208409	**5,5%**
Délinquance économique et financière	93	TRAVAIL CLANDESTIN	3400	-	3107	-8,62%	2960	-4,73%	2852	-3,65%
	94	EMPLOI ETRANGER SANS TITRE TRA	1934	-	1727	-10,7%	1704	-1,33%	1696	-0,47%
	95	MARCHANDAGE PRET MAIN D'OEUVRE	18	-	23	27,78%	17	-26,09%	20	17,65%
	98	BANQUEROUTE ABUS BIENS SOCIAUX	473	-	480	1,48%	418	-12,92%	396	-5,26%
	101	PRIX ILLICITE PUB CONCURRENCE	402	-	356	-11,44%	295	-17,13%	394	33,56%
	102	ACHAT ET VENTE SANS FACTURE	34	-	28	-17,65%	24	-14,29%	19	-20,83%
	103	INF EXERCICE PROF REGLEMENTEE	459	-	489	6,54%	758	55,01%	2482	227,44%
	104	URBANISME ET CONSTRUCTION	851	-	799	-6,11%	779	-2,5%	798	2,44%
	105	FRAUDE FISCALE	369	-	346	-6,23%	370	6,94%	322	-12,97%
	106	AUTRE DELIT ECONOMIQUE FINANCI	4222	-	5923	40,29%	11334	91,36%	11767	3,82%
		Total Délinquance économique et financière	12162	-	13278	**9,18%**	18659	**40,53%**	20746	**11,18%**
Infractions à la législation sur les chèques	92	INF LEGISLATION SUR CHEQUES	400	-	286	-28,5%	278	-2,8%	249	-10,43%
		Total Infractions à la législation sur les chèques	400	-	286	**-28,5%**	278	**-2,8%**	249	**-10,43%**
Total général			206218	-	209507	**1,59%**	216483	**3,33%**	229404	**5,97%**

C - L'ACTION DES GROUPES INTERMINISTÉRIELS DE RECHERCHES (GIR)

Les GIR ont été créés en 2002. La coordination nationale des GIR a été rattachée à la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière (SDLCF) de la DNPJ, le 1er janvier 2022.
Les GIR sont composés de 41 implantations territoriales en métropole et outre-mer, 54 % sont dirigés par la DGPN (soit 22), 36 % par la DGGN (soit 15) et 10 % par la Préfecture de police de Paris (soit 4).
Au 01/01/2025, les GIR comptent 423 personnels provenant à 49,40 % de la PN, 32,15 % de la GN, 16,26 % du ministère des Finances et des comptes publics et 2,60 % d'autres administrations.

La lutte contre les fraudes aux finances publiques reste une action majeure des GIR dans le combat contre l'économie souterraine. En 2025, les GIR ont mené 1 798 opérations, soit une légère baisse de -4,52 % par rapport à 2024. Ces actions se concentrent sur la fraude fiscale, la fraude sociale, la fraude en lien avec le travail dissimulé, et les trafics de stupéfiants. 443 informations fiscales ont été transmises au cours de l'année. Ces dernières ont donné lieu à 158 contrôles fiscaux qui ont généré 46,4 M€ de droits et pénalités.

- *Les fraudes aux cotisations sociales*

En 2025, sur l'ensemble des 1 798 opérations menées, 22 concernaient des fraudes aux cotisations sociales. Le nombre de mis en cause s'élève à 79, 55 ont fait l'objet d'une garde à vue et 3 ont été écroués. Le montant des saisies patrimoniales en lien avec ces fraudes s'élève à 11 954 126 €.

- *Les fraudes aux cotisations sociales (le travail dissimulé)*

En 2025, 259 opérations concernaient du travail dissimulé. Le nombre de mis en cause s'élève à 709 ; 380 ont été placés en garde à vue et 35 ont été écroués. Le montant des saisies patrimoniales en lien avec le travail dissimulé est de 55 043 385 €.

- *Les fraudes aux prestations sociales*

En 2025, 22 opérations étaient en lien avec ces fraudes. Sur les 73 mis en cause, 51 ont été placés en garde à vue et 3 ont été écroués. Le montant des saisies patrimoniales en lien avec les fraudes sociales s'élève à 5 425 072 €.

L'année 2025 a été marquée par la finalisation du projet de réécriture de la doctrine d'emploi des GIR en concertation avec l'ensemble des administrations partenaires et l'autorité judiciaire.
L'effort destiné à l'amélioration du dispositif porte sur les points suivants :

- Performer le métier des GIR dans la lutte contre l'économie souterraine et la délinquance lucrative organisée avec l'ensemble des partenaires ministériels ;
- Renforcer l'expertise des unités par la mise en place d'actions de formation ;
- Inciter les services initiaux à co-saisir les GIR chaque fois que les investigations portent sur des faits de délinquance organisée liés à l'économie souterraine (trafics de toute nature et réseaux locaux de blanchiment en particulier) ;
- Renforcer la lutte contre le travail illégal et les fraudes sociales, par l'application de conventions partenariales conclues avec les URSSAF et Pôle Emploi ;
- Adapter l'action portée par les GIR aux typologies locales de délinquance organisée, en adéquation avec le caractère interministériel de leur action ;
- Optimiser l'articulation avec la filière dédiée aux avoirs criminels, mise en place dans le cadre de la réforme de la police nationale.

Le GIR est un catalyseur de l'action des forces interministérielles lui permettant d'agir tant sur le plan administratif que judiciaire. Il s'est imposé comme un modèle efficace de rationalisation des moyens de l'État dans la lutte contre les activités lucratives illicites lesquelles engendrent, à ce jour, l'expansion d'une économie parallèle.
Par leur action, les GIR ont permis la saisie de 331 211 730 euros, soit 15,14 % du montant total des avoirs criminels saisis par les services territoriaux de la police et de la gendarmerie nationales (2 101 089 618 €). Ce chiffre peut être porté à 26,23 % si l'on retire la saisie exceptionnelle de 887 729 493 € réalisée par la gendarmerie nationale sur deux dossiers.

II - L'ACTION DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES (DNPAF)

L'action de la DNPAF dans le cadre de la lutte contre la fraude aux finances publiques se réalise essentiellement dans le cadre des opérations de **lutte contre le travail dissimulé ou l'emploi d'étrangers sans titre** menées sous l'égide des CODAF, ou d'initiative.
La DNPAF a notamment pour mission la lutte contre l'immigration illégale dans toutes ses composantes et les réseaux de trafiquants de migrants proposant de l'aide à l'entrée, au maintien, au séjour et au transit, ainsi que la lutte contre la fraude documentaire appliquée aux titres d'identité, de circulation et de séjour.
Directement rattaché à la DNPAF, l'Office de Lutte contre le Trafic Illicite de Migrants (OLTIM), créé le 1er janvier 2023 et succédant à l'OCRIEST, est le chef de file au niveau national de la lutte contre le trafic de migrants et définit dans le cadre d'un conseil d'orientation réunissant l'ensemble des administrations impliquées une doctrine et un plan national d'action. A ce titre, il porte un plan national d'actions validé en conseil d'orientation réunissant l'ensemble des administrations impliquées dans la lutte contre l'immigration irrégulière et s'assure du respect de la doctrine d'emploi du réseau OLTIM.
L'arrêté du 29 novembre 2023 fixe la liste des antennes (15) et détachements (22) de l'OLTIM (anciennes Brigades mobiles de recherche) répartis sur le territoire national pour constituer un réseau à vocation judiciaire chargé de lutter contre les filières d'immigration clandestine. Les antennes et détachements de l'OLTIM participent, dans le cadre de CODAF, aux opérations de contrôles en matière de travail dissimulé avec des partenaires comme l'URSSAF, MSA, DREETS, l'inspection du travail une à deux fois par semaine en fonction des zones, essentiellement en QRR (quartier de reconquête républicaine).
L'action du réseau OLTIM s'accompagne de plusieurs mesures qui ont été mises en place au niveau national pour toutes les unités :

- centralisation et transmission de documents apocryphes ou obtenus indûment découverts lors des perquisitions et/ou des opérations de démantèlement de réseaux : le protocole signé le 29 décembre 2021 entre le Ministère de l'Intérieur et la MICAF notamment (Mission interministérielle de coordination anti-

fraude) prévoit une transmission des informations sur les modes opératoires des fraudes du côté des organismes de protection sociale, et sur les faux documents pour l'Office.

- signalement d'atteintes à l'ordre public auprès des préfectures et des étrangers en situation régulière auteurs d'infractions pénales en vue d'une dégradation du titre ; le retrait du document peut ensuite avoir une incidence sur l'attribution de prestations sociales.
- transmission des éléments permettant l'établissement par la DGEF d'une sanction administrative à l'égard de l'employeur d'étrangers dépourvus de titre de travail, en application de la circulaire ministérielle du 28 octobre 2024.

Ces axes de travail sont développés dans le plan national d'action de lutte contre le trafic de migrants à travers les actions liées à la détection des flux financiers liés aux filières et au traitement de « bout en bout » des étrangers en situation irrégulière bénéficiant de documents apocryphes. Ils visent également à renforcer l'action administrative des services, prévue dans le plan national de lutte contre les passeurs.
La MICAF a intégré le conseil d'orientation de l'OLTIM en 2024.

Les deux leviers d'action de la DNPAF sont la lutte contre les filières d'immigration illégale et la lutte contre la fraude documentaire :
La lutte contre les filières d'immigration illégale : il s'agit de démanteler des structures organisées faisant venir des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français et/ou permettant leur maintien. Le niveau d'organisation de ces structures ne rend pas toujours aisé de quantifier l'évasion fiscale ou sociale qui s'y rattache, malgré l'assistance des services de la DGFIP sur certaines enquêtes. Le recours à des moyens de paiement parallèles rend difficile en effet la détection des bénéfices mal acquis (réseau hawala, cryptomonnaies).

La lutte contre la fraude documentaire : la Division Nationale de lutte contre la Fraude Documentaire et à l'Identité (DNLFDI) et les analystes en fraude documentaire répartis sur l'ensemble du territoire sont chargés de l'analyse des documents pour l'ensemble des administrations partenaires. Leurs analyses donnent régulièrement lieu à des rapports attestant de la présence de faux documents dont les services d'investigations s'emparent pour diligenter des procédures judiciaires pouvant déboucher sur l'identification de moyen d'évasion fiscale ou sociale. Par ailleurs, dans le cadre de divers protocoles et conventions, les analystes en fraude documentaire de la DNPAF dispensent des formations dans leur domaine de compétence auprès des administrations partenaires, notamment sous l'égide de a MICAF. La DNLFDI dispose également d'une section d'investigation et de recoupement (SIR), effectuant des investigations judiciaires, notamment d'initiative. Un partenariat est mis en place avec le service national des fraudes à enjeu (OPS) afin de traiter, en co-saisine avec ce service, des procédures portant sur des fraudes aux prestations sociales. La fraude aux cotisations sociales et le travail dissimulé peuvent être concernés s'ils sont générés par la fraude documentaire ou la fraude à l'identité, A noter que la DNLFDI ne peut traiter à effectif constant l'ensemble du spectre de la fraude documentaire, se concentrant sur la fraude concernant le document d'identité et de voyage ainsi que l'état civil.

Évolution des effectifs des BMR et des cellules de fraude documentaire :

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Taux d'évolution entre 2019 et 2025	Taux d'évolution entre 2023 & 2025
Effectif Total	570	636	654	600	611	687	704	19%	13%

Bilan d'activité

Les services de la PAF interviennent à titre principal en matière **de lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre qui peut induire une fraude en matière de versement des cotisations sociales.**

Si le travail dissimulé dans le bâtiment a longtemps été le principal objectif de la DNPAF, son activité avec l'assistance de la MSA (Mutualité sociale agricole) et de l'URSSAF dans le domaine de l'agriculture a explosé ces dernières années, notamment dans la zone Sud.

En effet, dans l'agriculture, le prêt de main d'œuvre pour les sociétés de prestation de service n'a cessé d'augmenter. Il ressort des enquêtes menées que de nombreuses entreprises évoluant dans ce domaine pratiquent la dissimulation d'heures ou de salariés afin d'augmenter la marge et ainsi le bénéfice qui est frauduleusement et discrètement encaissé sur des comptes tiers.
Cette fraude passe également par la production de documents apocryphes permettant l'ouverture de droits auprès de France Travail, la CAF etc.
Il n'existe pas d'outil permettant de recenser de manière systématique et exhaustive les opérations relatives à ces fraudes, ni leur montant ni celui des saisies effectuées dans le cadre de ces infractions. Néanmoins, la DNPAF comptabilise via le logiciel PAFISA - Programme d'Analyse des Flux et Indicateurs Statistiques d'Activités- alimenté par l'ensemble des services concourant à la lutte contre l'immigration irrégulière (DNPAF, DGDDI, Préfecture de Police, DNPJ et DGGN) des données relatives au travail illégal et à la fraude documentaire.

L'année 2025, connaît une hausse de tous les indicateurs, cependant **:**
- sur le volet travail illégal : le nombre de filières démantelées par l'OLTIM et son réseau consacrées au travail illégal est sur une trajectoire ascendante depuis 2019. Cette tendance s'est confirmée en 2025, avec près de 70 % d'emploi d'étrangers sans titre parmi les structures d'aide au maintien, et maintenue pour les 5 premiers mois de l'année 2026. Si l'ensemble des secteurs sont concernés, les filières sont particulièrement actives dans les services à la personne ou la restauration puis le BTP. Par ailleurs, la dématérialisation complète de la procédure de délivrance de titre pour les travailleurs saisonniers par le truchement de l'ANEF a conduit à une explosion des fraudes qui peine à être contrecarrée par l'action a posteriori des forces de sécurité intérieure.
- sur le volet fraude documentaire : la DNPAF et les services territoriaux de la filière PAF ont été particulièrement actifs auprès des organismes de protection sociale afin d'assister ces dernières dans la lutte contre la fraude.
Le pilotage national de cette coopération est effectué par la Division national de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité (DNLFDI) et la Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). La coopération avec la MICAF, si elle est à ce jour relativement pertinente pourrait encore gagner en efficience en s'appuyant sur un officier de liaison dédié à la DNLFDI (DGPN-DNPAF).
Les deux axes de cette coopération sont la formation des personnels et l'assistance opérationnelle à la détection des faux documents.
La DNLFDI et les 31 brigades de fraude documentaires et à l'identité (BFDI) dans les territoires déclinent les orientations fixées dans le cadre de ce pilotage.

Le bilan de cette coopération avec les organismes de sécurité sociale est le suivant :
En matière de filières exploitant la fraude documentaire, la tendance est à la hausse pour l'année 2024/2025 avec plus d'une filière démantelée sur 2 ayant recours à la fraude documentaire, confirmant l'utilisation prégnante de ce mode opératoire par les réseaux criminels. La trajectoire constatée depuis 2019 est à la hausse et rappelle à quel point cette fraude est l'une des pierres angulaires du trafic illicite de migrants, dans toutes ses composantes : aide à l'entrée, au maintien, au séjour et au transit. De même, la fraude documentaire est également présente dans les filières de traite des êtres humains, qu'il s'agisse de l'esclavage moderne ou de la prostitution étrangère.
En 2025, 25 062 documents ont été analysés de la même manière au bénéfice des organismes de protection sociale (+14,08 % par rapport à 2024).
En 2025, 3471 documents frauduleux ont été détectés au bénéfice de ces mêmes organismes (+2,21 % par rapport à l'année 2024).
En 2025, 1378 personnes travaillant au sein des organismes de protection sociale (+9,63 %) ont été formées par les AFDI de la filière PAF. Les deux caisses principales concernées étaient la CAF (284 personnes formées) et la CPAM (498 personnes formées).

En matière de coopération judiciaire, la SIR de la DNLFDI récemment créée coopère déjà depuis la fin de l'année 2024 avec le Service National de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE CAF) dès lors que la fraude documentaire et ou à l'identité entre dans le mode opératoire des fraudeurs. Des échanges d'informations récents ont notamment donnés lieu à l'ouverture de deux enquêtes dont l'une en co-saisine avec le SNLFE qui dispose dorénavant de pouvoir d'enquête judiciaire (à l'exclusion des compétences d'OPJ).
Depuis peu, la section d'investigation et de recoupement (SIR) de la DNLFDI travaille également en co-saisine avec le PIEJ de la CPAM 59 dans le cadre d'une affaire d'escroquerie en bande organisée étayée par des faux documents, diversifiant ainsi son partenariat en matière d'enquête judiciaire en lien avec la fraude aux prestations sociales.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution
								2024/2025
EEST (1)	2 786	2 299	2 497	2 529	2 453	2 303	2 244	-3 %
Salariés (2)	3 688	3 333	5 852	6 235	4 488	4 520	5 502	22 %
Filières Travail Illégal (3)	57	59	71	71	91	86		
Porteurs de faux	8 955	6 577	6 317	6 524	5 786	4 845		
Faux documents	17 475	19 509	13 773	13 746	12 635	11 317		
Filières Fraude Documentaire(3)	120	123	127	144	139	132		

(1) Employeur d'étranger sans titre de travail, indépendamment de leur lien juridique officiel avec les salariés

(2) personnes dans le cadre d'une relation de travail indépendamment de leur lien juridique officiel avec l'employeur (existence ou non d'un contrat de travail).

(3) Les chiffres sont issus de la statistique nationale de lutte contre les filières d'immigration illégale.

III - L'ACTION DES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ-PP) DE PARIS

Les différentes brigades de la Sous-direction cyber et financière (ex-Sous-Direction des Affaires Économiques et Financières) de la police judiciaire ont participé indirectement à la lutte contre la fraude fiscale en prêtant assistance aux Brigades interrégionales d'intervention de la DGFIP en mettant à disposition ses officiers de police judiciaire à l'occasion de ses opérations de visites domiciliaires (article L.16B du Livre des procédures fiscales) sur le ressort de Paris.

L'année 2025 a enregistré une nouvelle augmentation du nombre d'assistances et des heures fonctionnaires engagées : 142 assistances (120 en 2024, 111 en 2023, 104 en 2022) représentant 1 246 heures (998 heures en 2024, 916 heures en 2023, 1.007 heures en 2022).Au sein de cette sous-direction, des unités sont spécialisées dans certaines fraudes, fiscales ou sociales.

La Brigade Financière et Anti-Corruption (BFAC), résultat de la fusion au printemps 2025 de la Brigade Financière et de la Brigade de Répression de la Corruption et de la Fraude fiscale (anciennement BRDE), est le seul service parisien à traiter la fraude fiscale. Elle est saisie par les parquets de Paris et de la petite couronne suite aux plaintes et dénonciations fiscales obligatoires de la DGFIP.

La majorité des dossiers de fraude fiscale traités par la BFAC concernent **les fraudes à la TVA et à l'impôt sur les sociétés** mettant en cause des sociétés et leurs gérants de droit. En marge, certains dossiers portent sur des fraudes à l'impôt sur les revenus.

Les plaintes représentent 15 % des saisines. Il existe aussi quelques signalements émanant de TRACFIN et de mandataire judiciaire, ainsi que des demandes d'entraide internationales. Mais la majorité des dossiers sont issus de Déclarations Fiscales Obligatoires, nécessitant de récupérer la procédure fiscale par voie de réquisition, puis de l'analyser avant de débuter tout autre acte d'enquête. L'augmentation de ces saisines très chronophages et complexes contribuent à maintenir une charge de travail conséquente sur les enquêteurs

Un travail d'assainissement des dossiers effectué en collaboration avec la section F2 du Parquet de Paris, à raison de l'ancienneté de la procédure et l'existence d'autres sanctions de nature non pénale, a permis de réduire le stock dans la continuité des années précédentes.

Par ailleurs, la fusion au printemps 2025 de la Brigade Financière et de la Brigade de Répression de la Corruption et de la Fraude fiscale (anciennement BRDE), qui a fait naître la BFAC, a permis la création d'un second groupe de fraude fiscale avec un effectif de quatre enquêteurs qui sera opérationnel début 2026, et permettra ainsi le traitement d'un plus grand nombre d'enquêtes.

	2021	2022	2023	2024	2025
Effectifs	8 + 1 réserviste	8	7	6	5
Dossiers en cours au 31/12	483	490	447	402	381
inférieur à 1 an	54	113	45	28	33
Entre 1 et 3 ans	331	155	161	152	57
supérieur à 3 ans	98	222	241	222	291
Saisines	62	113	45	28	35
dont DFO	28	88	36	18	24
Clôtures	168	34	110	59	102
dont classement sans suite	77	1	75	35	84
GAV	31	16	7	3	3
Auditions libres	28	7	19	13	19
Issues	9 déférés 31 COPOJ 9 CRPC 10 citations directes	4 déférés 13 COPJ 1 CRPC 6 citations directes	13 COPJ 1 CRPC 4 citations directes	5 COPJ 1 citation directe	15 COPJ 3 CRPC
Saisies	8.110.595,67 €	5.913.741,67 €	1.092.163,20 €	1.108.449,6 €	2.820.658,70 €

La Brigade de Répression de la Délinquance Astucieuse (BRDA) compte un **groupe spécialisé dans la répression des fraudes aux prestations sociales créé en 2008**. Ce groupe dont l'activité quotidienne consiste à démontrer les infractions commises par les fraudeurs et à chiffrer les prestations obtenues indûment, est essentiellement saisi par les parquets de Paris et de petite couronne à la suite de signalements ou de plaintes effectués par les organismes sociaux CAF, CPAM, CNAV, Mutuelles mais aussi Pôle Emploi et TRACFIN.

Les organismes sociaux cités supra participent avec le Parquet et la BRDA aux réunions CODAF qui ont notamment pour but de dégager les tendances, d'alerter sur de nouvelles fraudes ou modes opératoires permettant ainsi aux organismes sociaux d'être proactifs par la mise en place de contrôles internes, et ainsi multiplier les faits portés à la connaissance des autorités judiciaires.

D'un effectif théorique de 10 enquêteurs, la cellule compte 7 agents.

Tableau des résultats

	Nombre de saisines	Préjudice estimé	MEC		Déférés	C.O.P.J C.R.P.C Citation Directe	Préjudice établi après enquête	Saisies Avoirs Criminels
			MEC	Dont GAV				
2020	62	11 950 348 €	42	16	6	8	1 264 771 €	3 341 169 €
2021	33	31 008 421 €	42	35	19	10	2 378 199 €	14 113 210 €
2022	12	1 959 284 €	54	17	2	5	1 345 934 €	811 128 €
2023	11	10 687 991 €	32	19	8	5	7 538 899 €	2 685 616 €
2024	10	5 313 715 €	70	31	8	17	4 278 492 €	42 365 €
2025	12	3 145 916,00 €	32	19	1	13	7 210 570 €	1 713 403,00 €

L'année 2025 a enregistré un nombre de saisines stable, depuis 2022 désormais, dans un souci de rationalisation des flux et d'efficience de l'action menée.

Le nombre de mis en cause et de gardes à vue a diminué, pour revenir aux chiffres enregistrés en 2023 :

(l'année 2024 avait donné lieu à une activité amplifiée du fait de plusieurs dossiers d'envergure visant des fraudes commises en réunion et/ou impliquant une pluralité de structures et de bénéficiaires de blanchiment).

-22 dossiers sortis (20 en 2024) pour un préjudice établi de 7,2 millions,

-32 MEC, dont 19 GAV, 1 déféré et 13 COPJ/CRPC.

Ces chiffres continuent d'illustrer le travail de fond entamé en 2024 pour clôturer les enquêtes les plus anciennes et les transmettre à l'autorité judiciaire et réduire ainsi le stock de dossiers du groupe.

Se trouve ciblé le nombre conséquent de dossiers de chômage partiel (43 enregistrés en 2020 et 2021), ayant fait basculer la charge du groupe pour s'imprimer durablement : 6 étaient sortis en 2024, et 9 en 2025, visant des structures commerciales ne remplissant pas les critères, notamment n'ayant déclaré aucun salarié les années précédentes. Les gérants, de fait ou de paille, font l'objet d'une poursuite pénale volontariste des Parquets (notamment Paris et Bobigny, les plus importants pourvoyeurs) avec des COPJ systématiques (venant compléter le travail de saisie patrimoniale réalisé à l'arrivée des dossiers).

Le montant des avoirs criminels a connu une augmentation tout à fait notable, s'élevant à 1,7 million d'euros cette année.

Deux dossiers à forts préjudices en sont plus spécifiquement à l'origine :

- Une plainte des CPAM 75, 93 et 95 dénonçant des facturations frauduleuses (ordonnances fausses/falsifiées, actes fictifs) de matériel médical (perfusion essentiellement) par une société à hauteur de 594 352 €.

  Le gérant était placé en GAV le 03/03/2025 et faisait l'objet d'une COPJ (pour le 18/05/2025) tandis qu'étaient saisis 2 pavillons valorisés à 587 000 €.

- Les CPAM 94, 91 et 92 dénonçaient les fausses facturations (actes non réalisés) via le tiers-payant d'un psychiatre exerçant en libéral, à hauteur de 1,135 million d'euros entre 2018 et 2025.

  Interpellé et placé en GAV le 13/10/2025, le praticien était déféré aux fins de CPPV-CJ (avec interdiction d'exercer). Le GIR 94, co-saisi, étudiait le patrimoine du mis en cause, révélant que les comptes et assurances-vie de l'intéressé étaient suffisamment alimentés pour être saisis à hauteur du préjudice.

Évolutions et tendances

Les saisines de la BRDA ont changé progressivement de nature ces dernières années, ne visant désormais que des professionnels de santé, avec une part de plus en plus importante de structures commerciales (pharmacies, centres de santé et commerces). Elles génèrent des préjudices et des investigations beaucoup plus conséquentes et chronophages où se niche la plus-value de police judiciaire.

Parmi les fraudes représentant un enjeu important de santé publique, on note un accroissement notable des dossiers visant les centres dentaires (le 1er a été reçu à la BRDA en 2025), optiques et encore plus singulièrement les audio-prothésistes qui occupent le devant des signalements reçus (nouvelle niche aux taux de remboursement les plus intéressants pour les professionnels indélicats et les escrocs d'habitude).

Les partenariats avec les organismes sociaux, dont la CAF et la CPAM qui se sont dotés, respectivement en 2021 et 2024 de services fraudes, sont appelés à se renforcer. Leurs pouvoirs judiciaires se sont développés à la faveur d'une formation spécifique à l'acquisition d'une habilitation « APJ », leur permettant de réaliser sous le contrôle du parquet un certain nombre d'actes judiciairement valables/reconnus, et d'être co-saisis avec les services d'investigation.

2 co-saisines ont tout récemment été initiées avec le PIEJ (pôle inter-régional d'enquêteurs judiciaires)/CPAM de Paris-Île-de-France (visant respectivement une société d'audio-prothèses et des sociétés d'ambulance).

La Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne (BRDP) est impliquée dans la lutte contre la fraude aux cotisations sociales en ce qu'elle traite les dossiers de travail dissimulé en provenance du parquet de Paris et des trois parquets de petite couronne. Ces procédures font principalement suite à des enquêtes de l'URSSAF, de l'inspection du travail et des notes en provenance de TRACFIN.

Depuis le 1er janvier 2024, les nouvelles saisines concernant ce contentieux, auparavant réparti au sein de plusieurs groupes du service, sont traitées par le groupe « Travail dissimulé » de la section « *Enquêtes et recherches* » de la BRDP. Ce groupe a un effectif théorique de 2 officiers et 6 CEA, composé actuellement d'un officier et 5 enquêteurs.

Au 31 décembre 2025, la BRDP comptait 215 procédures de travail dissimulé en portefeuille dont 161 traitées par le seul groupe travail dissimulé. Ce contentieux représente entre 60 et 100 nouvelles saisines annuelles, dont plus des trois quarts proviennent de contrôles opérés par l'URSSAF ou l'inspection du travail. En 2025, le groupe travail dissimulé comptabilisait 52 nouvelles saisines. Chaque enquêteur a un portefeuille moyen de 30 dossiers (35 en 2024), ce qui représente une charge très lourde eu égard à la complexité de certains dossiers.

Les magistrats du parquet se tournent vers la BRDP pour une grande partie de leurs dossiers, faute de services intermédiaires en mesure de traiter les procédures de travail dissimulé, ce qui constitue une véritable problématique.

Face à ces difficultés de traitement de la masse du contentieux, les critères de compétence ont été revus avec les différents parquets afin de resserrer le nombre de saisines. Les critères retenus portent sur la complexité technique des investigations à mener et le rehaussement du montant seuil de saisine, déterminé par le niveau de préjudice subi par l'État, en rapport avec le nombre d'années visées (seuil de 1 million d'euros contre 400 000 euros auparavant). Afin de répondre plus rapidement et efficacement à l'inflation du nombre de dossiers de travail dissimulé, une stratégie de traitement simplifié des dossiers a également été instituée. Cette stratégie consiste à ne diligenter des investigations approfondies, à la suite de celles déjà réalisées par l'URSSAF, l'inspection du travail ou TRACFIN que si les sociétés impliquées sont toujours actives. En effet, si les agents de l'URSSAF évaluent de façon systématique le préjudice subi par l'État, qui se chiffre rapidement à plusieurs millions d'euros du fait de l'emploi de main d'œuvre non déclarée, ils procèdent également aux auditions des gérants des sociétés incriminées ce qui a pour conséquence que ces structures éphémères n'existent plus au moment de la saisine du service et qu'aucune saisie n'est alors possible, les gérants de fait étant la plupart du temps en fuite dans leur pays d'origine ou impossibles à identifier.

Afin de cibler prioritairement les sociétés encore actives et de réaliser des saisies d'avoirs criminels, les services fiscaux sont toujours étroitement associés aux enquêtes diligentées via la BNEE et son GREE parisien. Le GREE peut quant à lui initier des procédures de vérification de ces entités.

Face à l'ampleur de la fraude et à l'efficacité limitée du traitement des procédures par les services de police pour les raisons évoquées ci-dessus, il conviendrait de renforcer d'autres voies de traitement du contentieux du TD, comme de **conférer aux agents des URSSAF davantage de prérogatives** en termes de recouvrement, voire judiciaires ainsi que le législateur l'a déjà réalisé pour certains agents du MINEFI, mais également permettre une **implication plus forte d'autres services** (exemple de la SLDII de la DSPAP que le parquet ne saisit que très ponctuellement).

Bilan chiffré et qualitatif de la BRDP

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de saisines dossiers Travail dissimulé	81	88	48	69	61	84	77	52
Dont dossiers issus Tracfin	43	38	37	13	13	10	5	4
Estimation du préjudice URSSAF*	30 885 785 €	45 098 818 €	21 812 474 €	61 198 311 €	91 760 026 €	136.818.541 €	96 897 939,86 €	166107024 €
Nombre de dossiers transmis au parquet	31	41	83	83	105	26	22	68
Nombre de mis en cause	46	35	55	68	61	58	33	50
Dont gardes à vue	12	10	9	8	2	15	7	24
Avoirs criminels saisis	0	545 215 €	1 080 911 €	953 487 €	2 215 178 €	1.488.003 €	4 421 566,59 €	5 574 218 €

***** calculés à partir des préjudices estimés par l'URSSAF dans leurs rapports (dossiers entrants) et estimés a posteriori par l'URSSAF sur les notes TRACFIN (dossiers sortants).

IV - LA GENDARMERIE NATIONALE

La gendarmerie nationale met en œuvre une action offensive dans la lutte contre toutes les formes de fraudes, notamment sociales, qui fragilisent le pacte républicain en portant atteinte aux finances publiques et à l'égalité entre les citoyens. L'analyse de la menace et des défis actuels et futurs l'ont conduit à se transformer pour rendre davantage performante sa réponse judiciaire opérationnelle. Ainsi aux côtés de la Sous-Direction de la Police Judiciaire (SDPJ)[1], chargée notamment de définir la stratégie, la doctrine et de déterminer les besoins en formation et en équipements, l'Unité nationale de police judiciaire (UNPJ), qui sera créée à compter du 1er septembre 2025, est conçue comme un levier de performance essentiel, offrant une réponse opérationnelle structurée par la transversalité et tactique grâce aux synergies mises en œuvre sous une seule autorité. L'UNPJ sera au cœur de l'animation et de la coordination de l'action en matière de police judiciaire et plus particulièrement pour lutter contre la criminalité organisée. Elle assurera enfin la création et l'animation des cellules nationales d'enquête et participera à leur financement.

La compréhension des phénomènes est facilitée par les analyses, la cartographie des risques et l'évaluation de la menace, conduites par le Service Central de Renseignement Criminel de la gendarmerie nationale (SCRC) situé à Pontoise (95). Le SCRC réalise des fiches thématiques permettant de diffuser des typologies criminelles jusqu'aux unités élémentaires (par exemple analyse des escroqueries, infractions économiques et financières, TEH – détournement de la plateforme de main d'œuvre étrangère, etc.). En juillet 2025, le SCRC a publié le rapport d'analyse sur la criminalité dans les territoires, qui contribue à définir l'état de la menace criminelle sur le territoire national, hexagonal et ultramarin.

Outre, son implication dans la recherche et l'analyse du renseignement financier, il participe en appui à des opérations nationales d'envergure pour la centralisation des résultats, pour des criblages de cibles[2], etc.

L'action de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre la fraude sociale et fiscale est organisée à différents échelons dans un principe de complémentarité et de subsidiarité des unités. Concrètement, en fonction du degré de gravité, de complexité, de sensibilité, ou de sérialité d'une affaire ou d'un phénomène, les investigations seront prises en compte par le niveau local (unité territoriale généraliste) ou aux niveaux départemental, régional voire national avec des unités d'enquête spécialisées ; ces moyens pouvant se combiner pour une meilleure efficience.

Outre le travail illégal et la fraude sociale, la gendarmerie est pleinement engagée dans la lutte contre l'ensemble des fraudes entrant dans le champ de la Mission Interministérielle de Coordination Anti-Fraude (MICAF) et ayant des conséquences sur les finances publiques, l'environnement ou encore la santé publique. C'est le cas par exemple du blanchiment de fraude fiscale, des fraudes à l'immatriculation, au bilan carbone des entreprises, à la rénovation énergétique pour le volet environnement, ou des fraudes dans les centres de santé ou des trafics de médicaments[3] pour le volet santé publique.

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes à l'immatriculation[4] , à la suite du plan national d'action (PNLFIV[5]) piloté par la Gendarmerie nationale du 1er juin 2023 au 31 mars 2024, des actions ont été entreprises pour lutter plus efficacement contre la fraude à l'immatriculation. La MICAF a relancé un groupe de travail sur les garages fictifs auquel participe activement la gendarmerie nationale. Ce groupe de travail a pour objectif de définir collectivement une méthodologie de lutte contre ce phénomène avec une articulation plus efficiente des actions administratives préventives et de l'action judiciaire.

1 La sous-direction de la police judiciaire au sein de la Direction des Opérations et de l'Emploi (DOE) de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.
2 A titre d'exemple, le SCRC a réalisé le criblage dans le cadre du Plan national de lutte contre les fraudes à l'immatriculation des véhicules (PNLFIV).
3 Délivrance de spécialités pharmaceutiques à l'aide de fausses ordonnances.
4 Différents types de fraude au SIV sont recensés autour de 5 finalités : la soustraction aux taxes, la dissimulation de véhicules volés, l'immatriculation indue de véhicules non homologués, la revente de véhicules gravement accidentés et l'anonymisation des véhicules immatriculés par des sociétés fictives.
5 Plan national de lutte contre les fraudes à l'immatriculation des véhicules.

A - LE NIVEAU CENTRAL

1. Le Bureau Criminalité Organisée et Délinquance Spécialisée (BCODS) au sein de la Sous-Direction de la Police Judiciaire (SDPJ)

Au sein de la SDPJ, le BCODS s'assure de la doctrine, la coordination et l'animation judiciaire des investigations en matière de criminalité organisée et de délinquance spécialisée en lien avec l'ensemble des acteurs de la chaîne PJ gendarmerie.

À ce titre, il assure le suivi de l'activité des sections de recherches et des offices centraux en mettant en œuvre les cellules nationales d'enquête. Il est également le point de contact privilégié du parquet national financier, du parquet européen et de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée[6].
Son champ d'action couvre à la fois la criminalité organisée sous toutes ses formes (trafics de stupéfiants, trafics d'armes, trafics de tabac, contrefaçons, fraudes à l'immatriculation, etc.), la délinquance spécialisée (délinquance économique et financière dont les atteintes aux finances publiques, la probité, les atteintes à l'environnement, la cybercriminalité, etc.).
Il participe aux groupes opérationnels nationaux anti-fraude et aux groupes de travail entrant dans son champ de compétence (GONAF trafic de tabac, GT CPF, GT fraudes à enjeux, etc.).
Il est également en charge de la gestion de la Task Force DEFI et de la Cellule Nationale Avoirs Criminels (cf. infra).
La sous-direction de la police judiciaire sera réorganisée à compter du 1 août 2026. Le bureau criminalité organisée et délinquance spécialisée (BCODS) sera supprimé et le bureau de la pratique judiciaire (BPJ) créé. Le BPJ sera composé de la section doctrine & animation judiciaire et de la cellule nationale des avoirs criminels. Ses missions : Suivi de la doctrine judiciaire et de l'emploi – Appui aux unités sur les sujets juridiques – Animation de la chaîne fonctionnelle « avoirs criminels », consolidation de la doctrine et relation avec l'AGRASC. L'unité nationale de police judiciaire créée le 1 septembre 2025 assure la coordination et l'animation judiciaire des investigations en matière de criminalité organisée et de délinquance spécialisée en lien avec l'ensemble des acteurs de la chaîne PJ gendarmerie.
6 Mission reprise à compter du 1er septembre 2025 par l'UNPJ.

a) Mise à disposition d'appuis techniques au profit des enquêteurs :

La Task Force DEFI
Dans la lutte contre la délinquance économique et financière, les unités mènent des investigations nécessitant régulièrement des compétences et des connaissances techniques rares.
La SDPJ a initié, dès 2017, le recrutement de réservistes spécialistes dans différents domaines économiques et financiers (comptabilité, fiscalité, marchés publics, probité, analyse financière, etc.). Rassemblés depuis 2019 au sein de la Task Force DEFI (TFD), ces 18 réservistes sont en mesure d'appuyer l'ensemble des enquêteurs de la gendarmerie nationale dans leurs enquêtes complexes dont celles traitant de fraudes aux finances publiques (blanchiment de fraudes fiscales, centres de santé déviants, travail illégal, etc.)[7].
7) La gestion et l'emploi de cette Task Force sont gérés par le BCODS.

La Cellule Nationale Avoirs Criminels (CeNAC)
L'effort porté par la gendarmerie sur la saisie des avoirs criminels, avec la création en 2014 d'une **chaîne fonctionnelle dédiée à la captation des avoirs criminels** afin de systématiser leur identification et amplifier leur appréhension, contribue à la forte mobilisation de la gendarmerie contre les formes de fraudes aux finances publiques, génératrices de profits dont la récupération demeure un enjeu majeur dans les enquêtes (appropriation de la fraude sociale par les groupes criminels organisés). Les résultats obtenus dans la lutte contre la fraude et le travail illégal attestent de l'efficacité du dispositif et de la pérennité de l'engagement historique de la gendarmerie sur ce contentieux.
Cette cellule, placée auprès du sous-directeur de la police judiciaire et rattachée au BCODS, a pour missions générales de systématiser l'approche patrimoniale des investigations judiciaires, suivre les dossiers importants, sensibles ou complexes, entretenir des relations opérationnelles avec les partenaires tels que l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) ou la Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels (PIAC), mettre en place des plans de formation, suivre la remontée de l'information statistique, apporter aide et assistance techniques aux unités, contrôler l'efficience du dispositif de captation des avoirs criminels et proposer toute évolution opérationnelle ou normative afin de l'améliorer.
Son action est relayée par les 18 Cellules Régionales Avoirs Criminels (CeRAC), les correspondants avoirs criminels positionnés au sein de chaque Commandement Outre-Mer de la Gendarmerie (COMGEND), des offices et des gendarmeries spécialisées (gendarmerie maritime, des transports aériens, etc.) ainsi que l'ensemble des « référents avoirs criminels » ayant suivi la formation DEFI 1 (équivalent enquêteur patrimonial) affectés dans les Escadrons Départementaux de Sécurité Routière (EDSR) et les compagnies de gendarmerie départementale.

Valeur annuelle des avoirs criminels appréhendés par la gendarmerie :

Valeur annuelle des avoirs criminels appréhendés	2021	2022	2023	2024	2025
Déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir une allocation	1 009 522 €	223 298 €	134 529 €	540 297 €	1 262 998 €
Fraude pour obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs	116 215 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
Escroquerie au préjudice d'un organisme chargé d'une mission de service public	3 885 856 €	2 759 031 €	3 042 690 €	6 206 985 €	6 301 501 €
Escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale	5 552 886 €	3 113 831 €	1 289 673 €	8 509 422 €	10 491 015 €
Total fraudes sociales	***10 564 479 €***	***6 096 160 €***	***4 473 915 €***	***15 256 704 €***	***18 055 514 €***
Fraude fiscale	0 €	2 210 140 €	2 780 911 €	1 486 536 €	1 990 069 €
Fraude fiscale réalisée par l'usage d'un faux	6 814 521 €	1 874 260 €	437 300 €	692 013 €	358 521 €
Total fraude fiscale	***6 814 521 €***	***4 084 400 €***	***3 218 211 €***	***2 178 549 €***	***2 348 590 €***
Exécution d'un travail dissimulé	21 412 224 €	19 702 373 €	12 275 835 €	16 042 512 €	25 907 629 €
Exécution d'un travail dissimulé en bande organisée	9 099 287 €	1 934 309 €	1 749 927 €	931 507 €	10 056 208 €
Exécution d'un travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes	5 107 978 €	4 395 591 €	3 509 675 €	8 126 673 €	370 228 362 €
Exécution d'un travail dissimulé par personne morale	76 602 €	292 988 €	315 784 €	2 845 959 €	2 018 785 €
Total travail dissimulé	***35 696 091 €***	***26 325 261 €***	***17 851 221 €***	***27 946 651 €***	***408 210 984 €***

<u>Répartition des avoirs criminels selon les principales typologies infractionnelles pour l'année 2025 :</u>





b) Les cyber-escroqueries

Face à la croissance des escroqueries en ligne - représentant près de 60 % des faits de cybercriminalité enregistrés par la Gendarmerie nationale en 2024 - l'institution s'est dotée de nouveaux outils : création du Commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace (COMCYBER-MI) en décembre 2023 et mise en place, en novembre, de l'Unité nationale cyber (UNCyber-GN), cœur opérationnel du dispositif.

L'UNCyber-GN agit sur tout le territoire avec une organisation décentralisée fondée sur le principe de subsidiarité. Ses missions contre les cyber-escroqueries se déclinent ainsi :

=> **Sensibiliser et prévenir**. La Gendarmerie nationale élabore des campagnes ciblées, adaptées aux publics les plus exposés (jeunes, seniors, entreprises, collectivités) en partenariat avec l'Éducation nationale, les chambres de commerce ou les acteurs de la cybersécurité. Elle s'appuie sur son réseau CyberGend (plus de 10 000 référents cyber, dont 1 100 ESP – enquêteurs sous pseudonyme – et 365 NTECH – spécialistes des technologies numériques), véritable relais local pour diffuser une culture de la cybersécurité.

Elle développe également des outils innovants dans le cadre de la stratégie CapIA, tels que « AuthentikIA » destiné à détecter les contenus manipulés (deepfakes, arnaques vidéo/audio), ODIP pour repérer les contenus pédopornographiques dissimulés ou encore des simulateurs d'arnaques destinés à entraîner les citoyens à détecter les tentatives de Phishing ou de scam.

=> **Accueillir et orienter les victimes**. Le dispositif d'accueil numérique s'est enrichi d'un chat 24/7 « 17Cyber », complémentaire à la brigade numérique et permettant une orientation rapide des victimes vers la structure compétente.

=> **Enquêter et interpeller**. L'UNCyber – GN coordonne l'action judiciaire depuis les unités territoriales jusqu'à sa division des opérations/C3N et ses 20 antennes régionales (près de 250 enquêteurs spécialisés), illustrée en 2024 par l'opération Cronos menée avec Europol, qui a permis de neutraliser l'infrastructure LockBit, d'arrêter plusieurs administrateurs et de geler plus de 70 millions d'euros en cryptoactifs sur 99 portefeuilles numériques.

Depuis avril 2025, un arrêté ministériel autorise les unités territoriales à mener des enquêtes sous pseudonyme. Cette montée en capacité se traduit par une réactivité renforcée face aux réseaux d'escroquerie en ligne (escroqueries sentimentales, fausses plateformes d'investissement…).

=> **Centraliser les signalements**. la plateforme Percev@l agrège les fraudes à la carte bancaire pour détecter les schémas récurrents.

=> **Anticiper et Innover**. La Gendarmerie participe activement à l'adaptation du cadre légal et réglementaire (mise en œuvre des directives européennes majeures visant à renforcer les obligations de cybersécurité pour les acteurs publics et privés jugés essentiels ou importants (NIS2), sécuriser l'identité numérique en fournissant à tous les citoyens et entreprises un portefeuille d'identité numérique européen, sécurisé et interopérable (RIA) et encadrer les marchés des crypto-actifs (MICA) pour permettre :

- une identification plus rapide des cybercriminels ;
- le gel préventif des avoirs ;
- et le blocage des arnaques en temps réel (ex. : filtre anti-arnaques proposé dans le cadre de la future loi numérique).

=> **Veiller et partager**. L'UNCyber – GN conduit des activités de veille technique et stratégique sur les menaces émergentes (SIM swapping, spoofing de services publics, etc.). Les informations recueillies alimentent une collaboration étroite avec les services de renseignement, les forces partenaires, les CERT et les acteurs privés de cybersécurité, au niveau national comme international.

=> **Traquer les usages frauduleux de la cryptomonnaie**. La montée en puissance de l'économie numérique s'est accompagnée de nouvelles formes de blanchiment. Près de 260 enquêteurs « fintech » sont mobilisés pour détecter, analyser et judiciariser les dossiers mêlant crypto-actifs, darknet, et fraudes financières (notamment via les plateformes d'échange ou les NFT).

=> **Coopérer au niveau interministériel et international**. La Gendarmerie nationale développe des coopérations avancées, notamment avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) : formations croisées, accès partagé à des outils (Cyberaide, portail GUTI), participation à des task-forces nationales « fraude ».

Des travaux techniques communs sont également menés avec le COMCYBER-MI sur l'outillage forensique, les solutions d'IA appliquées à la cybersécurité, ou encore la mutualisation des renseignements d'intérêt cyber.

c) Un effort soutenu de formation des enquêteurs financiers :

Consécutivement à la déconcentration de la formation des enquêteurs financiers niveau 1 (DEFI 1) depuis le 1er janvier 2023 au niveau des régions zonales, augmentant dans le même temps le nombre de référents « avoirs criminels » au plus près du terrain, le nombre de formations annuelles « enquêteur financier » (DEFI 2 et 3) spécialisés dans la matière économique et financière dont les atteintes aux finances publiques et dispensées uniquement par le Centre national de formation a augmenté.

La gendarmerie compte actuellement plus de 565[8] enquêteurs formés à la lutte contre la délinquance économique et financière (DEFI niveau 2 et 3) affectés aux niveaux central, régional et pour partie dans les unités de niveau départemental.

[8] Au 1er mai 2025

2. L'OCLTI

L'Office Central de Lutte contre le Travail Illégal (OCLTI) constitue le chef de file, pour le Ministère de l'Intérieur, sur la triple thématique du travail illégal sous toutes ses formes, de la fraude en matière sociale et de l'exploitation par le travail, conformément aux dispositions du décret n° 2055-455 du 12 mai 2005 portant création de l'office ; son champ d'action couvre donc à la fois les fraudes aux cotisations et les fraudes aux prestations, au préjudice de la puissance publique, de la libre concurrence et des droits des travailleurs. Doté, comme tous les offices centraux, d'une compétence judiciaire nationale, il est rattaché ' à l'Unité Nationale de Police Judiciaire de la DGGN à compter du 1er septembre 2025.

Il est chargé, dans son triple domaine de compétence, d'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions concernées, d'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices, de centraliser les informations relatives à ces formes de délinquance en favorisant leur meilleure circulation, d'assister les unités de la gendarmerie nationale et

les services de la police nationale, les directions et services de tous les autres ministères intéressés et les organismes de protection sociale ainsi que Pôle emploi, le tout en concertation avec la MICAF pour les questions relevant de sa compétence.

Au-delà d'un simple service d'enquête, capable de prendre en compte les dossiers les plus complexes et les plus sensibles comme d'apporter un appui gradué aux autres services, l'OCLTI a donc vocation à constituer un véritable pôle d'expertise sur des thématiques techniquement et juridiquement relevées. En effet, l'appréhension et le traitement des problématiques criminelles dans le champ d'action de l'office nécessitent un niveau élevé de compétences et une indispensable faculté d'adaptation aux évolutions économiques, juridiques et jurisprudentielles qui caractérisent ces domaines.

De ce fait, dans sa composante opérationnelle comme dans sa fonction stratégique, l'OCLTI constitue une véritable équipe pluridisciplinaire de 43 personnels (effectif théorique), dont 35 gendarmes, 2 personnels de soutien, 3 fonctionnaires de police (1 poste honoré depuis le 01 avril 2024), 3 représentants de l'inspection du travail (2 postes honorés) et un agent de l'URSSAF.

La mise à disposition de représentants d'administrations extérieures au profit de l'OCLTI permet de disposer d'une expertise immédiate dans leur domaine de compétence et constitue une clef d'entrée efficace vers leur organisme d'origine ; les dispositions du code de procédure pénale permettent à ces agents, placés sous le commandement du chef d'office, d'acter directement au profit de l'unité sans devoir recourir à des modalités de saisine plus complexes.

L'animation du réseau territorial de lutte contre le travail illégal et la fraude de la gendarmerie, en première ligne dans les départements, est une des priorités de l'Office. Outre la densification du maillage par un effort soutenu en matière de formation, le soutien au fonctionnement et à la création de nouvelles Cellules de Lutte contre le Travail Illégal et les Fraudes (CeLTIF) a permis de dynamiser la relation fonctionnelle entre l'office et les correspondants déconcentrés, qui relèvent de l'autorité des échelons territoriaux de commandement mais peuvent s'appuyer à la demande sur l'expertise de l'office. Le travail se poursuit pour mettre à la disposition des acteurs, qu'ils soient policiers ou gendarmes, toute la documentation professionnelle nécessaire ; les pages consacrées à l'OCLTI sur les sites Intranet de la police et de la gendarmerie ont ainsi été abondées d'un volume significatif de documents accessibles en ligne, régulièrement mis à jour, pour accroître et optimiser l'activité des enquêteurs à l'échelle locale, idéalement dans le cadre des CODAF.

La chaîne fonctionnelle ETTIFS, mise en place en 2013, est profondément transformée[9] : 41 Cellules de Lutte contre le Travail Illégal et des Fraudes (CeLTIF) sont reconnues en organisation et 2 antennes de l'OCLTI sont créées au sein des GGD et COMGEND les plus exposées à la fraude sociale. Rattaché organiquement à l'UNPJ, l'OCLTI assure, dans son domaine de compétence, une autorité fonctionnelle sur la chaîne fonctionnelle ETTIFS.

[9] *Note-express N° 15485 du 14 avril 2026 GEND/DOE : Chaîne fonctionnelle Exploitation par le Travail, Travail Illégal et Fraudes sociales « ETTIFS ».*

a) Une action foncièrement partenariale

Les dispositions du décret comme la pratique de l'office en font une structure dont la dimension partenariale constitue l'essence même, puisqu'il a pour interlocuteurs naturels les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services des ministères en charge des affaires sociales, de l'agriculture, du budget, de l'économie, de l'emploi, de l'environnement, des finances, de la sécurité sociale, du travail et des transports ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et Pôle emploi. Il est donc amené à échanger régulièrement avec plus d'une dizaine de ministères, ainsi que diverses autorités comme la MIPROF[10] ; au sein de la Direction générale du Travail, il a plus particulièrement pour interlocuteur le GNVAC[11] avec qui il partage la fonction d'animation et d'analyse stratégique en matière de travail illégal.

10 Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.

11 Groupe National de Veille, d'Appui et de Contrôle pour les opérations d'envergure nationale

L'OCLTI se situe pleinement dans la ligne de l'action de coordination menée par la MICAF, en participant activement à la plupart des GONAF et aux GT relevant de son domaine de compétence. A ce titre, il contribue à la réflexion collégiale menée sur les nouvelles formes de fraudes aux finances publiques dans les sphères travail et sociale, et à la recherche de méthodologies appropriées pour un traitement optimal sous les angles administratifs et judiciaires, ou par la combinaison des deux approches. L'effort est porté sur le rapprochement avec les services anti-fraude des organismes de protection sociale relevant de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) et avec Pôle emploi pour accompagner leur montée en puissance, leur structuration et l'optimisation de leurs outils, dans une logique

d'amélioration qualitative des signalements à la justice et d'efficience dans le choix des modes d'action. Ce travail de fond qui se poursuit activement doit contribuer à accompagner la mise en œuvre progressive des dispositions de l'article 98 de la LFSS[12] 2023 relatif à l'attribution de nouveaux pouvoirs d'enquête et de cyber-enquête à un périmètre élargi d'agents des corps de contrôle qui sont les interlocuteurs habituels de l'OCLTI en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

12) Loi de Financement de la Sécurité Sociale.

L'OCLTI constitue pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale dans son domaine de compétence, et entretient à ce titre des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres États et avec les organismes internationaux. Sans préjudice de plusieurs collaborations directes avec des États-Membres de l'UE (en particulier les pays d'origine de travailleurs employés illégalement ou dans des conditions attentatoires à leur dignité), le cadre de coopération opérationnel principal est celui d'EUROPOL, avec l'échange et le traitement d'informations par messagerie sécurisée, le support opérationnel lors d'opérations sur le territoire national et pour des projections à l'étranger, ainsi que pour l'attribution de financements européens. EUROPOL est également le support de la mise en œuvre du programme EMPACT (European Multidisciplinary Program against Criminal Threats) consacré à la lutte contre la traite des êtres humains, dont l'OCLTI est un des acteurs majeurs. Destiné à conduire des actions stratégiques et opérationnelles sur les thématiques criminelles principales au sein de l'UE, ce programme permet de détecter des infractions de travail illégal et de fraude en matière sociale sous l'angle de l'exploitation par le travail. L'autre partenaire majeur au niveau européen est l'Agence Européenne du Travail (European Labour Authority). Cette agence mise en place en 2019 a pour mission de faciliter et d'encadrer la mobilité intra-européenne des travailleurs, fort gisement de fraudes en matière de travail illégal et de protection sociale. Les relations tripartites nouées entre l'OCLTI, l'AET et EUROPOL ont permis de créer rapidement des synergies stratégiques et opérationnelles au niveau européen pour développer des approches conjointes entres forces de l'ordre et services d'inspection du travail en matière de lutte contre la fraude dans ces domaines.

Sur le sujet de l'exploitation par le travail et de toutes les fraudes associées, l'OCLTI est également sollicité pour la réflexion normative au sein de l'Union Européenne (révision de plusieurs directives) mais aussi du Conseil de l'Europe, de l'OSCE[13] de l'ONUDC[14] et de l'OIT[15], avec des sujets de « soft law » qui ne sont pas sans incidence sur l'évolution des normes nationales.

13) Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

14) Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime.

15) Organisation Internationale du Travail.

Engagé auprès de ses partenaires et des directions centrales du Ministère de l'Intérieur comme des autres ministères sur l'amélioration des méthodes et outils existants (en particulier la modernisation et l'extension des accès croisés aux fichiers entre administrations), l'OCLTI contribue activement à l'élaboration des plans nationaux d'action dans ses différentes thématiques, tels que le Plan National de Lutte contre le Travail Illégal (PNLTI) 2023-2027 et sa déclinaison dans le secteur de l'agriculture (Convention nationale de lutte contre le travail illégal – Agriculture) ou encore le plan national de lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation.

b) Missions prioritaires

L'OCLTI exerce ses missions dans le cadre des priorités fixées par les directives gouvernementales et, le cas échéant, des plans qui les déclinent, dans un souci de cohérence avec le mandat exercé par la MICAF et les axes de travail prioritaires de ses partenaires, dont :

- le travail dissimulé, qui reste une pratique très répandue dans des secteurs à fort besoin de main d'œuvre faiblement qualifiée, qu'ils soient ou non en tension réelle ;
- la fraude au détachement intra-européen de salariés, qui encourage le dumping social et fausse la concurrence tout en posant des problèmes d'affiliation à la sécurité sociale ;
- la problématique du salariat déguisé, liée à « l'ubérisation » de l'économie et au développement de plateformes de mise en relation employant des travailleurs « indépendants » dans des conditions dont la variété et l'évolution des modèles économiques imposent de déterminer avec précision la conformité aux dispositions en vigueur, avec des conséquences économiques, fiscales et sociales non négligeables ;
- la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette délinquance recouvre l'action de groupes criminels organisés ou d'escrocs d'habitude, capables de profiter de la complexité et des vulnérabilités du système social français pour mettre en œuvre des fraudes de très grande ampleur adossées à des ingénieries de blanchiment

international, parfois par le biais de crypto-actifs, qui n'ont rien à envier à celles mises en œuvre par d'autres formes de criminalités plus spectaculaires.
Conformément à son mandat, et en étroit contact avec ses partenaires institutionnels, l'OCLTI assure une veille sur les phénomènes émergents et contribue à la réflexion commune sur leur détection, leur analyse et leur traitement par la voie (administrative ou judiciaire) la plus appropriée. C'est ainsi qu'après avoir longuement œuvré sur les fraudes liées aux dispositifs économiques ou de santé relatifs au COVID, l'OCLTI travaille en partenariat avec la CNAM sur la problématique des centres de santé déviants qui mettent en place une fraude systémique à l'Assurance-Maladie en générant des profits illégaux colossaux qui sont recyclés dans des dispositifs de blanchiment internationaux confirmant l'action de groupes criminels organisés (GCO). Ces réflexions à la confluence du stratégique et de l'opérationnel sont largement enrichies dans le cadre de la MICAF.

c) La formation

Sur une matière pénale relativement technique et dont les sujets les plus complexes sont difficiles à maîtriser, l'OCLTI consacre une part significative de son activité à former des enquêteurs et des représentants d'autres administrations, dans le but de densifier le maillage territorial et d'étendre la sphère partenariale. Ces formations s'exercent au profit d'enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales, qu'ils appartiennent à des unités ou services de police judiciaire ou du cadre général, ou encore à des branches plus spécialisées (gendarmerie des transports aériens par exemple).
Le socle de la formation est constitué par deux stages principaux :
- ETIF : « Enquêteur travail illégal et fraude » (1 semaine en distanciel), qui vise à apporter une formation de premier niveau aux enquêteurs, leur permettant d'appréhender les formes simples de travail illégal, de fraude sociale et d'exploitation par le travail, dans leur zone d'action habituelle, et de mieux connaître les partenaires susceptibles de leur apporter leur concours, en particulier dans le cadre des CODAF ; la session de 2024 a permis de former près de 626 personnels en métropole et outre-mer en une seule fois.
- ESTIF : « Enquêteur spécialisé travail illégal et fraude » (15 jours en présentiel), destiné aux enquêteurs ayant déjà suivi la formation ETIF, affectés dans des unités ou services plus directement en charge de la thématique et qui, à l'issue du stage, sont en mesure de prendre la direction d'enquêtes complexes, avec l'appui de l'OCLTI ; ces dernières années, la cible annuelle d'une cinquantaine d'enquêteurs a pu être atteinte.
Ces formations sont complétées par la mise en ligne d'enseignements à distance destinés à une première approche ou à un recyclage. Ce procédé pédagogique est constamment en évolution et sera développé sur tout le champ de compétence de l'OCLTI.
Il est à préciser que les formations ETIF et ESTIF ont été suspendues en 2025 au profit d'une double action :
- une formation sur le blanchiment présumé permettant d'appréhender l'économie souterraine de proximité par des moyens alternatifs ;
- une formation d'accompagnement à la reconnaissance en organisation des Cellules de Lutte contre le Travail Illégal et les Fraudes (CeLTIF).

Personnels formés ETIF

ETIF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GN	32	85	198	177	161	190	203	206	/	395	235	575	552	7
POLICE		1	3	3	7	14		27	/	29	32	20	24	/
AUTRES			1 (IT)		1 (Douane)	1 (IT)			/	1 (DGFIP)			3 (DGFIP)	/
Total	32	86	202	180	170	205	203	233	0	415	267	595	579	7

3 174 dont 3016 gendarmes – 160 policiers – 2 IT – 1 douane – 4 DGFiP

Personnels formés ESTIF

ESTIF	2015 - 1	2015 - 2	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GN	82	97	126	95	71	/	/	51	48	47	44	/
POLICE	2			4	2	/	/		3	/	2	/
AUTRES		1 (IT)				/	/			/		/
Total	84	98	126	99	73	0	0	51	51	47	46	/

675 dont 658 gendarmes -16 policiers – 01 IT

A ce jour, 2147 personnels formés ETIF et ESTIF sont affectés en unités opérationnelles traitant ces contentieux. Ils constituent la « communauté ETTIFS » (Exploitation par le Travail-Travail illégal-Fraude Sociale), vivier en capacité de prendre des directions d'enquête et/ou d'apporter un appui opérationnel.

Pour lutter plus efficacement contre le travail dissimulé et la fraude sociale via les outils numériques, l'OCLTI a créé la communauté « Cyber-ETTIFS », nouvelle communauté composée de 142 gendarmes affectés en unités de recherches, formés ESP (Enquête Sous Pseudonyme), ETIF (Enquêteur Travail Illégal et Fraudes) et/ou ESTIF (Enquêteur Spécialisé Travail Illégal et Fraudes) ; ainsi que de 34 agents commissionnés des corps de contrôle de la Sécurité sociale (CPAM, CAF, MSA) et de l'Inspection du Travail (IT), formés ESP en 2024 et 2025.

L'OCLTI contribue également à plusieurs formations dispensées au sein de l'INTEFP[16] et de l'Institut 4.10, en s'appuyant régulièrement sur un réseau de formateurs locaux. Ainsi, les personnels de l'office réalisent des interventions lors des formations initiales ou continues auprès des agents de l'inspection du travail, de la Sécurité Sociale, de l'URSSAF, de la MSA, de la RATP et du CNAPS. Enfin, il participe à la conception de certains modules spécifiques pilotés par la MICAF et intervient à l'occasion de différents stages dispensés, tant en interne à la gendarmerie (dans le cadre de la formation générale à la police judiciaire ou sur des thématiques criminelles ciblées), qu'au profit de partenaires du MIOM ou d'autres ministères (ENM, MSA, URSSAF, inspection du travail des Armées, GIR, DNEF).

16 Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

d) Le bilan

En 2024, l'OCLTI a apporté plus de 300 appuis aux unités, évalué 25 dossiers à la demande des magistrats, des unités ou des organismes partenaires, assisté à l'international 82 directeurs d'enquêtes, a assuré la direction de 17 nouvelles enquêtes qui s'ajoutent aux 18 déjà en cours et conduit 24 opérations de police judiciaire.

La saisie des avoirs criminels poursuit sa progression avec un effort accru sur la lutte contre le blanchiment des infractions en matière de travail illégal ou de fraudes sociales. La recherche et l'identification des biens pouvant faire l'objet d'une saisie et confiscation amènent à systématiser les enquêtes patrimoniales avec le concours fréquent des groupes interministériels de recherches (GIR), des cellules régionales avoirs criminels (CeRAC) de la gendarmerie ou de la plateforme d'identification des avoirs criminels (PIAC) de l'OCRGDF. L'Office a ainsi contribué, en propre ou en co-saisine, à la saisie de plus de 13.1 M€ d'avoirs criminels (9,3 M€ en 2018 ; 8,9 M€ en 2019 ; 6,7 M€ en 2020, année COVID ; 11,2 M€ en 2021 ; 12,88 M€ en 2022, 8.9 M€ en 2023)

Comme chaque année, l'OCLTI point de contact opérationnel international, a coordonné, en qualité de leader, les « journées d'actions communes européennes » (JAD) de lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail. Ces journées, organisées sous l'égide d'EUROPOL dans le cadre d'EMPACT, mobilisent toutes les administrations en charge de la lutte contre le travail illégal.

En 2025, les JAD deviennent Empact Action Day (EAD) et fusionne en une unique semaine de contrôle toutes activités confondues, permettant une adaptation des contrôles en fonction du tissu économique des territoires. Par ailleurs, un processus de ciblage en amont a été développé par l'OCLTI et partagé avec les partenaires européens dans l'optique d'optimiser l'identification de phénomène internationaux et la lutte contre la criminalité organisée.

L'OCLTI poursuit au niveau central le recours aux dispositions de l'article 28 du CPP qui permet au parquet de co-saisir dans une enquête judiciaire, un service de gendarmerie ou de police, et les services partenaires concourant à la lutte contre le travail illégal, en l'occurrence l'inspection du travail et l'URSSAF, de façon à développer l'interopérabilité et l'acculturation entre les services pour donner sa pleine mesure à l'action combinée. Ce dispositif se développe également au travers du réseau territorial de lutte contre le travail illégal et la fraude, qui a recours plus fréquemment à cette modalité procédurale intéressante.

La complémentarité des différents partenaires, le partage d'informations et leur union au sein d'une même enquête permet une action rapide et une enquête resserrée dans le temps favorable à une bonne administration de la justice et à une prise en compte optimale des victimes (exemple dossiers de traites des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail, sociétés éphémères, etc.).

B - LE NIVEAU RÉGIONAL

Le réseau régional est constitué des sections de recherches et des sections d'appui judiciaire armés d'enquêteurs « délinquance économique et financière ». Sous l'autorité du commandant de région, les officiers adjoints police judiciaire zonaux (OAPJ-Z) sont chargés du suivi de la délinquance liée au travail illégal et aux fraudes en procédant :
- à l'analyse de son évolution et en proposant des orientations du service des unités pour améliorer leur efficacité et tendre vers la réalisation des objectifs fixés par les plans nationaux ;
- l'organisation de la formation continue des enquêteurs dédiés pour garantir l'actualisation de leurs connaissances techniques.

L'OAPJ-Z constitue le point d'entrée auprès de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) ou des pôles spécialisés de son niveau en cas de lien avéré avec la criminalité organisée ou la délinquance économique et sociale de grande complexité.

1. La section de recherches

Ayant vocation à traiter des affaires judiciaires relevant de la criminalité organisée ou de la délinquance très spécialisée, la section de recherches dispose, au sein d'une division économique et financière, d'enquêteurs qualifiés dans ce domaine et formés à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. La répartition des dossiers entre les sections de recherches et les brigades de recherches (niveau départemental), s'effectue principalement en fonction de la complexité et de l'étendue des faits commis. La gendarmerie compte 43 sections de recherches.

2. Le groupe interministériel de recherches

Dédié à la lutte contre l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui constituent des sources d'insécurité et de déstabilisation sociale, le GIR est un outil idoine pour lutter efficacement contre la délinquance économique, financière, fiscale et sociale.

Son interministérialité, s'organisant plus particulièrement autour de personnels provenant de plusieurs administrations (police et gendarmerie nationales, douanes, services fiscaux, etc.), lui permet de conduire des actions pluridisciplinaires visant l'ensemble du spectre couvert par les délinquants en matière de travail illégal et de fraudes. La gendarmerie compte 130 enquêteurs au sein des GIR et dirige 15 de ces unités en métropole et outre-mer, dont le GIR de Mayotte qui a été réactivé au cours de l'année écoulée.

3. Les CeRAC

Une « cellule régionale avoirs criminels » (CeRAC) composée d'au moins deux officiers de police judiciaire habilités et dédiés (enquêteurs financiers et/ou enquêteurs patrimoniaux) est créée au sein de chaque région de gendarmerie (13 CeRAC et 5 antennes). Elle appuie notamment techniquement les enquêteurs des unités implantées sur la région dans leurs investigations patrimoniales, veille à la régularité et à la sécurisation juridique des saisies opérées, organise des sessions de formations, assure et contrôle la remontée statistique exhaustive des saisies d'avoirs opérées vers la CeNAC, réalise les demandes d'affectation des biens saisis, etc.

C - LE NIVEAU DÉPARTEMENTAL

La lutte contre le travail illégal et les fraudes s'intéresse aux phénomènes de délinquance économique et sociale recouvrant le travail dissimulé et les trafics de main d'œuvre, les fraudes importantes aux prestations sociales, les fraudes documentaires ou à l'identité et des infractions connexes telles que les atteintes à la vulnérabilité ou la traite des êtres humains.

L'échelon départemental, avec le groupement de gendarmerie, ou le commandement de la gendarmerie dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer (COMGEND), est un maillon essentiel du réseau territorial de lutte contre le travail illégal et la fraude reposant avant tout sur une approche au contact des dérives recherchées.
À ce titre, le commandant de groupement (CCGD) ou le COMGEND est membre de droit du comité départemental antifraude (CODAF) et participe, ou peut se faire représenter par son officier adjoint de police judiciaire départemental (OAPJ-D), lors des réunions organisées par cette structure.

1. L'officier adjoint de police judiciaire départemental

L'OAPJ-D doit prendre une part active dans le fonctionnement des CODAF. Force de proposition, capable sous l'autorité du CGGD de mobiliser des personnels et des compétences, il pourra aussi valoriser le savoir-faire de la gendarmerie dans un domaine qui constitue une priorité dans la reconquête de l'équilibre des comptes sociaux de la nation.
Dans les groupements de gendarmerie départementale, ou les COMGEND pour l'outre-mer, ne disposant pas d'unités spécifiques et notamment de CeLTIF, la coordination et l'animation de la lutte contre le travail illégal et les fraudes incombera à l'OAPJ-D. Ceux-ci seront notamment chargés, en liaison avec les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires (BDRIJ) :
- d'assister et soutenir le commandant de groupement ou le COMGEND dans ce domaine ;
- de développer et d'entretenir un réseau inter-institutionnel afin de faciliter la mise sur pied d'opérations conjointes avec les autres corps de contrôle. À cette fin, ils devront plus particulièrement s'attacher à être identifiés comme les correspondants des organismes sociaux et du référent fraude de la préfecture pour les fraudes documentaires et à l'identité ;
- de relayer les informations recueillies sur les phénomènes infractionnels tant auprès des différents échelons hiérarchiques que de l'office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) ou le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (département documents de la division criminalistique ingénierie et numérique de l'IRCGN[17]ou le plateau d'investigation à l'identité (PIFI) du SCRC[18]).
- de veiller à la planification mensuelle des opérations de lutte contre le travail illégal et les fraudes au sein de leur département.

17 IRCGN : institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
18 SCRC : service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.

2. Les Cellules de Lutte contre le Travail Illégal et les Fraudes (CeLTIF)

A l'initiative du commandant de groupement ou du COMGEND, des enquêteurs (prioritairement des OPJ) formés à ces thématiques spécifiques (ETIF - ESTIF) peuvent être concentrés dans une cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes (CeLTIF) afin de regrouper les compétences utiles et de donner une meilleure lisibilité à son action tout en renforçant ses capacités opérationnelles et son positionnement institutionnel aux côtés des partenaires des autres administrations. A ce titre, les CeLTIF sont des acteurs majeurs au sein des CODAF. Placée pour emploi auprès du commandant du groupement ou du COMGEND, cette structure a pour rôle d'animer et coordonner localement la lutte contre le travail illégal et les fraudes.
Plus particulièrement, la CeLTIF élabore chaque mois le plan d'emploi des moyens engagés qui, après validation du commandant de groupement ou du COMGEND, est porté à la connaissance des commandants de compagnie concernés.
Ces CeLTIF ont démontré leur grande efficacité, à la fois par leur ancrage territorial et leur approche partenariale au plus près des réalités des territoires, et par leur recherche de l'appréhension du produit de la fraude en avoirs criminels. Souple dans sa structure comme dans son fonctionnement, ce réseau s'adapte aux réalités locales, comme aux priorités définies par le chef territorial et à la ressource disponible pour disposer d'une structure pluridisciplinaire réunissant l'ensemble des compétences nécessaires pour lutter efficacement contre la délinquance liée au travail illégal, à la fraude et au trafic de main d'œuvre.
➢ Actuellement, 39 CELTIF sont en activité, dont 08 non permanentes ou décentralisées dans plusieurs unités;
➢ Création d'une CELTIF au sein du groupement de gendarmerie du 59 en avril 2025 ;
➢ Au sein des CELTIF, ce sont plus de 176 enquêteurs qui œuvrent au quotidien dans les contentieux du travail illégal, la lutte contre les fraudes aux finances publiques sous toutes leurs formes.

Le constat est fait que les contentieux « exploitation par le travail - travail illégal - fraude sociale » (ETTIFS) ne représentent parfois qu'une partie de l'activité des CeLTIF, certaines étant utilisées également sur la lutte contre l'immigration irrégulière ou la saisie des avoirs criminels. Toutefois, l'expérience montre que des CeLTIF actives dans leur cœur de métier apportent une plus-value indéniable au niveau local sur le champ infractionnel ETTIFS. La remontée vers l'OCLTI des comptes-rendus d'affaires emblématiques traitées par les CeLTIF en est la preuve.

L'OCLTI soutient ses structures également par une dotation financière ainsi que par la fourniture de matériel. De même, elles sont prioritaires dans le cadre des formations dispensées par l'Office (ETIF, ESTIF, ESP) ou celles proposées au travers de l'offre de formation inter-administrations recensées par la MICAF.

L'OCLTI anime enfin deux séminaires à distance par semestre avec l'ensemble des OAPJ-D et des CeLTIF pour présenter les divers points d'actualité et moyens de lutte (projets, dispositifs, fichiers) comme des retours d'expérience. Les CeLTIF interviennent aussi en présentant des dossiers qui ont été identifiés comme une bonne pratique. Enfin, des échanges concrets permettent de valoriser les actions locales ou les propositions du terrain.

Une réforme en cours prévoit la reconnaissance en organisation des CeLTIF, à savoir la création d'une unité permanente constituée au niveau départemental avec des missions dédiées à l'exploitation par le travail sous toutes ses formes, au travail illégal et à la fraude sociale.

3. Les autres unités d'investigations

Si tous les personnels habilités OPJ ou APJ au sein des unités (généralistes ou spécialisées) d'un groupement peuvent diligenter des investigations sur le travail illégal ou la fraude, le commandant de groupement dispose d'enquêteurs possédant des qualifications particulières pouvant faciliter leur appréhension de ces contentieux ; outre les ETIF et ESTIF déjà évoqués, on peut mentionner :

- les Formateurs Relais Travail Illégal (FRTI) [ancienne mouture de l'ETIF] ;
- les Enquêteurs Immigration Irrégulière (EIIR) ;
- les Enquêteurs Fraude Documentaire (EFD).

D - ANALYSE STATISTIQUE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

Les données statistiques concernant le travail illégal recensé par les index 93, 94 et 95[19] ont été communiquées par le SSMSI pour la Gendarmerie nationale et la Police nationale pour les années 2016 à 2024.

D'une manière générale, la baisse tendancielle constatée depuis 2022 se poursuit en 2024 concernant les données statistiques cumulées de la Police et la Gendarmerie nationales en matière de lutte contre le travail illégal, aussi bien en hexagone qu'en outre-mer, qu'il s'agisse des faits constatés (-1 %) et des faits élucidés (-1,5 %). Plus en détail, les statistiques de la Police nationale se stabilisent tandis que celles de la Gendarmerie nationale continuent de baisser. Inversement, le nombre de personnes mises en cause par l'action des deux forces de sécurité intérieure augmente légèrement (+0,8 %) en 2024.

Concernant plus spécifiquement la Gendarmerie nationale, l'année 2024 enregistre une nouvelle baisse des faits constatés (4 323 soit -2,1 %) et élucidés (3 422 soit – 2,5 %) cumulés hexagone et outre-mer pour le travail illégal par rapport à 2023. Elle est particulièrement forte en outre-mer (FC : -12,3 % ; FE : -6,4 %). Le nombre de mis en cause (4 792) suit cette même tendance (-4,3 %).

Dans l'hexagone et en outre-mer, la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre de travail enregistre pour la Gendarmerie nationale une variation significative à la baisse aussi bien des faits constatés (-7 ,4 % ; -31,5 %) que des faits élucidés (-4,6 % : -31,1 %). Le nombre de mis en cause connaît une baisse cumulée corrélative (-15,3 %), particulièrement marquée en outre-mer (-25,9 %) à l'inverse de la Police nationale qui enregistre une hausse globale conséquente (+6,3 %)

Enfin, les faits constatés et les faits élucidés de prêts illicites de main d'œuvre et de marchandage connaissent une variation à la hausse certes très marquée qu'il faut relativiser par rapport au nombre de faits tant constatés (57) qu'élucidés (49), ne se traduisant pas pour autant par un nombre de mis en cause plus important (-17,3 %).

1) La sous-direction de la police judiciaire au sein de la Direction des Opérations et de l'Emploi (DOE) de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.

2) A titre d'exemple, le SCRC a réalisé le criblage dans le cadre du Plan national de lutte contre les fraudes à l'immatriculation des véhicules (PNLFIV).

3) Délivrance de spécialités pharmaceutiques à l'aide de fausses ordonnances.

4) Différents types de fraude au SIV sont recensées autour de 5 finalités : la soustraction aux taxes, la dissimulation de véhicules volés, l'immatriculation indue de véhicules non homologués, la revente de véhicules gravement accidentés et l'anonymisation des véhicules immatriculés par des sociétés fictives.
5) Plan national de lutte contre les fraudes à l'immatriculation des véhicules.
6) Mission reprise à compter du 1er septembre 2025 par l'UNPJ.
8) Au 1er mai 2025.
9) Note-express N° 15485 du 14 avril 2026 GEND/DOE : Chaîne fonctionnelle Exploitation par le Travail, Travail Illégal et Fraudes sociales « ETTIFS ».
10) Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
11) Groupe National de Veille, d'Appui et de Contrôle pour les opérations d'envergure nationale.
12) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
13) Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.
14) Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime.
15) Organisation Internationale du Travail.
16) Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
17) IRCGN : institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
18) SCRC : service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.
19) Index 93 : travail dissimulé ; index 94 : emploi d'étrangers sans titre de travail et index 95 : prêt illicite de main d'œuvre et marchandage.

V - L'ORGANISATION, LES MOYENS ET LES EFFECTIFS ALLOUÉS À LA LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE ET LA FRAUDE EN MATIÈRE D'IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES ET DE COTISATIONS SOCIALES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

A titre liminaire, il convient de préciser que les moyens accordés au soutien de la lutte contre l'évasion fiscale et douanière, ainsi qu'au soutien de la lutte contre le travail illégal sont communs et relèvent de la compétence de l'ensemble des juridictions du territoire national. Ne seront ici présentées que l'organisation et les effectifs des juridictions spécialisées tandis que les données d'activité reflètent l'action de l'ensemble des juridictions françaises, spécialisées et non-spécialisées.

A. ORGANISATION

Au-delà des juridictions de droit commun, la France s'est dotée progressivement de parquets et juridictions spécialisées afin de traiter les fraudes les plus complexes.

Créées par la loi du 9 mars 2004 et mises en place en octobre 2004, les **8 juridictions interrégionales spécialisées (JIRS)** françaises traitent du contentieux en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière dans des affaires présentant une grande complexité au sein des tribunaux judiciaires de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort-de-France.

Fortes d'une spécialisation reconnue, s'appuyant sur des outils procéduraux spécifiques et pleinement identifiés dans le cadre de la coopération européenne et internationale, les JIRS ont fait la preuve de leur efficacité depuis leur création par la loi du 9 mars 2004.

Créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le **parquet national financier (PNF)** a vocation à connaître des procédures de fraude fiscale et d'escroquerie à la TVA de grande complexité. Dotés de magistrats expérimentés et de moyens dédiés notamment d'assistants spécialisés dans des contentieux techniques (notamment comptabilité, marchés publics, fiscalité et opérations boursières), le PNF est rapidement devenu un acteur incontournable de la lutte contre l'évasion fiscale d'ampleur, reconnu internationalement. Son action, notamment au travers de la signature de convention judiciaire d'intérêt public, a permis de recouvrer près de 1,7 milliards d'euros d'amende d'intérêt public, outre le montant des sommes éludées.

Créé par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le **parquet national anti-criminalité organisée (PNACO)** est compétent en matière de fraude fiscale de grande complexité, lorsqu'elle est en lien avec l'activité des groupes criminels organisés. Il connait également du nouveau délit de mise à disposition de moyens visant à permettre à un tiers d'échapper à l'impôt prévu par l'article 1744 du CGI. Entré en fonction le 1er janvier 2026, ce nouveau parquet s'est résolument orienté vers une approche éco-criminelle des dossiers et une action proactive, notamment en matière de saisies et confiscations.

Enfin, il doit être rappelé que la politique pénale du ministère de la Justice s'appuie sur le réseau des magistrats référents en matière de contentieux fiscal. Il existe ainsi un référent de cette matière dans chaque parquet (164) et parquet général (36).

B – DONNÉES D'ACTIVITÉ

Un état relatif aux affaires nouvelles et terminées en 1re instance **à partir de la NATAFF[1] de référence est E21** correspondant à la fraude fiscale pour les années 2020 à 2025, ventilées par TJ, est présenté ci-dessous.

Précisions sur « l'interprétation » des données :

- Nombre d'affaires nouvelles = nombre d'affaires enregistrées au parquet dans Cassiopée.
- Nombre d'affaires terminées = nombre d'affaires jugées au fond devant le TC[2] (y compris les jugements sur opposition) + nombre d'affaires jugées en CRPC[3] + nombre d'affaires jugées en OP[4].

Les statistiques ont été produites à partir des données saisies dans Cassiopée au 05/05/2026.

E21 - Fraude fiscale	Affaires nouvelles et terminées - Vision nationale				
	Affaires enregistrées au parquet	Affaires jugées au fond			
		Jugements devant le TC	CRPC	Ordonnances pénales	TOTAL
2020	1946	257	47	1	305
2021	2371	455	84	1	540
2022	2711	411	90	0	501
2023	2800	360	71	0	431
2024	3094	253	72	2	327
2025	3101	278	72	4	354

source SID-Pharos au 05/05/2026

C – EFFECTIFS DE MAGISTRATS

1. Effectifs hors détachement

Les effectifs de magistrats sont définis par juridiction et par fonction.
Les effectifs des JIRS sont affectés par les chefs de juridictions compétents de sorte que l'organisation des services n'est pas connue de l'administration centrale. Il ne peut donc être communiqué le nombre de magistrats au siège ou au parquet affectés au sein d'un service JIRS pris isolément du reste de la juridiction concernée.
Toutefois, depuis plus d'une année, la direction des services judiciaires a particulièrement accentué la dynamique de renforcement RH des juridictions JIRS. Ainsi, la création du PNACO, en janvier 2026, s'est accompagnée de l'affectation de 15 magistrats, et ses effectifs ont été portés en moins d'une année à 26 magistrats, en septembre 2026, magistrats dont les profils, outre une maîtrise des techniques d'investigations spéciales liées à la criminalité organisée, ont aussi été sélectionnés, pour certains, sur la base d'une réelle maîtrise des infractions économiques et financières.

a) Les effectifs de magistrats du PNF[5]

Effectifs localisés au PNF : 20 magistrats en CLE (Circulaire de localisation des emplois) 2026
Effectifs prévisionnels au PNF au 1er septembre 2026 : 20 magistrats (sous réserve de 2 départs en détachement).

b) Les effectifs de magistrats du PNACO

Nombre de magistrats au PNACO :

Effectifs localisés au PNACO : 26 en CLE 2026
Effectifs prévisionnels du PNACO au 1er septembre 2026 : 26 magistrats

c) Les effectifs de magistrats du TJ de Paris

i) Les parquets
Nombre de magistrats au parquet JIRS Paris : non renseigné pour les motifs évoqués ci-dessus
Effectifs localisés au parquet du TJ de Paris : 134 magistrats en CLE 2026
Effectifs prévisionnels du parquet de Paris au 1er septembre 2026 : 132 magistrats

ii) Le service de l'instruction
Nombre de magistrats à l'instruction JIRS/JUNALCO Paris : non renseigné pour les motifs évoqués ci-dessus
Effectifs localisés à l'instruction du TJ de Paris : 86 magistrats en CLE 2026
Effectifs prévisionnels de juges d'instruction au TJ de Paris au 1er septembre 2026 : 89 magistrats

iii) Les magistrats affectés aux chambres correctionnelles et au contentieux des libertés et de la détention
Nombre de magistrats siège correctionnel JIRS/JUNALCO Paris : non renseigné pour les motifs évoqués ci-dessus
Les chambres correctionnelles ayant à connaître du contentieux du PNF sont les 11e et 32e chambres.
Effectifs localisés de magistrats non spécialisés au TJ de Paris : **226 magistrats en CLE 2026**
Effectifs prévisionnels du siège non spécialisé au 1er septembre 2026 : 224 magistrats
Nombre de magistrats siège JLD JIRS Paris : non renseigné pour les motifs évoqués ci-dessus
Effectifs localisés de JLD au TJ de Paris : 14 magistrats en CLE 2026
Effectifs prévisionnels de JLD au 1er septembre 2026 : 14 magistrats

d) Les effectifs de magistrats des 7 JIRS hors TJ de Paris

Les juridictions comprenant une JIRS font l'objet d'une attention soutenue de la direction des services judiciaires. Les juridiction JIRS, ont été renforcées en localisation des emplois, pour soutenir la politique de lutte contre la criminalité organisée, qui comprend nécessairement des ramifications dans le domaine de la délinquance économique et financière.

Les effectifs prévisionnels au 1er septembre 2026 sont les suivants :

1. Tribunal judiciaire de Bordeaux
   - Siège : 96 magistrats (CLE 26 : 99 magistrats)
   - Parquet : 35 magistrats (CLE 26 : 36 magistrats)

2. Tribunal judiciaire de Fort-de-France
   - Siège : 41 magistrats (CLE 26 : 45 magistrats)
   - Parquet : 16 magistrats (CLE 26 : 16 magistrats)

3. Tribunal judiciaire de Lille
   - Siège : 109 magistrats (CLE 26 : 111 magistrats)
   - Parquet : 46 magistrats (CLE 26 : 45 magistrats)

4. Tribunal judiciaire de Lyon
   - Siège : 121 magistrats (CLE 26 : 125 magistrats)
   - Parquet : 42 magistrats (CLE 26 : 44 magistrats)

5. Tribunal judiciaire de Marseille
   - Siège : 153 magistrats (CLE 26 : 151 magistrats)

- Parquet : 63 magistrats (CLE 26 : 63 magistrats)

6. Tribunal judiciaire de Nancy
   - Siège : 49 magistrats (CLE 26 : 52 magistrats)
   - Parquet : 20 magistrats (CLE 26 : 19 magistrats)

7. Tribunal judiciaire de Rennes
   - Siège : 57 magistrats (CLE 26 : 57 magistrats)
   - Parquet : 24 magistrats (CLE 26 : 24 magistrats)

2. Les effectifs en position de détachements liés à la lutte contre la fraude

a) Parquet européen

Le règlement (UE) 2017/1939 sur le Parquet européen est entré en vigueur le 20 novembre 2017. Il met en œuvre une coopération renforcée par l'institution d'une instance européenne indépendante disposant de compétences judiciaires propres en matière pénale.
La cheffe du Parquet européen, Laura Kövesi, a été nommée le 14 octobre 2019 et a pris ses fonctions le 31 octobre 2019. La fin de son mandat est fixée au 30 octobre 2026. Au regard de cette échéance, un appel à candidatures a été diffusé au journal officiel de l'Union européenne.
Outre le chef du parquet européen, vingt-deux procureurs européens, un par État membre participant, ont été nommés et le collège du Parquet européen a été constitué. Un magistrat de l'ordre judiciaire a été placé en position de détachement par décret du 24 août 2020 afin d'exercer les fonctions de procureur européen pour la France. Il s'agit de Frédéric BAAB qui quittera ses fonctions le 29 juillet 2026. Son successeur est actuellement en cours de recrutement.
Au sein de chaque État membre participant, **des procureurs européens délégués sont chargés du suivi opérationnel des enquêtes et des poursuites**. Ils agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs à partir des orientations et des instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire et du procureur européen chargé de la surveillance.
Le règlement instituant le Parquet européen, en son article 13 paragraphe 2, dispose que : « *Chaque État membre compte au moins deux procureurs européens délégués. Le chef du Parquet européen approuve, après avoir consulté les autorités des États membres concernés et être parvenu à un accord avec elles, le nombre de procureurs européens délégués, ainsi que la répartition fonctionnelle et territoriale des compétences entre les procureurs européens délégués dans chaque État membre*. »

Au 1er juin 2026, 7 procureurs européens délégués sont en fonctions.

Par ailleurs, un attaché de justice et deux assistants spécialisés assiste les procureurs européens délégués dans l'exercice de leurs fonctions.

b) Magistrats détachés au sein d'organismes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale

Dans le cadre des détachements offerts aux magistrats de l'ordre judiciaire, plusieurs organismes accueillent ceux-ci afin d'occuper des fonctions au cœur de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.
Au 1er juin 2026, 27 magistrats sont détachés ou mis à disposition de cinq organismes compétents en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Ainsi, le tableau ci-dessous met en évidence les magistrats actuellement détachés sur ce type de postes :

ORGANISME D'ACCUEIL	FONCTION DU MAGISTRAT DETACHE
AGRASC[6]	**7 magistrats en détachement dont :** • 1 directeur général

	• 1 chef du département juridique et financier • 1 chef du département immobilier • 1 coordonnateur des antennes régionales de Marseille, Lyon et Bordeaux • 1 coordonnateur des antennes Paris et Fort-de-France • 1 coordonnateur de l'antenne régionale de Nancy, Lille et Rennes • 1 sous-directeur opérationnel
AFA[7]	**1 magistrate mise à disposition** en qualité de directrice **2 magistrats** en détachement dont : • 1 adjoint à la directrice • 1 conseiller juridique
AMF[8]	**1 magistrat** en détachement en qualité de directeur des affaires juridiques
MINEFI[9]	**13 magistrats** en détachement dont : • 4 à la **Direction des affaires juridiques** • 2 à la **DGCCRF[10]** • 2 à la **DGDDI[11]** : • le directeur de l'**ONAF[12]** • **une directrice de l'investigation judiciaire à l'ONAF** • 1 cheffe du service juridique à la DNRED[13] • 1 à la **DGE[14]** • 1 à la **DGFIP[15]** : chargé de mission au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal • 1 à la **MICAF[16]** : chef de projet au sein de la mission interministérielle de coordination antifraude • 1 à la **Direction générale du Trésor**
TRACFIN[17]	**3 magistrats** en détachement dont : • 1 conseiller juridique du directeur • 1 adjoint au conseiller juridique TRACFIN • 1 adjoint au chef du département E

3 – Effectifs de greffe

a) Parquet national et financier (PNF)

Les personnels du secrétariat des parquets de Paris sont affectés à l'intérieur des services des trois parquets, en vertu des articles R.123-16 et R. 217-2 du code de l'organisation judiciaire, par le directeur des services de greffe, chef du secrétariat des parquets autonomes, sous le contrôle des trois procureurs de la République.

Le PNF ne dispose donc pas d'une localisation propre de ses emplois de greffe, qui est commune à l'ensemble des services de greffe des parquets de Paris.

Si au sein du PNF, certains postes de fonctionnaires, de chefs de service ou greffiers notamment, présentent une spécificité, la direction des services judiciaires peut effectuer une publication en poste profilé afin de favoriser l'adéquation profil/poste. Pour autant, l'agent qui aura obtenu sa mutation sera nommé par arrêté, comme tout le personnel, au Parquet du TJ de Paris. Concernant les règles d'avancement et de gestion de carrière, les personnels affectés au PNF bénéficient des règles applicables au corps auquel ils appartiennent quelle que soit l'affectation.

La création du PNF a été accompagnée par la localisation en 2014 de 10 emplois supplémentaires (1 directeur des services de greffe, 5 greffiers, 2 adjoints administratifs et 2 adjoints techniques conducteurs), conformément aux créations budgétaires obtenues à ce titre. Au-delà, entre 2014 et 2018, 10 emplois supplémentaires ont été localisés au secrétariat des parquets autonomes en renfort de la juridiction, dont 3 spécifiquement ciblés au PNF.

La circulaire de localisation 2025 a acté la création d'un emploi de cadre-greffier ciblé PNF au sein du parquet du tribunal judiciaire de Paris.

Dès lors, 18 emplois de greffe sont ciblés spécifiquement PNF au sein du parquet du tribunal judiciaire de Paris (un directeur des services de greffe, un attaché d'administration chef de cabinet du procureur de la république, 2

cadres-greffiers, 9 greffiers, 2 adjoints administratifs, 2 adjoints techniques conducteurs et un adjoint technique polyvalent).
Par ailleurs, le PNF bénéficie d'une dotation d'attaché de justice et de 10 dotations d'assistants spécialisés.

b) Parquet européen

Les effectifs du parquet européen sont des fonctionnaires des services judiciaires affectés au sein du secrétariat de parquet autonome du tribunal judiciaire de Paris en application des articles R.123-16 et R. 217-2 du code l'organisation judiciaire et exercent leurs missions auprès d'un procureur européen délégué français.
Il a été créé, pour accompagner la création du PED, 4 emplois de greffiers, en 2020 (2 emplois) et en 2021 (2 emplois). Ces 4 emplois, dédiés aujourd'hui à l'activité du PED, sont tous pourvus au mois de juin 2025 et un cinquième greffier est également affecté en surnombre au PED. Cependant, ces créations d'emplois n'ont pas été prévues en loi de finances et ont été financées sur les plafonds d'emploi crédités sur le quinquennal 2018-2022.
La circulaire de localisation 2025 a acté la création de deux emplois de cadre-greffier ciblés PED au sein du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Enfin, la localisation 2026 prévoit la création d'un emploi de directeur des services de greffe et d'un emploi de greffier ciblés PED au sein du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Désormais, 8 emplois de greffe sont ciblés spécifiquement PED au sein du parquet du tribunal judiciaire de Paris (1 directeur, 2 cadres-greffiers et 5 greffiers).

c) JIRS

Les affectations de personnels de greffe au sein des différents services d'une juridiction relèvent du pouvoir des chefs de juridiction et du directeur de greffe, conformément aux articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de l'organisation judiciaire. Les personnels de greffe en poste dans les JIRS ou dans les services ECOFI n'y sont donc pas spécifiquement nommés.
Cependant, pour la 5e année consécutive, conformément aux préconisations du rapport sur le traitement de la criminalité organisée et financière du 16 juillet 2019 de Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, un dialogue de gestion dédié aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) a été organisé en 2025, axé sur les ressources humaines et la performance.
Dans ce cadre, les chefs de cour ont été invités à renseigner des tableaux relatifs aux effectifs de greffe affectés au sein des services JIRS afin de recueillir un ensemble de données d'activités pour analyser au mieux l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions.

	Dialogues de gestion 2025-2026 : Déclaratif ETPT affectés : Direction des services judiciaires		
	Parquet	**Siège (Instruction, correctionnel, JLD)**	**TOTAL**
	ETPT Greffe	**ETPT Greffe**	**ETPT Greffe**
TJ BORDEAUX	**1,4**	**6,2**	**7,6**
TJ FORT DE France	**2,5**	**5,7**	**8,2**
TJ LILLE	**3**	**11,7**	**14,7**
TJ LYON	**3,8**	**7,2**	**11**
TJ MARSEILLE	**3,4**	**20**	**23,4**
TJ NANCY	**0,9**	**6,9**	**7,8**
TJ PARIS*	**nc**	**28,8**	**28,8**
TJ RENNES	**1**	**6,8**	**7,8**
TOTAL (hors absentéisme)	**16,0**	**93,3**	**109,3**
** données de 2024*			

Rappel des renforts octroyés en localisation 2020 au titre des JIRS : 7 emplois de greffe localisés :

- 2 en accompagnement de la création d'un juge d'instruction (TJ de Lille et Fort de France)
- 1 pour le parquet pénal (TJ Lille)
- 4 pour la chambre de l'instruction (CA Aix, Paris, Lyon et Rennes)

Rappel des renforts octroyés en localisation 2021 au titre des JIRS : 3 emplois de greffier ciblés spécifiquement JIRS localisés :

- 1 emploi à la CA de Nancy (par transformation d'un emploi d'adjoint administratif en emploi de greffier)
- 2 emplois au TJ de Marseille

Rappel des renforts octroyés en localisation 2022 au titre des JIRS : 6 emplois de greffier ciblés spécifiquement JIRS localisés :

- 1 emploi au TJ de Lille en accompagnement de la création d'un juge d'instruction
- 2 emplois au TJ de Lyon en accompagnement de la création d'un juge d'instruction (par transformation de 2 emplois d'adjoint administratif en emplois de greffier)
- 2 emplois au TJ de Marseille au service de l'instruction.
- 1 emploi au TJ de Nancy en accompagnement de la création d'un juge d'instruction (par transformation d'un emploi d'adjoint administratif en emploi de greffier)

Rappel des renforts octroyés en **localisation 2024 au titre des JIRS :** 1 emploi de greffier ciblé spécifiquement JIRS localisé :

- 1 emploi au TJ de Fort-de-France

La localisation 2025 a acté un renforcement inédit des services JIRS avec la localisation de 38[18] emplois de cadre greffier ciblés spécifiquement JIRS localisés :

- 2 emplois à la CA d'Aix-en-Provence et 4 emplois au TJ de Marseille
- 1 emploi à la CA de Bordeaux et 3 emplois au TJ de Bordeaux
- 2 emplois à la CA de Douai et 4 emplois au TJ de Lille
- 1 emploi à la CA de Fort-de-France et 2 emplois au TJ de Fort-de-France
- 2 emplois à la CA de Lyon et 4 emplois au TJ de Lyon
- 1 emploi à la CA de Nancy et 2 emplois au TJ de Nancy
- 1 emploi à la CA de Rennes et 3 emplois au TJ de Rennes
- 2 emplois à la CA de Paris et 4 emplois au TJ de Paris (3 au greffe et 1 au parquet)

Concernant les moyens de l'équipe autour des magistrats, les juridictions JIRS disposent de **35 attachés de justice et de 48 assistants spécialisés** :

- S'agissant des attachés de justice, les juridictions JIRS bénéficient des dotations suivantes :
- 2 dotations à la CA Aix en Provence et 5 dotations au TJ Marseille
- 2 dotations à la CA Bordeaux et 1 au TJ Bordeaux
- 2 dotations à la CA Douai et 2 au TJ Lille
- 4 dotations au TJ Fort de France
- 4 dotations au TJ Lyon
- 5 dotations au TJ Nancy
- 1 dotation à la CA Paris et 4 dotations au TJ Paris
- 3 dotations au TJ Rennes

- S'agissant des assistants spécialisés, les juridictions JIRS bénéficient des dotations suivantes :
- 2 dotations à la CA Aix en Provence et 6 dotations au TJ Marseille
- 3 dotations au TJ Bordeaux
- 7 dotations au TJ Lille
- 1 dotation au TJ Fort de France
- 6 dotations au TJ Lyon

- 4 dotations au TJ Nancy
- 14 dotations au TJ Paris
- 1 dotation à la CA Rennes et 4 dotations au TJ Rennes

[1] La table NATAFF (NATure d'AFFaire) est une nomenclature de regroupement d'affaires selon leur nature, elle couvre l'intégralité du droit pénal général et spécial.
[2] Tribunal correctionnel
[3] Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
[4] Ordonnance pénale
[5] Parquet National Financier
[6] Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
[7] Agence française anticorruption
[8] Autorité des marchés financiers
[9] Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
[10] Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
[11] Direction générale des douanes et droits indirects
[12] Office national anti-fraude
[13] Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
[14] Direction générale des Entreprises
[15] Direction Générale des Finances Publiques
[16] Mission interministérielle de coordination anti-fraude
[17] Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits financiers clandestins
[18] A ces 38 créations d'emplois ciblées JIRS, s'ajoutent 9 créations d'emplois de cadre greffier en renfort de l'activité infra JIRS et de la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic : TJ Alençon, TJ Béthune, TJ Bastia, TJ Grenoble, TJ Montpellier, TJ Nanterre, TJ Nantes, TJ Strasbourg, TJ Toulouse.

D - LES REPONSES PENALES EN MATIÈRE DE FRAUDE FISCALE, DOUANIÈRE ET DE FRAUDE AUX COTISATIONS SOCIALES EN MATIÈRE DE TRAVAIL ILLÉGAL

1 - Réponse pénale et condamnations en matière de fraude fiscale et fraude fiscale aggravée

Méthodologie :
Les données de la réponse pénale concernent les affaires enregistrées soit sous une nature d'affaire « Fraude fiscale »[1] lorsqu'il n'y a pas de nature d'infraction (NATINF) enregistrée, soit sous une NATINF du champ suivant, retenu pour les condamnations :

- Infractions du CGI[2] sur les dispositions communes (articles 1741 et 1743) :
- Infractions spécifiques aux impôts directs (articles 1771 à 1783-A) ;
- Infractions relatives au blanchiment et au recel de fraude fiscale.

Les données présentées sont issues du « Système d'information décisionnelle (SID) », source produite par le service de la statistique, des études et de la recherche (SSER) du secrétariat général du ministère de la justice (SG) à partir des données enregistrées dans l'applicatif Cassiopée.
Ces données permettent de décrire, à chaque phase de l'activité judiciaire : **les flux d'affaires enregistrées puis orientées par les parquets** et **les décisions prononcées par les juridictions pénales de première instance**.

a) Structure de la réponse pénale en matière de fraude fiscale

Cette évaluation porte sur la fraude fiscale pénalisée sur le fondement des dispositions du code général des impôts (CGI), qui recouvre plusieurs types de fraudes, dont les fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A ce titre, il convient de préciser qu'une part non négligeable des affaires de fraude à la TVA est signalée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, sous la qualification d'escroquerie, qui n'est donc pas comprise dans les données ici présentées.
De 2018 et jusqu'à 2025, le **nombre de personnes mises en causes dans les affaires orientées** est en hausse : passant de 1 850 personnes 2 559, soit +38,3 %.. Le nombre de personnes dans les affaires non poursuivables s'accroît sur la même période avec 858 en 2025, ces personnes non poursuivables faisaient, dans 46 % des cas l'objet de classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et dans 32,2 % des cas pour extinction de l'action publique.

Le volume des personnes dans les affaires poursuivables suit le même schéma que celui des personnes dans les affaires orientées, passant de 1 314 personnes en 2018 à 1 701 en 2025, soit une hausse de +29,5 %.. Sur la période, le nombre de classement sans suite pour inopportunité des poursuites augmente passant de 172 en 2018 à 385 en 2025. Ces classements sont essentiellement prononcés pour recherches infructueuses ou pour préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction (94,5 % en 2025).

Le taux de réponse pénale en matière de fraude fiscale à peu près équivalent au niveau national jusqu'en 2022, diminue ces trois dernières années. Il chute à 77,4 % en 2025, soit –11,9 points par rapport à 2022 (contre 87,7 % au niveau national en 2025).

La baisse du taux de réponse pénale, qui s'accompagne d'une hausse corrélative des classements sans suite, peut s'expliquer par les choix localement opérés par les parquets. Ces derniers, confrontés à une hausse très importante des dénonciations obligatoires suite à la loi de 2018 et à des services d'enquête aux moyens limités, sont conduits à choisir la réponse la plus adaptée aux faits et au profil des mis en cause. La réponse administrative, plus rapide et permettant des sanctions conséquentes, étant parfois la plus adaptée. De fait, l'étude des motifs de classement confirme cette analyse, dès lors qu'il existe peu de classements prononcés pour absence d'infraction ou encore infraction insuffisamment caractérisée, tandis que les motifs de classement pour « autres poursuites de nature non pénales » (CSS 61) ou pour « régularisation sur demande du parquet » (CSS 55) sont fréquents.

Au niveau de la structure de la réponse pénale, le taux de poursuites en matière de fraude fiscale est en baisse depuis 2018 passant de 84,1 % à 57,8 % en 2025. Les personnes poursuivies font l'objet de poursuites correctionnelles dans 77,5 % des cas : principalement des COPJ[3] (44,8 % de l'ensemble des poursuites), des CRPC[4] (13,8 %) et des citation directes (12,2 %). Sur les 761 personnes poursuivies en 2025, 171 ont fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire (22,5 % des poursuites). Le choix des procédures alternatives, en forte hausse, atteint 42,2 % de la réponse pénale en 2025 avec 69,7 % de poursuites ou sanctions non pénales..

Tableau 1 : Évolution des orientations des personnes mises en cause dans des affaires de fraude fiscale

Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personnes orientées	**1 850**	**1 696**	**1 966**	**2 339**	**2 233**	**2 516**	**2 730**	**2 559**
Personnes non poursuivables	**536**	**469**	**477**	**561**	**633**	**751**	**809**	**858**
dt absence d'infraction	99	75	80	104	99	96	94	89
dt infraction insuffisamment caractérisée	314	273	313	319	353	394	400	395
dt extinction de l'action publique	79	45	56	82	90	155	203	275
dt défaut d'élucidation	37	64	25	50	70	94	101	86
Personnes poursuivables	**1 314**	**1 227**	**1 489**	**1 778**	**1 600**	**1 765**	**1 921**	**1 701**
Classements sans suite inopportunité	**172**	**150**	**172**	**206**	**172**	**284**	**399**	**385**
dt recherches infructueuses	87	63	69	94	63	120	152	109
dt préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction	61	50	92	94	94	154	225	255
Réponse pénale	**1 142**	**1 077**	**1 317**	**1 572**	**1 428**	**1 481**	**1 522**	**1 316**
Taux de réponse pénale	*86,9 %*	*87,8 %*	*88,4 %*	*88,4 %*	*89,3 %*	*83,9 %*	*79,2 %*	*77,4 %*

Procédures alternatives	**182**	**206**	**327**	**562**	**593**	**667**	**721**	**555**
Taux de procédures alternatives	*15,9 %*	*19,1 %*	*24,8 %*	*35,8 %*	*41,5 %*	*45,0 %*	*47,4 %*	*42,2 %*
dt régularisation sur demande du parquet	34	25	34	67	117	144	220	142
dt autres poursuites ou sanctions de nature non pénale	125	152	250	454	420	478	445	387
Poursuites	**960**	**871**	**990**	**1 010**	**835**	**814**	**801**	**761**
Taux de poursuites	*84,1 %*	*80,9 %*	*75,2 %*	*64,2 %*	*58,5 %*	*55,0 %*	*52,6 %*	*57,8 %*
dt saisines du JI	231	242	339	205	182	191	179	171
dt poursuites correctionnelles	729	629	648	805	653	622	620	590
-CRPC	10	44	96	127	145	100	143	105
-COPJ	337	266	314	403	340	361	303	341
-CPPV	14	11	31	21	30	58	47	42
-Citations directes	367	308	201	252	129	98	119	93

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

b) Les condamnations et peines prononcées en matière de fraude fiscale

i) Les condamnations

La baisse observée en 2023 du nombre d'infractions liées à la fraude fiscale sanctionnées, se poursuit en 2024 et 2025, avec -35,4 % par rapport à 2022, soit 896 infractions en 2025 correspondant à 534 condamnations, dont 418 où l'infraction de fraude fiscale est principale.

Tableau 2 : Condamnations prononcées par les juridictions correctionnelles de première instance

Année	Infractions de fraude fiscale visées par les condamnations	Condamnations visant au moins une infraction de fraude fiscale	Condamnations visant une infraction principale de fraude fiscale
2018	1 305	672	613
2019	1 241	627	530
2020	779	428	357
2021	1 364	723	620
2022	1 386	731	599
2023	1 058	605	485
2024	939	567	411
2025	896	534	418

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

Tableau 3 : Condamnations visant une infraction principale de fraude fiscale selon sa nature :

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraude fiscale simple	585	499	319	540	518	402	303	317
Fraude fiscale commise en BO	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre fraude fiscale aggravée	6	7	11	15	19	25	25	31

Blanchiment de fraude fiscale	22	24	27	63	62	58	83	67
Recel de fraude fiscale	0	0	0	<5	0	0	0	<5
Total	**613**	**530**	**357**	**620**	**599**	**485**	**411**	**418**

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

ii) Peines principales

L'analyse des peines porte sur les condamnations en infraction principale. Ainsi, lorsque plusieurs incriminations sont visées, sont retenues les condamnations pour lesquelles l'infraction est définie comme l'infraction la plus grave visée par la condamnation, selon l'ordre défini par le code pénal (crimes, délits, puis contraventions) et pour lesquelles le *quantum* de la peine encourue est le plus élevé. Elles ne prennent donc pas en compte les condamnations pour lesquelles l'infraction concernée est connexe ou apparaît à un rang inférieur.

Entre 2018 et 2025, le taux de peines d'emprisonnement prononcées oscille entre 79 % et 87 %. Au cours de cette même période, le taux de condamnations comportant une peine d'emprisonnement ferme, en tout ou partie, varie entre 14 % à 24 %. Le *quantum* moyen d'emprisonnement ferme varie entre 10,9 et 13,3 mois. En 2025, le taux de peines d'emprisonnement et d'emprisonnement ferme sont en hausse par rapport à 2024, respectivement de 81,3 % et 17,9 %.

En 2025, 46,2 % des condamnations prononcées étaient assorties d'une peine d'amende ferme, dont le montant moyen était de 68 099 euros.

Tableau 4 : Condamnations et peines prononcées en matière de fraude fiscale, lorsque celles-ci constituent l'infraction principale

Année	Condamnations (infraction principale)	Emp.	Taux d'emp.	Emp. ferme	Taux d'emp. ferme	Quantum emp. ferme	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	613	530	86,5 %	144	23,5 %	10,9 mois	233	211	27 934 €
2019	530	461	87,0 %	121	22,8 %	12,5 mois	247	224	27 043 €
2020	357	289	81,0 %	68	19,0 %	11,7 mois	171	158	23 947 €
2021	620	529	85,3 %	122	19,7 %	11,4 mois	264	231	30 330 €
2022	599	523	87,3 %	97	16,2 %	12,0 mois	294	269	33 073 €
2023	485	382	78,8 %	67	13,8 %	13,0 mois	237	210	56 110 €
2024	411	327	79,6 %	64	15,6 %	13,3 mois	213	183	32 639 €
2025	418	340	81,3 %	75	17,9 %	13,1 mois	214	193	68 099 €

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

Les chiffres relatifs aux condamnations selon la procédure de CRPC pour fraude fiscale au sens large, comprenant donc la circonstance de bande organisée, les autres aggravations, le blanchiment de fraude fiscale et le recel de fraude fiscale aggravée, sont en hausse passant de 7 en 2018 à 103 en 2022, baissant ces trois dernières années pour atteindre 70 en 2025.

Tableau 5 : Condamnations et peines prononcées par la voie procédurale de la CRPC par les juridictions correctionnelles de première instance

Année	Condamnations (infraction principale)	Emp.	Taux d'emp.	Emp. ferme	Taux d'emp. ferme	Quantum emp. ferme	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	7	5	71,4 %	0			5	<5	NC
2019	22	17	77,3 %	0			17	14	35 893 €
2020	54	34	63,0 %	0			38	33	13 038 €

2021	90	75	83,3 %	7	7,8 %	6,4 mois	35	28	85 170 €
2022	103	86	83,5 %	5	4,9 %	9,2 mois	58	54	32 467 €
2023	76	58	76,3 %	<5	NC	NC	38	31	43 137 €
2024	86	66	76,7 %	<5	NC	NC	58	48	19 225 €
2025	70	60	85,7 %	<5	NC	NC	31	26	23 035 €

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

iii) Autres mesures prononcées

En 2025, les juridictions pénales ont prononcé en matière de fraude fiscale 169 peines d'interdiction d'exercer une profession ou de gérer, 50 peines de privation de tous les droits civiques, civils et de famille et 196 peines d'affichage, de publication de la décision et de diffusion de message informant le public d'une condamnation[5].

Tableau 6 : Mesures prononcées en matière de fraude fiscale, lorsque celles-ci constituent l'infraction principale

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Peines d'interdiction d'exercer une profession et d'interdiction de gérer	233	171	119	226	238	190	164	169
Privation de droits civiques, civils et de famille	9	12	<5	16	27	33	43	50
Peines d'affichage, de publication de la décision et de diffusion de message informant le public d'une condamnation	40	68	55	131	222	97	168	196
Peine de suspension du permis de conduire	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**282**	**251**	**176**	**373**	**487**	**320**	**375**	**415**

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

c) Focus sur les infractions de blanchiment de fraude fiscale

Le nombre de personnes orientées pour des infractions de blanchiment de fraude fiscale augmente depuis 2018, passant de 210 à 353 en 2025. Le taux de réponse pénale pour ces infractions très élevé avec plus de 97,1 %, et il concerne quasi-exclusivement des poursuites, 96,7 % en 2025.

En 2025, sur les 291 personnes poursuivies, 66,7 % ont fait l'objet de poursuites correctionnelles (principalement des COPJ avec 35,1 % de l'ensemble des poursuites) et 33,3 % ont fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire.

Tableau 7 : Évolution des orientations des personnes mises en cause dans des affaires de blanchiment de fraude fiscale

Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personnes orientées	**210**	**231**	**386**	**341**	**334**	**368**	**326**	**353**

Personnes non poursuivables	**21**	**16**	**30**	**33**	**37**	**35**	**45**	**43**
dt infraction insuffisamment caractérisée	15	13	20	27	32	32	41	30
Personnes poursuivables	**189**	**215**	**356**	**308**	**297**	**333**	**281**	**310**
Réponse pénale	**188**	**215**	**356**	**306**	**296**	**330**	**276**	**301**
Taux de réponse pénale	*99,5 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*99,4 %*	*99,7 %*	*99,1 %*	*98,2 %*	*97,1 %*
Procédures alternatives	**<5**	**<5**	**6**	**10**	**8**	**10**	**19**	**10**
Taux de procédures alternatives	*0,5 %*	*1,4 %*	*1,7 %*	*3,3 %*	*2,7 %*	*3,0 %*	*6,9 %*	*3,3 %*
Poursuites	**187**	**212**	**350**	**296**	**288**	**320**	**257**	**291**
Taux de poursuites	*99,5 %*	*98,6 %*	*98,3 %*	*96,7 %*	*97,3 %*	*97,0 %*	*93,1 %*	*96,7 %*
dt saisines du JI	130	157	241	144	113	118	83	97
dt poursuites correctionnelles	57	55	108	152	175	202	173	194
-CRPC	<5	6	17	35	20	25	33	26
-COPJ	43	26	61	92	108	121	82	102
-CPPV		<5	15	11	21	40	35	32
-Citations directes	10	19	11	12	21	15	15	26

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

Depuis 2018, le nombre d'infractions de blanchiment de fraude fiscale ne cesse d'augmenter, passant de 22 à 161 infractions sanctionnées en 2025. Ces 161 infractions, concernent 161 condamnations dont 67 où l'infraction de blanchiment est principale.

Tableau 8 : Condamnations de blanchiment de fraude fiscale prononcées par les juridictions correctionnelles de première instance

Année	Infractions de blanchiment de fraude fiscale visées par les condamnations	Condamnations visant au moins une infraction de blanchiment de fraude fiscale	Condamnations visant une infraction principale de blanchiment de fraude fiscale
2018	22	22	22
2019	48	48	24
2020	47	47	27
2021	88	87	63
2022	120	110	62
2023	119	109	58
2024	188	178	83
2025	161	151	67

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

Entre 2018 et 2025, le taux de peines d'emprisonnement prononcées oscille entre 70 % et 93 %. Au cours de cette même période, le taux de condamnations comportant une peine d'emprisonnement ferme, en tout ou partie est assez fluctuant, allant de 11 % à 27 %. Le *quantum* moyen d'emprisonnement ferme varie entre 7,3 et 44 mois.
En 2025, 52,2 % des condamnations prononcées étaient assorties d'une peine d'amende ferme, dont le montant moyen était de 72 471 euros.

Tableau 9 : Condamnations et peines prononcées en matière de fraude fiscale, lorsque celles-ci constituent l'infraction principale

Année	Condamnations (infraction principale)	Emp.	Taux d'emp.	Emp. ferme	Taux d'emp. ferme	Quantum emp. ferme	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	22	17	77,3 %	4	18,2 %	7,3 mois	10	9	29 722 €
2019	24	18	75,0 %	3	12,5 %	44,0 mois	13	12	40 667 €
2020	27	19	70,4 %	3	11,1 %	16,0 mois	18	17	13 782 €
2021	63	55	87,3 %	17	27,0 %	11,2 mois	36	33	88 966 €
2022	62	55	88,7 %	9	14,5 %	11,1 mois	40	35	26 674 €
2023	58	49	84,5 %	15	25,9 %	12,3 mois	28	25	227 768 € [6]
2024	83	77	92,8 %	16	19,3 %	18,4 mois	32	30	24 212 €
2025	67	57	85,1 %	14	20,9 %	14,5 mois	35	35	72 471 €

Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

Au 1er juillet 2026, 17 CJIP ont été conclues en matière fiscale pour un montant total de 1 782 896 358 euros d'amende d'intérêt public :

- En 2017, une CJIP a été conclue entre le parquet national financier (PNF) et une banque des chefs de blanchiment aggravé de fraude fiscale et de démarchage bancaire ou financier illicite pour un montant d'amende d'intérêt public de 158 millions d'euros ;
- En 2019, deux CJIP ont été conclues par le PNF :
    - Une convention avec une société de gestion d'actifs financiers des chefs de fraude fiscale pour un montant d'amende d'intérêt public de 30 millions d'euros ;
    - Une convention avec les sociétés de l'un des GAFAM des chefs de fraude fiscale pour un montant d'amende d'intérêt public de 500 millions d'euros ;
- En 2020, deux CJIP ont été conclues :
    - Une convention entre le procureur de la République de Paris et une banque des chefs de blanchiment de fraude fiscale pour un montant d'amende d'intérêt public de 3 millions d'euros ;
    - Une convention entre le procureur de la République de Nice et une société d'investissement et de gestions d'actifs financiers et immobiliers des chefs de complicité de fraude fiscale pour un montant d'amende d'intérêt public de 1,4 million d'euros ;
- En 2021, une CJIP a été conclue entre le PNF et une banque des chefs de complicité de fraude fiscale pour un montant d'amende d'intérêt public de 25 millions d'euros ;
- En 2022, quatre CJIP ont été conclues :
    - Une convention entre le procureur de la République de Paris et une société d'investissement et de gestion d'actifs financiers des chefs de blanchiment de fraude fiscale et délits connexes pour un montant d'amende d'intérêt public de 15 millions d'euros ;
    - Une convention entre le PNF et des sociétés d'un groupe spécialisé dans la restauration des chefs de fraude fiscale et complicité de fraude fiscale pour un montant d'amende d'intérêt public de 508 millions d'euros ;
    - Une convention entre le PNF et une banque des chefs de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de démarchage bancaire ou financier illégal pour un montant d'amende d'intérêt public de 123 millions d'euros ;
    - Une convention entre le PNF et un groupe d'intérêts économiques spécialisé dans le domaine de la santé du chef de complicité de fraude fiscale aggravée pour un montant d'amende d'intérêt public de 13,8 millions d'euros ;
- En 2023, une CJIP a été conclue entre le procureur de la République de Paris et une banque espagnole du chef de blanchiment, commis de manière habituelle, notamment de fraude fiscale aggravée pour un montant d'amende d'intérêt public de 3,8 millions d'euros ;
- En 2024, deux CJIP a été conclues :
    - Une convention entre le procureur de la République de Tours et une société spécialisée dans la construction immobilière du chef de fraude fiscale pour un montant d'amende d'intérêt public de 50 000 euros ;

- Une convention entre le PNF et une banque danoise du chef de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée pour un montant d'amende d'intérêt public de 6 028 799 euros ;
- En 2025, trois CJIP ont été conclues :
- Une convention entre le PNF et une société française de recyclage du chef de blanchiment, commis de manière habituelle, de fraude fiscale et autres délits pour un montant d'amende d'intérêt public de 17 538 990 euros.
- Une convention entre le PNF et une banque française de financement et d'investissement du chef de blanchiment aggravé par personne morale du délit de fraude fiscale aggravée pour un montant d'amende d'intérêt public de 88 247 869 euros
- Une convention entre la procureure de la République de Paris et une banque espagnole du chef de blanchiment de divers délits, notamment de fraude fiscale, commis de manière habituelle, en bande organisée et en utilisant les facilités de l'exercice de la profession de banquier pour un montant d'amende d'intérêt public de 22 500 000 euros.
- En 2026, une CJIP a été conclue entre le PNF et une société britannique de services financiers intégrée à un groupe bancaire international du chef de fraude fiscale aggravée pour un montant d'amende d'intérêt public de 267 531 000 euros.

2 - Les réponses pénales en matière douanière

Méthodologie :

Les données présentées sont issues du « Système d'information décisionnelle (SID) », source produite par le service de la statistique, des études et de la recherche (SSER) du secrétariat général du ministère de la justice (SG) à partir des données enregistrées dans l'applicatif Cassiopée.

Ces données permettent de décrire, à chaque phase de l'activité judiciaire : les flux d'affaires enregistrées puis orientées par les parquets et les décisions prononcées par les juridictions pénales correctionnelles de première instance.

a) Structure de la réponse pénale en matière d'infractions douanières

De 2018 à 2024, le nombre de personnes dans les affaires orientées concernant des infractions douanières a augmenté passant de 6 114 personnes en 2018 à 8 270 en 2024. En 2025, ce nombre diminue à 7 304 personnes, soit une baisse de -11,7 %. Cette tendance est similaire pour les personnes dans les affaires poursuivables, qui sont passées de 5 477 en 2018 à 7 65 en 2024, puis baisse à 6 182 en 2025, soit -12,5 %.

Si le taux de réponse pénale reste stable passant de 97 % entre 2018 et 2021, à 95,6 % en 2025. L'évolution de la structure de la réponse pénale est significative, elle se traduit par une hausse des procédures alternatives (de 11,4 % en 2018 à 21,9 % en 2022 et 16,1 % en 2025), même si les poursuites engagées restent très majoritaires avec 83,9 % de la réponse pénale en 2025. Les comparutions immédiates demeurent le mode de poursuite privilégié (35,7 % des poursuites), suivies des CRPC (23,1 % des poursuites) et des ouvertures d'informations judiciaires (16,2 % des poursuites).

Tableau 1 : Évolution des orientations des personnes mises en cause dans des affaires d'infractions douanières

Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personnes orientées	**6 114**	**5 995**	**5 846**	**7 115**	**7 808**	**7 487**	**8 270**	**7 304**
Personnes non poursuivables	**637**	**548**	**667**	**707**	**810**	**1 143**	**1 205**	**1 122**
dt absence d'infraction	50	51	23	49	52	88	72	58
dt infraction insuffisamment caractérisée	108	99	152	235	264	380	422	334

dt extinction de l'action publique	39	42	17	28	42	41	37	48
dt défaut d'élucidation	433	344	466	367	427	598	646	659
Personnes poursuivables	**5 477**	**5 447**	**5 179**	**6 408**	**6 998**	**6 344**	**7 065**	**6 182**
Classements sans suite inopportunité	**74**	**62**	**104**	**186**	**220**	**293**	**337**	**274**
dt recherches infructueuses	39	34	43	145	100	117	135	122
dt préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction	24	24	58	32	114	165	198	144
Réponse pénale	**5 403**	**5 385**	**5 075**	**6 222**	**6 778**	**6 051**	**6 728**	**5 908**
Taux de réponse pénale	*98,6 %*	*98,9 %*	*98,0 %*	*97,1 %*	*96,9 %*	*95,4 %*	*95,2 %*	*95,6 %*
Procédures alternatives	**617**	**595**	**832**	**1 117**	**1 485**	**1 061**	**1 067**	**949**
Taux de procédures alternatives	*11,4 %*	*11,0 %*	*16,4 %*	*18,0 %*	*21,9 %*	*17,5 %*	*15,9 %*	*16,1 %*
dt composition pénale	58	52	60	71	85	117	112	82
dt régularisation sur demande du parquet	44	52	86	85	223	216	285	302
dt rappel à la loi / avertissement	156	169	312	463	661	218	102	46
dt transaction douanière	153	137	212	301	274	239	230	203
dt autres poursuites ou sanctions de nature non pénale	201	177	153	184	193	222	288	261
Poursuites	**4 786**	**4 790**	**4 243**	**5 105**	**5 293**	**4 990**	**5 661**	**4 959**
Taux de poursuites	*88,6 %*	*89,0 %*	*83,6 %*	*82,0 %*	*78,1 %*	*82,5 %*	*84,1 %*	*83,9 %*
dt saisines du JI	1 620	1 489	1 278	1 242	1 192	1 016	1 156	803
dt poursuites correctionnelles	3 102	3 240	2 919	3 791	4 050	3 925	4 438	4 108
-CRPC	242	405	377	811	863	957	1 102	1 145
-Comparutions immédiates	2 011	2 021	1 698	1 814	1 906	1 711	2 001	1 772
-Comparution à délai différé		18	35	87	116	129	174	218
-COPJ	470	525	519	676	826	775	802	636
-CPPV	64	41	60	109	84	108	121	123
-Citations directes	304	211	215	260	229	209	203	180
-Ordonnances pénales	11	19	15	34	26	36	35	34
dt poursuites mineurs	45	45	33	63	45	34	53	39
dt poursuites devant le TP	19	16	13	9	6	15	14	9

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

b) Les condamnations et peines prononcées en matière d'infractions douanières

i) Condamnations des personnes physiques

Depuis 2018, les infractions douanières sanctionnées varient entre 5 837 (année 2020) et 7861 (année 2024).

L'unité de compte par infraction tend à surévaluer le volume des condamnations annuelles pour ses infractions douanières. En effet, il n'est pas rare que les condamnations visent plusieurs infractions de ce champ. Ainsi, les 7 654 infractions douanières visées par les condamnations de 2025 concernent en réalité 4 718 décisions de condamnation dont 3 514 comme infraction principale.

Tableau 2 : Condamnations de personnes physiques prononcées par les juridictions correctionnelles de première instance

Année	Infractions douanières visées par les condamnations	Condamnations visant au moins une infraction douanière	Condamnations visant une infraction principale douanière
2018	7 151	3 864	2 918
2019	7 292	4 098	3 093
2020	5 837	3 312	2 442
2021	7 354	4 426	3 371
2022	7 566	4 559	3 556
2023	6 888	4 333	3 278
2024	7 861	4 853	3 600
2025	7 654	4 718	3 514

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

L'analyse des peines s'effectue à partir des condamnations en infraction principale. Ainsi, lorsque plusieurs incriminations sont visées, sont retenues les condamnations pour lesquelles l'infraction est définie comme l'infraction la plus grave visée par la condamnation selon l'ordre défini par le code pénal (crimes, délits, puis contraventions) et pour lesquelles le *quantum* de la peine encourue est le plus élevé. Elles ne prennent donc pas en compte les condamnations pour lesquelles l'infraction concernée est connexe ou apparaît à un rang inférieur.

S'agissant des infractions douanières, le taux de prononcé de l'emprisonnement est en général proche de 90 %. Il est de 88,1 % en 2025.

Le taux d'emprisonnement ferme en tout ou partie semble en diminution, il était proche de 70 % de 2018 à 2020, puis descend en dessous de 60 % à partir de 2023, (58,8 % en 2025). Le quantum d'emprisonnement ferme tourne autour de 20 mois depuis 2018 (19,5 mois en 2025). Des peines d'amendes sont prononcées dans 97,6 % des cas en 2025, avec un quantum moyen d'amende ferme de 178 066 €.

Tableau 3 : Condamnations de personnes physiques et peines prononcées en matière douanière

Année	Condamnations (infraction principale)	Emp.	Taux d'emp.	Emp. ferme	Taux d'emp. ferme	Quantum emp. ferme	Ensemble des amendes	Taux amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	2 918	2 664	91,3 %	2 014	69,0 %	20,2 mois	2 769	94,9 %	2 751	71 399 €
2019	3 093	2 832	91,6 %	2 144	69,3 %	20,0 mois	2 970	96,0 %	2 945	77 663 €
2020	2 442	2 234	91,5 %	1 680	68,8 %	19,5 mois	2 215	90,7 %	2 208	94 873 €
2021	3 371	2 960	87,8 %	2 004	59,4 %	20,1 mois	3 034	90,0 %	2 994	138 160 €
2022	3 556	3 139	88,3 %	2 195	61,7 %	19,0 mois	3 209	90,2 %	3 169	159 051 €
2023	3 278	2 869	87,5 %	1 939	59,2 %	19,1 mois	3 063	93,4 %	3 033	128 564 €
2024	3 600	3 152	87,6 %	2 140	59,5 %	18,5 mois	3 393	94,3 %	3 347	335 487 €
2025	3 514	3 092	88,1 %	2 065	58,8 %	19,5 mois	3 429	97,6 %	3 386	178 066 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

ii) Condamnations des personnes morales

Depuis 2018, les infractions douanières sanctionnées fluctuent, variant entre 13 et 52 infractions sanctionnées sur la période étudiée.

Tableau 4 : Condamnations de personnes morales prononcées par les juridictions correctionnelles de première instance

Année	infractions douanières visées par les condamnations	Condamnations visant au moins une infraction douanière	Condamnations visant une infraction principale douanière
2018	52	38	28
2019	30	26	20
2020	13	11	6
2021	41	27	22
2022	22	19	18
2023	30	23	18
2024	48	32	26
2025	37	26	24

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

Tableau 5 : Condamnations de personnes morales et peines prononcées en matière douanière

Année	Condamnations (infraction principale)	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	28	47	44	466 213 €
2019	20	41	37	143 359 €
2020	6	9	8	8 086 €
2021	22	27	27	39 093 €
2022	18	22	21	896 648 €
2023	18	27	23	56 993 €
2024	26	41	40	307 047 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

3 - Les réponses pénales en matière de cotisations sociales (travail illégal)

Méthodologie :

Les infractions constitutives du travail illégal sont définies à l'article L.8211-1 du code du travail : *« Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :*

1° Travail dissimulé [articles L.8221-1 à L.8224-6 du code du travail] ;

2° Marchandage [articles L.8231-1 à L.8234-2 du code du travail] ;

3° Prêt illicite de main-d'œuvre [articles L.8241-1 à L.8243-2 du code du travail] ;

4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler [articles L.8251-1 à L.8256-8 du code du travail] ;

5° Cumuls irréguliers d'emplois [articles L.8261-1 à L.8261-3 du code du travail] ;

6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1 [articles L.5124-1 et L.5429-1 du code du travail]. »

Sont également incluses dans cette étude les infractions de :

7 - Blanchiment du produit d'une infraction de travail illégal

8 - Recel de bien provenant d'une infraction de travail illégal.

Les données présentées sont issues du « Système d'information décisionnelle (SID) », source produite par le service de la statistique, des études et de la recherche (SSER) du secrétariat général du ministère de la justice (SG) à partir des données enregistrées dans l'applicatif Cassiopée.

Ces données permettent de décrire, à chaque phase de l'activité judiciaire : **les flux d'affaires enregistrées puis orientées par les parquets** et **les décisions prononcées par les juridictions pénales de première instance**.

En raison du principe du secret statistique, les données inférieures à 5 unités ne peuvent pas être communiquées.

a) En matière de travail illégal

i) La structure de la réponse pénale en matière de travail illégal

Depuis 2018, le **nombre de personnes mises en cause** dans des affaires de travail illégal orientées par les parquets chaque année est en baisse, passant de 19 068 personnes orientées en 2018 à 15 603 en 2025,soit -18,2 %. Le **nombre de personnes dans les affaires poursuivables** suit la même tendance, passant de 13 714 affaires en 2018 à 10 907 en 2025.

Le nombre de personnes orientées et poursuivables ayant diminué au cours des dernières années, le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une réponse pénale a corrélativement diminué, ainsi, sur l'ensemble des personnes orientées, 8 924 personnes en 2025 ont fait l'objet d'une réponse pénale, contre 12 416 en 2018. Le taux de réponse pénale de 90,5 % en 2018, diminue ainsi à 81,8 % en 2025.

Le taux de classement sans suite pour inopportunité des poursuites atteint 18,2 % des personnes dans les affaires poursuivables en 2025. Les motifs les plus fréquents restent les « recherches infructueuses » et le « préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction », qui concernent chacun respectivement 25,2 % et 69,9 % des classements sans suite pour inopportunité des poursuites en 2025.

Le taux de procédures alternatives de 45,6 % en 2025 est essentiellement réparti entre les réponses de nature autres que pénales, qui représentent 37,9 % des alternatives aux poursuites, suivies des compositions pénales avec 25,8 %, puis des régularisations sur demande du parquet avec 21,4 %. . Le taux de poursuites est de 54,4 % en 2025, sur la période, les COPJ restent le mode de poursuite privilégié par les parquets avec 38,2 % des affaires poursuivies en 2025, suivies des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, 25,2 % des poursuites et des citations directes, 13,7 % des poursuites.

Tableau 1 : Évolution des orientations des personnes mises en cause dans des affaires de travail illégal

Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personnes orientées	**19 068**	**18 555**	**16 768**	**17 700**	**16 586**	**16 998**	**17 425**	**15 603**
Personnes non poursuivables	**5 354**	**5 083**	**4 860**	**4 903**	**5 250**	**5 612**	**5 094**	**4 696**
dt absence d'infraction	1 246	1 163	1 016	906	1 040	973	854	964
dt infraction insuffisamment caractérisée	3 242	3 197	3 142	3 122	3 140	3 738	3 103	2 647
dt extinction de l'action publique	628	519	509	614	762	556	835	817
dt défaut d'élucidation	172	139	144	215	251	278	237	203
Personnes poursuivables	**13 714**	**13 472**	**11 908**	**12 797**	**11 336**	**11 386**	**12 331**	**10 907**
Classements sans suite inopportunité	**1 298**	**1 246**	**1 452**	**1 248**	**1 296**	**1 624**	**2 613**	**1 983**
dt recherches infructueuses	596	512	516	466	436	459	644	500
dt régularisation d'office	114	98	97	91	62	78	77	56
dt préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction	528	538	796	631	772	1 061	1 854	1 386
Réponse pénale	**12 416**	**12 226**	**10 456**	**11 549**	**10 040**	**9 762**	**9 718**	**8 924**
Taux de réponse pénale	*90,5 %*	*90,8 %*	*87,8 %*	*90,2 %*	*88,6 %*	*85,7 %*	*78,8 %*	*81,8 %*
Procédures alternatives	**6 525**	**6 259**	**5 738**	**5 946**	**4 992**	**4 729**	**4 649**	**4 068**

Taux de procédures alternatives	*52,6 %*	*51,2 %*	*54,9 %*	*51,5 %*	*49,7 %*	*48,4 %*	*47,8 %*	*45,6 %*
dt composition pénale	1 930	1 872	1 709	1 857	1 479	1 525	1 418	1 048
dt régularisation sur demande du parquet	543	535	576	576	623	793	890	870
dt rappel à la loi / avertissement	2 831	2 592	2 104	2 173	1 514	747	380	297
dt orientation structure sanitaire, sociale ou professionnelle sur demande du parquet	125	79	116	136	94	121	91	62
dt transaction travail	26	43	94	125	59	62	60	85
dt contribution citoyenne					15	55	62	101
dt autres poursuites ou sanctions de nature non pénale	1 031	1 074	1 077	1 037	1 159	1 358	1 680	1 542
Poursuites	**5 891**	**5 967**	**4 718**	**5 603**	**5 048**	**5 033**	**5 069**	**4 856**
Taux de poursuites	*47,4 %*	*48,8 %*	*45,1 %*	*48,5 %*	*50,3 %*	*51,6 %*	*52,2 %*	*54,4 %*
dt saisines du JI	883	826	721	699	644	654	573	491
dt poursuites correctionnelles	4 911	5 080	3 929	4 811	4 320	4 314	4 404	4 252
-CRPC	938	984	820	1 273	1 214	1 140	1 280	1 225
-Comparutions immédiates	51	52	45	71	55	112	98	69
-COPJ	2 708	2 544	2 060	2 356	2 169	2 131	2 061	1 854
-CPPV	136	109	120	168	139	178	221	202
-Citations directes	1 050	1 353	789	830	667	632	598	665
-Ordonnances pénales	28	37	90	103	64	111	128	203
dt poursuites devant le TP	93	57	68	90	82	63	89	110

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

ii) Condamnations et peines pour travail illégal rendues par les juridictions correctionnelles de première instance

Est présenté ici le nombre de condamnations pour au moins une des infractions du champ défini dans la partie méthodologie ci-dessus, qui prend en compte l'ensemble des infractions de travail illégal.

Depuis 2022, les condamnations pour travail illégal varient autour de 4 100, avec 4 174 condamnations prononcées en 2025. 16,4 % des condamnations prononcées en 2025 concernent des personnes morales.

Tableau 2 : Condamnations avec au moins une infraction de travail illégal

Au moins une infraction du champ étudié	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Travail illégal	4 464	4 576	3 039	4 381	4 085	4 121	4 108	4 174
Dont de personnes physiques	3 988	4 086	2 694	3 864	3 480	3 524	3 416	3 490
Dont de personnes morales	476	490	345	517	605	597	692	684

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

L'analyse des peines s'effectue à partir des condamnations comme infraction principale. Ainsi, lorsque plusieurs incriminations sont visées, sont retenues les condamnations pour lesquelles l'infraction est définie comme l'infraction la plus grave visée par la condamnation selon la classification prévue par le code pénal (crimes, délits, puis contraventions) et pour lesquelles le quantum de la peine encourue est le plus élevé. Elles ne prennent donc pas en compte les condamnations pour lesquelles l'infraction concernée est connexe ou apparaît à un rang inférieur.

S'agissant des peines prononcées contre des personnes physiques, les peines d'emprisonnement représentent 52,8 % des peines en 2025. Le taux d'emprisonnement ferme en tout ou partie est faible 7,2 % en 2025, lorsque celui-ci est prononcé, le quantum moyen d'emprisonnement ferme est de 8,4 mois. Des peines d'amendes fermes sont prononcées dans 62,2 % des cas en 2025, avec un quantum moyen d'amende ferme en hausse, atteignant 3 600 €.

Tableau 3 : Peines prononcées pour des infractions de travail illégal pour des personnes physiques

Année	Condamnations (infraction principale)	Emp.	Taux d'emp.	Emp. ferme	Taux d'emp. ferme	Quantum emp. ferme	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	2 966	1 268	42,8 %	232	7,8 %	6,1 mois	2 420	2 055	2 388 €
2019	2 951	1 346	45,6 %	216	7,3 %	6,7 mois	2 490	2 131	2 525 €
2020	1 951	874	44,8 %	131	6,7 %	7,2 mois	1 561	1 341	2 617 €
2021	2 667	1 221	45,8 %	173	6,5 %	7,1 mois	2 055	1 744	2 965 €
2022	2 431	1 162	47,8 %	169	7,0 %	8,7 mois	1 916	1 578	3 528 €
2023	2 458	1 270	51,7 %	181	7,4 %	8,1 mois	1 800	1 486	3 446 €
2024	2 402	1 188	49,5 %	143	6,0 %	9,0 mois	1 791	1 501	3 781 €
2025	2 306	1 216	52,8 %	166	7,2 %	8,4 mois	1 693	1 434	3 600 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

S'agissant des peines prononcées contre des personnes morales, le quantum moyen d'amende ferme est de 15 351 € en 2025.

Tableau 4 : Peines prononcées pour des infractions de travail illégal pour des personnes morales

Année	Condamnations (infraction principale)	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	410	528	455	7 304 €
2019	417	482	428	10 764 €
2020	279	328	286	7 242 €
2021	444	499	435	9 085 €
2022	515	579	500	10 510 €
2023	520	558	474	11 831 €
2024	578	688	587	9 957 €
2025	569	637	539	15 351 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

b) Focus sur le travail dissimulé

i) Structure de la réponse pénale en matière de travail dissimulé

Le nombre de personnes mises en cause dans des affaires de travail dissimulé orientées par les parquets est en baisse depuis 2018, passant de 17 566 personnes en 2018 à 13 822 en 2025, soit -21,3 %. Le nombre de personnes dans les affaires poursuivables diminue également, 9 835 personnes en 2025 contre 12 699 en 2018, soit -22,6 %.

Sur la période, le taux de réponse pénale baisse, passant de 90,2 % à 82 %. Le taux d'alternatives aux poursuites est de 44,4 % en 2025 : les réponses de nature non pénales représentent l'alternative la plus utilisée en 2025 (38,6 %

des alternatives), suivis de près des compositions pénales 25,1 % des alternatives. Le taux de poursuites pour travail dissimulé est de 55,6 % en 2025. Les COPJ restent le principal mode de poursuites correctionnelles avec 38,3 % des poursuites, suivies des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité 25,1 %.

Tableau 5 : Évolution des orientations des personnes mises en cause dans des affaires de travail dissimulé

Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Personnes orientées	**17 565**	**16 921**	**15 305**	**15 896**	**14 806**	**15 055**	**15 363**	**13 822**
Personnes non poursuivables	**4 866**	**4 529**	**4 327**	**4 285**	**4 675**	**4 764**	**4 325**	**3 987**
dt absence d'infraction	1 159	1 093	965	828	974	880	789	882
dt infraction insuffisamment caractérisée	2 877	2 743	2 698	2 635	2 680	3 040	2 478	2 079
dt extinction de l'action publique	599	504	481	587	728	526	778	778
dt défaut d'élucidation	168	132	136	192	239	254	224	189
Personnes poursuivables	**12 699**	**12 392**	**10 978**	**11 611**	**10 131**	**10 291**	**11 038**	**9 835**
Classements sans suite inopportunité	**1 239**	**1 158**	**1 352**	**1 168**	**1 099**	**1 449**	**2 326**	**1 772**
dt recherches infructueuses	574	490	488	441	392	416	580	455
dt régularisation d'office	105	93	92	82	54	70	72	44
dt préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction	500	481	730	586	632	938	1 640	1 234
Réponse pénale	**11 460**	**11 234**	**9 626**	**10 443**	**9 032**	**8 842**	**8 712**	**8 063**
Taux de réponse pénale	*90,2 %*	*90,7 %*	*87,7 %*	*89,9 %*	*89,2 %*	*85,9 %*	*78,9 %*	*82,0 %*
Procédures alternatives	**5 877**	**5 591**	**5 183**	**5 200**	**4 306**	**4 154**	**3 944**	**3 583**
Taux de procédures alternatives	*51,3 %*	*49,8 %*	*53,8 %*	*49,8 %*	*47,7 %*	*47,0 %*	*45,3 %*	*44,4 %*
dt composition pénale	1 745	1 679	1 534	1 627	1 302	1 339	1 231	898
dt régularisation sur demande du parquet	532	503	547	535	541	717	805	784
dt rappel à la loi / avertissement	2 448	2 252	1 817	1 789	1 234	608	325	254
dt orientation structure sanitaire, sociale ou professionnelle sur demande du parquet	116	75	112	128	89	117	79	54
dt transaction travail	26	41	93	115	56	56	60	79
dt contribution citoyenne					11	46	48	73
dt autres poursuites ou sanctions de nature non pénale	974	984	1 021	966	1 028	1 206	1 334	1 384
Poursuites	**5 583**	**5 643**	**4 443**	**5 243**	**4 726**	**4 688**	**4 768**	**4 480**

Taux de poursuites	*48,7 %*	*50,2 %*	*46,2 %*	*50,2 %*	*52,3 %*	*53,0 %*	*54,7 %*	*55,6 %*
dt saisines du JI	863	798	675	686	626	601	562	463
dt poursuites correctionnelles	4 624	4 785	3 700	4 464	4 017	4 026	4 118	3 906
-CRPC	859	910	770	1 171	1 130	1 065	1 197	1 123
-Comparutions immédiates	51	51	44	71	55	112	92	68
-COPJ	2 562	2 402	1 944	2 210	2 022	2 004	1 936	1 716
-CPPV	133	107	119	162	136	172	213	197
-Citations directes	991	1 279	732	749	606	555	543	577
-Ordonnances pénales	28	35	86	93	57	108	120	191
dt poursuites devant le TP	93	56	68	90	81	59	85	108

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

ii) Condamnations et peines pour travail dissimulé rendues par les juridictions correctionnelles de première instance

Depuis 2022, les condamnations pour travail dissimulé est stable, autour de 3 800 condamnations, avec 3 888 condamnations en 2025. Les personnes morales représentent 15,3 % des condamnations en 2025.

Tableau 6 : Nombre de condamnations avec au moins une infraction de travail dissimulé

Au moins une infraction du champ étudié	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Travail dissimulé	4 163	4 277	2 862	4 096	3 790	3 824	3 831	3 888
Dont de personnes physiques	3 725	3 830	2 555	3 641	3 254	3 299	3 226	3 292
Dont de personnes morales	438	447	307	455	536	525	605	596

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

En 2025, 56,3 % des condamnations contre des personnes physiques en répression de délits de travail dissimulé ont prononcé une peine d'emprisonnement, 7,5 % sont assorties d'un emprisonnement ferme en tout ou partie, avec un quantum moyen d'emprisonnement ferme de 8,4 mois. 60,5 % des condamnations ont également prononcé une peine d'amende ferme, dont le montant moyen s'élève à 3 759 € en 2025.

Tableau 7 : Peines prononcées pour des infractions de travail dissimulé pour des personnes physiques

Année	Condamnations (infraction principale)	Emp.	Taux d'emp.	Emp. ferme	Taux d'emp. ferme	Quantum emp. ferme	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	2 287	1 008	44,1 %	197	8,6 %	5,9 mois	1 843	1 591	2 387 €
2019	2 357	1 090	46,2 %	180	7,6 %	6,4 mois	1 972	1 698	2 562 €
2020	1 584	737	46,5 %	106	6,7 %	7,0 mois	1 275	1 105	2 636 €
2021	2 137	998	46,7 %	147	6,9 %	7,3 mois	1 645	1 409	3 046 €
2022	1 964	973	49,6 %	150	7,6 %	8,2 mois	1 519	1 264	3 454 €
2023	2 036	1 084	53,2 %	159	7,8 %	8,0 mois	1 465	1 206	3 620 €
2024	2 017	1 065	52,8 %	121	6,0 %	9,1 mois	1 447	1 244	3 951 €
2025	1 938	1 091	56,3 %	146	7,5 %	8,4 mois	1 375	1 173	3 759 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

S'agissant des peines prononcées contre des personnes morales, le quantum moyen d'amende ferme est de 15 613 € en 2025.

Tableau 8 : Peines prononcées pour des infractions de travail dissimulé pour des personnes morales

Année	Condamnations (infraction principale)	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	369	482	417	5 896 €
2019	362	419	370	9 815 €
2020	239	290	258	6 694 €
2021	366	424	372	7 835 €
2022	437	500	432	10 634 €
2023	434	465	397	11 846 €
2024	482	581	505	10 353 €
2025	479	543	463	15 613 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

c) Focus sur l'emploi d'étranger

i) Structure de la réponse pénale en matière d'emploi d'étranger sans titre de travail

Le nombre de personnes mises en cause dans des affaires portant sur l'infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail orientées par les parquets varie entre 3 600 et 4 100 personnes sur la période 2018 à 2025. Le nombre de personnes dans les affaires poursuivables varie lui entre 2 400 et 3 100.

En 2025, le taux de réponse pénale est de 84,6 %. Le taux d'alternatives aux poursuites est de 42 % en 2025, les compositions pénales constituent la procédure alternative la plus utilisée en 2025 (34,9 % des alternatives), suivis des réponses de nature non pénales avec 32,4 % des alternatives. Le taux de poursuites pour travail dissimulé est de 58 % en 2025, où les COPJ sont majoritaires avec 53,2 % des poursuites.

Tableau 9 : Évolution des orientations des personnes mises en cause dans des affaires d'emploi d'étrangers

Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personnes orientées	**3 898**	**3 887**	**3 667**	**4 089**	**3 872**	**4 036**	**4 133**	**3 618**
Personnes non poursuivables	**974**	**917**	**965**	**978**	**978**	**1 344**	**1 157**	**1 203**
dt absence d'infraction	236	162	133	136	128	178	109	252
dt infraction insuffisamment caractérisée	644	677	707	730	733	1 025	885	805
dt extinction de l'action publique	61	40	86	65	70	73	114	111
Personnes poursuivables	**2 924**	**2 970**	**2 702**	**3 111**	**2 894**	**2 692**	**2 976**	**2 415**
Classements sans suite inopportunité	**179**	**163**	**276**	**200**	**223**	**303**	**532**	**372**
dt recherches infructueuses	104	59	83	85	71	77	113	100
dt préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction	66	88	184	99	141	216	403	258

Réponse pénale	**2 745**	**2 807**	**2 426**	**2 911**	**2 671**	**2 389**	**2 444**	**2 043**
Taux de réponse pénale	*93,9 %*	*94,5 %*	*89,8 %*	*93,6 %*	*92,3 %*	*88,7 %*	*82,1 %*	*84,6 %*
Procédures alternatives	**1 419**	**1 429**	**1 302**	**1 577**	**1 359**	**1 189**	**1 228**	**859**
Taux de procédures alternatives	*51,7 %*	*50,9 %*	*53,7 %*	*54,2 %*	*50,9 %*	*49,8 %*	*50,2 %*	*42,0 %*
dt composition pénale	560	528	493	595	501	466	403	300
dt régularisation sur demande du parquet	32	41	46	69	85	125	129	136
dt rappel à la loi / avertissement	671	636	541	698	491	231	110	78
dt autres poursuites ou sanctions de nature non pénale	134	198	159	159	242	297	521	278
Poursuites	**1 326**	**1 378**	**1 124**	**1 334**	**1 312**	**1 200**	**1 216**	**1 184**
Taux de poursuites	*48,3 %*	*49,1 %*	*46,3 %*	*45,8 %*	*49,1 %*	*50,2 %*	*49,8 %*	*58,0 %*
dt saisines du JI	120	80	142	97	78	89	57	73
dt poursuites correctionnelles	1 205	1 296	980	1 235	1 230	1 107	1 153	1 108
-CRPC	224	225	175	311	288	214	290	252
-COPJ	690	706	563	688	693	686	623	630
-CPPV	31	23	16	24	19	28	36	35
-Citations directes	250	333	213	193	210	164	182	160

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

ii) Condamnations et peines pour emploi d'étranger sans titre de travail rendues par les juridictions correctionnelles de première instance

De 2018 à 2025, les condamnations pour emploi d'étranger sans titre de travail varient entre 662 et 1 038. En 2025, ce nombre est de 929, dont 24,9 % de condamnations de personnes morales.

Tableau 10 : Nombre de condamnations avec au moins une infraction d'emploi d'étranger

Au moins une infraction du champ étudié	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Travail emploi d'étranger	1 038	988	662	1 004	985	937	964	929
Dont de personnes physiques	888	830	538	814	738	713	719	698
Dont de personnes morales	150	158	124	190	247	224	245	231

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

En 2025, 31,7 % des condamnations de personnes physiques pour emploi d'étranger sans titre de travail ont prononcé une peine d'emprisonnement, dont 4,9 % sont assorties d'un emprisonnement ferme en tout ou partie, avec un quantum moyen d'emprisonnement ferme de 7,9 mois. 73,8 % des condamnations ont également prononcé une peine d'amende ferme, dont le montant moyen s'élève à 2 784 € en 2025.

Tableau 11 : Peines prononcées pour des infractions d'emploi d'étranger pour des personnes physiques

Année	Condamnations (infraction principale)	Emp.	Taux d'emp.	Emp. ferme	Taux d'emp. ferme	Quantum emp. ferme	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	585	214	36,6 %	32	5,5 %	7,3 mois	516	416	2 111 €
2019	514	211	41,1 %	30	5,8 %	8,1 mois	462	395	2 272 €
2020	331	124	37,5 %	25	7,6 %	7,8 mois	269	228	2 507 €
2021	491	200	40,7 %	22	4,5 %	6,1 mois	392	322	2 589 €
2022	396	146	36,9 %	10	2,5 %	5,4 mois	358	280	2 432 €
2023	369	151	40,9 %	19	5,1 %	8,5 mois	310	260	2 575 €
2024	348	103	29,6 %	18	5,2 %	7,7 mois	318	238	2 463 €
2025	328	104	31,7 %	16	4,9 %	7,9 mois	293	242	2 784 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

En 2025, 81,4 % des peines prononcées contre des personnes morales pour emploi d'étranger sont des peines d'amende fermes, dont le quantum moyen s'élève à 12 653 €.

Tableau 12 : Peines prononcées pour des infractions d'emploi d'étranger pour des personnes morales

Année	Condamnations (infraction principale)	Ensemble des amendes	Amendes fermes	Montant moyen de l'ensemble des amendes fermes
2018	27	32	27	5 661 €
2019	32	40	36	3 208 €
2020	27	25	18	4 222 €
2021	61	57	48	7 052 €
2022	50	51	42	4 005 €
2023	60	67	56	8 289 €
2024	72	82	61	4 697 €
2025	70	70	57	12 653 €

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP

[1] La nature d'affaire « Fraude fiscale » est plus large que le champ retenu pour le traitement des condamnations, car elle inclut des infractions spécifiques aux contributions indirectes (articles 1791 et suivants du CGI)

[2] CGI : code général des impôts

[3] Convocation par officier de police judiciaire

[4] Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

[5] Étant précisé que ces peines s'inscrivent dans le cadre des condamnations recensées dans le tableau 1 et que plusieurs d'entre elles peuvent résulter d'une même condamnation.

[6] Le montant moyen des amendes fermes très élevé en 2023, est dû au prononcé d'une forte amende de 4 millions d'euros par le TJ de Paris pour l'infraction de BLANCHIMENT, COMMIS DE FACON HABITUELLE, DE BIENS OU FONDS PROVENANT D'UN DELIT DE FRAUDE FISCALE AGGRAVEE.